



DIAN

ACTA DE ENTREGA

INFORME DE GESTIÓN

Agosto 11 de 2022 / Junio 4 de 2024

Luis Carlos Reyes Hernández
Director General
UAE - DIAN

Índice

ACTA DE INFORME

Del periodo 11 de agosto de 2022 a la fecha.

1. DATOS GENERALES: Pag 5

2. ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD. Pag 7

3. MAPA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICOS: Pag 9

3.1 Ejercicio de Planeación 2023.

3.1.1 Objetivos Estratégicos.

3.1.2 Nueva metodología de planeación.

3.2 Ejercicio de Planeación 2024.

3.2.1. Objetivos Estratégicos.

4. CUMPLIMIENTO METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO: Pag 15

5. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN: Pag 18

6. SITUACIÓN RECURSOS FINANCIEROS: Pag 29

6.1. Gestión Contable Función Pagadora

6.1.1. Apropiación gastos de funcionamiento 2022-2024

6.1. 2 . Gastos de Inversión 2022 a 2024

6.2. Función recaudadora

7. PLANTA DE PERSONAL: Pag 33

7.1 Composición de la planta de personal.

7.2 Personal en situación de discapacidad.

7.2 Provisión empleo.

7.3 Concurso de mérito.

8. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS: Pag 37

8.1. Proyectos de Inversión:

Vigencia 2022:

Vigencia 2023:

Vigencia 2024:

8.2. Proyectos de Inversión de Infraestructura:

9. Recursos físicos: Pag 41

Vigencia 2022:

Vigencia 2023:

Vigencia 2024:

10. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR VIGENCIAS: Pag 44

Vigencia 2022:

Vigencia 2023:

Vigencia 2024:

11. CONTRATACIÓN POR VIGENCIAS: Pag 46

Ejecución Presupuestal 2022:

Ejecución Presupuestal 2023:

Ejecución Presupuestal 2024:

12. REGLAMENTOS Y MANUALES Y NORMATIVIDAD. Pag 48

13. COMITÉS: Pag 60

14. PLAN DE MEJORAMIENTO ENTIDADES DE CONTROL: Pag 68

15. INFORME DE GESTIÓN RETOS O ASUNTOS PENDIENTES: Pag 71

15.1. Despacho de la Dirección General.

- Principales Logros y retos.

15.1.2 Oficina de Control Interno.

- Principales Logros y retos.

15.1.3. Oficina de Comunicaciones Institucionales

- Principales Logros y retos.

15.1.4. Oficina de Tributación Internacional

- Principales Logros y retos.

15.1.5. Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes.

- Principales Logros y retos.

15.1.6. Oficina de Seguridad de la Información.

- Principales Logros y retos.

15.2 Dirección de Gestión de Impuestos:

- Principales Logros y retos.

15.3 Dirección de Gestión de Aduanas:

- Principales Logros y retos.

15.4. Dirección de Gestión de Fiscalización:

- Principales Logros y retos.

15.5. Dirección de Gestión de Estrategia y Analítica

- Principales Logros y retos.

15.6. Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología.

- Principales Logros y retos.

15.7. Dirección de Gestión Corporativa

- Principales Logros y retos.

15.8. Dirección de Gestión Jurídica

- Principales Logros y retos.

15.9. Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera

- Principales Logros y retos.

16. FONDO DIAN PARA COLOMBIA Pag 252

17. INFORME DE GESTIÓN DE TRANSPARENCIA DE LA DIAN. Pag 258

18. INVENTARIOS, VIÁTICOS, CORREO ELECTRÓNICO, ENTREGA DE CARNET DEL DIRECTOR GENERAL Pag 261

19. EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y ACUERDOS DE GESTIÓN DEL DIRECTOR GENERAL Pag 263

20. CONCEPTO DE GESTIÓN DE LA DEFENSORÍA DEL CONTRIBUYENTE Y USUARIO ADUANERO. Pag 265

21. ANEXOS. Pag 269



1

**DATOS
GENERALES**

1. DATOS GENERALES

Funcionario que entrega: Luis Carlos Reyes Hernández

Identificación: 80.717.977

Cargo: Director General

Entidad: Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Fecha inicio de gestión: 11 de agosto de 2022

Documentos soporte ingreso: Decreto de nombramiento 1677 del 10 de agosto de 2022 y acta de posesión 152 del 11 de agosto de 2022.

Fecha retiro: 4 de junio de 2024

Condición de la presentación: Retiro



2

ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

2. ORGANIGRAMA Y ESTRUCTURA DE LA ENTIDAD

La DIAN está conformada por el Nivel Central y el Nivel Local, distribuidos de la siguiente manera:

El Nivel Central cuenta con cuatro (4) oficinas, ocho (8) direcciones de gestión, una (1) dirección operativa de Grandes Contribuyentes y 47 subdirecciones. De otra parte, el Nivel Local está conformado por 50 direcciones seccionales distribuidas en direcciones seccionales de Impuestos, direcciones seccionales de Aduanas, direcciones seccionales de Impuestos y Aduanas y las direcciones seccionales delegadas. Estas últimas, a su vez, se encuentran clasificadas en cuatro (4) niveles.

Tipo	No. de seccionales
III	14
II	14
I	17
Delegada	5
TOTAL	50

Para mayor detalle del organigrama y la estructura de la entidad ver Anexo 1.



3

MAPA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICOS

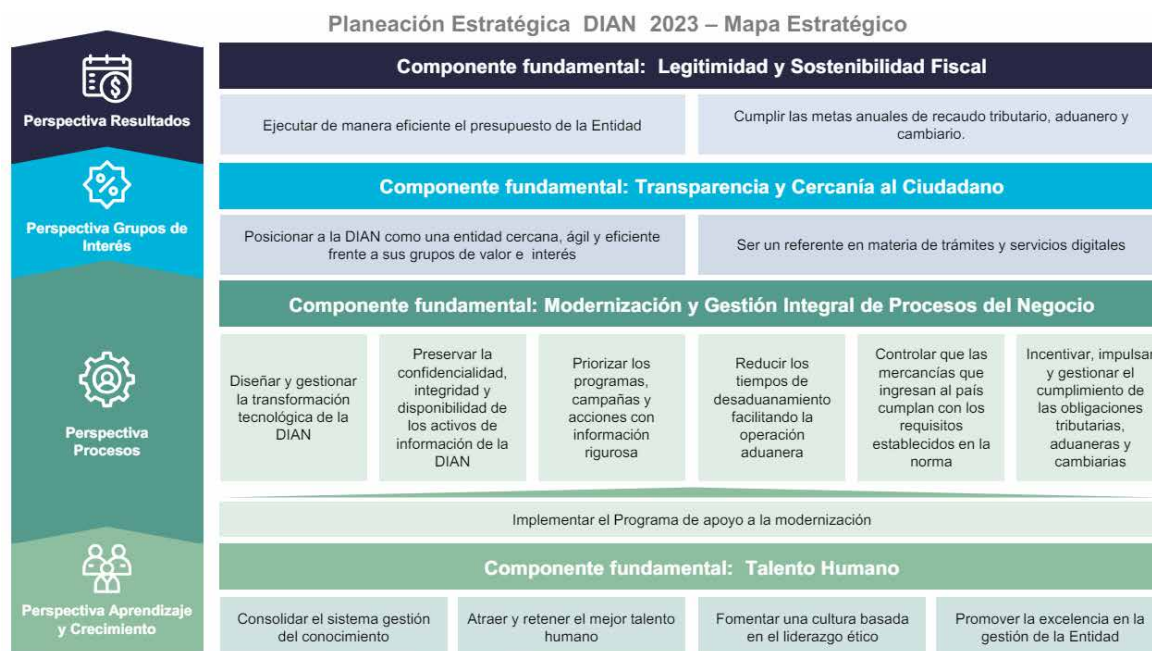
3. MAPA Y PLANEACIÓN ESTRATÉGICOS

Ejercicio de planeación 2023

Objetivos estratégicos

El mapa estratégico establecido para la vigencia 2023 se detalla a continuación:

Tabla 3.1.1



Fuente: Dirección de Estrategia y Analítica

Para esta vigencia se estructuraron cuatro componentes fundamentales e igual número de perspectivas, que aportan un total de catorce (14) objetivos estratégicos que se detallan a continuación:

Componente fundamental: Legitimidad y Sostenibilidad Fiscal / Perspectiva: resultados

1. Ejecutar de manera eficiente el presupuesto de la entidad.
2. Cumplir las metas anuales de recaudo tributario, aduanero y cambiario.

Componente fundamental: Transparencia y Cercanía al Ciudadano / Perspectiva: grupos de interés

1. Posicionar a la DIAN como una entidad cercana, ágil y eficiente frente a sus grupos de valor e interés.
2. Ser un referente en materia de trámites y servicios digitales.

Componente fundamental: Modernización y Gestión Integral de Procesos del Negocio / Perspectiva: procesos

1. Diseñar y gestionar la transformación tecnológica de la DIAN.
2. Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la DIAN.
3. Priorizar los programas, campañas y acciones con información rigurosa.
4. Reducir los tiempos de desaduanamiento y facilitar la operación aduanera.
5. Controlar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos establecidos en la norma.
6. Incentivar, impulsar y gestionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.

Componente fundamental: Talento Humano / Perspectiva: aprendizaje y crecimiento

1. Consolidar el sistema gestión del conocimiento.
2. Atraer y retener el mejor talento humano.
3. Fomentar una cultura basada en el liderazgo ético.
4. Promover la excelencia en la gestión de la entidad.

3.1.1 Nueva metodología de planeación

En el marco del Programa de Modernización, la DIAN está rediseñando su modelo de planeación institucional. En ese sentido, en 2023 avanzó con los siguientes elementos:

Nuevo modelo institucional de planeación y gestión estratégica, el cual se resume en el siguiente gráfico:

Gráfico 3.1.1



Fuente: Dirección de Estrategia y Analítica

El modelo integra la gestión de la entidad y la orienta al cumplimiento de los principales compromisos misionales. Esto lo hace con un marco colaborativo y desde una visión por procesos que supera los silos funcionales, lo que se traduce en un mayor compromiso colectivo para cumplimiento.

Este modelo tiene su génesis en la adopción de una nueva filosofía institucional. Frente a los desafíos emergentes y a un entorno en constante cambio, la DIAN ha emprendido la actualización de su identidad estratégica, que refleja su compromiso con la mejora continua y la adaptación a nuevas realidades.

Esta renovación es clave en la transición de los conceptos tradicionales de misión y visión hacia una definición estratégica contemporánea que resuena con las mejores prácticas disponibles. Además, se alinea con las expectativas de una fuerza laboral moderna y las necesidades estratégicas futuras de la entidad.

Este paso adelante no es solo un cambio en la terminología, sino que representa una profunda evolución en la dirección y en el enfoque de la institución. Esta nueva dirección manifiesta el dinamismo y la visión progresista de nuestro equipo.

La nueva identidad estratégica abraza conceptos de una filosofía institucional más dinámica, adaptable y desafiante. Está diseñada para infundir un renovado sentido de compromiso y motivación que alienta a nuestros funcionarios a superar constantemente nuevos retos. Este enfoque es crucial para potenciar la eficiencia y la efectividad en todas las áreas de la institución.

Al fortalecer esta filosofía, se resalta la importancia de enfrentar desafíos, fomentar la colaboración y cultivar la responsabilidad compartida dentro de la institución. Con este enfoque renovado, la DIAN se prepara para convertir los desafíos en oportunidades, generar un impacto positivo y sostenible en la sociedad, y fortalecer el estado social de derecho.

La nueva filosofía se resume en la siguiente tabla:

Tabla 3.1.2



Fuente: Dirección de Estrategia y Analítica

La nueva filosofía también encuentra su descripción en el siguiente manifiesto:

“Somos DIAN. Estamos en todos los rincones de Colombia. En todas sus fronteras. Somos de río, de montaña, de valles, de mares y selvas y bosques. Somos hijas y también hijos del esfuerzo por salir adelante. Por demostrar lo que valemos. Con tradiciones, circunstancias y pensamientos, algunos similares, otros distantes. No somos iguales pero dos cosas nos unen: el respeto por la diferencia y el compromiso sagrado de recaudar los recursos económicos que hacen posible la existencia y el desarrollo de nuestro país.

Por eso acompañamos a cada persona que debe contribuir, para atender sus inquietudes de impuestos y aduanas y hacer más simples sus procesos de pago. Y para encontrar la evidencia rigurosa de quienes insisten en el contrabando y la evasión, y aplicar con transparencia las sanciones justas que la norma exige. Porque privar a Colombia de nuestros aportes es negarle a su gente el derecho a una vida digna.

No nos detienen ni el error ni la amenaza. Por el contrario, nos impulsan a corregir lo necesario y actuar con la rectitud de nuestro criterio profesional. El mismo que nos llevó a competir en igualdad de condiciones con otras personas hasta alcanzar el privilegio de trabajar al servicio de los demás.

Hasta que, en ríos y montañas, en valles y mares y selvas y bosques, la contribución se convierta en una cultura esencial. Y Colombia sea la tierra donde cada uno se acostumbre a aportar por voluntad propia, de acuerdo con sus posibilidades. Donde todos nos sintamos parte de un estado social de derecho en el que por fin aprendimos a respetar nuestros recursos, a vivir en paz nuestras diferencias y a construir juntos la sociedad inclusiva, justa y próspera que nuestros hijos merecen”.

3.2 Ejercicio de Planeación 2024

3.2.1 Objetivos estratégicos

Dado el nuevo contexto de la planeación, se estructuró un nuevo mapa de alineación que integra los lineamientos estratégicos de la alta dirección y se despliega a partir de la filosofía institucional en dos árboles:

Árbol de visión: constituido por los elementos de visión y sus indicadores estratégicos.

Árbol de iniciativas: constituido por las iniciativas estratégicas que dan soporte al árbol de visión.

Esta gráfica resume lo antes dicho:

Gráfico 3.2.1



Fuente: Dirección de Estrategia y Analítica

Mapa de Alineación aprobado en comité institucional de gestión y desempeño en enero 2024

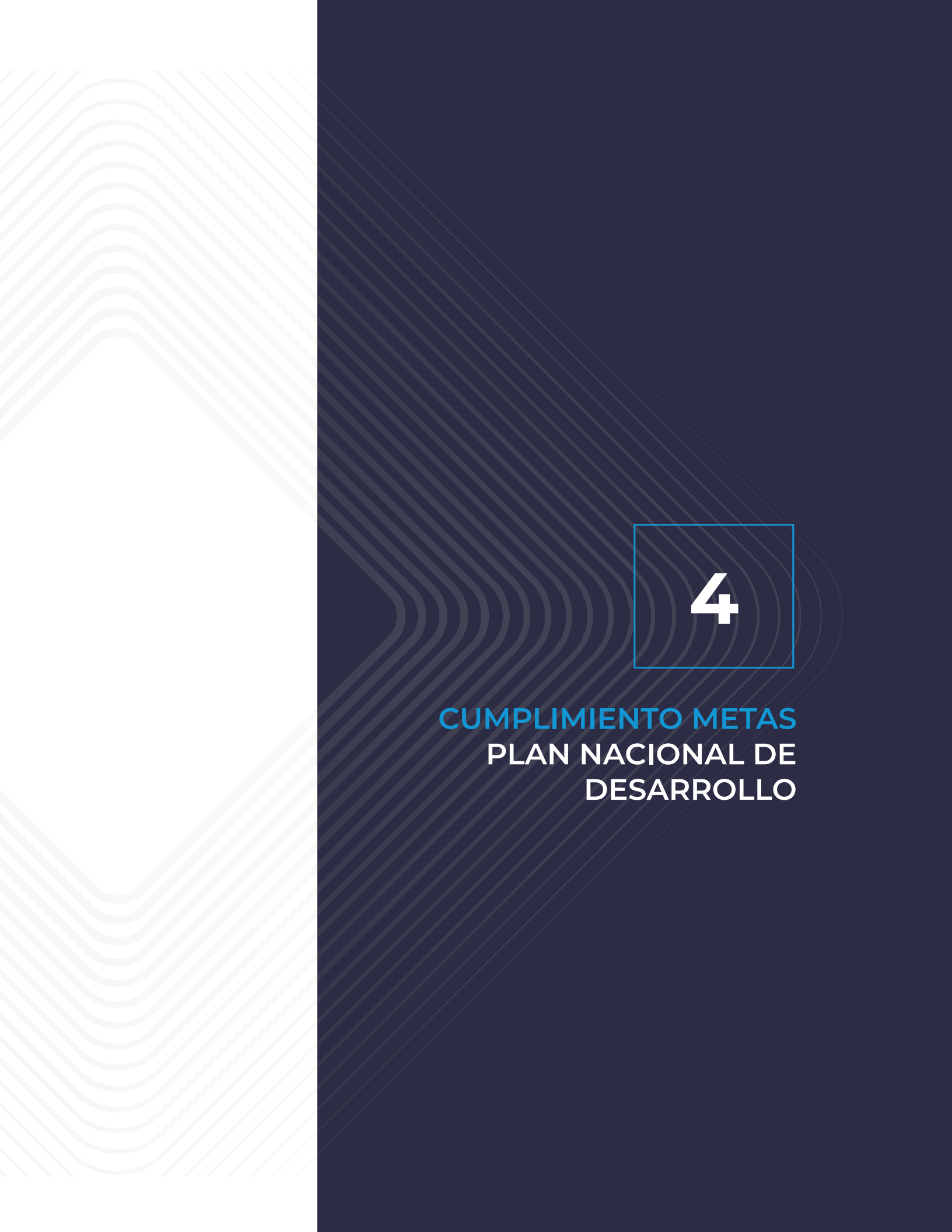
Dado el marco de gestión en el que está basado el nuevo modelo de planeación estratégica, hay una migración del concepto de “objetivos estratégicos” al de “elementos de visión”. Así las cosas, los *elementos de visión* que rigen la nueva planeación institucional, con sus correspondientes descripciones, son los siguientes:

1. **Costo fiscal de la evasión y contrabando:** el valor que el Estado deja de recibir por causa de actividades ilícitas, relacionadas con impuestos y comercio ilegal.
2. **Cumplimiento voluntario de obligaciones:** la acción de recaudar fondos o recursos por voluntad propia de la ciudadanía.
3. **Facilitación del comercio exterior:** los esfuerzos que buscan simplificar y acelerar las operaciones de comercio a nivel internacional.
4. **Confianza del Ciudadano:** la percepción que tiene la ciudadanía acerca de la honestidad y eficacia de la entidad.
5. **Talento humano apto, resolutivo y comprometido:** el grado de conocimientos, destrezas y experiencia que tienen los integrantes de la entidad.
6. **Entidad moderna, cercana y humana:** una entidad que incorpora avances tecnológicos se centra en las personas y promueve el trato digno.

Es pertinente indicar que el modelo y los árboles del mapa estratégico cuentan con los siguientes aspectos relevantes:

- El modelo integra la planeación institucional, los planes institucionales (13) y desarrolla un módulo de vigilancia estratégica que permitirá, a partir de evidencia rigurosa, mantener la información relevante para ajustar las métricas de la planeación estratégica institucional.

Este modelo diseñado a la medida de la DIAN se fundamentó en un diagnóstico referencial de mejores prácticas internacionales, modulado bajo un marco de gestión denominado **Alineación total**. Desde esta nueva metodología, la entidad cuenta con una filosofía institucional, un mapa de alineación, un tablero de ejes estratégicos de facilitación y control y los tableros individuales que se están consolidando con las áreas.



4

CUMPLIMIENTO METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

4. CUMPLIMIENTO METAS PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

De acuerdo con los compromisos asociados al Plan Nacional de Desarrollo (PND) asignados a la DIAN, que son canalizados por medio del servicio informático SINERGIA¹ que administra el Departamento Nacional de Planeación (DNP), a continuación, se indican los indicadores gestionados para cada vigencia.

Tabla 4.1

Porcentaje de declaraciones de importación anticipadas Programa: C. Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados internacionales y atracción de inversiones productivas	-73,75 % Avance cuatrienio:
Recaudo tributario neto (porcentaje del PIB) Programa: B. Estrategia fiscal y Macroeconómica	93,54 % Avance cuatrienio:
Tiempo de desaduanamiento en exportaciones en modo de transporte aéreo Programa: C. Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados internacionales y atracción de inversiones productivas	204 % Avance cuatrienio:
Tiempo de desaduanamiento en exportaciones en modo de transporte marítimo Programa: C. Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados internacionales y atracción de inversiones productivas	131,67 % Avance cuatrienio:
Tiempo de desaduanamiento en importaciones Programa: C. Un mundo de posibilidades: aprovechamiento de mercados internacionales y atracción de inversiones productivas	68 % Avance cuatrienio:

Reporte Indicadores SINERGIA / corte diciembre de 2022 (acumulado cuatrienio 2018-2022). Fuente: DNP-SINERGIA

De igual forma, se incorpora al presente informe en el Anexo 2 (*Reporte SINERGIA corte diciembre 2022.xls*), con el detalle de gestión definitiva para cada indicador. Allí se aporta información tanto cuantitativa como cualitativa, que permite contar con una información más precisa para el análisis de los resultados obtenidos.

Vigencia 2023 y 2024

Para esta vigencia, el indicador establecido fue el **Recaudo neto como porcentaje del PIB**, que es calculado por la Subdirección de Recaudo. Este indicador mide el porcentaje de los ingresos tributarios netos administrados por la DIAN de un periodo específico frente al Producto Interno Bruto (PIB) nominal preliminar generado por el Departamento Administrativo Nacional de Estadísticas (DANE) para ese mismo periodo. Esto tiene el propósito de determinar la relación de la carga tributaria con el compromiso económico del país.

¹ El Sistema Nacional de Evaluación de Gestión y Resultados (**Sinergia**) realiza el seguimiento y evaluación de las políticas y programas de gobierno, con el objetivo de generar información de calidad para la toma de decisiones. Sinergia integra información sobre:

- ✓ Seguimiento a las metas del Plan Nacional de Desarrollo (PND), la implementación del Acuerdo Final de Paz, los Objetivos de Desarrollo Sostenible y la Ley de Acción Climática referente a la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC por sus siglas en inglés).
- ✓ Evaluaciones estratégicas de las principales políticas y programas del Gobierno Nacional.

Al 31 de diciembre de 2023, el porcentaje de avance del cuatrienio fue del 96,53 %.

Al 10 de abril de 2024, el 84,5 % del recaudo (\$ 11,3 billones) se concentró en tres rubros:

Las retenciones a título del Impuesto sobre la renta (54 %) con \$ 7,2 billones; los tributos aduaneros (21,5 %) con \$ 2,9 billones; y el Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF) (9,0 %) con \$1,2 billones.

El 15,5 % restante (\$ 2,1 billones) lo componen, el Impuesto sobre las ventas (IVA) y las retenciones en el Impuesto sobre las ventas (IVA).

El recaudo neto acumulado a diciembre de 2023 es de \$ 262,2 billones. En el período de enero a diciembre de 2023, la DIAN logró un recaudo derivado de las acciones de facilitación y control por valor de \$ 34,8 billones y alcanzó un cumplimiento de la meta anual del 105.6 %.

En comparación con el mismo período de 2022, se presentó un crecimiento real del 19,6 %. De acuerdo con datos preliminares del DANE, el PIB nominal en 2023 se situó en \$ 1.572,7 billones.

Cuellos de botella del indicador: Como consecuencia de la sobreestimación del crecimiento económico por parte del Confis, se sobreestimó también el recaudo esperado por parte del mismo. Sin embargo, el recaudo bruto como porcentaje del PIB en 2023 fue de 17,8 %, y en el primer trimestre de 2024, de 16,8 %. Estos son, respectivamente, el porcentaje anual y el porcentaje de un primer trimestre más altos de la historia del país².

De igual forma, el detalle de la información cualitativa y cuantitativa puede ser consultada en el *Anexo 3 (Reporte SINERGIA 2023 y corte a abril 2024 cualitativo)*.

² El recaudo neto como porcentaje del PIB fue de 16,7 % en 2023, que también es la participación más alta de la historia del país.



5

**INFORME
EJECUTIVO
DE LA GESTIÓN**

5. INFORME EJECUTIVO DE LA GESTIÓN

El gobierno del Cambio enfrenta grandes retos para llevar a cabo las transformaciones estratégicas que permitirán el cierre de las brechas existentes en la sociedad. En este sentido, el *Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026, Colombia Potencia Mundial de la Vida* pretende crear un *Sistema nacional de la igualdad y equidad* que promueva la eliminación de las desigualdades económicas, políticas, territoriales y sociales.

A la DIAN le corresponde recaudar los recursos necesarios para el sostenimiento de los programas sociales diseñados por el gobierno, que propicien la superación de injusticias y exclusiones históricas, y la construcción de un nuevo contrato social que garantice la protección de la vida a partir los derechos establecidos en la constitución. Para esto, a la entidad le corresponde facilitar el aporte de los contribuyentes y usuarios aduaneros, y reducir, en el largo plazo, el costo fiscal de la evasión y el contrabando a su menor expresión: menos del 1 % del PIB.

A continuación, se presentan los resultados de los indicadores más relevantes alcanzados por la entidad durante las vigencias 2022 y 2023.

Con respecto a 2024, es importante mencionar que la DIAN está implementando un nuevo modelo de planeación cuyos indicadores estratégicos están en construcción, por lo que no se presentarán cifras para este periodo.

VIGENCIA 2022

- Recaudo bruto de \$ 228,6 billones, equivalentes al 106 % de la meta establecida (\$ 215,75 billones) para la vigencia. El 75,7 % del recaudo provino de los siguientes impuestos: retención en la fuente a título de renta con el 34,6%; tributos aduaneros con 21,3 % y el impuesto a las ventas con el 19,8 %. En comparación con el año 2021, el recaudo se incrementó en \$ 54.7 billones, que representan una variación del 31,6 %.
- Cumplimiento del 103,5 % del recaudo tributario por gestión de cartera equivalente a \$ 26,6 billones.
- Inscripción en el Régimen Simple de Tributación (RST) de 32.051 nuevos contribuyentes que no se encontraban inscritos en el RUT, como resultado del fortalecimiento de las campañas ejecutadas por las direcciones seccionales.
- \$ 6,8 billones por gestión aceptada de fiscalización (incluye los actos administrativos que se encuentran en firme, es decir que su procedimiento ya terminó. En esta categoría también se incluye el recaudo obtenido con el ejercicio de las funciones.) Con esta cifra se logró un cumplimiento del 122 % con respecto a la meta programada para la vigencia.
- 70,8 % de éxito de litigiosidad, con este resultado se supera la meta fijada para el año 2022 en más de 5 puntos porcentuales, esto como resultado de las actividades de prevención del daño antijurídico, como son las líneas de defensa, la política de prevención, las capacitaciones y la retroalimentación permanente de los fallos judiciales a las áreas.
- Se llevó a cabo la revisión y trámite de 15 proyectos de decreto para que continuaran el trámite de expedición en la Presidencia de la República.
- El monto de la recaudación total de aduanas fue de \$ 48.671.914 millones. Los mecanismos establecidos por la administración en materia de facilitación para propiciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras generaron un resultado favorable, que corresponde al cumplimiento de la meta (\$ 36.899.729 millones) en 131,9 %. La estrategia integral de cercanía al ciudadano ha llevado a que los usuarios del comercio exterior sientan una aduana que los acompaña en función de corregir y subsanar la liquidación de tributos aduaneros de manera correcta.
- Se redactaron los textos de las propuestas para incluir en el articulado de la reforma tributaria las disposiciones que establecen la tributación bajo la presencia económica significativa y el impuesto mínimo global, como insumo para la Dirección de Gestión

Jurídica. Igualmente se tuvieron reuniones con dicha área para hacer los ajustes necesarios durante el proceso de discusión de la reforma. Las disposiciones sobre presencia económica significativa y el impuesto mínimo global quedaron incluidas en la Ley 2277 del 13 de diciembre de 2022.

- Se dio cumplimiento al Plan Estratégico de Comunicaciones de la DIAN, en el marco del cual se desarrolló la estrategia de posicionamiento que se sustentaba en el concepto 'gestión inteligente resultados contundentes', orientada a temas como factura electrónica, RST, devoluciones, día sin IVA, etc. Así mismo se llevó a cabo una divulgación constante en temas como ciberseguridad, tráfico postal, defensoría, Informe mensual de recaudo y aduanas, Al día con la DIAN, Grandes Contribuyentes, APP DIAN, Registro Único Tributario (RUT) entre otros temas.
- Se mejoraron los tiempos de gestión de las solicitudes de devoluciones ordinarias de tributación: de 32 a 26,5 días que fortalecieron la relación DIAN – contribuyentes
- Implementación de canales y mecanismos de servicio y cercanía al ciudadano (APP DIAN, *chatbot* institucional, desarrollo de nuevos esquemas de atención cognitiva y/o predefinida para los procedimientos de inscripción en el RUT y devoluciones, mantenimiento de la red racional de quioscos de autogestión y ciclos de servicio híbrido que mezclaron video atención y presencialidad).
- Se dio cumplimiento a los hitos del programa de apoyo para la modernización de la entidad con recursos del Fondo DIAN-Banco Interamericano de Desarrollo (BID).
- Se inició la ejecución de los nuevos sistemas de gestión misional. Para el caso de aduanas, se avanzó en las fases de planeación, entendimiento y diseño; y para el sistema de gestión tributario se finalizaron los Requerimientos de Información (RFI) y comenzó el análisis de la información recibida.
- 99,97 % en el índice de disponibilidad de la plataforma tecnológica. Gracias al monitoreo permanente, se han podido prever posibles eventos que afectarían la infraestructura y su disponibilidad para dar respuesta inmediata y no afectar la operación.
- 404.000 millones por decomiso de mercancías cumpliendo la meta establecida en 101 %.
- 28 estructuras criminales desarticuladas, dedicadas a la evasión fiscal, lavado de activos, favorecimiento y facilitación al contrabando, concierto para delinquir. En ese sentido, se materializaron 142 capturas por orden judicial y 15 imputaciones. Estas estructuras generaban una afectación económica al Estado por valor de \$ 2.928.638.505.001.
- Se llevaron a cabo 10 operaciones de extinción del derecho de dominio a 242 bienes avaluados en \$ 143.631.000.000, que estaban involucrados en la omisión del agente retenedor y lavado de activos. Esto representó el cumplimiento del 100 % de la meta programada para la vigencia.
- Se adelantaron campañas de masificación para la implementación de la factura electrónica como capacitaciones, divulgación en redes, medios de comunicación y correos electrónicos. De igual forma, se enviaron comunicaciones a los contribuyentes recordando la obligación y/o beneficios de facturar electrónicamente. Por otro lado, se mejoró el servicio gratuito de factura electrónica de la DIAN, que implementó nuevas funcionalidades dentro del aplicativo. Estas actividades facilitaron la habilitación de 198.789 contribuyentes como facturadores electrónicos.
- 315.660 contribuyentes implementaron el documento soporte de pago de nómina electrónica.

Durante la vigencia 2022 se llevó a cabo el seguimiento a la planeación estratégica institucional a través de los *Tableros balanceados de gestión*. Dicho seguimiento evidenció un cumplimiento promedio de las metas para la vigencia correspondiente al 118,18 %, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 5.1 - Tablero Balanceado de Gestión 2022

Componente Estratégico / Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nombre Indicador	Unidad de medida	META	Resultado	% cumplimiento normalizado
Financiera	Ejecutar de manera eficiente el presupuesto de la Entidad	Nivel de ejecución Presupuestal	Porcentaje	95,0%	95,9%	100,9%

Compo- nente Es- tratégico / Perspec- tiva	Objetivo Estratégico	Nombre Indicador	Unidad de medida	META	Resultado	% cumpli- miento normalizado
Financiera	Ejecutar de manera efi- ciente el presupuesto de la Entidad	Nivel de ejecución del PAC	Porcentaje	95,0%	98,9%	104,1%
Financiera	Cumplir las metas anuales de recaudo tri- butario, aduanero y cambiario	Recaudo Bruto	\$ Billones	215,9	228,6	105,9%
Financiera	Cumplir las metas anuales de recaudo tri- butario, aduanero y cambiario	Recaudo por ges- tión de cartera, control extensivo y facturación elec- trónica	\$ Millones	25.700. 000	26.598.974	103,5%
Financiera	Cumplir las metas anuales de recaudo tri- butario, aduanero y cambiario	Inscritos en el Ré- gimen Simple de Tributación - RST	Cantidad	27.500	32.051	116,5%
Financiera	Cumplir las metas anuales de recaudo tri- butario, aduanero y cambiario	Gestión aceptada de Fiscalización	Pesos	5.600.0 00.000. 000	6.857.055.350.282	122,4%
Financiera	Cumplir las metas anuales de recaudo tri- butario, aduanero y cambiario	Porcentaje de éxito de litigiosi- dad	Porcentaje	65,5%	70,8%	108,1%
Financiera	Cumplir las metas anuales de recaudo tri- butario, aduanero y cambiario	Porcentaje de de- cretos proyectados	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Financiera	Cumplir las metas anuales de recaudo tri- butario, aduanero y cambiario	Monto total recau- dado vegetativo en actividad ex- terna	\$ Millones	36.899. 729	48.671.914	131,9%
Financiera	Cumplir las metas anuales de recaudo tri- butario, aduanero y cambiario	Comentarios y ajustes a textos de articulado y justifi- cación para re- forma tributaria	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Grupos de Interés	Posicionar a la DIAN como una entidad cer- cana, ágil y eficiente frente a sus grupos de interés	Cumplimiento al Plan estratégico de comunicaciones de la DIAN	Porcentaje	100,0%	259,0%	200,0%
Grupos de Interés	Posicionar a la DIAN como una entidad cer- cana, ágil y eficiente frente a sus grupos de interés.	Cumplimiento al Plan de Cultura de la Contribución	Cantidad	60.000	1.674.735	200,0%

Compo- nente Es- tratégico / Perspec- tiva	Objetivo Estratégico	Nombre Indicador	Unidad de medida	META	Resultado	% cumpli- miento normalizado
Grupos de Interés	Ser un referente en materia de trámites y servicios digitales.	Término de las de- voluciones ordina- rias reducido	Días	32	27	120,8%
Grupos de Interés	Ser un referente en materia de trámites y servicios digitales.	Implementación de canales y meca- nismos de servicio y cercanía al ciuda- dano	Cantidad	8	10	125,0%
Procesos	Contribuir a la transfor- mación de la DIAN a través del "Programa de Apoyo a la Moderni- zación de la Dirección de Impuestos y Adua- nas Nacionales", con recursos del Fondo DIAN-BID.	Cumplimiento de cronogramas	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Procesos	Diseñar y gestionar la transformación tecno- lógica de la DIAN.	Índice ejecución de nuevos siste- mas de gestión mi- sional	Porcentaje	100,0%	96,0%	96,0%
Procesos	Diseñar y gestionar la transformación tecno- lógica de la DIAN.	Índice de disponi- bilidad de la plata- forma tecnológica	Porcentaje	99,8%	100,0%	100,1%
Procesos	Preservar la confiden- cialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la DIAN.	Porcentaje de cumplimiento del Plan de Acción de- finido para la con- tratación del sub- componente 3.2. Estrategia de Segu- ridad de la Infor- mación y Ciberse- guridad	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Procesos	Mejorar la cobertura y la efectividad de los programas, campañas y acciones a través del uso de la analítica.	Programas de Con- trol Novedosos	Cantidad	2	2	100,0%
Procesos	Mejorar la cobertura y la efectividad de los programas, campañas y acciones a través del uso de la analítica.	Porcentaje de so- luciones desarro- lladas o ejecutadas según plan de tra- bajo priorizado para el 2022	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Procesos	Mejorar la cobertura y la efectividad de los programas, campañas	Inicio de ejecución del proyecto Data R	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%

Compo- nente Es- tratégico / Perspec- tiva	Objetivo Estratégico	Nombre Indicador	Unidad de medida	META	Resultado	% cumpli- miento normalizado
	y acciones a través del uso de la analítica.					
Procesos	Reducir los tiempos de desaduanamiento facilitando la operación aduanera.	Agilidad en el desaduanamiento	Porcentaje	65,0%	65,0%	100,0%
Procesos	Controlar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos establecidos en la norma.	Efectividad en los controles previos - Lucha contra el Contrabando	Porcentaje	2,0%	9,0%	200,0%
Procesos	Controlar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos establecidos en la norma.	Efectividad en el control simultaneo iguales o superiores a 50 UVT - Lucha contra el Contrabando	Porcentaje	3,0%	3,1%	102,8%
Procesos	Controlar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos establecidos en la norma.	Efectividad en el control de pasajeros - Lucha contra el Contrabando	Porcentaje	2,0%	4,4%	200,0%
Procesos	Controlar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos establecidos en la norma.	Decomisos de mercancías	\$ Millones	400.00 0.000.0 00	403.706.324.377	100,9%
Procesos	Controlar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos establecidos en la norma.	Estructuras criminales desarticuladas/Estructuras criminales priorizadas	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Procesos	Controlar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos establecidos en la norma.	Operaciones de extinción de dominio ejecutadas / Operaciones de extinción de dominio planeadas	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Procesos	Incentivar, impulsar y gestionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.	Campañas anuales realizadas	Cantidad	48	49	102,1%
Procesos	Incentivar, impulsar y gestionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.	Contribuyentes habilitados como facturadores electrónicos	Cantidad	80.000	198.789	200,0%

Compo- nente Es- tratégico / Perspec- tiva	Objetivo Estratégico	Nombre Indicador	Unidad de medida	META	Resultado	% cumpli- miento normalizado
Procesos	Incentivar, impulsar y gestionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.	Sujetos habilitados para el uso de nómina electrónica	Cantidad	333.74 7	315.660	94,6%
Procesos	Incentivar, impulsar y gestionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.	Sujetos habilitados para expedir recibo de servicios públicos	Cantidad	0	0	-
Procesos	Incentivar, impulsar y gestionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.	Sujetos habilitados que utilizarán adicionalmente el POS electrónico como sistema de facturación.	Cantidad	0	0	-
Aprendi- zaje y Cre- cimiento	Consolidar el sistema gestión del conoci- miento.	Factor PIC	Porcentaje	100,0%	100,5%	100,5%
Aprendi- zaje y Cre- cimiento	Atraer y retener el me- jor talento humano.	Concurso 2022 abierto	Cantidad	1	1	100,0%
Aprendi- zaje y Cre- cimiento	Fomentar una cultura basada en el liderazgo ético.	Estrategia de ética	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Aprendi- zaje y Cre- cimiento	Promover la excelencia en la gestión de la Enti- dad.	Seguimientos reali- zados a los planes de acción del FU- RAG	Cantidad	1	1	100,0%
CUMPLIMIENTO PROMEDIO PLANEACIÓN ESTRATÉGICA DIAN 2022						118,18%

Fuente: Subdirección de Planeación y Cumplimiento

VIGENCIA 2023

- Recaudo bruto de \$ 279,38 billones equivalentes al 99,04 % de la meta establecida de \$ 282.1 billones para la vigencia.
- Cumplimiento del 105,6 % del recaudo tributario por gestión de cartera equivalente a \$ 34,8 billones. Las tres (3) estrategias más importantes desarrolladas en la vigencia para el cumplimiento de esta meta corresponden a: recaudo por gestión tributaria (cobranzas, persuasiva, campañas, acciones de control) que aportó el 58,71 % de la gestión. Sugerida IVA, con una participación del 18,30 % de la gestión y perceptiva renta (año gravable 2022) aportó el 9,79 %.
- Inscripción en el Régimen Simple de Tributación (RST) de 50.658 nuevos contribuyentes que no se encontraban inscritos en el Registro Único Tributario (RUT), como resultado del fortalecimiento de las campañas ejecutadas por las direcciones seccionales. Este resultado aportó al cierre de la brecha de la informalidad.
- Se evidencia que cada día más crecen los facturadores electrónicos en el país que cumplen con las obligaciones impuestas por la administración tributaria, que se traduce en un mayor recaudo generado por las campañas desarrolladas, visitas integrales, capacitaciones a nivel nacional, así como por el *Premio fiscal 'La factura electrónica se premia'* que reconoció a las personas naturales que exigieron la expedición de la factura electrónica en todas sus transacciones de compra de bienes

y/o servicios. La idea de esta iniciativa fue motivar la disciplina y compromiso de los contribuyentes con el desarrollo del país. En 2023 se habilitaron como facturadores electrónicos 187.045 sujetos.

- 63.782 sujetos fueron habilitados para usar el documento soporte de nómina electrónica gracias a las campañas de masificación, así como para la obtención del beneficio principal en la deducción de su costo en la declaración de renta.
- Implementación de dos nuevos canales de atención: WhatsApp en temas de factura electrónica y el nuevo sistema de PQSR institucional.
- Expedición del nuevo régimen sancionatorio aduanero (Decreto 920 de 2023).
- Expedición del nuevo Estatuto Aduanero (Decreto 659 de 2024).
- Los mecanismos establecidos por la administración en materia de facilitación para propiciar el cumplimiento voluntario de las obligaciones aduaneras han reflejado resultados positivos frente a la contribución de los tributos externos. La estrategia integral de cercanía al ciudadano ha representado que los usuarios del comercio exterior sientan una aduana que los acompaña en función de corregir y subsanar la liquidación de tributos aduaneros de manera correcta. El recaudo total de aduanas correspondió a \$ 41.504.880 millones.
- Producto del trabajo mancomunado con las subdirecciones de Fiscalización Tributaria, Aduanera, Cambiaria e Internacional, se logró una gestión aceptada de fiscalización por valor de \$ 7,59 billones, que representó un cumplimiento de la meta para la vigencia equivalente al 129,8 %.
- Entre tanto, la gestión efectiva de fiscalización (tributaria, aduanera, cambiaria e internacional) alcanzó un monto de \$ 14,98 billones (esta gestión incluye los actos administrativos que aún están en discusión porque el procedimiento administrativo se encuentra en curso). El resultado se da producto de la gestión a las resoluciones proferidas en materia aduanera, a las investigaciones en precios de transferencia adelantadas, al seguimiento a la gestión tributaria y a la gestión de resoluciones proferidas en materia cambiaria.
- 454.000 millones por decomiso de mercancías, cifra que se da producto del seguimiento al avance de los procesos de decomisos ordinarios que adelantan los grupos de investigaciones aduaneras para expedir en el menor tiempo posible las resoluciones de decomiso, que repercuten en la contribución directa a la gestión. Por otro lado, se están adelantando controles documentales para realizar acciones de control posterior de alto impacto. Con esta cifra, se logró un cumplimiento de 113,6 % de la meta programada (400.000 millones).
- Mediante la articulación y las capacidades investigativas de la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) se logró la desarticulación de 24 estructuras criminales dedicadas al lavado de activos, evasión fiscal, favorecimiento y facilitación al contrabando y concierto para delinquir. Estas estructuras generaban una afectación económica al estado por un valor de \$ 958.230 millones de pesos.
- Se logró la ejecución de ocho (8) operaciones del derecho de dominio, con un total de 119 bienes cobijados con medidas cautelares, valuados en \$ 192.185 millones de pesos, involucrados en la venta de licor de contrabando.
- La tasa de éxito judicial correspondió al 62,65 % de fallos favorables frente a fallos en contra, alcanzando un cumplimiento del 94,2 % de la meta programada (66,5 %).
- Ampliación de la planta de personal, que dotó de capacidades de talento humano para cubrir los programas y metas que tiene que ejecutar la DIAN en el corto y mediano plazo.
- Expedición del nuevo *Decreto del Sistema Específico de Carrera*, alineado con la forma de incorporar, mantener, desarrollar, retener, evaluar y retirar a los servidores públicos de la DIAN.
- Diseño e implementación del proyecto *Onboarding* como estrategia para incorporar eficientemente al nuevo talento a la entidad y su cultura.
- La DIAN llevó a cabo un proceso de selección meritocrático para designar a los directores seccionales de Impuestos y Aduanas.

Durante la vigencia 2023 se realizó el seguimiento a la planeación estratégica institucional a través de los Tableros Balanceados de Gestión. Dicho seguimiento evidenció un cumplimiento promedio de las metas para la vigencia correspondiente al 116,87%, como se presenta en la siguiente tabla:

Tabla 5.2 - Tablero Balanceado de Gestión 2023

Componente Estratégico / Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nombre Indicador	Unidad de medida	META	Resultado	% cumplimiento normalizado
Lucha Contra la Evasión y el Contrabando Basada en Evidencia Rigurosa / Resultados	Ejecutar de manera eficiente el presupuesto de la entidad.	Actividades de seguimiento y control de la ejecución presupuestal	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%

Componente Estratégico / Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nombre Indicador	Unidad de medida	META	Resultado	% cumplimiento normalizado
Lucha Contra la Evasión y el Contrabando Basada en Evidencia Rigurosa / Resultados	Cumplir las metas anuales de recaudo tributario, aduanero y cambiario.	Gestión aceptada de Fiscalización	Pesos	5.845.000.000.000	7.587.724.407.572	129,8%
Lucha Contra la Evasión y el Contrabando Basada en Evidencia Rigurosa / Resultados	Cumplir las metas anuales de recaudo tributario, aduanero y cambiario.	Recaudo Bruto	\$ Billones	282,1	279,38	99,04%*
Lucha Contra la Evasión y el Contrabando Basada en Evidencia Rigurosa / Resultados	Cumplir las metas anuales de recaudo tributario, aduanero y cambiario.	Recaudo por Gestión	\$ Millones	33.000.000	34.834.601	105,6%
Lucha Contra la Evasión y el Contrabando Basada en Evidencia Rigurosa / Resultados	Cumplir las metas anuales de recaudo tributario, aduanero y cambiario.	Porcentaje de éxito de litigiosidad	Porcentaje	66,5%	62,7%	94,2%
Lucha Contra la Evasión y el Contrabando Basada en Evidencia Rigurosa / Resultados	Ejecutar de manera eficiente el presupuesto de la entidad.	Seguimiento y control a la programación y ejecución del PAA	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Lucha Contra la Evasión y el Contrabando Basada en Evidencia Rigurosa / Resultados	Cumplir las metas anuales de recaudo tributario, aduanero y cambiario.	Inscritos en el Régimen Simple de Tributación - RST	Cantidad	46.900	50.658	108,0%
Transparencia y Cercanía al Ciudadano / Grupos de Interés	Posicionar a la DIAN como una entidad cercana, ágil y eficiente frente a sus grupos de interés.	Cumplimiento al Plan estratégico de comunicaciones de la DIAN	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Transparencia y Cercanía al Ciudadano / Grupos de Interés	Posicionar a la DIAN como una entidad cercana, ágil y eficiente frente a sus grupos de interés.	Plan de Cultura de la Contribución	Porcentaje	95,0%	99,0%	104,2%

Componente Estratégico / Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nombre Indicador	Unidad de medida	META	Resultado	% cumplimiento normalizado
Transparencia y Cercanía al Ciudadano / Grupos de Interés	Ser un referente en materia de trámites y servicios digitales.	Canales y mecanismos de servicio y cercanía al ciudadano	Cantidad	2	2	100,0%
Apoyo a la Modernización DIAN / Procesos	Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de información de la DIAN.	Porcentaje de cumplimiento cronograma implementación definido para la ejecución subcomponente 3.2.1 Estrategia de Seguridad de la Información y Ciberseguridad	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Apoyo a la Modernización DIAN / Procesos	Controlar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos establecidos en la norma.	Decomisos de mercancías	\$ Millones	400.000.000.000	454.346.636.987	113,6%
Apoyo a la Modernización DIAN / Procesos	Implementar el Programa de Apoyo a la Modernización.	Seguimiento al cumplimiento de los componentes (1,2,3)	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Apoyo a la Modernización DIAN / Procesos	Controlar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos establecidos en la norma.	Estructuras criminales identificadas y desarticuladas	Cantidad	24	24	100,0%
Apoyo a la Modernización DIAN / Procesos	Controlar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos establecidos en la norma.	Operaciones de extinción de dominio	Cantidad	8	8	100,0%
Apoyo a la Modernización DIAN / Procesos	Reducir los tiempos de desaduanamiento facilitando la operación aduanera.	Agilidad en el desaduanamiento	Porcentaje	65,0%	96,3%	148,2%

Componente Estratégico / Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nombre Indicador	Unidad de medida	META	Resultado	% cumplimiento normalizado
Apoyo a la Modernización DIAN / Procesos	Controlar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos establecidos en la norma.	Efectividad en los controles previos - Lucha contra el Contrabando	Porcentaje	1,0%	1,7%	169,5%
Apoyo a la Modernización DIAN / Procesos	Controlar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos establecidos en la norma.	Efectividad en el control simultaneo iguales o superiores a 50 UVT - Lucha contra el Contrabando	Porcentaje	3,0%	2,7%	91,1%
Apoyo a la Modernización DIAN / Procesos	Controlar que las mercancías que ingresan al país cumplan con los requisitos establecidos en la norma.	Efectividad en el control de pasajeros - Lucha contra el Contrabando	Porcentaje	2,0%	5,7%	200,0%
Apoyo a la Modernización DIAN / Procesos	Incentivar, impulsar y gestionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.	Sujetos habilitados como facturadores electrónicos	Cantidad	110.000	187.045	170,0%
Apoyo a la Modernización DIAN / Procesos	Incentivar, impulsar y gestionar el cumplimiento de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.	Sujetos habilitados para el uso del documento soporte de nómina electrónica	Cantidad	35.000	63.782	182,2%
Normatividad al Servicio del Cambio / Procesos	Cumplir las metas anuales de recaudo tributario, aduanero y cambiario.	Porcentaje de decretos proyectados	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Transformación Cultural y Gestión del Cambio / Talento Humano	Promover la excelencia en la gestión de la entidad.	Seguimientos realizados a los planes de acción del FURAG	Cantidad	1	1	100,0%

Componente Estratégico / Perspectiva	Objetivo Estratégico	Nombre Indicador	Unidad de medida	META	Resultado	% cumplimiento normalizado
Transformación Cultural y Gestión del Cambio / TH	Consolidar el sistema gestión del conocimiento.	Factor PIC	Porcentaje	90,0%	105,4%	117,1%
Transformación Cultural y Gestión del Cambio / TH	Atraer y retener el mejor talento humano.	Factor de gestión del talento humano	Porcentaje	100,0%	108,7%	108,7%
Transformación Cultural y Gestión del Cambio / TH	Fomentar una cultura basada en el liderazgo ético.	Plan de gestión de cambio	Porcentaje	100,0%	100,0%	100,0%
Cumplimiento promedio planeación estratégica dian 2023- tablero dirección general						116,97%

Fuente: Subdirección de Planeación y Cumplimiento

* El Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 19 de febrero del 2024 recalculó la meta definida a 31 de diciembre del 2023 de acuerdo con los valores reales de los supuestos macroeconómicos utilizados mediante el oficio del MHCP 2-204-007331



6

SITUACIÓN RECURSOS FINANCIEROS

6. RECURSOS FINANCIEROS Y ADMINISTRATIVOS:

6.1. Gestión contable función pagadora

Los estados financieros se elaboraron cumpliendo el Marco normativo para entidades de gobierno, incorporado al Régimen de contabilidad pública mediante la Resolución 533 de 2015, expedida por la Contaduría General de la Nación y ajustado por la Resolución No. 425 de 2019, *"Por la que se modifican las Normas para el Reconocimiento, Medición, Revelación y Presentación de los Hechos Económicos del Marco Normativo para Entidades de Gobierno"* y la Resolución No. 167 de 2020. La preparación de los estados financieros comprende el estado de situación financiera, el estado de resultados, el estado de cambios en el patrimonio y las notas a los estados financieros.

Para el reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos, la DIAN elaboró el Manual de políticas contables de la función pagadora, denominado *"MN-ADF-0014 Manual de Políticas Contables Función Pagadora"*, adoptado mediante Resolución 000011 de 2018 y modificado, en su última versión, con la Resolución 000086 del 13 de abril de 2022.

6.1.1 Apropriación gastos de funcionamiento 2022-2024

Del promedio de apropiación de las vigencias 2022 a 2024, el 95,3 % se destinó a cubrir los gastos de funcionamiento de la entidad, con ocasión de la expedición de la Ley 2277 de 2022, por medio de la cual se provee la ampliación planta de personal DIAN.

Esta ampliación requirió que se solicitaran recursos adicionales al Ministerio de Hacienda con el fin de continuar con las convocatorias a concursos de méritos, y contar con recursos adicionales para financiar sus Gastos Generales, representados en la adecuación de puestos de trabajo, equipos, papelería, servicios públicos, servicios de cafetería y vigilancia, etc.

Gastos de Inversión 2022 a 2024

Los proyectos de inversión de Factura electrónica, Laboratorio Nacional de Aduanas, Modernización Tecnológica, Mantenimiento de Infraestructura Física y Plan Anual Antievasión, se han conservado a lo largo de estos dos años. Para la vigencia 2023 se creó un nuevo proyecto denominado Adquisición de inmueble(s) para la ampliación de la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de la U.A.E. DIAN en la ciudad de Valledupar con una apropiación de \$2.739,00 millones.

6.1.3. Estados financieros por vigencia

En el marco del artículo 9 de ley 1712 de 2014, Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional, la cual establece la obligatoriedad de publicar: *“b) Su presupuesto general, ejecución presupuestal histórica anual y planes de gasto público para cada año fiscal, de conformidad con el artículo 74 de la Ley 1474 de 2011”*.

En el portal de transparencia y acceso a la información de la página web, La DIAN efectúa la publicación de sus estados financieros cada vigencia fiscal en los que pueden ser consultados, dada su extensión en los siguientes links:

Vigencia 2022:

<https://www.dian.gov.co/dian/estadosfinancieros/EstadosFinancieros/Estados-Financieros-diciembre-2022.pdf>

Vigencia 2023:

<https://www.dian.gov.co/dian/estadosfinancieros/EstadosFinancieros/Estados-Financieros-diciembre-2023.pdf>

Vigencia 2024 (corte a mayo):

<https://www.dian.gov.co/dian/estadosfinancieros/EstadosFinancieros/Estados-Financieros-marzo-2024.pdf>

6.2 Función recaudadora.

Se adjuntan como anexos los estados financieros a diciembre 2022 y 2023 (CCFR) así:

- Estados Financieros Comparados Vigencia 2022 a 31 de diciembre del 2022 (Anexo 4).
- Notas Estados financieros Vigencia – 2022 (Anexo 5).
- Estados Financieros Comparados Vigencia 2023 a 31 de diciembre del 2023 (Anexo 6).
- Notas Estados financieros DIAN FR – 2023 (Anexo 7).



7

**PLANTA
DE PERSONAL**

7. PLANTA DE PERSONAL

7.1 Composición de la planta de personal.

Planta permanente

En la actualidad, la DIAN cuenta con una planta de 21.937 empleos, que históricamente se ha conformado de la siguiente forma:

7.500 empleos creados con el Decreto 4051 de 2008, al que se adicionaron 139 empleos con el Decreto 1322 de 2011 para asumir las funciones de administración de los derechos de explotación y los gastos de administración sobre los juegos de suerte y azar, hoy competencia de Coljuegos.

Igualmente fueron adicionados 46 empleos mediante el Decreto 4953 de 2011, correspondientes a la incorporación, de manera directa, de los empleados públicos del ministerio de Comercio Industria y Turismo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto 4176 de 2011. Por medio del Decreto 2393 de 2015, se incorporaron a la planta permanente 1.498 empleos y, adicionalmente con el Decreto 2394 de 2015, se crearon 900 empleos del cargo Gestor IV.

Con el Decreto 2153 de 2017, se suprimieron 139 empleos creados mediante el Decreto 1322 de 2011 y a su turno se crearon 1.761 nuevos empleos de carácter temporal en la planta de la entidad.

Por medio del Decreto 2184 de 2017 se creó un (1) empleo correspondiente al Jefe de Oficina de Seguridad de la Información y con el Decreto 1743 de 2020 se suprimió, en el nivel directivo, la denominación de Subdirector (código 506, grado 04), manteniendo los 22 empleos ya existentes.

Con el Decreto 1744 de 2020 se crearon 35 nuevos empleos. Con el Decreto 1968 de 2022 se crearon 1.000 empleos de carácter temporal. Con el Decreto 419 de 2023 se crearon 10.207 y en 2024, con el Decreto 146, se crearon dos (2) empleos del nivel asesor y se eliminaron 13 empleos de otros niveles jerárquicos.

Tabla 7.1.1 - Planta de personal permanente

Decreto	Número de empleos Planta
Decreto 4051 de 2008	7.500
Decreto 1322 de 2011	139
Decreto 4953 de 2011	46
Decreto 2393 de 2015	1.498
Decreto 2394 de 2015	900
Decreto 2153 de 2017	-139
Decreto 2153 de 2017	1.761
Decreto 2184 de 2017	1
Decreto 1744 de 2020	35
Decreto 1968 de 2022	1.000
Decreto 419 de 2023	10.207
Decreto 419 de 2023	-1.000
Decreto 146 de 2023	2
Decreto 146 de 2023	-13
Total, Planta	21.937

Fuente: Subdirección de Gestión del Empleo Público, DIAN.

En la actualidad, estos 21.937, están distribuidos en los siguientes niveles:

Tabla 7.1.2 - Planta distribuida por niveles

Nivel	# Empleos	%
Directivo	123	1%
Asesor	69	0%
Profesional	15.361	70%
Técnico	4.431	20%
Asistencial	1.953	9%
Total	21.937	100%

Fuente: Subdirección de Gestión del Empleo Público, DIAN.

La planta desagregada por nivel presenta la siguiente distribución:

Nivel directivo

En el nivel directivo está compuesto por 123 empleos, entre los que se encuentran el director general, los directores de gestión, defensores del contribuyente, jefes de oficina y directores seccionales. La mayor participación se evidencia en el cargo de subdirector II (código 506) en virtud de los Decretos 1743 y 1744 de 2020.

Tabla 7.1.3 - Empleos del nivel directivo

Denominación del cargo nivel directivo	Código	Grado	Número	%
Director General	510	07	1	1%
Defensor del Contribuyente y Usuario Aduanero	508	06	1	1%
Director	509	06	8	7%
Director Operativo de Grandes Contribuyentes	-	-	1	1%
Jefe de Oficina de Control Interno	507	05	1	1%
Oficina de Seguridad de la Información	507	05	1	1%
Jefe de oficina de Tributación Internacional	507	05	1	1%
Jefe de Oficina de Comunicaciones	507	04	1	1%
Subdirector II	506	-	36	29%
Subdirector I	506	-	11	9%
Defensor del Contribuyente y Usuario Aduanero Delegado	505	04	6	5%
Director Seccional III	504	04	14	11%
Director Seccional II	503	03	14	11%
Director Seccional I	502	02	17	14%
Director Seccional Delegado	501	01	10	8%
Total			123	100%

Fuente: Subdirección de Gestión del Empleo Público, DIAN.

Nivel asesor

Está compuesto por 69 empleos, distribuidos en cuatro (4) grados:

Tabla 7.1.4 - Empleos del nivel asesor

Denominación del cargo nivel Asesor	Código	Grado	Número	%
Asesor IV	404	04	6	9%
Asesor III	403	03	21	30%
Asesor II	402	02	19	28%
Asesor I	401	01	21	30%
Asesor	400	01	2	3%
Total			69	100%

Fuente: Subdirección de Gestión de Empleo Público, DIAN.

Nivel profesional

Está compuesto por 15.361 empleos, distribuidos en inspectores, gestores, profesionales especializados y universitarios, estos últimos creados por el Decreto 4953 del 30 de diciembre de 2011, en atención a la incorporación de funcionarios del ministerio de Comercio Industria y Turismo a la (DIAN). Lo anterior se dio de conformidad con lo dispuesto en el artículo 6 del Decreto Ley 4176 de 2011.

En este nivel se encuentra el mayor número del total de funcionarios de la planta de la entidad con la siguiente distribución.

Tabla 7.1.5 - Empleos del nivel profesional

Denominación del cargo nivel Profesional	Código	Grado	Número	%
Inspector IV	308	8	243	2%
Inspector III	307	7	210	1%
Inspector II	306	6	494	3%
Inspector I	305	5	323	2%
Gestor IV	304	4	1.422	9%
Gestor III	303	3	4.124	27%
Gestor II	302	2	4.885	32%
Gestor I	301	1	3.646	24%
Profesional Especializado	2028	17	1	0
Profesional Especializado	2028	16	4	0
Profesional Especializado	2028	15	1	0
Profesional Universitario	2044	11	4	0
Profesional Universitario	2044	5	3	0
Profesional Universitario	2044	2	1	0
Total			15.361	100%

Fuente: Subdirección de Gestión del Empleo Público, DIAN

Nivel Técnico

En este nivel existen 4.431 funcionarios, cuya mayor representación se encuentra en los empleos de analista II, seguido del analista III y I. En este nivel se encuentran siete (7) empleos denominados 'técnico administrativo', creados por el Decreto 4953 del 30 de diciembre de 2011.

Tabla 7.1.6 - Empleos del nivel técnico

Denominación del cargo nivel Técnico	Código	Grado	Número	%
Analista V	205	05	571	13%
Analista IV	204	04	811	18%
Analista III	203	03	1.014	23%
Analista II	202	02	1.152	26%
Analista I	201	01	876	20%
Técnico Administrativo	3124	16	7	0%
Total			4.431	100%

Fuente: Subdirección de Gestión de Empleo Público, -DIAN-

Nivel Asistencial

En el nivel asistencial los facilitadores III son los que tienen la mayor representación con un 857 en el total de 1.953 empleos. Igual que en caso anterior, se tienen los empleos de secretario ejecutivo y auxiliar administrativo, en atención al Decreto 4953 del 30 de diciembre de 2011.

Tabla 7.1.7 - Empleos del nivel asistencial

Denominación del cargo nivel Asistencial	Código	Grado	Número	%
Facilitador IV	104	04	526	27%
Facilitador III	103	03	857	44%
Facilitador II	102	02	462	24%
Facilitador I	101	01	96	5%
Secretario ejecutivo	4210	20	4	0%
Auxiliar administrativo	4044	15	5	0%
Auxiliar administrativo	4044	13	3	0%
Total			1.953	100%

Fuente: Subdirección de Gestión del Empleo Público, DIAN.

7.2. Provisión de la planta de personal

Con corte al 31 de mayo de 2024, la planta de personal se encuentra provista en un 55 %, que corresponde a 12.153 funcionarios, de los cuales 6.646 son de carrera administrativa, 5.403 son provisionales y 104 de libre nombramiento y remoción.



8

PROGRAMAS,
ESTUDIOS Y PROYECTOS

8. PROGRAMAS, ESTUDIOS Y PROYECTOS

8.1. Proyectos de Inversión:

Con relación a los proyectos de inversión activos entre 2022 y 2024, se observa un cumplimiento agregado de ejecución del 93,70 % para el año 2022; 93,26 % para la vigencia 2023; y un 11,57 % en lo corrido de los meses de enero a abril de 2024.

8.2. Proyectos de Inversión de Infraestructura:

A continuación, se relacionan los proyectos de inversión definidos para la vigencia 2024 y que serán liderados por la Subdirección Administrativa, por conducto de la Coordinación de Infraestructura:

Tabla 8.2.1

Línea	Actividad	Modalidad Selección	Valor Total Estimado	Objeto	Estado
173	IN-190-1	Licitación Pública	\$ 2.200.000.000	Realizar a precios unitarios fijos las obras para la instalación y puesta en funcionamiento de paneles solares fotovoltaicos para la autogeneración de energía mediante sistemas ON-GRID con fuentes FNCER en los edificios de las Direcciones Seccionales de Aduanas e Impuestos de la UAE-DIAN en la ciudad de Cartagena, Bolívar.	En proceso en contratación
174	IN-190-2	Concurso de Méritos	\$ 220.000.000	Servicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambiental, contable y jurídica sobre las obras de instalación y puesta en funcionamiento de paneles solares fotovoltaicos en la ciudad de Cartagena	En proceso en contratación
NO PAA	IN-190-11	NA	\$ 189.972.931,00	Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación y mantenimiento para la sede de la Dirección Seccional de impuestos y aduanas de San Andrés (línea 60 PAA 2023)	Contratado
NO PAA	IN-190-12	NA	\$ 197.123.366,40	(Pago pasivos exigibles - vigencia expirada) Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación, reparación y mantenimiento de la sede de la DIAN en la ciudad de Bucaramanga	En tramite pago
NO PAA	IN-190-13	NA	\$ 181.480.423,99	Realizar a precios unitarios fijos las obras de adecuación, mantenimiento y reparación de la Sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Neiva (línea 57 PAA 2023)	Contratado

Línea	Activi- dad	Modalidad Se- lección	Valor Total Estimado	Objeto	Estado
604	IN-190-14	Selección Abreviada de Menor Cuan- tía	\$ 696.423.278,61	Realizar a precios unitarios fijos las actividades de reforzamiento es- tructural del edificio de la dirección seccional de impuestos y aduanas de Sincelejo	En proceso en contratación
PEN- DIENTE LINEA PAA	IN-190-15	Selección Abreviada de Menor Cuan- tía	\$ 1.300.000.000,00	Realizar a precios unitarios fijos las actividades de cubiertas nuevas para la dirección seccional de Ar- menia	En proceso en contratación
PEN- DIENTE LINEA PAA	IN-190-	Selección Abreviada de Menor Cuan- tía	\$ 1.300.000.000,00	Obras de adecuación de las sedes de las direcciones seccionales de Riohacha y Maicao	En estructuración
PEN- DIENTE LINEA PAA	IN-190-	Selección Abreviada de Menor Cuan- tía	\$ 300.000.000,00	Adecuación de contenedores para oficinas con puestos de trabajo ubicados en Puerto Hormiga, Riohacha y Leticia	En estructuración
PEN- DIENTE LINEA PAA	IN-190-	Licitación Pú- blica	\$ 4.010.000.000,00	Inicio obras de adecuación del nuevo Data Center alternativo de la DIAN en la ciudad de Bogotá	En estructuración
PEN- DIENTE LINEA PAA	IN-190-	Concurso de méritos Abierto	\$ 405.000.000,00	Servicio de interventoría técnica, administrativa, financiera, ambien- tal, contable y jurídica sobre las obras de adecuación del nuevo data center alternativo de la DIAN en la ciudad de Bogotá	En estructuración
TOTAL RECURSOS DE INVERSIÓN				\$ 11.000.000.000,00	



9

OBRAS
PÚBLICAS

9. RECURSOS FÍSICOS:

Los recursos físicos se componen de los bienes, entre los que se ubican los inmuebles propios de la entidad y en arriendo, así como los recibidos en comodato. También hacen parte de los recursos físicos de la entidad los bienes recibidos en dación de pago, el parque automotor y el inventario.

Bienes muebles e inmuebles

Actualmente la entidad opera en 143 inmuebles distribuidos en el territorio nacional. A continuación, se detallan los inmuebles propios, en arriendo y en comodato que están en uso:

Tabla 9.1

Inmuebles	Cantidad
Bienes inmuebles en uso por la entidad	143

Fuente: Subdirección Administrativa

Tabla 9.2

Inmuebles	Cantidad	No. de ciudades en que se distribuyen
Bienes inmuebles propiedad de la Entidad	67	39
Bienes inmuebles en arriendo	50	36
Puntos de contacto en sedes arrendadas	15	13
Puntos de contacto a nivel nacional	61	50
Bienes inmuebles recibidos en comodato	26	20

Fuente: Subdirección Administrativa

Nota: Los puntos de contacto están operando tanto en sedes propias, en arriendo y en comodato.

Por otra parte, se detallan los tipos de inmueble con los que cuenta la entidad por concepto de bienes recibidos en dación de pago por obligaciones fiscales.

Tabla 9.3

Inmuebles	Cantidad
Bienes inmuebles recibidos en dación de pago por obligaciones fiscales	294
Apartamento	28
Bodega	21
Casa	39
Depósito (cuarto útil PH)	2
Edificio	7
Finca	10

Garaje	29
Local	23
Lote	116
Oficina	19

Fuente: Subdirección Administrativa

Finalmente, la entidad cuenta con un parque automotor conformado por 222 vehículos que están en uso a nivel nacional.



10

**EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL
POR VIGENCIAS**

10. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL POR VIGENCIAS:

En la siguiente tabla se observa la ejecución presupuestal de la DIAN para las vigencias 2022, 2023 y lo corrido de 2024, así:

Tabla 10.1 - Ejecución Presupuestal 2022-2024

CON- CEPTO	EJECUCIÓN									
	2022				2023			2024		
	APROP.	EJ. AGO - DIC.	EJECU- CIÓN TOTAL	% EJE C. TO- TA L	APRO P.	EJECU- CIÓN	% EJ EC .	APRO P.	EJECU- CIÓN	% EJE.
Funcionamiento										
Gastos de personal	1.470.312	682.362	1.444.398	98,2%	1.845.348	1.727.315	93,6%	3.483.413	627.305	18,0%
Gastos generales	212.109	49.822	201.702	95,1%	378.010	360.399	95,3%	342.571	221.843	64,8%
Transferencias	143.618	98.874	138.967	96,8%	204.858	192.893	94,2%	234.845	30.775	13,1%
Subtotal funcionamiento	1.826.039	831.059	1.785.067	97,8%	2.428.216	2.280.606	93,9%	4.060.829	879.923	21,7%
Servicio de la deuda	55.362	55.362	55.362	100,0%	0	0	0,0%	0	0	0,0%
Inversión										
Factura electronica	3.500	1.591	3.485	99,6%	3.000	2.614	87,1%	3.000	2.678	89,3%
Laboratorio nacional de aduanas	2.200	1.677	2.168	98,5%	4.000	3.882	97,1%	4.000	122	3,0%
Modernización tecnológica	50.437	26.471	49.822	98,8%	30.300	28.695	94,7%	33.000	21.319	64,6%
Plan anual antievaluación	61.529	4.856	54.239	88,2%	64.900	59.872	92,3%	60.480	56.922	94,1%
Mantenimiento y adecuación sedes	14.246	12.547	13.883	97,5%	7.261	6.900	95,0%	11.000	371	3,4%
Adquisición sede valledupar					2.739	2.676	97,7%			
Subtotal inversión	131.911	47.142	123.597	93,7%	112.200	104.641	93,3%	111.480	81.411	73,0%
Total entidad	2.013.312	933.562	1.964.027	97,6%	2.540.416	2.385.247	93,9%	4.172.309	961.334	23,0%

Fuente: Elaboración propia Subdirección Financiera. Datos expresados en millones de pesos

El aumento en la apropiación de la DIAN 2023 –2024 se debe a la ampliación de la planta, de acuerdo con lo contemplado en el Decreto 419 de 2023.



11

**CONTRATACIÓN
POR VIGENCIAS**



12

REGLAMENTOS
Y MANUALES
Y NORMATIVIDAD

12. REGLAMENTOS, MANUALES Y NORMATIVIDAD

Se listan los secretos gestionados por la entidad desde agosto de 2022 a la fecha (incluye aquellos gestionados con ocasión de la reforma tributaria, Ley 2277 de 2022).

No. 1 - Decreto 2313

Fecha de expedición: 25/11/2022

Breve Descripción: “Por el cual se sustituye el artículo 1.8.3.1. del Libro 1, Parte 8, Título 3 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y se reglamenta el artículo 146 de la Ley 1607 de 2012- Integración Comisión Mixta”.

No. 2 - Decreto 2621

Fecha de expedición: 29/12/2022

Breve Descripción: “Por medio del cual se modifica el párrafo 1° del artículo 1.6.5.3.3.1. de la Sección 3 del Capítulo 3 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, y se reglamenta el inciso 2 del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016”.

No. 3 - Decreto 2609

Fecha de expedición: 28/12/2022

Breve Descripción: “Por el cual se reglamentan los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario y se sustituyen los artículos 1.2.1.17.20. y 1.2.1.17.21. del Capítulo 17 Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”.

No. 4 - Decreto 2487

Fecha de expedición: 29/12/2022

Breve Descripción: “Por el cual se reglamentan los artículos 260-5, 260-9, 356-3, 364-5, 378, 381, 512-1, 512-6, 555-2, 579, 579-2, 580, 588, 591, 592, 595, 596, 599, 600, 602, 603, 605, 606, 607, 800, 803, 811, 876, 877, 91 O y 915 del Estatuto Tributario, artículo 170 de la Ley 1607 de 2012, artículos 221, 222 y párrafo 7 del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, se modifica el epígrafe y se sustituyen unos artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”.

No. 5 - Decreto 0219

Fecha de expedición: 215/02/2023

Breve Descripción: Tema: Modificación Decreto de plazos.

“Por el cual se modifican los artículos 1.6.1.13.2.1., 1.6.1.13.2.5., el inciso 1, el párrafo 2 y se adiciona el párrafo 3 al artículo 1.6.1.13.2.11., se modifica el párrafo 3 y se adiciona el párrafo 4 al artículo 1.6.1.13.2.12., se modifica el párrafo del artículo

1.6.1.13.2.19., se modifica el artículo 1.6.1.13.2.25., se modifica y numera el párrafo del artículo 1.6.1.13.2.26. y se adiciona el párrafo 2 al mismo artículo, se modifica el inciso 4 del artículo 1.6.1.13.2.31., se modifica el inciso 1 y el párrafo 5 del artículo 1.6.1.13.2.33., y se sustituyen los artículos 1.6.1.13.2.53., 1.6.1.13.2.54. y 1.6.1.13.2.55. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria”.

No. 6 - Decreto 0261

Fecha de expedición: 24/02/2023

Breve Descripción: Tema: Tarifas de retención en la fuente y autorretenciones personas naturales y jurídicas.

“Por el cual se sustituyen los artículos 1.2.4.10.12. del Capítulo 10 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 y 1.2.6.8. del Título 6 de la Parte 2 del Libro 1 y se deroga el artículo 1.2.7.1.3. del Capítulo 1 del Título 7 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia

Tributaria, y se reglamentan el inciso 1 y párrafo 2 del artículo 365 y el inciso 1 y párrafo 1 del artículo 366-1 del Estatuto Tributario en lo relacionado con las tarifas de autorretención y retención en la fuente por concepto del impuesto sobre la renta”.

No. 7 - Decreto 0262

Fecha de expedición: 24/02/2023

Breve Descripción: Tema: Modificación Decreto de plazos Cauca y Nariño.

“Por el cual se adiciona el párrafo 7 al artículo 1.6.1.13.2.33. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para modificar los plazos de presentación y pago de las declaraciones de retención y autorretención en la fuente para los contribuyentes domiciliados en los departamentos de Cauca y Nariño”.

No. 8 - Decreto 0419

Fecha de expedición: 21/03/2023

Breve Descripción: Tema: Ampliación de la planta de personal de la UAE DIAN.

“Por el cual se amplía la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)”.

No. 9 - Decreto 0442

Fecha de expedición: 29/03/2023

Breve Descripción: Tema: Factura electrónica. “Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 511, 615, 616-1 modificado por el artículo 13 de la Ley 2155 de 2021 y 771-2 del Estatuto Tributario, y se modifican los numerales 3, 5, 8 y 11 del artículo 1.6.1.4.1., se adicionan los numerales 13, 14, 15 y 16 al artículo 1.6.1.4.1., se modifica el párrafo 1 del artículo 1.6.1.4.3., se sustituyen los artículos 1.6.1.4.4., 1.6.1.4.6., 1.6.1.4.7., 1.6.1.4.8., 1.6.1.4.15. y 1.6.1.4.19., se adiciona el inciso 3 al artículo 1.6.1.4.5., el inciso 2 al artículo 1.6.1.4.11., se modifica el numeral 2 del artículo 1.6.1.4.12., se modifican los artículos 1.6.1.4.16., 1.6.1.4.23 y 1.6.1.4.26. y se deroga el artículo 1.6.1.4.27. del Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria”.

No. 10 - Decreto 0740

Fecha de expedición: 11/05/2023

Breve Descripción: Tema: Fondo DIAN "Por el cual se designan los dos (2) delegados del Presidente de la República en la Junta Administradora del Fondo OIAN para Colombia”.

No. 11 - Decreto 0848

Fecha de expedición: 29/May/2023

Breve Descripción: Tema: Componente inflacionario no constitutivo de renta, ganancia ocasional, costo o gasto, por el año gravable 2022 y el rendimiento mínimo anual de préstamos entre las sociedades y sus socios por el año gravable 2023.

“Por el cual se reglamentan los artículos 35, 38, 39,40,40-1,41, 81, 81-1 Y 118 del Estatuto Tributario y se sustituyen los artículos 1.2.1.7.5. del Capítulo 7 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, 1.2.1.12.6. Y 1.2.1.12.7. del Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, 1.2.1.17.19. del Capítulo 17 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria, sobre el interés presunto y el componente inflacionario”.

No. 12 - Decreto 0849

Fecha de expedición: 29/05/2023

Breve Descripción: Tema: Obras por impuestos.

“Por el cual se modifican los artículos 1.6.1.13.2.22., 1.6.1.13.2.23. Y el inciso 2 del párrafo 1 del artículo 1.6.1.13.2.24. de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para prorrogar el pago del valor del impuesto sobre la renta y complementarios de los contribuyentes que solicitaron la vinculación del impuesto en el año 2023 a "Obras por Impuestos" de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 7 del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016”.

No. 13 - Decreto 0920

Fecha de expedición: 06/06/2023

Breve Descripción: Tema: Facultades extraordinarias para expedir un nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia de aduanas y su procedimiento.

“Por medio del cual se establece el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia de aduanas, así como el procedimiento aplicable”.

No. 14 - Decreto 0927

Fecha de expedición: 07/06/2023

Breve Descripción: Tema: Facultades extraordinarias sistema de carrera DIAN

“Por el cual se modifica el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la Unidad Administrativa Especial -DIAN y la regulación de la administración y gestión de su talento humano”.

No. 15 - Decreto 1103

Fecha de expedición: 04/07/2023

Breve Descripción: Tema: Decreto en materia de dividendos y participaciones

“Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 242, 242-1, 245 Y 246 del Estatuto Tributario, modificados respectivamente por los artículos 3, 12, 4 Y 13 de la Ley 2277 de 2022, se modifican el inciso 1, los numerales 1 y 2 Y el párrafo 1 del artículo 1.2.1.10.4., el inciso 1, los numerales 1 y 2 Y el párrafo 1 del artículo 1.2.1.10.5., del Capítulo 10 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, el inciso 1, los numerales 1, 2 Y 3 del artículo 1.2.4.7.3., el inciso 1, los numerales 1 y 2 Y el párrafo 1 del artículo 1.2.4.7.8. y el inciso 1, los numerales 1 y 2, los párrafos 1, 3 Y 4 del artículo 1.2.4. 7.9., del Capítulo 7 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1, del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria relacionados con el tratamiento aplicable a los dividendos y participaciones”.

No. 16 - Decreto 1458

Fecha de expedición: 04/09/2023

Breve Descripción: Tema: Decreto de Obras por Impuestos.

“Por el cual se modifican el artículo 1.6.6.1.2. del Capítulo 1 del Título 6 de la Parte 6 del Libro 1, el subnumeral 1. 3. del numeral 1 del artículo 1.6.6.2.3. del Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 6 del Libro 1, el artículo 1.6.6.3.2. del Capítulo 3 del Título 6 de la Parte 6 del Libro 1, se adiciona el párrafo 3 al artículo 1.6.6.4.3. del Capítulo 4 del Título 6 de la Parte 6 del Libro 1, se sustituye el artículo 1.6.6.6.7. del Capítulo 6 del Título 6 de la Parte 6 del Libro 1, se adiciona el artículo 1.6.5.3.1.4. a la Sección 1 del Capítulo 3 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único Reglamentario en Materia Tributaria y se reglamentan los incisos 2 y 3 del artículo 800-1 del Estatuto Tributario modificados por el artículo 26 de la Ley 2277 de 2022 y el párrafo 8 del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016, adicionado por el artículo 86 de la Ley 2277 de 2022, relacionados con el mecanismo de Obras por Impuestos”.

No. 17 - Decreto 1920

Fecha de expedición: 10/11/2023

Breve Descripción: Tema: Aspectos tributarios (Crédito Fiscal, Desarrollo Tecnológico e Innovación, y Varios).

“Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 256-1, 311-1, inciso 3 del artículo 356-2 y 519 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 22, 31, 23 y 77 de la Ley 2277 de 2022; se modifica el artículo 1.2.3.1. del Título 3 de la Parte 2 del Libro 1 y el párrafo del artículo 1.2.1.5.1.7. de la Sección 1 del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 y se adiciona el inciso 2 al artículo 1.2.1.5.1.5. de la Sección 1 del Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1, el inciso 4 al artículo 1.4.1.4.5. del Capítulo 4 del Título 1 de la Parte 4 del Libro 1, el párrafo 2 al artículo 1.8.2.4.3. y el artículo 1.8.2.4.14. al Capítulo 4 del Título 2 de la Parte 8 del Libro 1, del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionados con el crédito fiscal por inversiones en proyectos de investigación, desarrollo tecnológico e innovación, ganancias ocasionales, calificación de entidades del Régimen Tributario Especial e impuesto de timbre”.

No. 18 - Decreto 2039

Fecha de expedición: 27/11/2023

Breve Descripción: Tema: Tributación por tener presencia económica significativa en Colombia.

“Por el cual se reglamenta el artículo 20-3 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 57 de la Ley 2277 de 2022. el inciso octavo y el párrafo 2 del artículo 408 del Estatuto Tributario. adicionado por el artículo 61 de la Ley 2277 de 2022. y parcialmente el artículo 555-2 del Estatuto Tributario. se adiciona la Sección 4 al Capítulo 28 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1. los incisos 5 y 6 al numeral 1 del artículo 1.6.1.2.5. el inciso 2 al párrafo 3 del artículo 1.6.1.2.11., el literal o) al artículo 1.6.1.2.18., el numeral 13 al artículo 1.6.1.2.19., el numeral 4 al artículo 1.6.1.2.27. y el inciso 5 al artículo 1.6.1.2.29. del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6 y el artículo 1.2.4.39. al Título 4 de la Parte 2, se modifica el numeral 2 del artículo 1.6.1.2.5., el inciso 2 y los párrafos 1 y 2 del artículo 1.6.1.2.10., el numeral 11 del artículo 1.6.1.2.11., el párrafo 5 del artículo 1.6.1.2.14., los literales j), k) Y 1) del artículo 1.6.1.2.18. y el inciso del numeral 10 Y el numeral 10.1 del artículo 1.6.1.2.19., el inciso y los numerales 1 y 2 del artículo 1.6.1.2.28. y se deroga el párrafo 3 del artículo 1.6.1.2.5. del Capítulo 2 del Título 1 de la Parte 6, del Libro 1 del

Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionado con la tributación por presencia económica significativa -PES en Colombia”.

No. 19 - Decreto 2229

Fecha de expedición: 22/12/2023

Breve Descripción: Tema: Decreto de plazos para declarar y pagar los impuestos del orden nacional en el año 2024.

“Por el cual se reglamentan los artículos 20-3, 260-5, 260-9, 298-8, 356-3, 364-5, 378, 381, 512-1, 512-6, 513-12, 513-13, 555-2, 579, 579-2, 580, 588, 591, 592, 595, 596, 599, 600, 602, 603, 605, 606, 607, 800, 803, 811, 876, 877, 910 Y 915 del Estatuto Tributario, artículo 170 de la Ley 1607 de 2012, artículos 221 y 222 de la Ley 1819 de 2016 modificados por los artículos 47 y 48 de la Ley 2277 de 2022, respectivamente, el parágrafo 7 del artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y artículo 51 de la Ley 2277 de 2022, se modifica el epígrafe y se sustituyen unos artículos de la Sección 2 del Capítulo 13 del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para establecer los calendarios de plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias administradas por la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN a partir del año 2024 y siguientes”.

No. 20 - Decreto 2231

Fecha de expedición: 22/12/2023

Breve Descripción: Tema: Renta personas naturales.

“Por el cual se reglamentan parcialmente los artículos 206, 331, 336 Y 383 del Estatuto Tributario, modificados por los artículos 2, 6, 7 Y 8 de la Ley 2277 de 2022, se sustituyen, modifican y adicionan unos artículos a la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionados con la determinación del impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales residentes y la retención en la fuente por concepto de rentas de trabajo”.

No. 21 - Decreto 2277

Fecha de expedición: 29/12/2023

Breve Descripción: Tema: Exclusión IVA Cárceles.

“Por el cual se reglamentan los artículos 130 de la Ley 633 de 2000 y 94 de la Ley 2277 de 2022 y se adicionan los artículos 1.3.1.12.26. 1.3.1.12.27. 1.3.1.12.28. 1.3.1.12.29. 1.3.1.12.30.1.3.1.12.31 Y 1.3.1.12.32 al Capítulo 12 del Título 1 de la Parte 3 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, en relación con la exclusión de impuesto sobre las ventas -IVA y aranceles de importación en la adquisición e importación de equipos, elementos e insumas que se destinen a la construcción, instalación, montaje, dotación y operación del Sistema Nacional Carcelario y la exclusión del impuesto sobre las ventas -IVA para productos que se elaboren, preparen, confeccionen y produzcan al interior de los establecimientos de reclusión”.

No. 22 - Decreto 0128

Fecha de expedición: 07/02/2024

Breve Descripción: Tema: Ajuste del costo de los activos fijos para efectos de determinar la renta o ganancia ocasional.

“Por el cual se reglamentan los artículos 70 y 73 del Estatuto Tributario y se sustituyen los artículos 1.2.1.17.20. y 1.2.1.17.21. del Capítulo 17 Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para ajustar el costo fiscal de activos fijos”.

No. 23 - Decreto 0162

Fecha de expedición: 14/02/2024

Breve Descripción: Tema: Adecuación del Sistema Único de Transporte de productos gravados con impuesto al consumo a lo normado por el artículo 25 del Decreto Extraordinario 2106 de 2019.

“Por el cual se sustituye el Capítulo 3 del Título 1, Parte 2 y se modifican otras disposiciones del Decreto 1625 de 2016”.

No. 24 - Decreto 0165

Fecha de expedición: 14/02/2024

Breve Descripción: Tema: Se amplía el plazo del cierre del banco de proyectos del mecanismo Obras por Impuestos establecido en el artículo 238 de la Ley 1819 de 2016 y 800-1 de la Ley 2010 de 2019.

“Por el cual se adiciona un inciso transitorio al parágrafo 1 del artículo 1.6.5.3.3.1. de la Sección 3 del Capítulo 3 del Título 5 de la Parte 6 del Libro 1 y un inciso transitorio al parágrafo 4 del artículo 1.6.6.2.3. del Capítulo 2 del Título 6 de la Parte 6 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 Único

Reglamentario en Materia Tributaria, para ampliar de manera transitoria el plazo del cierre del banco de proyectos de inversión de Obras por Impuestos para la vigencia 2024”.

No. 25 - Decreto 0242

Fecha de expedición: 29/02/2024

Breve Descripción: Tema: Tarifas de retención y autorretención en la fuente.

“Por el cual se sustituyen los artículos 1.2.4.10.12. del Capítulo 10 del Título 4 de la Parte 2 del Libro 1 y 1.2.6.8. del Título 6 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, correspondientes a las tarifas de retención y autorretención del impuesto sobre la renta”.

No. 26 - Decreto 0469

Fecha de expedición: 12/04/2024

Breve Descripción: Tema: Copa mundial femenina Sub-20 FIFA 2024

“Por el cual se reglamentan los artículos 2, 5 y 7 de la Ley 2344 de 2023 y modifica el numeral 2 del artículo 1.6.1.30.1. del Título 1 de la Parte 6 del Libro 1 y sustituye el Capítulo 2 del Título 4 de la Parte 8 del de Libro 1, del Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, relacionados con la Copa mundial femenina Sub-20 FIFA 2024”.

No. 27 - Decreto 145

Fecha de expedición: 07/02/2024

Breve Descripción: “Por el cual se modifica el sistema de nomenclatura y clasificación de empleos de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN-y se dictan disposiciones en materia salarial”.

No. 28 - Decreto 146

Fecha de expedición: 07/02/2024

Breve Descripción: “Por el cual se modifica la planta de personal de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN”.

No. 29 - Decreto Ley 920

Fecha de expedición: 06/06/2024

Breve Descripción: “Por medio del cual se expide el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como el procedimiento aplicable”.

No. 30 - Decreto 659

Fecha de expedición: 22/05/2024

Breve Descripción: “Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1165 de 2019”.

Nota: La Dirección de Gestión Jurídica consolida y remite al Ministerio de Hacienda y Crédito Público las observaciones de la entidad sobre proyectos de decreto que remite el ministerio de Comercio, Industria y Turismo sobre distintas temáticas de comercio internacional que llevan la firma del señor ministro.

Las resoluciones, procedimientos y circulares expedidas son:

A continuación, se listan las resoluciones, procedimientos y circulares expedidas por la entidad y revisadas por la Dirección de Gestión Jurídica:

No. 1 - Resolución 001240

Fecha de expedición: 28/09/2022

Epígrafe “Por la cual se modifican los artículos 10, 13 y el Anexo I – Anexo Técnico de la Resolución 000164 del 27 de diciembre del 2021”.

No. 2 - Resolución 01255

Fecha de expedición: 26/10/2022

Epígrafe “Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN, por el año gravable 2023”.

No. 3 - Resolución 001264

Fecha de expedición: 18/11/2022

Epígrafe “Por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario – UVT aplicable para el año 2023”.

No. 4 - Resolución 000012

Fecha de expedición: 31/01/2023

Epígrafe “Por la cual se ajustan las tarifas del Impuesto Nacional a la Gasolina y al ACPM, y del Impuesto al carbono”.

No. 5 - Resolución 000022

Fecha de expedición: 15/02/2023

Epígrafe “Por la cual se prescribe el formulario No. 110 para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias por el año gravable 2022 y/o fracción del periodo gravable 2023 y años gravables siguientes”.

No. 6 - Resolución 000035

Fecha de expedición: 7/03/2023

Epígrafe “Por la cual se prescribe el formulario No. 435 “Declaración del impuesto nacional al carbono” para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias por el año gravable 2023 y años gravables siguientes”.

No. 7 - Resolución 000042

Fecha de expedición: 15/03/2023

Epígrafe “Por la cual se prescribe el Formulario No. 220 Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones -Año Gravable 2022”.

No. 8 - Resolución 000051

Fecha de expedición: 29/03/2023

Epígrafe “Por la cual se modifica y adiciona parcialmente el Anexo No. 1 Formato 2516 versión 4, Reporte de conciliación fiscal anexo formulario 110” y el Anexo No. 3. “Anexo 3: Guía de diligenciamiento del formato 2516 v4”.

No. 9 - Resolución 000050

Fecha de expedición: 29/03/2023

Epígrafe “Por la cual se modifica el instructivo del formulario No. 490 “Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales” prescrito mediante Resolución 000051 del 21 de mayo de 2020 (Anexo Formulario_490)”.

No. 10 - Resolución 000052

Fecha de expedición: 30/03/2023

Epígrafe "Por la cual se modifica y adiciona parcialmente la Resolución 000124 del 28 de octubre de 2021. (Anexo 1, Anexo 4, Anexo 9, Anexo 11, Anexo 14, Anexo 29, Anexo 30, Anexo 49, Anexo 50, Anexo 51, Anexo 55)".

No 11 - Resolución 000053

Fecha de expedición: 31/03/2023

Epígrafe "Por la cual se modifica el instructivo del Formulario No. 260 "Declaración anual consolidada" para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a cargo de los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE".

No. 12 - Resolución 000056

Fecha de expedición: 03/04/2023

Epígrafe "Por la cual se modifica el instructivo del Formulario No. 210 "Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas de residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes".

No. 13 - Resolución 000070

Fecha de expedición: 04/05/2023

Epígrafe "Por la cual se modifica y adiciona la Resolución 91 de 2021 (por la cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica para la DIAN), abordando aspectos como los diferentes tipos de pronunciamientos doctrinales y su publicidad, entre otras cosas".

No. 14 - Resolución 000072

Fecha de expedición: 04/05/2023

Epígrafe "Por la cual se prescribe el formulario No. 2593 y su instructivo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del impuesto unificado bajo el régimen simple de tributación -SIMPLE para el año gravable 2023 y siguientes".

No. 15 Resolución 000071

Fecha de expedición: 4/05/2023

Epígrafe "Por la cual se prescribe el formulario No. 420 "Declaración impuesto al patrimonio" por el año gravable 2023 y años gravables siguientes".

No. 16 - Resolución 000086

Fecha de expedición: 24/05/2023

Epígrafe "Por la cual se modifica parcialmente el artículo 1 de la Resolución 000114 del 21 de diciembre de 2020".

No. 17 - Resolución 000108

Fecha de expedición: 14/07/2023

Epígrafe "Por la cual se adiciona un párrafo a los artículos 8 y 10 y se modifica el artículo 18 de la Resolución 000164 del 27 de diciembre de 2021 (RUB)".

No. 18 - Resolución 0008743

Fecha de expedición: 18/10/2023

Epígrafe "Por la cual se reglamenta el procedimiento, plazos, condiciones y requisitos para los sorteos del Premio Fiscal vigencia 2023: 'LA FACTURA ELECTRÓNICA ME PREMIA'".

No. 19 - Resolución 008737

Fecha de expedición: 18/10/2023

Epígrafe “Por la cual se prescribe el Formulario No. 260 “Declaración anual consolidada” para el año gravable 2023 y siguientes”.

No. 20 - Resolución 008742

Fecha de expedición: 18/10/2023

Epígrafe “Por la cual se sustituye la Resolución 000062 de 2014 que desarrolla y establece la forma, contenido y términos para el registro de los contratos de importación de tecnología ante la DIAN”.

No. 21 Resolución 000158

Fecha de expedición: 25/10/2023

Epígrafe “Por la cual se prescriben los formularios No. 505 y No. 690”.

No. 22 - Resolución 000162

Fecha de expedición: 31/10/2023

Epígrafe “Por la cual se establece el grupo de obligados a suministrar información tributaria a la DIAN, por el año gravable 2024 y siguientes, se señala el contenido, características técnicas para la presentación y se fijan los plazos para la entrega”.

No. 23 - Resolución 000165

Fecha de expedición: 01/11/2023

Epígrafe “Por la cual se desarrolla el sistema de facturación, los proveedores tecnológicos, se adopta la versión 1.9 del anexo técnico de factura electrónica de venta”.

No. 24 - Resolución 000187

Fecha de expedición: 28/11/2023

Epígrafe “Por la cual se fija el valor de la Unidad de Valor Tributario – UVT aplicable para el año 2024”.

No. 25 - Resolución 011147

Fecha de expedición: 22/12/2023

Epígrafe “Por la cual se adicionan y modifican parcialmente los anexos de la Resolución 000071 del 28 de octubre de 2019, modificada mediante las resoluciones 000023 del 18 de marzo de 2020, 000027 del 24 de marzo de 2021 y 000051 del 29 de marzo de 2023”.

No. 26 - Resolución 011336

Fecha de expedición: 29/12/2023

Epígrafe “Por la cual se prescriben los Formularios número 330 (Declaración del Impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso utilizados para envasar, embalar o empacar bienes), número 335 (Declaración del Impuesto a las bebidas ultraprocesadas azucaradas) y número 340 (Declaración del Impuesto a los productos comestibles ultraprocesados industrialmente y/o con alto contenido de azúcares añadidos, sodio o grasas saturadas)”.

No. 27 - Resolución 000293

Fecha de expedición: 12/01/2024

Epígrafe “Por medio de la cual se modifica parcialmente el “Manual de políticas contables y operativas”.

No. 28 Resolución 0000399

Fecha de expedición: 19/01/2024

Epígrafe "Por la cual se adicionan parágrafos transitorios al artículo 4 de la Resolución No. 000161 de 2021".

No. 29 - Resolución 000005

Fecha de expedición: 25/01/2024

Epígrafe "Por la cual se habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias correspondientes al año 2023 y siguientes".

No. 30 - Resolución 000004

Fecha de expedición: 25/01/2024

Epígrafe "Por la cual se modifica el instructivo del formulario No. 490 "Recibo Oficial de Pago Impuestos Nacionales" prescrito mediante Resolución 000051 del 21 de mayo de 2020, para el cumplimiento de las obligaciones tributarias en el año 2024 y siguientes".

No. 31 - Resolución 000005

Fecha de expedición: 31/01/2024

Epígrafe "Por medio de la cual se modifica la Resolución 001297 de 2022 "Por la cual se habilitan los formularios y formatos para el cumplimiento de las obligaciones aduaneras y cambiarias correspondientes al año 2023 y siguientes".

32 Resolución 000007

Fecha de expedición: 31/01/2024

Epígrafe "Por la cual se ajustan las tarifas del Impuesto Nacional a la gasolina y al ACPM, y del Impuesto nacional al carbono".

No. 33 - Resolución 000022

Fecha de expedición: 20/02/2024

Epígrafe "Por la cual se prescribe el Formulario No. 220 "Certificado de Ingresos y Retenciones por Rentas de Trabajo y de Pensiones" para los años gravables 2023 y siguientes".

No. 34 - Resolución 000026

Fecha de expedición: 26/02/2024

Epígrafe "Por la cual se modifica parcialmente la Resolución 005707 del 5 de agosto de 2019 "Por la cual se establecen los requisitos para ser autorizado para actuar como autorretenedor del impuesto sobre la renta".

No. 35 Resolución 000031

Fecha de expedición: 29/02/2024

Epígrafe "Por la cual se prescribe el formulario No. 350 «Declaración de retenciones en la fuente» para el cumplimiento de las obligaciones tributarias a partir del 1 de agosto de 202".

No. 36 - Resolución 000044

Fecha de expedición: 14/03/2024

Epígrafe "Por la cual se prescribe el Formulario No. 210 Declaración de renta y complementario personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas de causantes residentes para dar cumplimiento a las obligaciones tributarias 2023 y siguientes".

No. 37 - Resolución 000061

Fecha de expedición: 08/04/2024

Epígrafe "Por la cual se prescribe el Formulario No. 260 "Declaración anual consolidada" para el año gravable 2023".

No. 38 - Resolución 000081

Fecha de expedición: 30/04/2024

Epígrafe "Por la cual se prescribe el formulario No. 2593 y su instructivo para el cumplimiento de las obligaciones tributarias de los contribuyentes del impuesto unificado bajo el RST para el año gravable 2024 y siguientes".

No. - 39 Resolución 133

Fecha de expedición: 04/09/ 2023

Epígrafe "Por la cual se adopta el Protocolo de prevención, atención y medidas de protección del acoso laboral y otras formas de violencia y/o discriminación contra las mujeres y/o basadas en género, sexo u orientación sexual, discapacidad, raza, etnia y demás factores de discriminación en el ámbito laboral y contractual en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales UAE-DIAN".

No. 40 - Resolución 000002

Fecha de expedición: 24/01/2024

Epígrafe "Por la cual se adicionan los numerales 8 y 9 al artículo 17 de la Resolución Número 000021 del 28 de enero de 2022 y se establece el Modelo de Gobernanza de Procesos y el Modelo de Gobernanza de Datos en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales - UAE DIAN".

No. 41 - Resolución 65

Fecha de expedición: 11/04/2024

Epígrafe "Por la cual se adopta el Diccionario de Competencias Comportamentales de la DIAN".

No. 42 - Resolución 66

Fecha de expedición: 11/04/2024

Epígrafe "Por la cual se establecen los requisitos mínimos exigidos y equivalencias para los empleos en la DIAN".

No. 43 - Resolución 67

Fecha de expedición: 11/04/2024

Epígrafe "Por la cual se adopta el Manual Específico de Requisitos y Funciones para los empleos de la planta de personal de la DIAN".

No. 44 - Resolución 054 de 2024

Fecha de expedición: 02/04/2024

Epígrafe "Por la cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN establece la política para iniciar procesos y actuaciones administrativas a su cargo, así como para ejercer el deber de denuncia y el medio de control de reparación directa".

No. 45 - Resolución 1225

Fecha de expedición: 06/09/2022

Epígrafe "Por la cual se modifica y adiciona la Resolución número 91 del 3 de septiembre de 2021, por la cual se adopta el Modelo de Gestión Jurídica para la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN".

No. 46 - Resolución 011016

Fecha de expedición: 20/12/2023

Epígrafe “Por la cual la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN adopta una política de prevención del daño antijurídico dirigida a disminuir la litigiosidad y los fallos condenatorios generados por diferencias de criterio en la aplicación de normas tributarias y aduaneras”.

No. 47 - Circular 10

Fecha de expedición: 22/09/2022

Epígrafe “Directrices orientadas a garantizar la seguridad jurídica en las actuaciones y actos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-DIAN”.

No. 48 - Resolución 04

Fecha de expedición: 27/01/2023

Epígrafe “Por la cual se autorizan temporalmente operaciones de comercio exterior por la jurisdicción aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís adicionando un párrafo transitorio al artículo 125 de la Resolución 46 de 2019”.

No. 49 - Resolución 05

Fecha de expedición: 27/01/2023

Epígrafe “Por la cual se modifican los numerales 2 y 10 del artículo 512 y los artículos 513 y 514 de la Resolución número 46 de 2019”.

No. 50 - Resolución 098

Fecha de expedición: 28/06/2023

Epígrafe “Por la cual se modifica el numeral 4 del artículo 128 de la Resolución número 46 de 2019 modificado por el artículo 1o de la Resolución número 73 de 2019, en relación con las mercancías sujetas a cupos”.

No. 51 - Resolución 101

Fecha de expedición: 30/06/2023

Epígrafe “Por la cual se adiciona el artículo 514-1 a la Resolución número 46 de 2019”.

No. 52 - Resolución 110

Fecha de expedición: 26/07/2023

Epígrafe “Por la cual se autorizan temporalmente operaciones de comercio exterior por la jurisdicción aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, adicionando un párrafo transitorio al artículo 125 de la Resolución número 46 de 2019”.

No. 53 - Resolución 01

Fecha de expedición: 24/01/2024

Epígrafe “Por la cual se autorizan temporalmente operaciones de comercio exterior por la jurisdicción aduanera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Puerto Asís, adicionando un párrafo transitorio al artículo 125 de la Resolución número 46 de 2019”.

No. 54 - Resolución 095

Fecha de expedición: 21/06/2023

Epígrafe “Por la cual se dictan disposiciones que desarrollan el Decreto Ley 920 del 6 de junio de 2023”.



13

COMITÉS

13. COMITÉS

No. 1 Comité: Comité Institucional de Gestión y Desempeño	
Objeto:	Encargado de orientar la implementación y operación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG).
Creación	Decreto 1499 de 2017
Reglamento	Resolución 21 de 2022
Periodicidad	Por lo menos una vez cada 3 meses
Miembros	1. El director general. 2. El director de Gestión Corporativa, o quien haga sus veces, quien lo presidirá. 3. Los directores de Gestión. 4. El director Operativo de Grandes Contribuyentes. 5. Los jefes de Oficina de Comunicaciones Institucionales, de Seguridad de la Información y Oficina de Tributación Internacional, o quienes hagan sus veces. 6. El jefe de la Oficina de Control Interno, quien participará con voz, pero sin voto.
Secretaría Técnica	Subdirector de Planeación y Cumplimiento.
2 COMITÉ INSTITUCIONAL DE COORDINACIÓN DE CONTROL INTERNO	
Objeto:	Órgano asesor e instancia decisoria en los asuntos de Control Interno en la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
Creación	Decreto 648 del 19 de abril de 2017
Reglamento	Resolución 21 del 28 de enero de 2022 "Por la cual se adopta el modelo integrado de planeación y gestión, MIPG, se reglamentan las disposiciones relativas al sistema institucional de control interno y se crean unos comités en el nivel central y local de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN".
Periodicidad	Mínimo 4 meses al año
Miembros	1. El director general, quien lo presidirá. 2. Los directores de Gestión. 3. El director Operativo de Grandes Contribuyentes. 4. Los jefes de Oficina. 5. El subdirector de Gestión de Planeación y Cumplimiento. La secretaria técnica del CICI será ejercida por el jefe de la Oficina De Control Interno, quien participará con voz, pero sin voto. Los subdirectores y el Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero y Cambiario, que no hacen parte integral del comité, así como los empleados públicos de las dependencias de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN, podrán ser citados al mismo, con voz, pero sin voto, para lo cual se debe informar a la secretaria técnica para que incluya el nombre del invitado y el tema a tratar en el orden del día. La asistencia al comité será indelegable y de obligatorio cumplimiento.
Secretaría Técnica	El jefe de la Oficina de Control Interno, quien participará con voz, pero sin voto.
3 COMITÉ INSTITUCIONAL ESTRATÉGICO	
Objeto:	Será la instancia que asuma entre otras las funciones propias relacionadas con los asuntos estratégicos de la dirección de la Entidad. Será un órgano asesor para el desarrollo de los objetivos y funciones de la DIAN, en cuanto a las funciones propias relacionadas con los asuntos estratégicos de la Entidad.
Creación	Decreto 1742 de 2020 - Artículo 77.
Reglamento	De acuerdo con el Decreto 1742 de 2020 - Artículo 77.
Periodicidad	Mínimo 3 veces al año.
Miembros	Estará integrado por el director general, quien lo presidirá, los directores de Gestión y el jefe de la Oficina de Seguridad de la Información o quien haga sus veces. El director general o los directores de Gestión podrán convocar con carácter de invitados a funcionarios o asesores externos que se relacionen con los asuntos a tratar, quienes participarán en la sesión con voz, pero sin voto.
Secretaría Técnica	La secretaria técnica del Comité Institucional Estratégico -CIE será ejercida por la Dirección de Gestión Corporativa.
4 COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL	
Objeto:	Por la cual se reglamenta la conformación y funcionamiento de los comités de Convivencia Laboral en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Creación	Ley 1010 de 2006, Resolución No. 00000652 de 30 de abril de 2012 Ministerio de Trabajo.
Reglamento	Resolución No. 000132 de 12 de noviembre de 2021 DIAN.
Periodicidad	De conformidad con el artículo 4 de la Resolución No. 000132 de 2021 una (1) vez cada tres (3) meses y extraordinario artículo quinto de la Resolución No. 000132 de 2021 cuando se presenten casos que por su relevancia requieran de intervención inmediata.
Miembros	Resolución No. 0001653 del 03 de marzo de 2022 por medio de la cual se modifica la conformación del comité de convivencia laboral del Nivel Central de la UAE Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Estará integrado por dos representantes del director general establece que en el Nivel Central estará integrado por dos servidores públicos principales y suplente y por dos (2) representantes de los empleados con sus respectivos suplentes elegidos mediante votación secreta efectuada por los empleados nombrados, posesionados y ubicado en el nivel central. En representación del director general PRINCIPAL: subdirector de Desarrollo de Talento Humano SUPLENTE: jefe de la Coordinación de Bienestar y Riesgos Laborales - un representante o delegado de la Dirección de Gestión Corporativa y el subdirector de Servicio al Ciudadano como suplente.
Secretaría Técnica	La secretaria del comité de convivencia laboral en representación de los trabajadores que la eligen.
5 COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO COPASST	
Objeto:	Por lo cual se establece los lineamientos para conformar los comités paritarios de seguridad y salud en el trabajo COPASST y la designación de las vigías en seguridad y salud en el trabajo en la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.
Creación	Artículo 25 del Decreto 614 del 14 de marzo de 1984, Artículo 1 de la resolución No. 2013 de 1986.
Reglamento	Resolución No. 000001 de 04 de enero de 2022.
Periodicidad	De conformidad con el artículo 10 de la Resolución No. 000001 de 2022, de manera ordinaria una (1) vez al mes y de carácter extraordinario en caso de accidente grave o riesgo inminente se realizará en un término de cinco (5) días hábiles a la ocurrencia del hecho.
Miembros	Resolución No. 00001 de 2022 en su artículo primero establece que los responsables de la designación de los representantes principal y suplente del empleador al Comité Paritario de Seguridad y Salud en el trabajo COPASST es el director de Gestión Corporativa en el Nivel Central y en las Direcciones Seccionales en el Nivel Local.
Secretaría Técnica	El comité en pleno elaborará el acta de constitución y elegirá el secretario (a).

6 COMITÉ DE EMERGENCIAS

Objeto:	Por la cual se conforma el Comité de Emergencias en el Nivel Central y en las Direcciones Seccionales de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN.
Creación	Ley 1523 de 2012, Decreto 1443 de 2014, decreto 1443 de 2014.
Reglamento	Resolución No. 008708 de 08 de agosto de 2011
Periodicidad	De conformidad con el artículo 4 de la Resolución No. 008708 de 2011, deberá reunirse por lo menos una vez cada trimestre y de manera extraordinaria cuando sus integrantes lo consideren pertinente o cuando se presente una emergencia
Miembros	Artículo 1 de la Resolución No. 008708 de 2011, en su artículo primero establece la conformación del comité, El Director General o su delegado, El Subdirector de Gestión de Recursos físicos quien lo preside, (Subdirección Administrativa) El Director de Gestión de Recursos y Administración Económica (Director de Gestión Corporativa) o su delegado, El Subdirector de Gestión de Personal (Subdirección de Gestión del Empleo Público) El Director de Gestión Organizacional (Director de Estratégica y Analítica) o su delegado El Subdirector de Gestión de Procesos y Competencias Laborales (Subdirección de Procesos) El Jefe de la Oficina de Comunicaciones, El Jefe de la brigada e Emergencias de cada uno de los centros de trabajo del Nivel Central entendiéndose por centro de trabajo cada una de las edificaciones con que cuenta y que será elegido por los brigadistas de cada centro de trabajo dicha designación deberá realizarse por votación de todos los brigadistas en reunión diferente y quedar registrada en el acta de la primera reunión de este comité
Secretaría Técnica	En el párrafo el artículo 4 de la Resolución No. 008708 de 2011, establece que el comité de elegirá un secretario por votación de todos y cada uno de sus miembros en la primera reunión quien encargará a de convocar.

7 COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE DE LA FUNCIÓN PAGADORA

Objeto:	Ser una instancia asesora del área contable de la Entidad que procura por la generación de la información contable confiable, relevante y comprensible.
Creación	Resolución No 001295 del 30 de diciembre de 2022.
Reglamento	Resolución 34 del 31 de enero de 2008; resolución 357 del 23 de julio de 2008;
Periodicidad	Mínimo dos veces al año.
Miembros	Directora de Gestión Corporativa. Subdirectora Administrativa. Subdirectora de Logística. Subdirector Financiero. Coordinador de Análisis y Gestión Contable- secretario técnico del comité.
Secretaría Técnica	Coordinador de Análisis y Gestión Contable.

8 COMITÉ DE PRESENTACIÓN INFORME FINAL DE PROVISIÓN CONTABLE PROCESOS JUDICIALES. ACTIVIDAD 57 DEL PROCEDIMIENTO PR-PEC-0119

Objeto:	Evaluación de los resultados de la provisión contable del contingente judicial
Creación	Procedimiento PR-PEC-0119.
Reglamento	Procedimiento PR-PEC-0119.
Periodicidad	Tres veces al año.
Miembros	Directora de Gestión Corporativa. Director de gestión jurídica subdirectora de representación externa. Subdirector Financiero. Coordinador de Análisis y Gestión Contable
Secretaría Técnica	Coordinador de Análisis y Gestión Contable.

9 COMISIÓN MIXTA DE GESTIÓN TRIBUTARIA Y ADUANERA

Objeto:	Órgano asesor de orden nacional, en lo relacionado con la facilitación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y de las operaciones aduaneras y cambiarias, así como en la prevención y represión de las infracciones a los regímenes tributario, aduanero y cambiario.
Creación	Ley 1607 de 2012 y Decreto 2313 de 2022.
Reglamento	Ley 1607 de 2012 y Decreto 2313 de 2022.
Periodicidad	Mínimo tres (3) veces por año o por convocatoria especial del ministro de Hacienda y Crédito Público.
Miembros	Ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado quien la presidirá, el director general, los directores de Gestión de Impuestos, de Gestión de Aduanas, de Gestión de Fiscalización, de Gestión Jurídica, de Gestión de Estrategia y de Analítica, de Gestión Corporativa. Seis (6) representantes de los gremios económicos (Fenalco, ANDI, SAC, Analdex, FITAC, Asobancaria), interesados en los objetivos señalados. Los gremios que integren la Comisión Nacional Mixta de Gestión Tributaria y Aduanera serán determinados por el presidente de la República, por un periodo igual y coincidente con el de quien los designe.
Secretaría Técnica	Dirección de Gestión Corporativa o quien haga sus veces, de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales.

10 COMITÉ DE CONTRATACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DEL FONDO DIAN

Objeto:	Instancia de aprobación previa al interior de la Entidad Ejecutora, de los términos de referencia de los diferentes procesos de adquisición previstos en cada uno de los componentes del Programa Apoyo a la Modernización de la Unidad Administrativa Especial Dirección Impuestos y Aduanas Nacionales - DIAN, así como de la adjudicación o terminación de proceso sin adjudicación del proceso de selección, cuya cuantía sea igual o superior a la suma de dos millones de dólares americanos (USD 2.000.000) o aquellos que el ordenador del gasto considere necesarios dada la complejidad del objeto a contratar. Una vez los Comités Técnico y de Contratación aprueban los documentos de las convocatorias y adquisiciones que se inicien en el marco del contrato de préstamo (términos de referencia y anexos), los mismos podrán ser remitidos a la No objeción del Banco.
Creación	DECRETO 1949 del 25 de octubre de 2019.
Reglamento	Resolución 29 del 26 de marzo de 2021 modificada por la Resolución 103 del 28 de septiembre de 2021 / Reglamento Interno Comité de Contratación del Programa.
Periodicidad	Por lo menos una vez al mes para dar cumplimiento a las aprobaciones requeridas dentro de los procesos de adquisiciones cuando a esto haya lugar. No obstante, el Comité de Contratación deberá reunirse con la regularidad que demande la planeación, dinámica y las necesidades de la Contratación del Fondo DIAN para Colombia de acuerdo con el cronograma de cada proceso .
Miembros	Integrado por: 1. Director General o quien este delegue. 2. Director de Gestión Corporativa (DGC) 3. Director de Gestión de Innovación y Tecnología (DGIT) 4. Director de Gestión Estratégica y de Analítica (DGEA) 5. Director de Gestión de Aduanas (DGA) 6. Director de Gestión de Impuestos (DGI) 7. Director de Gestión de Fiscalización (DGF) 8. Director de Gestión Jurídica (DGJ) 9. El subdirector de Compras y Contratos. 10. El Coordinador de la UCP.
Secretaría Técnica	El Especialista de Adquisiciones de la UCP (Unidad coordinadora del Programa).

11 COLECTIVO DISCIPLINARIO DEL SECTOR HACIENDA

Objeto:	Compartir experiencias de tipo disciplinario, absolver inquietudes en la misma materia, proporcionar y recibir apoyo sectorial mediante espacios de capacitación y de compartir experiencias de las oficinas disciplinarias del Sector.
Creación	Resolución 1575 del 5 de julio de 2007.
Reglamento	Resolución 1575 del 5 de julio de 2007.
Periodicidad	De 5 a 7 veces en cada vigencia.
Miembros	Delegados de las Oficinas disciplinarias de las entidades adscritas al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
Secretaría Técnica	Oficina de Disciplinarios del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

12 COMITÉ OPERATIVO PARA LA PREVENCIÓN Y DETECCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS

Objeto:	Brinda apoyo permanente a la Comisión de Coordinación Interinstitucional para el Control del Lavado de Activos, CCICLA, Proponer políticas en relación con el cumplimiento de las normas legales sobre prevención y control de las conductas asociadas con el fenómeno del lavado de activos, el enriquecimiento y financiación de las organizaciones criminales y terroristas, tanto para la acción estatal como de los particulares.
Creación	Decreto 3420 de 2004 artículo 6.
Reglamento	N/A
Periodicidad	Anualmente
Miembros	El Gerente General del Banco de la República o su delegado. 2. El viceministro de Justicia o su delegado. 3. El Superintendente Bancario o su delegado. 4. El Superintendente de Economía Solidaria o su delegado. 5. El Superintendente de Notariado y Registro o su delegado. 6. El Superintendente de Sociedades o su delegado. 7. El Superintendente de Valores o su delegado. 8. El Superintendente Nacional de Salud o su delegado. 9. El director general de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado. 10. El director general de la Unidad de información y Análisis Financiero o su delegado, quien lo coordinará. Son miembros no permanentes del Comité Operativo de Prevención y Detección: 1. El ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 2. El Superintendente de Industria y Comercio o su delegado. 3. El Superintendente de Puertos y Transporte o su delegado. 4. El Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada o su delegado. 5. El director general del Instituto Colombiano del Deporte, Coldeportes, o su delegado. 6. El director general de la Junta Central de Contadores o su delegado.
Secretaría Técnica	El director general de la Unidad de información y Análisis Financiero o su delegado UIAF.

13 COMITÉ INTERINSTITUCIONAL PARA LA PREVENCIÓN Y LUCHA CONTRA EL TERRORISMO, SU FINANCIACIÓN Y DELITOS GRAVES CONEXOS (COPT).

Objeto:	Fortalecimiento de las capacidades nacionales y la coordinación interinstitucional para prevenir y combatir esos delitos graves, a saber: terrorismo, financiamiento del terrorismo y organizaciones criminales y demás crímenes graves conexos.
Creación	Este Comité es organizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNODC, de la cual la DIAN hace parte, resultado del Convenio de Cooperación No. 100202211-187-0-2013 suscrito entre la DIAN y UNODC.
Reglamento	N/A
Periodicidad	Mensualmente
Miembros	Fiscalía General de la Nación (Direcciones Nacionales Antiterrorismo, Lavado de Activos, Crimen Organizado, Extinción de Dominio, Análisis y Contextos) Magistrados de Altos Tribunales y Jueces Especializados; Ministerio de Defensa Nacional: Dirección de Políticas de Defensa y Seguridad, Jefatura de Inteligencia Militar Conjunta (GILFOT) Ministerio de Justicia (Direcciones de Política Criminal y Penitenciaria, Justicia Transicional y Política contra las Drogas) Unidad Administrativa para la Consolidación Territorial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) Unidad Administrativa Especial de Información Análisis Financiero – UIAF-. Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía General de la Nación. DIJIN-Policía Nacional grupo inteligencia contra grupos terroristas SIJIN-Grupo – Subdivisión contra el Terrorismo Ameripol, Procuraduría General de la Nación Embajada de Estados Unidos, Embajada de España Embajada de Reino Unido, Embajada de Canadá Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito
Secretaría Técnica	UNODC

14 COMITÉ DE OFICIALES DE CUMPLIMIENTO Y DE FUNCIONARIOS RESPONSABLES DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Objeto:	EL objetivo del comité dentro de un sistema de administración de riesgo es realizar análisis y debates de temas relevantes o de actualidad en materia de lavado de activos, sus delitos fuente, la financiación del terrorismo, la proliferación de armas de destrucción masiva, así como las actividades vulnerables a estas conductas y producir documentos técnicos que establezcan posibles soluciones a los inconvenientes o problemas que se detecten, cuando sea del caso.
Creación	Decreto ley 663 del 2 de abril de 1993, Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (EOSF), en sus artículos 102 a 107.
Reglamento	Reglamento de la Superfinanciera
Periodicidad	Trimestral
Miembros	Miembros con voz y voto - Dos Oficiales de Cumplimiento (principales) en representación de las Entidades que forman parte de cada uno de los siguientes gremios: Asobancaria, Fasecolda, AFIC, Confecoop, Asofiduciarias, Asofondos y Asobolsa. También se contará con la participación de un Oficial de Cumplimiento (principal) en representación de las SEDPE y uno en representación de los administradores de los Sistemas de Pago de Bajo Valor. Los representantes serán escogidos entre el grupo respectivo - Dos Funcionarios Responsables (principales) en representación de las entidades vigiladas que no tienen la obligación legal de aplicar el SARLAFT (los cuales serán escogidos por la SFC, con base en los criterios que ésta determine). - El Superintendente Delegado para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (o la persona que designe). Miembros con voz y sin voto- Coordinador del Comité: Un funcionario de la SFC adscrito a la DRLAFT. - El Superintendente Financiero (o la persona que designe). - El Superintendente Delegado Adjunto para Riesgos (o la persona que designe). - Los Directores de la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (o la persona que designen). - El Coordinador Grupo Evaluación Fondo Monetario Internacional – 40 Recomendaciones GAFI (o la persona que designe). - Funcionarios de la Delegatura para Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo: Grupo compuesto por cuatro funcionarios de la SFC adscritos a la DRLAFT (un funcionario por Dirección y otro del Grupo GAFI), encargados de analizar, desde el punto de vista de la supervisión del riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, los diferentes temas tratados en el Comité. Uno de estos funcionarios actuará como secretario de la reunión, el cual será designado por el coordinador, previo a la lectura de la agenda del día. - La Directora de Investigación, Innovación y Desarrollo (o la persona que designe). - Un Delegado del Departamento de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (Min

	Tic) y la Superintendencia de Economía Solidaria (Supersolidaria), quienes forman parte de los supervisores del denominado “Sector Financiero” en los términos del Grupo de Acción Financiera Internacional (prestarán funciones de apoyo para el correcto desarrollo y entendimiento de los temas tratados en el Comité, aportando elementos de juicio y experiencias que desde sus industrias vigiladas puedan servir como sustento a las diferentes temáticas).
Secretaría Técnica	Coordinador del Comité: Un funcionario de la SFC adscrito a la DRLAFT.

15 COMITÉ DE FISCALIZACIÓN ADUANERO

Objeto:	Este comité se encargará de evaluar la solicitud de aplicación de la medida cautelar de Suspensión provisional de la autorización, habilitación o registro de un usuario aduanero, la cual se adopta excepcionalmente dentro de un proceso sancionatorio, cuando existan graves elementos probatorios de la existencia de los hechos que constituyen una infracción que da lugar a la cancelación de la autorización, habilitación o registro.
Creación	Decreto 920 de 2023.
Reglamento	Según decreto 920 de 2023 “El Comité de Fiscalización Aduanero podrá darse su propio reglamento
Periodicidad	Se reúne según solicitud de la seccional correspondiente que, mediante requerimiento especial aduanero, solicita la Suspensión provisional de la autorización, habilitación o registro de un usuario aduanero.
Miembros	1. El director de Gestión de Fiscalización o quien haga sus veces, quien lo presidirá. 2. El director de Gestión de Aduanas o quien haga sus veces. 3. El director de Gestión Estratégica y Analítica o quien haga sus veces. 4. El director de la Policía Fiscal y Aduanera o quien haga sus veces. 5. El Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero o su delegado, -La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por la Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal.
Secretaría Técnica	La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por la Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal.

16 COMITÉ TÉCNICO DE PROGRAMAS Y CAMPAÑAS DE CONTROL

Objeto:	El Comité Técnico de Programas y Campañas de Control es una instancia administrativa de asesoría, decisión y control, de carácter eminentemente técnico, que tendrá como objeto garantizar la articulación, eficiencia, eficacia y efectividad de los diferentes programas, las estrategias y las campañas de control que desarrolle la entidad, con el propósito de combatir la evasión, el contrabando y demás incumplimientos que se puedan dar frente a obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias.
Creación	Resolución 18 de 2016 y Resolución 152 de 2021.
Reglamento	Reglamento interno del Comité de Programas.
Periodicidad	Al menos 4 reuniones al año.
Miembros	Con voz y voto: 1. El director general, quien lo presidirá. 2. El director de Gestión de Fiscalización 3. El director de Gestión Organizacional 4. El director de Gestión Jurídica 5. El director de Gestión de Aduanas 6. El director de Gestión de Ingresos Los directores de Gestión de Ingresos y de Gestión de Aduanas solo participarán como integrantes del Comité y tendrán voto en los temas relacionados con asuntos propios de su competencia. SON INVITADOS PERMANENTES. Los subdirectores de la Dirección de Gestión de Fiscalización y el subdirector de Gestión de Análisis Operacional.
Secretaría Técnica	La tenía un asesor del comité y temporalmente la tiene alguien de la dirección de gestión de estrategia y analítica.

17 COMITÉ DE ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO

Objeto:	El Comité de Entidades sin Animo de Lucro tiene por objeto calificar (artículo 363 del E.T.) para la exclusión del impuesto sobre las ventas de los bienes de que trata el artículo 480 del Estatuto Tributario, las entidades sin ánimo de lucro beneficiarias de las donaciones deberán solicitar al Comité de Entidades sin Animo de Lucro. El Comité de Entidades sin Animo de Lucro expedirá resolución sobre la procedencia o no de la exoneración del IVA para el bien importado con destino a ser donado, contra la cual proceden los recursos de reposición y apelación previstos en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Creación	Artículo 2º del Decreto 2150 de 2017, que sustituye el Capítulo 5 del Título 1 de la Parte 2 del Libro 1 del Decreto 1625 de 2016 (Sección 4, artículo 1.2.1.5.4.1)
Reglamento	Una vez instalado el Comité de entidades sin ánimo de lucro adoptará su reglamento.
Periodicidad	Cada vez que se radique una solicitud por parte de la Entidad sin Animo de Lucro.
Miembros	El Comité de Entidades sin Animo de Lucro estará integrado por el ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien lo presidirá, el director general de la Unidad Administrativa Especial Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN o su delegado, el director de Gestión de Aduanas o su delegado y el director de Gestión de Fiscalización o su delegado, quien ejercerá las funciones de Secretario del Comité.
Secretaría Técnica	Subdirección de Fiscalización Cambiaria delegado del director de Gestión de Fiscalización (Resolución No. 003770 de 16 de mayo de 2022).

18 MESA DE FORMULARIOS

Objeto:	Escenario de discusión de cambios y modificaciones en los formularios DIAN.
Creación	N/A
Reglamento	N/A
Periodicidad	Según necesidad.
Miembros	Funcionarios expertos delegados designados por áreas interesadas.
Secretaría Técnica	Subdirección de Recaudo.

19 REUNIÓN DE NIVEL DIRECTIVO DE GESTIÓN DE DENUNCIAS DE FISCALIZACIÓN

Objeto:	Determinar actuaciones sobre las denuncias de fiscalización presentadas ante la DIAN, por presunto incumplimiento de las obligaciones sustanciales y formales en materia tributaria, aduanera, cambiaria y de fiscalidad internacional -TACI.
Creación	PR-COT-0375
Reglamento	PR-COT-0375
Periodicidad	Mensual
Miembros	Grupo de funcionarios conformado por el director de Gestión de Fiscalización delegado en el Jefe de la Coordinación RILO y Auditoría Denuncias de Fiscalización, los Subdirectores de Gestión de Fiscalización Tributaria, Aduanera, Internacional y de Control Cambiario, o sus delegados. Fuente Coordinación RiLO y Auditoría de Denuncias de Fiscalización.
Secretaría Técnica	Coordinación de denuncias de fiscalización.

20 COMITÉ TRIPARTITA NACIONAL DE COLOMBIA PARA LA INICIATIVA DE TRANSPARENCIA EN LA INDUSTRIA EXTRACTIVA	
Objeto:	La Iniciativa EITI es un Estándar mundial que promueve la gestión abierta y responsable de los recursos del petróleo, gas y minerales. El Comité Tripartita Nacional, es una instancia autónoma e independiente bajo el liderazgo del Despacho del ministro de Minas y Energía, con funciones de carácter decisorio y consultivo. Su objeto es diseñar y liderar la implementación del Plan de Acción Nacional, revisar acciones, tomar decisiones ejecutivas de manera proactiva y eficaz, presentar recomendaciones propuestas sobre aspectos relacionados con la preparación de la candidatura de Colombia para la Iniciativa de Transparencia para las Industrias Extractivas (EITI) y de ser aceptada como País Candidato, continuar con la implementación del Estándar de acuerdo a las normas que lo rigen.
Creación	Plan de Acción Nacional EITI
Reglamento	En desarrollo
Periodicidad	Según convocatoria
Miembros	Minenergía, DIAN, ANM, UPME, Transparencia por Colombia, SGC, ANH.
Secretaría Técnica	Ministerio de Minas y Energía

21 COMITÉ DE COMPORTAMIENTO TRIBUTARIO, ADUANERO Y CAMBIARIO	
Objeto:	El Comité de Comportamiento Tributario, Aduanero y Cambiario tiene como función analizar la información suministrada por las Subdirecciones de Fiscalización Tributaria, Internacional, Aduanera y de Control Cambiario; de Gestión de Asistencia al Cliente, de Gestión de Recaudo y Cobranzas, de Gestión de Recursos Jurídicos y la Subdirección de Gestión de Representación Externa. Con fundamento en el análisis anterior, emitirá la recomendación de concepto favorable o desfavorable del comportamiento tributario, aduanero y cambiario de que trata el numeral 10 del artículo 49 del Decreto 2147 de 2016.
Creación	Decreto 2147 del 23 de diciembre del 2016
Reglamento	Resolución 20 del 04 de abril de 2017
Periodicidad	Cuando se reciba la información para la expedición del concepto de comportamiento tributario, aduanero y cambiario.
Miembros	Los integrantes del comité son: i) director de Gestión de Fiscalización, quien lo preside. ii) Director de Gestión de Aduanas. iii) Director de Gestión Organizacional. iv) Director de Gestión de Ingresos.
Secretaría Técnica	Subdirección de Fiscalización Aduanera

22 COMITÉ DE COORDINACIÓN NACIONAL PARA LA PREVENCIÓN, COMBATE Y ERRADICACIÓN DEL TRÁFICO ILÍCITO DE ARMAS PEQUEÑAS Y LIGERAS EN TODOS SUS ASPECTOS – COMITÉ TIA	
Objeto:	La Subdirección de Fiscalización Aduanera participa de manera periódica en las Sesiones del Comité TIA, junto con la Subdirección de Operación Aduanera. Actualmente se está a la espera de la expedición del Proyecto de Decreto para la creación del Comité Técnico Intersectorial para la Prevención, Combate y Erradicación del Tráfico de Armas de Fuego, Municiones y Explosivos –CETAM, el cual reemplazaría al Comité TIA, y en el que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN participará como un invitado permanente con derecho a voz pero sin voto, en atención a las competencias con las que cuenta en materia de lucha contra el tráfico de armas de fuego, municiones y explosivos.
Creación	Decreto 4508 de 2006
Reglamento	Reglamento Interno del Comité.
Periodicidad	El Comité se reunirá de manera ordinaria al menos una vez cada tres (3) meses, con un mínimo de la mitad más uno (1) de sus integrantes. La convocatoria a cada reunión se hará con una anticipación no inferior a quince (15) días calendario.
Miembros	Estará integrado por: 1. El Ministro de Interior o su delegado; 2. El Ministro de Relaciones Exteriores o su delegado; 3. El Ministro de Justicia y del Derecho o su delegado; 4. El Ministro de Defensa Nacional o su delegado; 5. El Ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado; 6. El Comandante General de las Fuerzas Militares o su delegado; 7. El Director General de la Policía Nacional o su delegado; 8. El Director General de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales o su delegado; 9. El Gerente General de la Industria Militar de Colombia o su delegado; 10. El Jefe del Departamento Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos o su delegado.
Secretaría Técnica	La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por el Jefe del Departamento de Control Comercio de Armas, Municiones y Explosivos del Comando General de las Fuerzas Militares, o quien haga sus veces.

23 COMITÉ DE REVISIÓN DE APREHENSIONES	
Objeto:	Es una instancia de verificación de la aplicación de la medida cautelar de aprehensión de mercancías, que busca garantizar el derecho de defensa de los obligados aduaneros, así como la generación de un mecanismo que permita, cuando sea el caso, la disposición oportuna de la mercancía al obligado aduanero y la expedición de lineamientos internos a nivel nacional, así como la aplicación de los principios constitucionales de eficacia, celeridad y economía.
Creación	Artículo 8 del Decreto Ley 920 de 2023
Reglamento	Reglamento Interno del Comité
Periodicidad	Se reunirá por convocatoria de la Secretaría Técnica, de conformidad con las solicitudes realizadas por los usuarios aduaneros y que hayan sido tramitadas por las Direcciones Seccionales ante este órgano.
Miembros	Este comité estará conformado por: 1. El Subdirector de Fiscalización Aduanera o quien haga sus veces, o el funcionario designado por el Director de Gestión de Fiscalización, lo presidirá con voz y voto en los casos originados en acciones de control posterior y ejercerá la secretaría técnica. El Subdirector podrá asistir al comité en cuyo caso se entenderá que hace parte del mismo, en este caso será quien tiene voz y voto. 2. El Subdirector de Operación Aduanera o quien haga sus veces o el funcionario designado por el Director de Gestión de Aduanas, lo presidirá con voz y voto en los casos originados en acciones de control previo o simultáneo y ejercerá la secretaría técnica. El Subdirector podrá asistir al comité en cuyo caso se entenderá que hace parte del mismo, en este caso será quien tiene voz y voto. 3. El Defensor del Contribuyente y del Usuario Aduanero o su delegado, en desarrollo de la función prevista en el artículo 31 numeral 2 del Decreto número 1071 de 1999, podrá participar con voz y voto. En evento en que ejerza el derecho al voto no podrá intervenir en las demás etapas del proceso. 4. Uno de los siguientes funcionarios con voz y voto, según sea el caso: 4.1. El jefe de la división de fiscalización y liquidación de sanciones y definición de situación jurídica, o el funcionario designado por el Director Seccional, cuando se trate de un asunto de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, o el jefe de las Divisiones de Fiscalización y Liquidación de las Direcciones Seccionales, o el que haga sus veces cuando se trate de una aprehensión ocurrida en desarrollo del control posterior. 4.2. El jefe de la División de la Operación Aduanera; de la División de Control de Carga; de la División de Viajeros o de la División de Control Operativo, o quien haga sus veces, según corresponda, o el funcionario designado por el Director Seccional; cuando se trate de una aprehensión ocurrida en desarrollo del control previo o simultáneo. 5. El funcionario que adelanta la actuación administrativa, quien actuará con voz y sin voto.
Secretaría Técnica	Según la etapa de control aduanero la Secretaría Técnica estará a cargo de: i) Subdirección de Fiscalización Aduanera ii) Subdirección de Operación Aduanera.

24 COMITÉ PARA EL CONTROL DEL TABACO CMCT

Objeto:	El Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco es el primer tratado internacional negociado con los auspicios de la Organización Mundial de la Salud. Fue adoptado el 21 de mayo de 2003 por la Asamblea Mundial de la Salud y entró en vigor el 27 de febrero de 2005 y reafirma el derecho de todas las personas al máximo nivel de salud. Analiza las actividades que deben llevarse a cabo desde las competencias de cada entidad participante para desincentivar el consumo de tabaco, establecer medidas en la salud y medidas tributarias, fortalecer el control aduanero, entre otros objetivos, así como para consolidar la posición del país ante la Conferencia de las Partes, que contó con la participación del Ministerio de Hacienda, Cancillería, Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Salud y Protección Social, entre otras entidades. La entidad participa como invitado.
Creación	Tratado internacional - Conveio marco de la OMS. adoptado el 21 de mayo de 2003 por la Asamblea Mundial de la Salud y entró en vigor el 27 de febrero de 2005.
Reglamento	Reglamento Interior de la conferencia de las partes.
Periodicidad	De acuerdo con las disposiciones establecidas en el Convenio y el Reglamento Interno.
Miembros	Conferencia de las Partes.
Secretaría Técnica	Jefe de la secretaria Conferencia de las partes.

25 COMITÉ JURÍDICO NACIONAL

Objeto:	Divulgar la jurisprudencia y doctrina de las temáticas de impacto que afecten la gestión jurídica de la entidad.
Creación	Art 15 y 16 de la Resolución 91 septiembre 3 de 2021 modificada por la Resolución 1225 septiembre 6 de 2022.
Reglamento	Art 15 y 16 de la Resolución 91 septiembre 3 de 2021 modificada por la Resolución 1225 septiembre 6 de 2022.
Periodicidad	De acuerdo con las disposiciones de la Resolución.
Miembros	1. Integrantes Permanentes: El director de Gestión Jurídica o su delegado. El Subdirector de Normativa y Doctrina quien lo presidirá o su delegado. El Coordinador de Relatoría de la Subdirección de Normativa y Doctrina o su delegado. 2. Integrantes permanentes, en atención a las funciones que ejercen frente al Comité de Normatividad y Doctrina: El profesional ponente del proyecto. Demás funcionarios de la Subdirección de Normativa y Doctrina que determine el Subdirector de Normativa y Doctrina. 3. Invitados: El director general o su delegado. Los demás funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cuya participación se considere conveniente".
Secretaría Técnica	La Secretaría Técnica del Comité será ejercida por el funcionario que designe el subdirector de Normativa y Doctrina, quien será el encargado de elaborar el orden del día y levantar las correspondientes actas, las cuales se archivarán en la Subdirección de Normativa y Doctrina para su consulta".

26 COMITÉ DE CONCILIACIÓN Y DEFENSA JUDICIAL (CCDJ)

Objeto:	Instancia de estudio, análisis, decisión y formulación de políticas sobre prevención del daño antijurídico y la defensa de los intereses públicos de la entidad.
Creación	Art 17 y 18 de la Resolución 91 septiembre 3 de 2021 modificada por la Resolución 1225 septiembre 6 de 2022.
Reglamento	Reglamento interno del comité.
Periodicidad	El Comité de Conciliación y Defensa Judicial se reunirá no menos de dos (2) veces al mes y cuando las circunstancias lo exijan. Los asuntos se conocerán y decidirán conforme con lo dispuesto en el Decreto número 1069 de 2015, o la norma que lo modifique o sustituya.
Miembros	1. Integrantes permanentes con derecho a voz y voto a) El director General de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o su delegado. b) El director de Gestión Corporativa, en su calidad de ordenador del gasto, de conformidad con las delegaciones efectuadas por el Director General. c) El director de Gestión Jurídica, quien lo presidirá, excepto cuando el director general asista al comité, en cuyo caso será éste quien lo presida. d) El subdirector de Representación Externa o el Subdirector de Asuntos Penales, según la naturaleza del asunto y su competencia, en calidad de funcionarios de confianza del Director General. e) El director de Gestión de Fiscalización, en calidad de funcionario de confianza del Director General. La asistencia al Comité de Conciliación y Defensa Judicial es obligatoria e indelegable para los integrantes del Comité, excepto para el director general. 2. Invitados permanentes, con derecho a voz a) El jefe de la Oficina de Control Interno; b) Los funcionarios que por su condición jerárquica y funcional y su conocimiento sobre el tema deban asistir según el caso concreto y previa convocatoria que a ellos realice el Comité, a través de su Secretaría Técnica; c) El apoderado que tenga a su cargo la representación judicial o extrajudicial de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), o en su defecto, el funcionario que haya sido designado para analizar el asunto en el Nivel Central. d) El Secretario Técnico del Comité. La asistencia al Comité de Conciliación y Defensa Judicial es obligatoria e indelegable. 3. Invitado con derecho a voz y sin voto El jefe de la Coordinación de Defensa Jurídica de la Subdirección de Representación Externa, asistirá con voz, pero sin voto, cuando se trate de asuntos relacionados con acciones de repetición, conciliaciones judiciales y creación de líneas de defensa. 4. Invitado especial con derecho a voz y voto. El Comité de Conciliación y Defensa Judicial (CCDJ) podrá invitar a sus sesiones a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, quien podrá participar cuando lo estime conveniente con derecho a voz y voto
Secretaría Técnica	Coordinación de Defensa Jurídica.

27 COMITÉ DE DIRECCIÓN DE GESTIÓN JURÍDICA

Objeto:	Instancia de análisis, decisión y unificación de criterios para adopción de líneas decisionales de defensa judicial y administrativa.
Creación	Art 22 y 23 de la Resolución 91 septiembre 3 de 2021 modificada por la Resolución 1225 septiembre 6 de 2022.
Reglamento	Reglamento interno del comité.
Periodicidad	El Comité de Gestión Jurídica se reunirá mínimo una (1) vez al mes o cuando las circunstancias lo exijan.
Miembros	1. Integrantes Permanentes con voz y voto. a) El director de Gestión Jurídica o su delegado quien lo presidirá. b) El Subdirector de Normativa y Doctrina. c) El Subdirector de Recursos Jurídicos. d) El Subdirector de Representación Externa. e) El Subdirector de Asuntos Penales. 2. Invitados

	a) El director general o su delegado. b) Los demás funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cuya participación se considere conveniente. Los integrantes del Comité de Gestión Jurídica elegirán el secretario técnico del Comité.
Secretaría Técnica	Se designa por el comité de Gestión Jurídica.

28 COMITÉ DE NORMATIVIDAD Y DOCTRINA

Objeto:	Instancia de análisis, decisión y unificación de criterios para adopción de la doctrina institucional.
Creación	Art 28 y 29 de la Resolución 91 septiembre 3 de 2021 modificada por la Resolución 1225 septiembre 6 de 2022 .
Reglamento	Reglamento interno del comité.
Periodicidad	El Comité de Normatividad y Doctrina se reunirá mínimo una (1) vez a la semana y cuando las circunstancias lo exijan.
Miembros	1. Integrantes Permanentes: El director de Gestión Jurídica o su delegado. El subdirector de Normativa y Doctrina quien lo presidirá o su delegado. El coordinador de Relatoría de la Subdirección de Normativa y Doctrina o su delegado. 2. Integrantes permanentes, en atención a las funciones que ejercen frente al Comité de Normatividad y Doctrina: El profesional ponente del proyecto. Demás funcionarios de la Subdirección de Normativa y Doctrina que determine el subdirector de Normativa y Doctrina. 3. Invitados: El director general o su delegado Los demás funcionarios de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) cuya participación se considere conveniente.
Secretaría Técnica	El funcionario que designe el subdirector de Normativa y Doctrina.

29 COMITÉ TÉCNICO

Objeto:	Instancia de recomendación de análisis y discusión sobre solicitudes del recurrente para decidir sobre el recurso de reconsideración.
Creación	Artículo 560 del Estatuto Tributario.
Reglamento	De acuerdo con el Artículo 560 del Estatuto Tributario.
Periodicidad	De acuerdo con lo establecido en el artículo 560 del Estatuto Tributario.
Miembros	1. El ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien la presidirá. 2. El ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 3. El Contador General de la Nación o su delegado. 4. El director de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o su delegado. 5. El Superintendente Financiero o su delegado. 6. El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios o su delegado. 7. El Superintendente de Sociedades o su delegado. 8. El Superintendente de Industria y Comercio o su delegado. 9. El Superintendente de Economía Solidaria o su delegado. 10. Un miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
Secretaría Técnica	N/A

30 COMISIÓN INTERSECTORIAL DE NORMA DE CONTABILIDAD, DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y DE ASEGURAMIENTO DE LA INFORMACIÓN

Objeto:	Instancia de coordinación de las entidades públicas con competencia sobre entes públicos o privados y autoridades de supervisión, para que las normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información de quienes participan en un mismo sector económico sean homogéneas, consistentes y comparables.
Creación	Arts. 11 y 12 de la Ley 1314 de 2009 y Decreto 3048 de 2011.
Reglamento	Arts. 11 y 12 de la Ley 1314 de 2009 y Decreto 3048 de 2011.
Periodicidad	La Comisión se reunirá de forma ordinaria mínimo tres (3) veces al año y de forma extraordinaria cuando sus integrantes lo consideren pertinente, previa convocatoria de quien la presida o de la Secretaría Técnica.
Miembros	1. El ministro de Hacienda y Crédito Público o su delegado, quien la presidirá. 2. El ministro de Comercio, Industria y Turismo o su delegado. 3. El Contador General de la Nación o su delegado. 4. El director de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) o su delegado. 5. El Superintendente Financiero o su delegado. 6. El Superintendente de Servicios Públicos Domiciliarios o su delegado. 7. El Superintendente de Sociedades o su delegado. 8. El Superintendente de Industria y Comercio o su delegado. 9. El Superintendente de Economía Solidaria o su delegado. 10. Un miembro del Consejo Técnico de la Contaduría Pública.
Secretaría Técnica	La Secretaría Técnica de la Comisión será ejercida por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública.

Es importante señalar que la Dirección de Gestión de Impuestos participa en los siguientes comités:

1. Junta directiva del Fondo Mixto De Promoción Cinematográfica – ‘Proimágenes Colombia’.
2. Junta asesora de acreedores Banco del Pacífico en liquidación

Es importante mencionar que se requiere el cambio de delegado para la junta directiva del fondo mixto de promoción cinematográfica ‘Proimágenes Colombia’, debido a que el actual delegado, Hernando Gallo Bernal, se retirará de la entidad a partir del 1 de julio de 2024. Su delegación se llevó a cabo en el año 2002, cuando hacía parte de la Dirección General.

14

PLAN DE MEJORAMIENTO
ENTIDADES DE CONTROL

14. Plan de mejoramiento entidades de control:

Como resultado de los diferentes ejercicios adelantados por los entes externos de control y la Oficina de Control Interno, se suscribieron planes de mejoramiento con cada ente, referenciados de la siguiente manera:

Contraloría General de la República (CGR)

Con corte a 31 de diciembre de 2023, el Plan de Mejoramiento de la DIAN vigente, suscrito con la CGR, estaba conformado por 125 hallazgos y, con corte a 31 de mayo de 2024, por 115 hallazgos. Esto refleja una disminución por el retiro de 10 hallazgos (que corresponden al 8 %) como resultado de la implementación efectiva de las acciones de mejoramiento que dieron lugar a subsanar las causas que los originaron, tal como se observa a continuación:

Tabla 14.1 - Hallazgos CGR

HALLAZGOS CGR	
FECHA DE CORTE	HALLAZGOS
31/12/2023	125
31/05/2024	115

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional.

Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC)

La Agencia ITRC ejerce control a través de inspecciones para detectar la exposición al riesgo de fraude y corrupción en la DIAN desde el año 2013. Con corte a 31 de diciembre de 2023, el Plan de Mejoramiento de la DIAN vigente, suscrito con la Agencia ITRC, estaba conformado por 174 entre hallazgos, observaciones e indicios. Con corte a 31 de mayo de 2024, estaba conformado 190 hallazgos, observaciones e indicios. Esto refleja un incremento de 16 hallazgos, observaciones e indicios, que corresponden al producto de las inspecciones realizadas, tal como se observa a continuación:

Tabla 14.2 - Hallazgos ITRC

HALLAZGOS, OBSERVACIONES, INDICIOS ITRC	
FECHA DE CORTE	HALLAZGOS
31/12/2023	174
31/05/2024	190

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

Archivo General de la Nación (AGN)

Con corte a 31 de diciembre de 2023, se tuvo en cuenta el grado de avance de las pruebas de efectividad de las acciones implementadas para eliminar las causas identificadas en los hallazgos del plan de mejoramiento del AGN y se verificaron los avances por parte la Oficina de Control Interno (OCI) mediante seguimientos trimestrales. Los resultados fueron

comunicados al AGN y se dieron por superados los hallazgos. Por tal razón, se procedió a dar el cierre definitivo del Plan de Mejoramiento Archivístico, que dio lugar al retiro de los hallazgos en aplicación del artículo 15 del Acuerdo 004 de 30/04/2019 del AGN y los numerales 2.1 y 2.2 de la Guía del proceso de Inspección, Vigilancia y Control de la función archivística ASN-GU-03 del AGN.

Tabla 14.3 - Hallazgos AGN

HALLAZGOS AGN	
FECHA DE CORTE	HALLAZGOS
31/05/2024	0

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional

Oficina de Control Interno (OCI)

Con corte a 31 de diciembre de 2023, el Plan de Mejoramiento de la DIAN suscrito con la Oficina de Control Interno (OCI) estaba conformado por 67 hallazgos y, con corte a 31 de mayo de 2024, se registran 57 hallazgos vigentes. Esto refleja una disminución por el retiro de 10 hallazgos que corresponden al 14.9 %, como se observa a continuación:

Tabla 14.4 - Hallazgos OCI

HALLAZGOS OCI	
FECHA DE CORTE	HALLAZGOS
31/12/2023	67
31/05/2024	57

Fuente: Plan de Mejoramiento Institucional.



15

INFORME DE GESTIÓN
RETOS O ASUNTOS
PENDIENTES

5 Informe de gestión retos o asuntos pendientes:

15.1. DIRECCIÓN GENERAL.

15.1.2 Oficina de Control Interno (OCI)

Fortalecimiento del Sistema Institucional de Control Interno

La OCI contribuye al fortalecimiento del Sistema Institucional de Control Interno mediante la ejecución del Plan Anual de Auditoría aprobado en cada una de las vigencias, por el Comité Institucional de Coordinación de Control Interno (CICCI). La OCI desarrolló las siguientes actividades durante el período agosto de 2022 a mayo de 2024:

Tabla 15.1.2.1 - Actividades Oficina de Control Interno

Periodo	Auditorías	Acciones de Control	Informes de Ley	Capacitaciones Fomento Cultura del Control
Ago - Dic 2022	6	4	8	6
Ene – Dic 2023	9	3	28	13
Ene – mayo 2024	4(*)	0	15	2
TOTAL	19	7	51	21

(*) En desarrollo
Fuente: Datos OCI

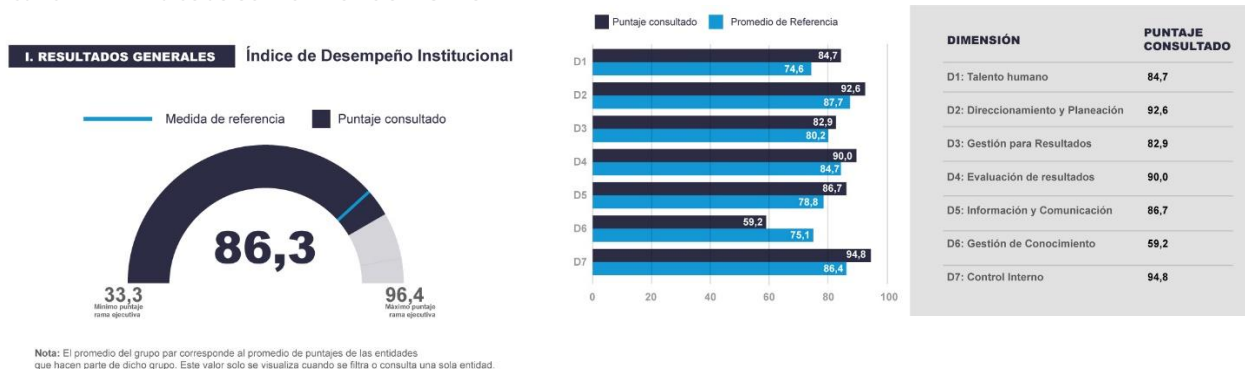
Para el periodo comprendido entre enero de 2022 y mayo de 2024, la OCI efectuó un total de 19 auditorías internas (de las cuales 4 se encuentran en desarrollo) y 7 acciones de control para las cuales se emitieron los informes correspondientes, incluyendo las recomendaciones enfocadas a la mejora continua y el fortalecimiento del Sistema de Control Interno Institucional.

Se emitieron un total de 51 Informes de Ley, que fueron presentados a sus respectivos destinatarios atendiendo a la periodicidad establecida. Así mismo, la OCI ha desarrollado actividades de evaluación, auditoría y acciones de control con las cuales aporta a los objetivos estratégicos y a la gestión institucional, determinando tanto la eficiencia en la ejecución, como a los resultados de la gestión, con el propósito de detectar desviaciones y generar recomendaciones para orientar las acciones de mejora en la entidad, de modo tal que se contribuya al logro de los objetivos institucionales.

Resultado Índice de Control Interno en FURAG

En la última medición del Índice de desempeño institucional realizada en el año 2023 correspondiente al año 2022, la entidad obtuvo una calificación de 86.3, la cual es superior a la calificación promedio del Sector Hacienda y Crédito Público de 82.69, así:

Gráfica 15.1.2.1. – Índice de Control Interno en FURAG



Fuente: FURAG - Resultados 2022.DAFP

En tal sentido consideramos importante resaltar el resultado obtenido en el Índice de Control Interno, obteniendo una calificación de 94.8 frente a 88.7 como promedio del sector, así:

Gráfica 15.1.2.2 – Resultado Índice de Control Interno en FURAG



Fuente: Resultados 2022.DAFP

La calificación correspondiente al año 2023 se realizó en mayo de 2024 y se esperan los resultados en los próximos meses.

Consultorías

En el marco del Rol de Asesoría y Acompañamiento, entre enero de 2022 y mayo de 2024, la OCI efectuó cinco consultorías, apoyando a dependencias de la entidad en temas relacionados con: Seguridad de la Información, Fortalecimiento del Sistema de Control Interno, Mejores Prácticas en los ejercicios de Auditoría Interna, entre otros.

Fomento a la Cultura del Control

Para el periodo en mención, la OCI realizó un total de 21 actividades encaminadas a fomentar y mantener la cultura del control en las Direcciones Seccionales y Nivel Central de la entidad, llegando a un número significativo de funcionarios que participaron en la gestión desarrollada por entidad, brindando capacitación en temas relacionados con el fomento de la cultura del control, el Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), el Sistema de Control Interno, Planes de Mejoramiento, el Procedimiento de Autoevaluación y la Evaluación de Gestión por Dependencias, a través de espacios virtuales y presenciales, en los cuales se establecieron estrategias, actividades, herramientas e instrumentos orientados frente a la sensibilización e interiorización en el ejercicio del autocontrol, la autogestión y la autoevaluación, como un hábito de mejoramiento personal y organizacional.

Enlace con los entes externos de control

La Oficina de Control Interno sirve como puente entre la entidad y los entes externos de control como la Contraloría General de la República (CGR) y la Agencia del Inspector de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), facilitando el flujo de información con dichos organismos.

De igual manera, realiza un monitoreo a la oportunidad y coherencia de la información entregada por los responsables de los procesos, a los funcionarios encargados de realizar los ejercicios auditores.

Principales Retos de la OCI

Entre los principales retos de la OCI se resaltan:

- La implementación de un esquema de auditorías continuas con el apoyo de herramientas robóticas que permitan identificar desviaciones o valores atípicos en tiempo real, con el fin de facilitar al proceso la toma efectiva de acciones de mejora.
- Continuar agregando valor a los procesos de gestión de riesgos, control y gobierno en la DIAN a través de los Roles definidos para las Oficinas de Control Interno de: Liderazgo Estratégico, Enfoque hacia la Prevención, Evaluación del Riesgo, Evaluación y Seguimiento y de la Relación con entes externos de control.
- Continuar con el fortalecimiento del mapa de aseguramiento, como un instrumento de gestión y mejoramiento del control en la entidad, enmarcado en el Modelo de Líneas de Defensa para la Gestión del Riesgo y el Control, con el fin de mejorar la coordinación entre las distintas instancias y niveles que realizan evaluación y auditoría (autocontrol, autoevaluación, evaluación independiente y órganos externos de control).

15.1.3. Oficina de Comunicaciones Institucionales

Principales logros

Entre agosto de 2022 y mayo de 2024, la Oficina de Comunicaciones apostó por un enfoque de cercanía y confianza hacia la ciudadanía y sus diferentes públicos de interés. El objetivo de esta decisión fue el de tener un relacionamiento con las audiencias que priorizara el servicio y la facilitación sobre el control y la fiscalización. De esta manera, la estrategia de comunicación de la DIAN estableció tres ejes principales:

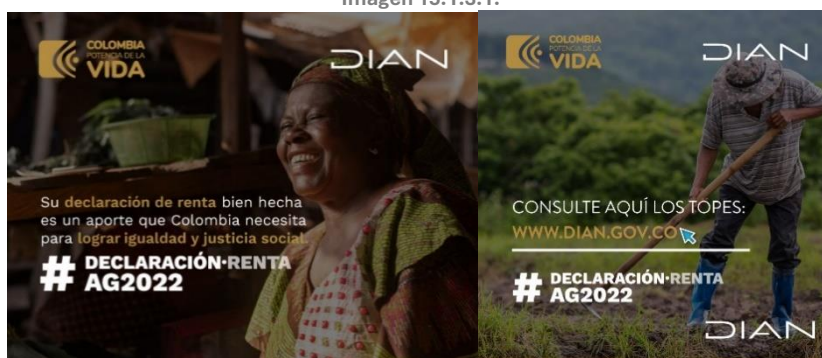
- Pedagogía para la cultura de la contribución
- Fortalecimiento de las comunicaciones a nivel nacional, con mayor presencia en las regiones.
- Comunicación digital con enfoque en servicio al ciudadano.

Con esta orientación clara, es posible destacar varios logros durante este periodo de gestión:

Campaña Declaración de Renta Año Gravable 2022

El mensaje principal de la campaña para la declaración de renta (año gravable 2022) estuvo enfocado en el valor social de los impuestos, en el que se entendiera que la importancia de declarar no estaba en evitar ‘castigos’ sino en hacer un aporte consiente al país. De igual forma, dadas las innovaciones tecnológicas en el proceso para declarar renta, con la nueva interfaz del formulario 210 y un lenguaje más cercano a las personas, fue necesario hacer énfasis con una comunicación más directa en puntos físicos, primordialmente en las ciudades con mayor recaudo: Bogotá, Barranquilla y Medellín.

Imagen 15.1.3.1.



Entre el 9 de agosto y el 19 de octubre de 2023 hubo un total de 5.438.850 personas que cumplieron con la declaración de renta correspondiente, lo que representó un incremento de declarantes del 25% frente al año gravable 2021. Además, la DIAN generó más de 5 millones de declaraciones sugeridas con el propósito de simplificar el pago voluntario del impuesto. Estos avances también permitieron un aumento del 30,2% del recaudo del impuesto a la renta comparado con el periodo anterior.

Campaña Factura Electrónica 2023 y Premio Fiscal

La campaña de factura electrónica estuvo enfocada en masificar la exigencia de la factura por parte de los consumidores, como un medio efectivo para garantizar que los impuestos que se pagan por el consumo y la compraventa de bienes y servicios lleguen efectivamente a las arcas del Estado.

Imagen 15.1.3.2.



En 2023 se fortaleció la masificación de la implementación de la factura electrónica entre los contribuyentes. Actualmente, Colombia cuenta con más de un 1'070.000 de facturadores electrónicos, y la DIAN ha hecho un seguimiento a los proveedores tecnológicos para la prestación de un mejor servicio a los facturadores, apoyada en campañas de concientización.

Adicionalmente, se llevó a cabo la transmisión del Premio Fiscal el día 15 de diciembre, con el que se entregaron 2.800 premios a la ciudadanía que sumaron en total \$451 millones y que fueron entregados entre contribuyentes que exigieron la factura electrónica. Este esfuerzo fue apalancado desde la Oficina de Comunicaciones Institucionales, que se encargó de la campaña de difusión (canales propios y medios de comunicación) tanto de los requisitos para participar, como de la entrega de los premios.

Informes especiales y Cartilla Organismos de Acción Comunal

En lo corrido del año del 2024, la DIAN ha publicado cuatro informes especiales de carácter pedagógico:

- ¿Por qué no es conveniente para Colombia hacer una nueva normalización tributaria?
- Elementos conceptuales para una tributación con enfoque de género
- Estadísticas de empleo y riqueza en clave de Género: Un zoom a las personas más ricas de Colombia.
- Panorama del contrabando en Colombia.

La intención de los informes estuvo en poner en la agenda pública temas estratégicos para la DIAN en materia tributaria y aduanera, que permitieran alimentar las discusiones académicas y de política pública. Para divulgar estos informes se desarrollaron estrategias comunicativas: desde ruedas de prensa hasta un conversatorio en Buenaventura para lanzar las cartillas de género.

El evento en Buenaventura Desafíos del Sistema Tributario. Mujeres y Equidad fue un hito para la entidad, porque tuvo como propósito la democratización de este tipo de espacios académicos y técnicos más allá de las grandes ciudades del territorio nacional. El conversatorio contó con invitadas nacionales e internacionales de primer nivel, más de 200 asistentes en el auditorio y un total de 13.000 personas conectadas (de marea orgánica) a la transmisión en vivo por las diferentes redes de la DIAN.

Adicionalmente, también se lanzó la *Guía de Obligaciones Tributarias para Organismos de Acción Comunal y Organizaciones Populares*, como parte de la estrategia de priorización y atención especial que implementó la DIAN para estas organizaciones. Este documento contiene información básica y necesaria para la formalización, el pago de impuestos y reporte de información proveniente de las contrataciones que dichos organismos hagan con el Estado.

Sumado a esto, también se adelantó una campaña radial en emisoras comunitarias para informar a los OAC de las disposiciones establecidas por la DIAN para apoyarlos en el proceso de expedición de RUT y otros trámites clave con la entidad. Esta iniciativa tuvo una gran acogida por parte de los líderes de estas organizaciones y otras entidades del Gobierno que apoyaron su distribución, como el Ministerio del Interior.

Estrategia comunicativa: “Las nuevas reglas aduaneras”

Esta administración ha buscado darles un papel protagónico a las aduanas, entendiendo su importancia para fortalecer sus herramientas y mecanismos de combate al contrabando, así como sus estrategias para la facilitación del comercio exterior. En esa línea, se diseñó el Nuevo Estatuto Aduanero, que fue ratificado por el Gobierno Nacional el 23 de mayo de 2024. Como parte de su estrategia política, se contempló una campaña orgánica de comunicaciones, para posicionar las ventajas y los principales cambios que trae la nueva normativa.

Imagen 15.1.3.3.



Clarificación del lenguaje de la DIAN y estrategia digital

Como uno de los logros de la administración se destaca el manejo de las redes sociales de la DIAN, que se convirtieron en uno de los canales de comunicación directa con la ciudadanía. Dentro de las acciones que contempló la estrategia estuvo el perfilamiento de las redes sociales de la entidad —con un papel diferenciado de cada una—; y la limpieza y simplicidad en los mensajes para hacer más comprensibles los contenidos que anteriormente eran excesivamente técnicos.

Entre los principales logros que podemos destacar el manejo interno de las redes de la DIAN —que en administraciones pasadas se encontraban tercerizadas en la agencia de medios—fue el desarrollo de una parrilla propia de contenidos y herramientas para la medición del alcance de las campañas y estrategias.

Esto permitió la consolidación de las redes sociales de la DIAN, con un aumento en el número de seguidores de la comunidad digital de la entidad, que se refleja en los siguientes datos:

Tabla 15.1.3.1.

Red	No. Seguidores, Agosto 2022	No. Seguidores. Mayo 2024	Porcentaje de crecimiento.
Facebook	247063	269736	9,2
X	139090	167586	20,5
LinkedIn	108484	171894	58,5
Instagram	39857	58870	47,7
TIKTOK	1319	5301	301,9

Finalmente, otro de los hitos fue la estrategia de *TikTok* del Director General, que también estuvo enfocada a acercar al público joven a temas tributarios. Por cuenta de este mecanismo, fue posible posicionar temas de interés para la entidad como la declaración de renta, el recaudo y la lucha contra el contrabando.

Fortalecimiento y organización del equipo

Por último, otro logro importante a resaltar es el incremento del talento humano de la Oficina de Comunicaciones, gracias a la ampliación de la planta de personal de la entidad. Esto ha permitido fortalecer las capacidades del equipo, así como la creación de nuevos grupos de trabajo para mejorar los procesos comunicativos. Entre estos, está la creación del equipo Editorial de la Oficina, un grupo estratégico para orientar la línea y el lenguaje de la DIAN, y la búsqueda de nuevos formatos que puedan implementarse en las comunicaciones, que ayuden a posicionar los temas de interés.

De igual manera, la Oficina estableció un flujo de trabajo y un formulario estandarizado que hizo posible la medición de la gestión interna de la Oficina, las cargas de trabajo y la generación de indicadores de producto, con el fin de poder optimizar el trabajo.

Retos

Entre los desafíos que tiene la DIAN en materia de comunicaciones a corto, mediano y largo plazo, se pueden enumerar los siguientes de manera prioritaria:

Campaña Renta Año Gravable 2023

A corto plazo, uno de los desafíos que tiene la administración es la campaña para la declaración de renta del año gravable 2023, por cuenta de los cambios en el proceso para declarar. Esto hace necesario un trabajo comunicativo y pedagógico arduo, que ayude a alcanzar las metas de recaudo que tiene la DIAN.

Encuentro corresponsales septiembre 2024

Otro reto de 2024 es el encuentro de los corresponsales de las Direcciones Seccionales, que se llevará a cabo en septiembre y en el que se capacitará a los funcionarios de las regiones en diferentes temas y aptitudes para desempeñar labores relacionadas con las comunicaciones en sus respectivas dependencias. Este evento es un hito que no se llevaba a cabo hace más de 20 años, y buscará fortalecer las capacidades comunicativas de la DIAN en los municipios y departamentos para alcanzar una comunicación verdaderamente nacional.

Fortalecimiento de la campaña de Factura Electrónica

Por otro lado, fomentar la cultura ciudadana para exigir la factura electrónica es otro de los retos que tiene la DIAN a nivel comunicativo. Lograr posicionar este tema es clave para el control de los impuestos que vigila la entidad.

Profundización de las comunicaciones a nivel interno en las regiones y presencia institucional, para la gestión del cambio. El proceso de modernización que se está adelantando la DIAN va a transformar de manera estructural la institución. En esa medida, profundizar la comunicación de estos cambios, especialmente a nivel regional en las Direcciones Seccionales es prioritario. Su éxito marcará la articulación de la DIAN como institución.

Actualización de la página web institucional.

De la mano con las actualizaciones tecnológicas y la modernización de los procesos de la DIAN, un proyecto de gran envergadura es la actualización y optimización de la página web de la entidad. La idea es que se convierta en una herramienta que responda a las necesidades de los contribuyentes para facilitarles sus trámites con la DIAN y que tengan una mejor experiencia de usuario a la hora de relacionarse con ella.

15.1.4. Oficina de Tributación Internacional

La Oficina de Tributación Internacional de la Dirección General fue creada mediante el Decreto 1742 del 20 de diciembre de 2020, el cual modificó la estructura de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. El objetivo de la creación de esta oficina fue establecer una estructura oficial competente para liderar los asuntos de tributación internacional que venían siendo manejados por asesores del Despacho de la Dirección General, asignados a estos temas.

De acuerdo con este lineamiento, dentro de las funciones de esta Oficina se encuentran las relacionadas con la discusión y evaluación de políticas de tributación internacional y de estándares internacionales al interior de organismos internacionales o multilaterales, tales como la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) y las Naciones Unidas, orientado a fomentar acciones para el fortalecimiento de las políticas de tributación internacional; liderar y participar en el estudio, análisis, discusión y negociación de convenios internacionales en materia tributaria; desarrollar las actividades relacionadas con la prevención y resolución de conflictos en el marco de convenios internacionales en materia tributaria, desarrollando las funciones atinentes al Procedimiento de Mutuo Acuerdo regulado en los convenios suscritos por Colombia para evitar la doble imposición; desarrollar las funciones relacionadas con la celebración de acuerdos anticipados de precios de transferencia; desarrollar y gestionar el intercambio internacional de información tributaria a cargo de la DIAN con autoridades competentes de otros Estados y con organismos internacionales o multilaterales; y coordinar,

verificar y controlar el cumplimiento de los estándares internacionales de intercambio automático de información en materia tributaria.

Principales Logros durante el periodo de este informe

Intercambio automático internacional de información

En el marco de la Iniciativa de Punta del este, en 2023 se adhirió al proyecto piloto para uso amplio de la información objeto de intercambio internacional de información, lo cual permite el apoyo del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales de la OCDE en la revisión de la normativa interna y los posibles obstáculos prácticos para permitir el uso ampliado de la información que intercambian los países bajo la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (Ley 1661 de 2013) con el objetivo de que la misma pueda utilizarse no solamente para fines fiscales sino también para investigaciones en otras áreas como la aduanera.

El mismo año, se adhirió a la declaración conjunta realizada por más de 40 países del Foro Global respaldando el marco de reporte de criptoactivos que se viene desarrollando en los grupos de trabajo de la OCDE y con el cual se busca expandir el intercambio automático internacional de información a este tipo de activos. Para Colombia, esto representaría obtener información de sus residentes fiscales que invierten en criptoactivos a través de las diferentes jurisdicciones reportantes a partir del año 2027.

En el marco de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal, se implementó el Acuerdo de intercambio sobre actividades sustanciales en jurisdicciones con impuestos nominales o nulos (NTJ por su sigla en inglés), con el objetivo de recibir información sobre contribuyentes colombianos de este tipo de jurisdicciones, la cual no se recibía a través del acuerdo del Estándar Común de Reporte de dicha Convención.

El trabajo de la Oficina de Tributación Internacional con las instituciones financieras obligadas a reportar implicó un incremento del reporte de entidades obligadas y cuentas financieras a través del acuerdo CRS:

- En 2021 Colombia reportó al exterior un total de 14.409 cuentas financieras de titulares con residencia fiscal en el exterior, diferente a Estados Unidos
- 2022 Colombia reportó al exterior un total de 21.484 cuentas financieras de titulares con residencia fiscal en el exterior, diferente a Estados Unidos
- Esto representó un aumento del 49%.

En cuanto a la información reportada por otras jurisdicciones sobre residentes fiscales colombianos, se obtuvo la siguiente información:

- En 2021 se recibió información sobre cuentas financieras por un valor de EUR 12.457.915.038.
- En 2022 se recibió información sobre cuentas financieras por un valor de EUR 26.818.230.504.

Esto representa un incremento del 115,27%

La Oficina de Tributación Internacional trabajó juntamente con las instituciones financieras obligadas a reportar para corregir la información enviada por las mismas bajo el intercambio automático de información con otras jurisdicciones bajo el estándar común de reporte (CRS), logrando las siguientes correcciones:

En el año 2021, 18 instituciones financieras presentaron errores relacionados con los reportes de CRS (un total de 56 DocRefID)

- En el año 2022, tras la implementación de criterios de validación desarrollados por la Oficina, el número de instituciones financieras que presentaron errores relacionados con los reportes de CRS fue de 11 (un total de 21 DocRefID), representando una mejora del 37,5%.

Se desarrolló el sistema de información para el intercambio de información de plataformas digitales (DPI por su sigla en inglés), que se encuentra próximo a ser regulado para el intercambio de información de venta de bienes y servicios a través de estas plataformas.

Bajo el intercambio automático de información con el estándar de reporte común (CRS por su sigla en inglés), se disminuyó el reporte de errores por parte de otras jurisdicciones gracias a las nuevas validaciones que se han implementado en nuestros sistemas de información.

Colombia, como miembro del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales de la OCDE, está sujeta a la evaluación de pares en relación con la implementación y aplicación de estándares internacionales. Dentro del proceso de evaluación sobre el intercambio de información previa petición que inició en 2023, y que requirió del trabajo conjunto de varias áreas de la DIAN y de otras entidades estatales, en febrero de 2024 se recibió la visita de los evaluadores en la que se revisaron aspectos legislativos, procedimentales, estructurales, instalaciones físicas, recursos destinados a la función de intercambio, entre otros aspectos. Los comentarios de los evaluadores al finalizar la visita fueron muy positivos y resaltaron los grandes avances de Colombia y la importancia y seriedad que el país reconoce a esta materia. De conformidad con el calendario de evaluaciones, el borrador del reporte de los evaluadores debería ser enviado a Colombia en los próximos meses y el reporte oficial será discutido por el Grupo de Evaluación de Pares del Foro Global de Transparencia e Intercambio de Información para Fines Fiscales de la OCDE en el mes de octubre de 2024.

Mediante el uso del intercambio de información previa solicitud (EOIR por sus siglas en inglés), Colombia está en curso del trámite de la primera solicitud de intercambio de información previa petición grupal que permitirá obtener pruebas importantes para fortalecer las auditorías y adicionalmente mostrar las fortalezas de la cooperación internacional en la lucha contra la evasión fiscal.

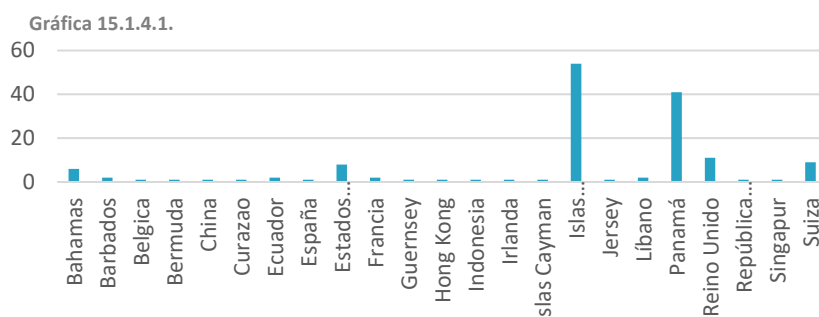
La participación proactiva del equipo de intercambio de la Oficina de Tributación Internacional en los grupos de trabajo de la OCDE y del Foro Global ha permitido generar mejoras y optimizar procesos internos, lo cual permite obtener información fundamental sobre riqueza y operaciones de contribuyentes colombianos en el exterior, información que igualmente cumple fines estadísticos y de analítica para la DIAN, así como cumplir con los estándares internacionales, lo cual nos permite continuar recibiendo dicha información.

Intercambio Internacional de Información Previa Petición

El intercambio internacional de información previa petición es una herramienta fundamental para mejorar la eficacia de las auditorías iniciadas por la DIAN ya que permite solicitar información específica a otras jurisdicciones sobre contribuyentes colombianos que puedan estar ocultando ingresos o activos en el extranjero para evadir impuestos, fortaleciendo los mecanismos de control e incrementando las probabilidades de éxito de dichos procesos.

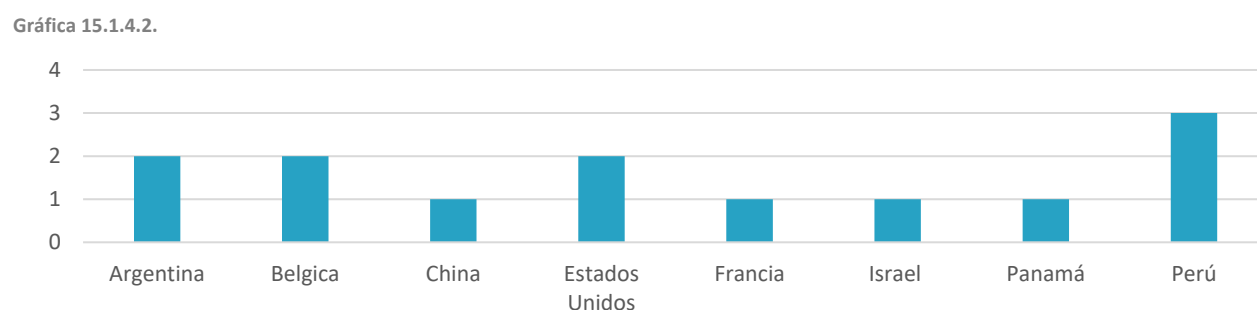
Durante el año 2022 diferentes seccionales, dentro de las que se encuentran Cartagena, Bogotá, Bucaramanga, Ipiales, Cali, Barranquilla, Medellín, solicitaron intercambio de información sobre contribuyentes colombianos.

Se dio trámite a 150 solicitudes de intercambio de información con diferentes jurisdicciones, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:



De las solicitudes enviadas, a la fecha ya se han recibido 134 respuestas³.

Durante el año 2022 se recibieron un total de 13 solicitudes de otras jurisdicciones como se muestra en la gráfica siguiente, las cuales se tramitaron cumpliendo con el término que dispone el estándar de intercambio internacional de información.

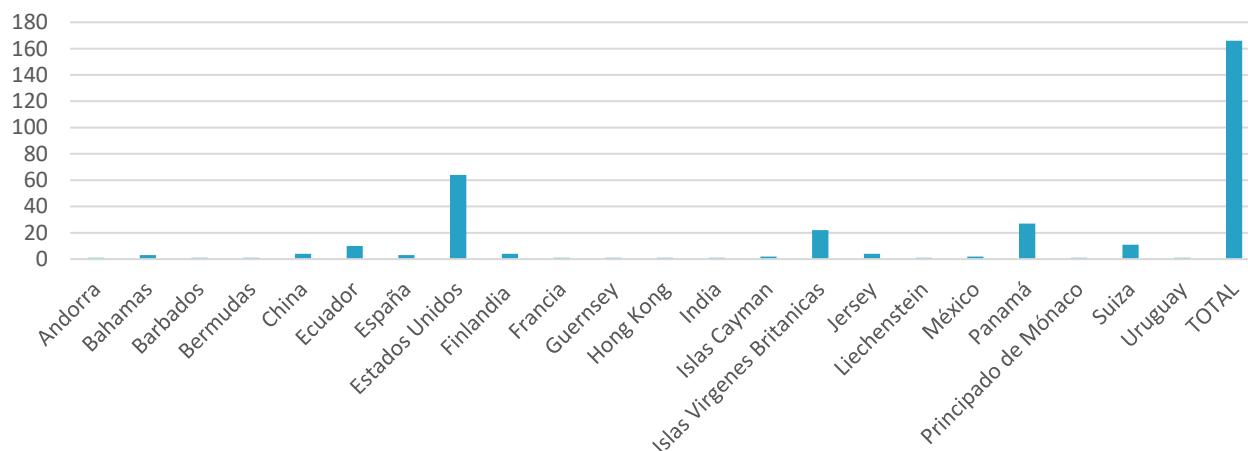


Durante el año 2023 se tramitaron solicitudes al exterior de las seccionales de Cartagena, Bogotá, Bucaramanga, Ipiales, Cali, Barranquilla, Medellín, Valledupar y la Coordinación de Gestión Integral de Lucha Contra el Contrabando, Lavado de Activos y la Evasión Fiscal.

Se tramitaron un total de 166 solicitudes de intercambio de información con diferentes jurisdicciones, las cuales se relacionan en el siguiente cuadro:

³ Es importante tener presente que de acuerdo con el estándar de intercambio de internacional de información previa petición, las autoridades competentes de los países cuentan con un término de 90 días prorrogables por otros 90 días calendarios para dar respuesta a las solicitudes de intercambio de información.

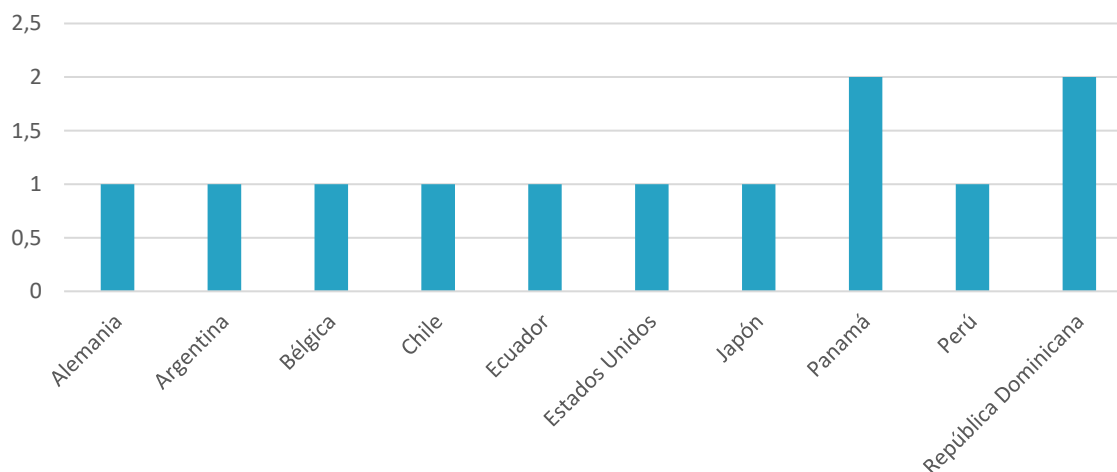
Gráfica 15.1.4.3.



De las solicitudes enviadas, a la fecha ya se han recibido 132 respuestas.

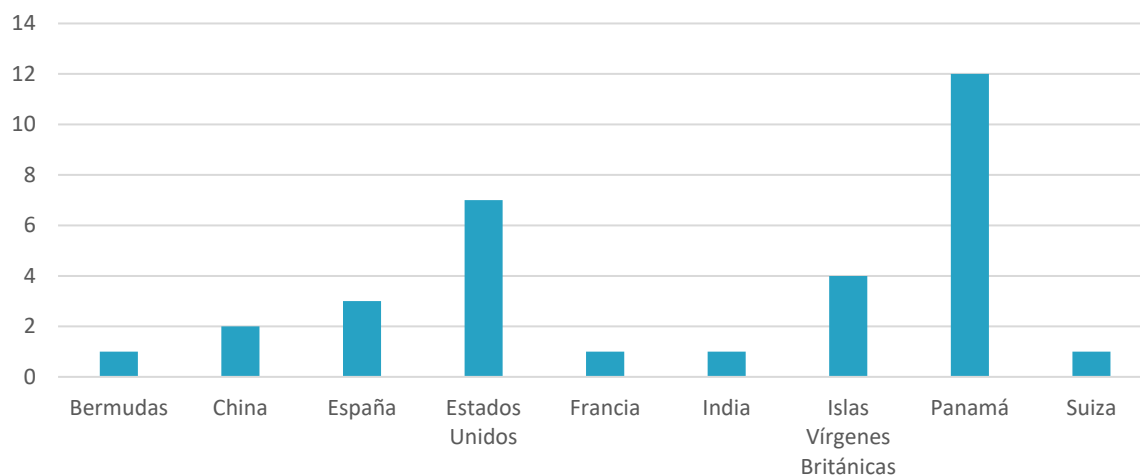
Durante el año 2023 se recibieron 12 solicitudes de intercambio de información de otras jurisdicciones cuya respuesta se tramitó dentro de los términos previstos por el estándar. Dichas solicitudes fueron enviadas por parte de las jurisdicciones que se relacionan a continuación:

Gráfica 15.1.4.4.



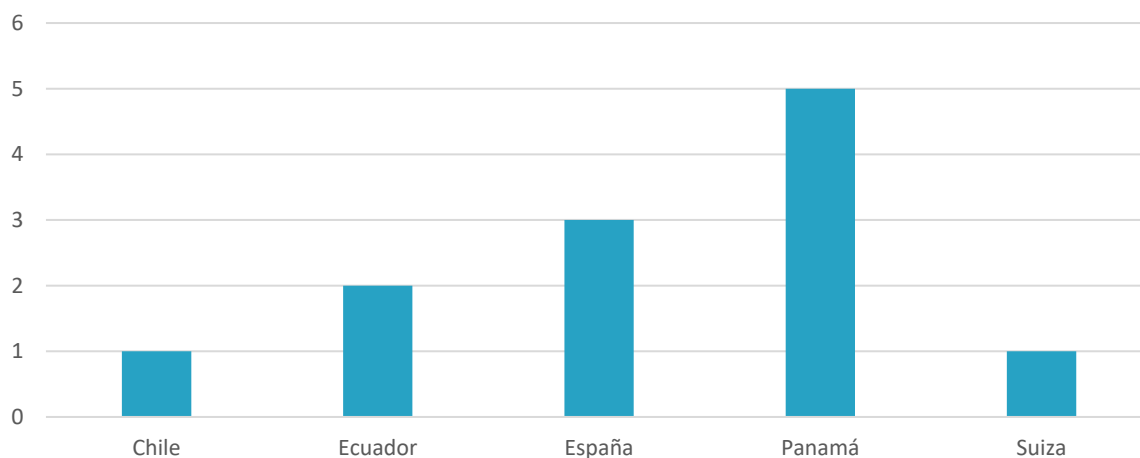
En lo transcurrido del año 2024 se han tramitado un total de 33 solicitudes de intercambio de información iniciadas por diferentes seccionales y enviadas a las jurisdicciones que se relacionan en el siguiente cuadro:

Gráfica 15.1.4.5.



En 2024 se recibieron 12 solicitudes de intercambio internacional de información previa petición de otras jurisdicciones, que están en proceso de respuesta en un tiempo adecuado. Dichas solicitudes fueron enviadas por parte de las jurisdicciones que se relacionan a continuación:

Gráfica 15.1.4.6.



De conformidad con las estadísticas de la OCDE, Colombia ocupa el segundo lugar en Latinoamérica, después de Argentina, en número de solicitudes enviadas al exterior, con un total de 166 solicitudes enviadas.

Convenios para eliminar la doble imposición

Actualmente Colombia se encuentra en proceso de negociación de convenios para eliminar la doble imposición (CDI) con países que han sido identificados de relevancia estratégica para Colombia teniendo en cuenta las oportunidades de inversión que representan para Colombia y la necesidad. Colombia se encuentra en proceso de expandir su red de CDI con el objetivo de atraer inversión, ofrecer mejores condiciones de competitividad para fortalecer el intercambio económico e incorporar mecanismos para prevenir la evasión y elusión fiscal.

Desde agosto de 2022 a la fecha, el equipo negociador de la Oficina de Tributación Internacional ha adelantado negociaciones con Alemania, Austria, Australia, Bélgica y Dinamarca. En el avance de acuerdos ha sido un logro que estos países estén abiertos a incluir disposiciones que fortalecen la tributación en fuente de rentas que en sus modelos están sujetas a tributación exclusiva en residencia, incluyendo la tributación de servicios.

Procedimientos de Acuerdo Mutuo (MAP por su sigla en inglés)

En julio de 2023 Colombia fue evaluada por parte del Foro de Procedimiento de Acuerdo Mutuo de la OCDE sobre el cumplimiento de los estándares internacionales de dicho procedimiento (MAP). El equipo de la Oficina de Tributación Internacional de la DIAN representó y defendió a Colombia en dicha evaluación. Se obtuvo una calificación satisfactoria y adicionalmente la OCDE reconoció y felicitó públicamente al país por las mejoras y avances logrados en la aplicación de los estándares internacionales del MAP.

Actualmente el inventario de casos de MAP que administra la Oficina de Tributación Internacional contiene doce casos. Durante el 2022 y 2023 la Oficina de Tributación Internacional logró un avance importante en una solicitud de MAP bajo el CDI suscrito entre Colombia en relación con el cual se llegó a un acuerdo que será firmado por ambas Autoridades Competentes en el corto plazo.

Tributación internacional y participación en la Organización para la Cooperación del Desarrollo Económico (OCDE) y el Marco Inclusivo de la OCDE y el G20 sobre BEPS (el Marco Inclusivo)

En materia de política fiscal internacional, la Oficina de Tributación Internacional lideró las siguientes negociaciones, logrando la inclusión de las posiciones del país en los acuerdos alcanzados, así:

- Declaración de Resultados sobre el enfoque de los dos pilares para abordar los desafíos fiscales derivados de la digitalización de la economía, emitida el 11 de julio de 2023 por los miembros del Marco Inclusivo: esta Declaración resume los hitos alcanzados a la fecha como resultado de las negociaciones de la solución de los pilares para (i) la reasignación de rentas (Monto A) de Grupos Multinacionales a países de mercado (Pilar Uno), y (ii) la introducción de tributación mínima (Pilar Dos). Igualmente, establece la hoja de ruta para la terminación del trabajo técnico, acuerdos y/o implementación de los elementos que componen los pilares.
- El Convenio Multilateral para la adopción del Monto A (Pilar Uno), publicada el 11 de octubre de 2023: el Convenio Multilateral contempla las normas para implementar el Monto A, las cuales incluyen el ámbito de aplicación, el nexo, la cuantificación, las reglas de fuente, puertos seguros para evitar doble contabilidad, sistema de eliminación de la doble imposición, mecanismo de certeza tributaria, y la administración para el recaudo y cumplimiento por parte de los contribuyentes obligados. Colombia objetó varias normas con el objetivo de reflejar un mejor resultado económico para el país y principios más justos para el sistema tributario internacional que se quiere implementar. Como resultado de esas objeciones efectuadas en bloque junto con India y Brasil, las normas fueron modificadas y mejoradas recientemente en una nueva versión del Convenio Multilateral que se circulará para aprobación en junio de 2024.
- Reporte del Monto B incluido como Anexo del Capítulo 4 de las Guías de Precios de Transferencia de la OCDE, publicado e incorporado el 19 de febrero de 2024: este reporte establece un primer marco opcional para la aplicación simplificada y ágil del principio de plena competencia respecto de actividades básicas de comercialización y distribución en el país, con énfasis en las necesidades de los países con menor capacidad, que suelen relacionarse con la inexistencia de comparables adecuados en el mercado local a través de los que se puedan establecer precios de plena competencia. Colombia reconoce los méritos de este proyecto para países sin comparables. Sin embargo, encontramos que este enfoque no favorece los retornos de los distribuidores colombianos y, por esta razón, Colombia se mantiene al margen de su implementación.

- Cláusula de sujeción a imposición ("STTR" por sus siglas en inglés) y el Instrumento Multilateral, publicado el 11 de julio de 2023 y abierto para firma desde el 2 de octubre de 2023: el modelo de regla de la STTR asegura tributación mínima en la aplicación de convenios para evitar la doble imposición. Los miembros del Marco Inclusivo acordaron la obligación de incorporar esta regla en convenios calificados, en los que se cumplan ciertos presupuestos, la cual puede implementarse mediante el Instrumento Multilateral o negociación bilateral. Colombia impulsó este proyecto y logró cubrir pagos por servicios dentro de la medida. Colombia debe decidir la conveniencia de implementar la regla y el mecanismo caso a caso.
- Procedimiento de evaluación de reglas calificadas GloBE, aprobadas a nivel interno del Marco Inclusivo a lo largo del primer semestre de 2024: se acordó el marco de evaluación transitoria de las reglas modelo GloBE. Colombia participó en las discusiones teniendo en cuenta el interés político y técnico de obtener la calificación para la Tasa Mínima de Tributación.

En materia de cooperación internacional, la DIAN, en cabeza de la Oficina de Tributación Internacional, es reconocida internacionalmente y es invitada permanentemente a ser conferencista en eventos internacionales con el objetivo de compartir conocimiento con otros países sobre nuestra experiencia en la OCDE y en la implementación de políticas y medidas BEPS.

La Oficina de Tributación garantizó la participación de funcionarios de la DIAN en todas las reuniones y grupos de trabajo del Comité de Asuntos Fiscales de la OCDE, el Foro de Administraciones Tributarias, el Foro Global para la Transparencia y el Intercambio de Información para fines fiscales y el Foro de Delitos Fiscales. En 2023, participamos en 123 reuniones y en lo corrido del 2024, en 31 reuniones.

Acuerdos Anticipados de Precios de Transferencia (APA por su sigla en inglés)

Actualmente el inventario de casos de APA que administra la Oficina de Tributación Internacional contiene siete casos. Dos de estos casos son bilaterales y se están negociando con la autoridad tributaria de Suiza en aplicación del CDI suscrito con este país. Los otros cinco casos son unilaterales presentados directamente ante la entidad. En total hay casos que han sido radicados desde el año 2014 hasta el último que fue presentado por el contribuyente en el año 2023.

El logro en esta materia ha sido poder avanzar, a pesar de las limitaciones en cuanto a contar con funcionarios expertos en precios de transferencia, en el estudio de los casos mediante el desarrollo de reuniones con los contribuyentes para entender las operaciones y conocer en detalle sus propuestas, así como con autoridades de los Estados Contratantes en los casos de APA bilaterales.

Principales retos identificados por la Oficina de Tributación Internacional

Dada la alta complejidad de los activos digitales y del entorno económico basado en tecnologías Blockchain, se hace indispensable contar con conocimientos específicos referente al uso y funcionamiento de proveedores de servicios criptográficos (RCSP), de cara a la implementación del estándar Marco de Reporte Sobre Criptoactivos - CARF.

En el último trimestre del año está planificada la evaluación del estándar de intercambio de información automático, lo cual representa un gran reto para la administración tributaria, ya que es necesario demostrar el seguimiento y control que se realiza a las entidades obligadas a reportar información bajo el acuerdo CRS (Common Reporting Estándar), entre otros elementos a ser evaluados.

La Oficina de Tributación Internacional se encuentra trabajando en fase temprana en la implementación del estándar para el Aumento de la Transparencia Fiscal Internacional en el Sector Inmobiliario ("*Enhancing International Tax Transparency on Real Estate*"). Este es un estándar de gran importancia para las jurisdicciones, incluyendo Colombia, ya que pretende poner fin a la utilización del sector inmobiliario para actividades de evasión fiscal y lavado de dinero debido a su naturaleza de inversión de alto valor y relativamente fácil ocultación de la propiedad real. Representa un reto importante ya que puede requerir cambios en la legislación nacional para permitir el intercambio de información con otros países, la regulación de la obligación de reporte y del intercambio interno con otras entidades depositarias de la

información a intercambiar, así como requerir actividades específicas y especiales para garantizar la seguridad y la privacidad de la información intercambiada.

En materia de CDI e instrumentos internacionales suscritos por Colombia se han identificado los siguientes retos:

- Se encuentra pendiente concluir el proceso de ratificación interna de la Convención Multilateral para la Implementación de Medidas BEPS suscrita por Colombia el 7 de junio de 2017. En octubre de 2023 la DIAN envió al Ministerio de Hacienda toda la documentación para presentar el proyecto de ley ante el Congreso de la República. El objetivo es incluir la presentación de este proyecto de Ley en la legislatura que arranca en el segundo semestre del año 2024, sujeto a los lineamientos del Gobierno Nacional.
- Colombia firmó convenios bilaterales para evitar la doble imposición con Brasil (5 de agosto de 2022), Uruguay (19 de noviembre de 2021) y Países Bajos (16 de febrero de 2022). Las propuestas de textos de las exposiciones de motivos fueron preparadas por la Oficina, estando pendiente el análisis del impacto fiscal ordenado por el artículo 7 de la ley 819 de 2003 y exigido por la jurisprudencia de la Corte Constitucional, el cual debe acordarse con el Ministerio de Hacienda y de Relaciones Exteriores para poder presentar los proyectos al Congreso de la República.
- Gran Ducado de Luxemburgo. Colombia y el Gran Ducado de Luxemburgo firmaron un convenio para eliminar la doble tributación el 10 de febrero de 2022. Este Convenio solo se firmó en un idioma, con lo cual durante el 2023 ambos Gobiernos sostuvieron conversaciones y acercamientos para firmar nuevamente el Convenio en los tres idiomas (inglés, español y francés). Está pendiente confirmar con el Ministerio de Hacienda la fecha en la cual se firmarán los textos definitivos, para luego presentar este Convenio ante el Congreso de la República.
- Decisión 578 de 2004 de la Comunidad Andina. Colombia y Perú han propuesto una modificación de fondo a la Decisión 578 e incluir modificaciones siguiendo los modelos de convenios tributarios de la OCDE y ONU. Ante la dificultad de avanzar con la modificación de la Decisión 578 ante el Comité Andino de Servicios e Inversión de la CAN, Perú le propuso Colombia suscribir un CDI de forma bilateral y suspender la Decisión 578 entre dichos países. En julio de 2023 hubo un acercamiento entre la SUNAT de Perú y la DIAN en donde por el momento se consideró conveniente suspender esta iniciativa.
- Finalmente, un reto que se debe destacar es la determinación de una metodología para medir el costo de los CDI, tarea que se ha intentado desarrollar con la Subdirección de Estudios Económicos de la Dirección de Gestión Estratégica y de analítica y con el Ministerio de Hacienda.

El reto principal de la Oficina de Tributación Internacional en cuanto a la política fiscal internacional es poder contar con evidencia económica, estimaciones de impacto y retroalimentación legal constante para los procesos de negociación de estándares internacionales, buenas prácticas y modelo de normas.

El reto principal en cuanto a los acuerdos de precios de transferencia anticipados es fortalecer el equipo con funcionarios expertos en precios de transferencia para poder finalizar los estudios necesarios para proponer acuerdos a los contribuyentes solicitantes y así poder aplicar de manera eficiente esta herramienta de certeza tributaria que permitirá que la DIAN enfoque sus recursos de auditoría a contribuyentes de alto riesgo.

Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes (DOGC)

Mediante el Decreto 1742 del 20 de diciembre de 2020, se modificó la estructura de la DIAN, la cual entró en vigor a partir del 31 de agosto de 2021 mediante la Resolución DIAN 65 del 9 de agosto de 2021. Con esta nueva estructura se creó la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, suprimiendo la Dirección Seccional de Grandes Contribuyentes que tenía competencia únicamente en Bogotá. La función de la nueva Dirección Operativa, entre otras, es la de *“Administrar los impuestos de competencia de la Entidad respecto a los contribuyentes, responsables y/o agentes retenedores calificados como Grandes Contribuyentes, sin consideración de su ubicación geográfica. La administración incluye la recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, devolución, sanción, atención, servicio y todos los demás. aspectos relacionados.”*

Conforme a la competencia descrita, nos permitimos señalar los principales logros obtenidos en el periodo agosto 2022-mayo 2024, así: como presentar los principales retos que se presentan en el desarrollo operativo actual:

Logros

El control extensivo con la analítica de datos para gestionar acciones de control de manera ágil para obtener prontos recaudos y gestión.

La globalización de las inversiones y transacciones comerciales y de servicio por parte de los Grandes Contribuyentes, diferentes a las de precios de transferencia, traen un reto importante en la medida que eleva la dificultad para controlar las operaciones con efectos tributarios. Ello ha conllevado a que mediante el uso de los datos se identifiquen posibles desviaciones en el cumplimiento tributario y se despliegan acciones rápidas, a un gran número de contribuyentes lo que ha conllevado a mejorar la gestión impulsando la eficiencia administrativa.

En esta medida, mediante el control extensivo, se ha implementado un control permanente a los Grandes Contribuyentes respecto del cumplimiento de sus obligaciones tributarias. En efecto, se ha logrado de manera continua entre otras:

- Establecer un control en la ineficacia de las declaraciones de retención en la fuente;
- Controlar la exactitud de las declaraciones en lo relacionado con la autorretención especial establecida en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario;
- Verificar la realidad de las cifras presentadas en las declaraciones del impuesto al patrimonio;
- Controlar la correcta determinación de la proporcionalidad del IVA descontable por la adquisición de servicios gravados;
- Analizar la correcta determinación del IVA retenido por servicios prestados en el país por no residentes o no domiciliados y su tratamiento como IVA descontable;
- Controlar a los declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios que solicitaron descuento tributario por el IVA pagado en la adquisición, construcción o formación e importación de activos fijos reales productivos.
- Analizar el cumplimiento de obligaciones formales.
- En el marco del control extensivo se potencia el cumplimiento voluntario de manera más eficaz y eficiente. En el numeral 4 del presente informe se presentan las cifras correspondientes.

El control intensivo a estructuras fiscales que constituyen abuso en materia tributaria combatiendo la elusión fiscal.

La Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación fue la primera dependencia en la historia de la DIAN que hizo uso del procedimiento establecido en los artículos 869 y siguientes del Estatuto Tributario, modificando las declaraciones privadas a algunos contribuyentes que utilizaron esquemas de planeación fiscal agresiva, en los que se evidenciaron operaciones artificiosas sin propósito económico.

Esta clase de procedimientos son de gran relevancia en la lucha contra la elusión fiscal porque envía un mensaje disuasivo para evitar las conductas que tienen como propósito evitar el nacimiento del hecho que la ley precisa como presupuesto de la obligación tributaria, evitando la simulación, el fraude fiscal o el abuso del derecho, que tienen como propósito disminuir la carga tributaria.

En ese sentido, la Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación de la DOGC ha expedido 13 emplazamientos especiales por abuso en materia tributaria, proponiendo mayores valores de impuestos y sanción en cuantías superiores a \$1.056.300.960.000.

De la mano de lo anterior y como consecuencia de las acciones de fiscalización tendientes a determinar estos casos de abuso en materia tributaria, se están evaluando las acciones necesarias para iniciar los trámites judiciales de remoción del velo corporativo a las entidades inmersas en estas prácticas elusivas, en los términos de las disposiciones legales.

El control dirigido a disminuir la evasión fiscal

La emisión de la factura electrónica es un medio idóneo en la lucha contra la evasión. Conscientes de esa situación, desde la Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación se ha incrementado el control a los Grandes Contribuyentes que realizan transacciones por las cuales se debe emitir factura electrónica.

Así las cosas, durante los años 2022, 2023, y 2024, se han ejecutado visitas permanentes de control a la facturación producto de lo cual, en aplicación del artículo 657 del Estatuto Tributario, se han efectuado 8 cierres de establecimientos de comercio. Estos cierres a su vez generan riesgo subjetivo y aconductamiento tanto en los demás Grandes Contribuyentes como en los contribuyentes que no ostentan esta calidad, se genera un “efecto dominó”.

Por otro lado, las investigaciones también se han enfocado en determinar si los proveedores que son presentados por los Grandes Contribuyentes son o no reales. Como consecuencia de lo anterior, se ha realizado el desconocimiento de costos y deducciones en el impuesto sobre la renta o impuestos descontables en el impuesto sobre las ventas. De hecho, en el año 2024, se profirió una resolución, en el marco del artículo 671 del Estatuto Tributario, estableciendo a un Gran Contribuyente como proveedor ficticio, situación que históricamente no es usual pero que demuestra el despliegue y fuerte control dirigido a disminuir la evasión por parte de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes.

Cumplimiento de gestión

A partir de la dinámica indicada, que evidentemente impacta en el riesgo subjetivo, el aumento en las destrezas y especialización de los funcionarios de fiscalización y en la disuasión a la tentación del fraude tributario, se generó la siguiente gestión en los años 2022, 2023:

Tabla 15.1.5.1.

Fiscalización Tributaria Gestión Aceptada			
2022			
	Gestión Aceptada	Meta Oficial	% Cumplimiento
Total	\$ 1,431,427,902,800.00	\$ 1,396,200,000,000.00	102.52%
2023			
	Gestión Aceptada	Meta Oficial*	% Cumplimiento
Total	\$ 1,681,688,548,471.00	\$ 1,485,358,549,450.00	113.22%
2024			
	Gestión Aceptada	Meta Oficial*	% Cumplimiento
Total	413,270,828,631		

Tabla 15.1.5.2.

Fiscalización Tributaria Gestión Efectiva			
2022			
	Gestión Efectiva	Meta Oficial	% Cumplimiento
Total	\$ 4,138,596,096,223.64	\$ 2,789,889,670,000.00	148.34%
2023			
	Gestión Efectiva	Meta Oficial*	% Cumplimiento
Total	\$ 4,682,986,123,274.95	\$ 3,481,407,215,919.00	134.51%

2024		
	Gestión Efectiva	Meta Oficial*
Total	505,446,945,036	

Control a planeaciones tributarias que erosionan la base imponible (Acciones BEPS por sus siglas en inglés) ejerciendo un mayor cubrimiento en el control a operaciones internacionales sujetas al Régimen de Precios de Transferencia y en la atribución a Establecimientos Permanentes

Se han adelantado programas y acciones de control a operaciones internacionales en aras de combatir la planificación fiscal, que puede conllevar a erosionar la base imponible del impuesto de Renta en Colombia y/o el traslado de utilidades a otras jurisdicciones (BEPS), sin cumplir las normas que regulan los Precios de Transferencia en el país. Los programas que se han adelantado desde agosto de 2022 a la fecha corresponden principalmente a: *commodities*, Servicios, Distribuidores de Riesgo Limitado, Integral de Fiscalidad Internacional, Regalías, Establecimientos Permanentes.

Se inició la ejecución de auditorías de fiscalización internacional relacionadas con el control en la atribución de rentas (o pérdidas) a Establecimientos Permanentes (EP), ubicados en Colombia por parte de sus oficinas principales donde pueden derivarse atribuciones que no cumplan con el principio de Plena Competencia o que por su realidad económica no deban ser asignadas al EP ubicado en Colombia y donde estas atribuciones conlleven a erosionar las bases gravables en el país.

Se implementó una estrategia de acercamiento a los Grandes Contribuyentes una vez concluidas las auditorías por programas y acciones de fiscalización internacional, para presentarles los hallazgos determinados, con el fin de garantizar discusiones técnicas en estos temas complejos y aunque por las cuantías discutidas no es fácil llegar a una corrección voluntaria, se ha logrado un cambio importante en el comportamiento y hoy en día podemos ver que ya, en algunos casos, los Grandes Contribuyentes han corregido tanto en una etapa previa a emisión a un acto administrativo o durante el proceso de discusión. Estos acercamientos han permitido mejorar las cifras de gestión aceptada por correcciones voluntarias o provocadas por glosas aceptadas, lo cual evita en muchos casos procesos largos de discusión y los costos que ellos ameritan. Lo más importante es que esto finalmente repercute en un mayor recaudo en un tiempo más corto del que suele darse en este tipo de discusiones.

Tabla 15.1.5.3.

Fiscalización Internacional Gestión Aceptada			
2022			
	Gestión Aceptada	Meta Oficial	% Cumplimiento
Total	\$ 46,083,915,378.00	\$ 49,000,000,000.00	94.05%
2023			
	Gestión Aceptada	Meta Oficial*	% Cumplimiento
Total	\$ 50,927,313,810.00	\$ 49,000,000,002.00	103.93%
2024			
	Gestión Aceptada	Meta Oficial*	% Cumplimiento
Total	\$ 20,571,349,000.00		

Tabla 15.1.5.4.

Fiscalización Internacional Gestión Efectiva	
2022	

	Gestión Efectiva	Meta Oficial	% Cumplimiento
Total	\$ 1,024,633,839,770.00	\$ 456,000,000,000.00	224.70%
2023			
	Gestión Efectiva	Meta Oficial*	% Cumplimiento
Total	\$ 1,223,273,831,310.00	\$ 535,839,753,467.00	228.29%
2024			
	Gestión Efectiva	Meta Oficial*	% Cumplimiento
Total	\$ 335,235,722,930.00		

Fortalecimiento de capacidades técnicas en materia de fiscalización internacional

Uno de los pilares principales y compromiso de la Subdirección Operativa de Fiscalización y Liquidación Internacional es la formación permanente, con expertos de organismos internacionales (OCDE, CIAT, IGF, FMI), que conlleve a continuar el proceso de fortalecimiento de conocimientos y capacidades técnicas de los auditores de fiscalización internacional, garantizando a los Grandes Contribuyentes auditorías a operaciones internacionales con la mayor solidez y calidad técnica.

Mediante el Programa “*Creación de capacidades en tributación internacional*” en el marco del Acuerdo de Cooperación CIAT-SECO II, la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) de España presta el apoyo técnico para ejecutar el plan de trabajo acordado, en el que se abarcan temas relevantes de auditoría de fiscalidad internacional relacionados entre otros con: métodos de valoración, análisis de comparabilidad, operaciones complejas de Precios de Transferencia, atribución a Establecimientos Permanentes, reestructuraciones, análisis de estructuras que involucran transacciones financieras e intangibles, auditoría a beneficios de convenios (CDIs), normas antiabuso, perfilamiento de riesgos. El programa consta de 12 sesiones y a abril de 2024, se han llevado a cabo 5 de ellas. Uno de los puntos a destacar de este programa es que hemos tenido la posibilidad de presentar a los expertos los casos reales que se están adelantando en materia de fiscalidad internacional, para recibir recomendaciones y así abordar las complejidades que los mismos revisan.

Índice de éxito de litigiosidad

De los 249 fallos judiciales definitivos (solo fallos a favor y en contra) emitidos durante el periodo comprendido entre agosto del 2022 a la fecha, 153 fueron fallados *a favor* de la entidad, es importante mencionar que pasamos de un porcentaje de cumplimiento de meta de 51, 9% en 2019 a un porcentaje de 92,7% en 2023.

Tabla 15.1.5.5.

Año	Total fallos por sentido		Total	Porcentaje de éxito	Meta 2022	Total
	Favorable	Desfavorable				
2022	67	38	105	64%	65.50%	97.42%
2023	85	55	140	61%	65.50%	92.69%

Este resultado es positivo, teniendo en cuenta la calidad y dificultad de las discusiones que plantean los Grandes Contribuyentes, tanto en los problemas jurídicos, como en las pruebas que allegan (experticios técnicos de peritos altamente

reconocidos); una muestra de ello, son las sentencias de Unificación Jurisprudencial en trámites de nulidad y restablecimiento del derecho en materia tributaria que ha proferido el Consejo de Estado, toda vez que en su mayoría corresponden a los litigios de Grandes Contribuyentes.

Calificación y/o exclusión Grandes Contribuyentes

Desde agosto de 2022 se llevó a cabo el proceso de discusión de los criterios para otorgar la calificación de Gran Contribuyente, actividad que generó la expedición de la resolución 01253 de 24 de octubre de 2022 donde se encuentran expresamente definidos los criterios para ser calificado y/o excluido como Gran Contribuyente. A partir de estos requisitos, la Subdirección Operativa de Análisis y Sectores Estratégicos realiza los correspondientes estudios técnicos proponiendo para evaluación y aprobación del Comité Técnico de Programas, aquellos contribuyentes objeto de calificación o retiro.

Teniendo como base los criterios definidos, se calificaron los Grandes contribuyentes 2023-2024 por medio de la Resolución 012220 de 26 de diciembre de 2022, otorgando la calificación a 2536 Grandes Contribuyentes, de los cuales 29 son Personas Naturales.

Herramienta de Puntaje

La Subdirección Operativa de Análisis y Sectores Estratégicos de la Dirección Operativa, tiene entre sus funciones: “Investigar, desarrollar y proponer las mejores prácticas en materia de administración y perfilamiento de riesgos en relación con los Grandes Contribuyentes”. En ese orden, se procedió a verificar los indicadores que son aplicables a la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, así como la inclusión de nuevos indicadores de acuerdo con las fuentes de información con las que cuenta la Subdirección Operativa de Análisis y Sectores Estratégicos, a fin de construir la “herramienta de puntaje para los Grandes Contribuyentes por sector y componente”, instrumento con el cual se califica el riesgo a las personas (naturales o jurídicas) que conforman el universo de los Grandes Contribuyentes, y así desarrollar las mejores prácticas en materia de administración y perfilamiento de riesgos, al igual que suministrar a la Subdirección de Información y Analítica de la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica, la información necesaria para el diseño e implementación de modelos de analítica avanzada.

Esta herramienta se constituyó como insumo para el direccionamiento de las diversas etapas de fiscalización, frente a acciones, selectividad y alertas tempranas, que permitan la implementación de una fiscalización inteligente, que generara a su vez una efectividad en el diseño de los programas de fiscalización, y un mejoramiento en el cumplimiento de las metas de gestión asignadas a la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes.

Meta de Gestión

Las cifras demuestran la sinergia entre las Subdirecciones de la Dirección Operativa y efectividad de las estrategias adoptadas.

Tabla 15.1.5.6.

Recuperación de cartera	Meta	Recaudo por Gestión	%Cumplimiento
2022	5.189.985	7.186.275	138%
2023	8.515.980	10.364.420	122%

El cumplimiento de la Meta de Gestión es uno de los objetivos que reviste de la mayor relevancia para la Dirección Operativa. Los resultados obtenidos son producto de enfocar los recursos en ciertas tareas y estrategias que hemos considerado relevantes:

- Desarrollar los respectivos análisis y seguimientos a la factura electrónica, lo que ha permitido ejecutar las actividades que conllevan a resultados precisos, permitiendo crecer el impacto del buen uso de los documentos electrónicos; para ello se toman las bases suministradas y se efectúa el Data Mining, cruzando información con las declaraciones de los contribuyentes.
- Ejecutar una estrategia de envío de comunicados para aquellos casos donde se detecta un incumplimiento de la obligación tributaria, lo cual no solo permite un mayor control, sino que también robustece la etapa inductiva, minimizando costos, generando riesgo subjetivo y transmitiendo una percepción de certeza de la información, lo que se percibe como una mejora en la prestación del servicio por parte de la Administración Tributaria a través de declaraciones sugeridas cada vez más exactas.
- Análisis del comportamiento en la economía de cada Sector, con el fin de identificar tendencias negativas y/o externalidades que afectan el pago de las obligaciones tributarias de los Grandes Contribuyentes.
- Se llevó a cabo el análisis de las cuentas de todos los Grandes Contribuyentes a nivel nacional, con el fin de empezar a conocer su comportamiento general en el cumplimiento de sus obligaciones.
- Se integraron los procedimientos de reprocesos, ajustes y normalización de los gestores de cobro. Lo anterior, teniendo en cuenta que la prioridad es que la cuenta de los Grandes Contribuyentes demuestre el debido cobrar, y son los gestores quienes deben realizar el análisis y correspondientes ajustes.
- Se están orientando esfuerzos para que, desde los informes contables y conciliación de terceros, se identifique cartera, se actualice los aplicativos de administración de cartera, se normalice inconsistencias de forma eficiente, con el fin de que lo que se encuentra registrado como deuda en la contabilidad coincida con las obligaciones que se encuentran en los sistemas.

Reducción del tiempo para resolver las solicitudes de devolución:

Se ha logrado una notable reducción en el tiempo del procesamiento de las devoluciones y/o compensaciones por los diferentes conceptos. A través de mecanismos para la optimización de los procedimientos internos, se redujo el tiempo promedio de sustanciación de los expedientes de 39 días para los Actos Administrativos con resolución de devoluciones y/o compensación a 28 días y para los Autos Inadmisorios de 13 días a 11 días, lo cual ha mejorado significativamente la eficiencia.

Contribuyentes PLUS en las regiones

Desarrollo de visitas a las regiones para atender personalmente a los Grandes Contribuyentes a través de reuniones técnicas que integran capacitación, orientación y asistencia. Este acompañamiento a Grandes Contribuyentes cuenta con el apoyo de funcionarios expertos y jefes de las áreas de las subdirecciones de la DOGC. Este relacionamiento ha conllevado a su vez al cumplimiento voluntario por parte de los Grandes Contribuyentes.

Orientaciones de alto nivel en temas coyunturales

Orientaciones que se adelantan de manera presencial y virtual, con el traslado de funcionarios a las diferentes ciudades, en las que con funcionarios expertos brindan orientación, actualización y atención directa de sus requerimientos para así, mediante la facilitación, poner a disposición de los Grandes Contribuyentes las respectivas herramientas para que cumplan tanto con las obligaciones formales como sustanciales, generar cumplimiento voluntario, al igual que consolidar cercanía con los contribuyentes.

Estrategia de relacionamiento a través del Ejecutivo de Cuenta para la atención de los Grandes Contribuyentes

Los ejecutivos de cuenta ejecutan la estrategia de Servicio al 150% diariamente llevando a cabo un acercamiento constante, directo y oportuno con el Gran Contribuyente en todas las fases del procedimiento tributario, incluyendo los procesos de implementación de los nuevos componentes del sistema de factura electrónica (Nómina electrónica, Documentos soporte, Radian), en el Registro Único de Beneficiarios Finales, en la presentación de la información exógena y el cumplimiento de sus obligaciones TACI, mediante el acompañamiento presencial y remoto (Virtual y telefónico).

Esto conforme al compromiso de transformación permanente de la experiencia de servicio a través de la estrategia de relacionamiento del ejecutivo de cuenta, como enlace entre los contribuyentes y la administración tributaria, gestión de

trámites y agendamiento de citas mediante una atención personalizada e integral a través de los canales telefónico, virtual y presencial.

El propósito es materializar el cumplimiento de la promesa de servicio que constituye un acuerdo colaborativo entre las áreas y los contribuyentes para facilitación del cumplimiento voluntario, con tiempos de respuesta no mayor a 2 días desde la recepción de la solicitud o requerimiento en el correo de los funcionarios de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes.

Actualmente contamos con un grupo de 49 ejecutivos de cuenta con asignación promedio de 50.9 Grandes Contribuyentes. Anteriormente, la ratio de ejecutivos de cuenta por cada Gran Contribuyente era de 160 y, en ese orden, conforme a la recomendación del FMI que en su momento determinó un número de 50 Grandes Contribuyentes por ejecutivo, se logró, gracias al ingreso de nuevo personal con ocasión a la ampliación de la planta.

Curso de Derecho Comercial y de la Empresa

Durante 2023 se estructuró y se desarrolló el primer curso para capacitar Servidores Públicos de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes que realizan funciones operativas en áreas de auditoría y fiscalización de la DIAN, sobre temas de derecho comercial y de la empresa. Este curso se llevó a cabo con el fin de mejorar la eficiencia en los procesos; mejorar los procesos de fiscalización y robustecer los actos administrativos. Tal fue el éxito del mismo que fue incorporado en el PIC 2024 para todas las Direcciones a Nivel Nacional.

Actualmente se encuentran definidos los docentes y las Direcciones Seccionales a visitar durante 2024 (Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Medellín y Bogotá).

Reskilling Plus

Se viene ejecutando proyecto en el cual se busca que funcionarios experimentados de la Dirección Operativa trabajen con funcionarios nuevos para transmitir conocimiento de sus funciones y actividades, promoviendo alternativas de solución a problemas de la entidad.

Actualmente se están capacitando a funcionarios nuevos de Fiscalización Tributaria de la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes, con temas primordiales para potenciar las habilidades de los nuevos ingresos y optimizar el tiempo de la curva de aprendizaje en los procesos.

Cumplimiento de las Metas de Recaudo

Las diferentes iniciativas emprendidas han permitido cumplir las metas del recaudo y mantener la participación de la Dirección Operativa en el aporte al Recaudo Bruto Nacional:

Tabla 15.1.5.7.

Año	Recaudo Bruto Nal	Aporte GC	Cumplimiento Meta recaudo bruto	% participación
2022	\$ 228,600,756,438,611	\$ 147,639,930,240,157	104.2%	64,58%
2023	\$ 274,624,211,346,826	\$ 180,765,825,220,899	103.87%	65.82%

Principales retos

Ampliar y reforzar las auditorías a operaciones o estructuras abusivas que disminuyen artificiosamente el impacto tributario de la verdadera operación (atacar la elusión).

Usualmente esta clase de operaciones no se detectan con el análisis exclusivo de los datos disponibles, por lo que mediante un enfoque en contribuyentes de mayores ingresos y cuyas transacciones son complejas, se realizarán revisiones puntuales para determinar la exactitud de las declaraciones y así determinar si tales transacciones son utilizadas para eludir, evadir o disminuir la carga tributaria sin justificación legal.

Potencializar el uso de datos para robustecer el control extensivo y la fiscalización intensiva

Actualmente hay 2.536 personas calificadas como Grandes Contribuyentes, el análisis de la información es vital para gestionar su control tributario. Para eso el cruce y estudio de los datos disponibles permitirá eliminar costos de auditorías largas mediante el control puntual de datos.

El propósito es disponer de los recursos existentes en las operaciones o contribuyentes que presenten situaciones que puedan ser sancionables y por medio de un trabajo dirigido de cruces de información e inteligencia de datos, generar acciones extensivas que generen recaudos anticipados y aumenten riesgo subjetivo. Posterior al control extensivo y una vez efectuados los análisis respectivos, continuar con la fiscalización intensiva.

Cobertura en el control a operaciones internacionales que representen riesgo de erosionar la base imponible en el país y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones con baja o nula tributación (BEPS por sus siglas en inglés).

La Dirección Operativa tiene competencia sobre todos los Grandes Contribuyentes a nivel nacional, donde hoy se tiene a cargo el control de aproximadamente el 83% de la totalidad de operaciones sujetas al Régimen de Precios de Transferencia, las cuales para 2022, ascendían a la suma de \$363.8 Billones de pesos, correspondientes a 1.105 Grandes Contribuyentes sujetos a este Régimen. Por lo anterior, se hace necesario para los próximos años, establecer estrategias que permitan la mayor cobertura en el control a operaciones internacionales realizadas por los Grandes Contribuyentes y que representen riesgo de erosionar la base imponible en el país y el traslado de beneficios a otras jurisdicciones con baja o nula tributación (BEPS). Igualmente, ejercer un mayor control a la atribución de rentas (o pérdidas) a Establecimientos Permanentes ubicados en Colombia.

Mejorar los tiempos de los Fallos de los Recursos

Se está trabajando en la identificación, revisión y seguimiento a los recursos, para que sean resueltos en 8 meses, con el fin de que sea notificado el fallo a los 9 meses, mejorando el indicador relacionado con el tiempo de fallo de recursos.

Desarrollar la nueva propuesta para Ejecutivos de Cuenta 2025 siendo el eje de la estrategia de Servicio al 150%

La integralidad de los ejecutivos de cuenta producto de la gestión del conocimiento y experticia en diferentes áreas de la entidad, coadyuvan al buen uso de los sistemas de información al servicio de los Grandes Contribuyentes, SI, RUT, SI PQSRD, SI de numeración de facturación, Consulta de información por envío de archivos, Prevalidadores de Conciliación Fiscal, Devoluciones, exógena, Sistema de FE.

Revisión y actualización de políticas y procedimientos institucionales.

Realizar con la dependencia respectiva, revisiones periódicas de las políticas y procedimientos institucionales, con el fin de que se armonicen con las mejores prácticas y la normatividad legal vigente. Esto incluye actualización de manuales, formatos, parametrización sistemática y lineamientos institucionales, de tal manera que se refleje cualquier cambio legislativo en los procesos internos.

Estudio Interactivo de Grandes Casos Tributarios – Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes - Universidades

El propósito es poner en marcha esta iniciativa cuyo objetivo es generar un espacio académico para discutir casos con puntos controversiales en materia tributaria, donde se puedan plantear problemas jurídicos coyunturales y analizar posiciones tradicionales.

La metodología propuesta consiste en reunir grupos interdisciplinarios integrados por expertos en temas tributarios como funcionarios DIAN, rama judicial, representantes de firmas legales y representantes de la academia. En este contexto se busca deliberar respecto de las formas de abordar diferentes casos, para así generar escenarios de diálogo donde planteemos los retos de la Administración Tributaria, las posiciones del sector privado y la visión de la rama judicial.

Actualmente nos encontramos a la espera de la firma del Convenio con la Universidad Javeriana para poder iniciar este primer proyecto y, posteriormente, con otras instituciones de educación superior.

Oficina de Seguridad de la Información

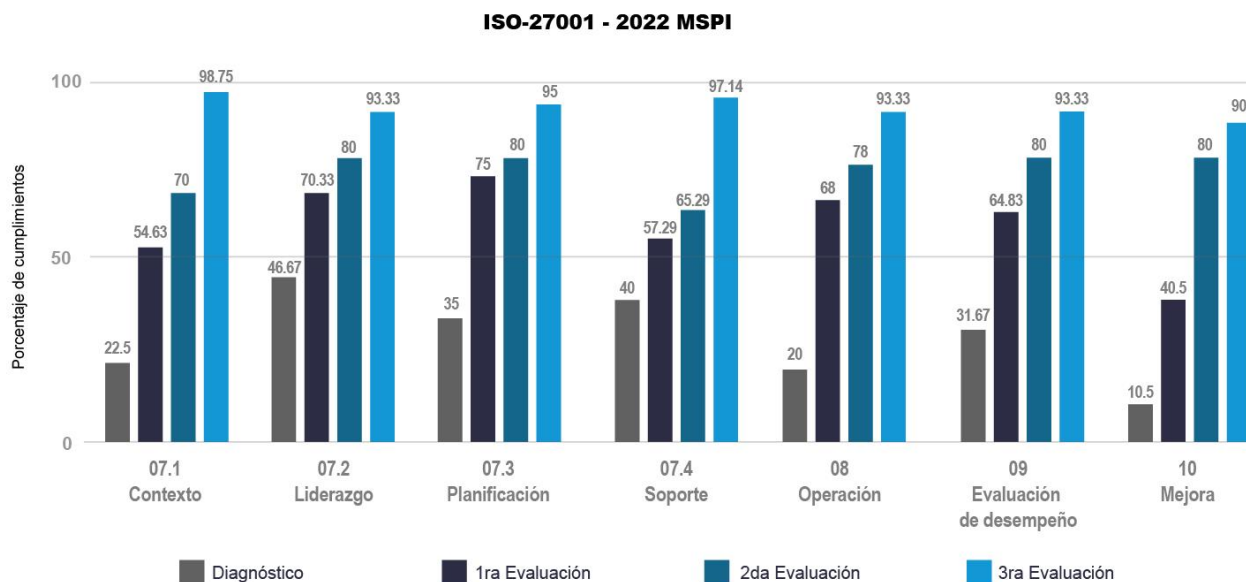
Logros

Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información

Se actualizó en el sistema documental de la Dian el Manual de Políticas y Lineamientos de seguridad de la información MN-IIT- 0072, en concordancia con la última versión de la norma ISO 27002:2022 (año 2023).

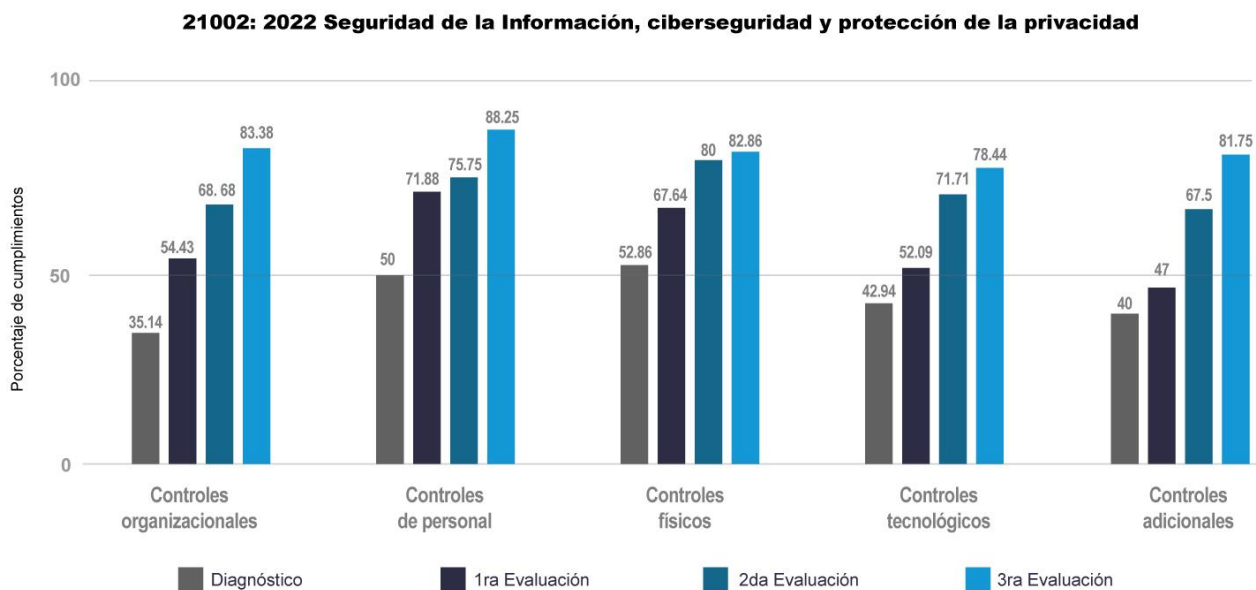
Se diagnosticó, implementó y mejoró el Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información, MSPI, definido por el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones, MINTIC, mediante un diagnóstico inicial y 3 evaluaciones posteriores, con un estado actual del 94,44% de madurez. En la siguiente imagen se detalla la evolución del MSPI con corte del 31 de mayo de 2024:

Gráfica 15.1.6.1. - Evolución del MSPI. Agosto 2022 - Mayo de 2024



Se diagnosticó, implementó y mejoró el Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información, SGSPI, a través de un diagnóstico inicial y 3 evaluaciones posteriores, teniendo como estado actual un nivel de madurez del 82,3%. En la siguiente imagen se detalla la evolución del SGSPI con corte del 31 de mayo de 2024.

Gráfica 15.1.6.2. - Evolución del SGSPI. Agosto 2022 - Mayo de 2024



Gestión de Activos de información

Se actualizó e implementó la metodología de gestión de activos de información (PR-IIT-0366 y la CT_IIT-0079), alineada con la Guía para la Gestión y Clasificación de Activos de Información de MINTIC. Esta implementación alcanzó los procesos y dependencias de toda DIAN.

A continuación, se visualiza el estado actual de la gestión de activos de información (Identificación, Clasificación y Valoración).

Tabla 15.1.6.1. - Estado de Gestión de Activos de Información. Mayo de 2024

Activos por tipo y valoración

(Disponibilidad + Confidencialidad + Integridad)

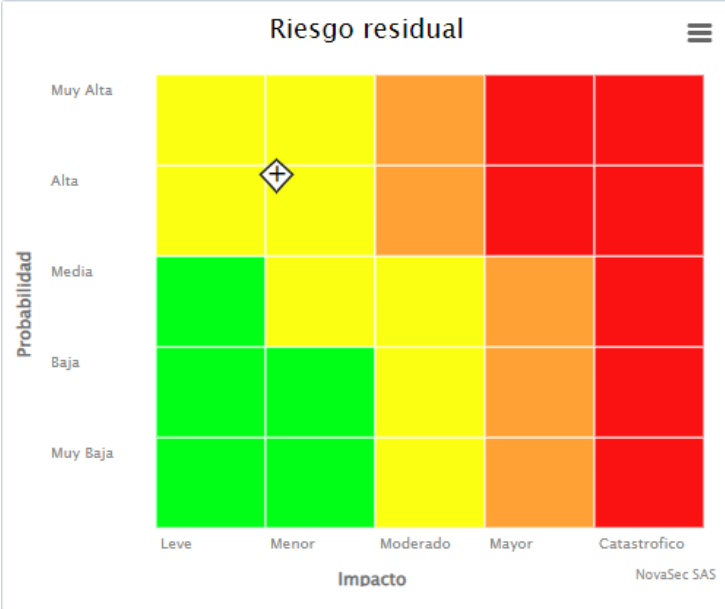
Tipo	1-Alta	2-Media	3-Baja	Total
Software	1160	497	198	1855
Hardware	1009	52	53	1114
Información	140	299	131	570
Infraestructura	102	82	2	186
Servicios	23	41	27	91
Recurso Humano	16			16
Total	2450	971	411	3832

Gestión de Riesgos de Seguridad de la información

Se definió e implementó la metodología de Gestión de Riesgos de Seguridad de la Información (CT-IIT-0132), la cual está alineada con la Guía Administración del riesgo y diseño controles Entidades públicas - DAFP, Secretaría de Transparencia del Departamento de Administración de la Presidencia; y el Anexo Técnico 4 – Modelo Nacional GRS de MINTIC. Esta implementación tuvo alcance a todos los procesos y dependencias de la DIAN.

A continuación, se visualiza el estado actual del perfil general de riesgos de seguridad de la información de la DIAN, basado en el Riesgo Residual, el cual se obtiene posterior a la evaluación de controles. En la gráfica se evidencia el estado actual de la DIAN en cuanto a riesgos de seguridad de la información, que refleja un estado moderado. Sobre este perfil se han definido planes de tratamiento detallados, bajo responsabilidad de cada dueño de los procesos y de cada dueño de los activos de información.

Gráfica 15.1.6.1. - Perfil de Riesgos de Seguridad de la Información DIAN. Mayo de 2024



A continuación, se detalla el estado actual y cantidades de riesgos residuales por categoría.

Tabla 15.1.6.2. - Riesgos Residuales de Seguridad de la Información DIAN. Mayo de 2024

Perfil de Riesgo	Total Activos de información con Gestión de Riesgos	Total, Riesgos	Riesgos en Nivel Aceptable	Riesgos en Nivel Moderado	Riesgos en Nivel Importante	Riesgos en Nivel Inaceptable	Planes de Tratamiento
Entidad	2.651	26.244	199	22.564	2.349	1.132	105

A continuación, se describe el top 10 de riesgos de categoría aceptable gestionados:

Tabla 15.1.6.3. - Top 10 Riesgos de Seguridad de la Información DIAN. Mayo de 2024

RIESGOS IDENTIFICADOS NIVEL IMPORTANTE

1. Personal no capacitado o no facultado
2. Insuficientes o inadecuados controles del acceso físico
3. Estructuras débiles o de materiales no resistentes a eventos naturales.
4. Insuficientes o inadecuados controles en materia de protección de información o datos físicos o electrónicos
5. Incumplimiento de las políticas, lineamientos, normas o procedimientos de seguridad de la información o de protección de datos personales en los procesos de recolección, almacenamiento, acceso y uso.
6. Mantenimiento inadecuado de equipos de cómputo.
7. Errores en la aplicación de las normas, políticas, procedimientos y lineamientos de protección de datos personales.
8. Insuficientes o inadecuados controles en materia de protección de información o datos físicos; que contienen información clasificada, reservada o con datos personales que se almacenan o transfiere.
9. Incumplimiento en la asignación de los derechos de acceso a personal no autorizado (segregación de funciones).
10. Personal no capacitado o no facultado.

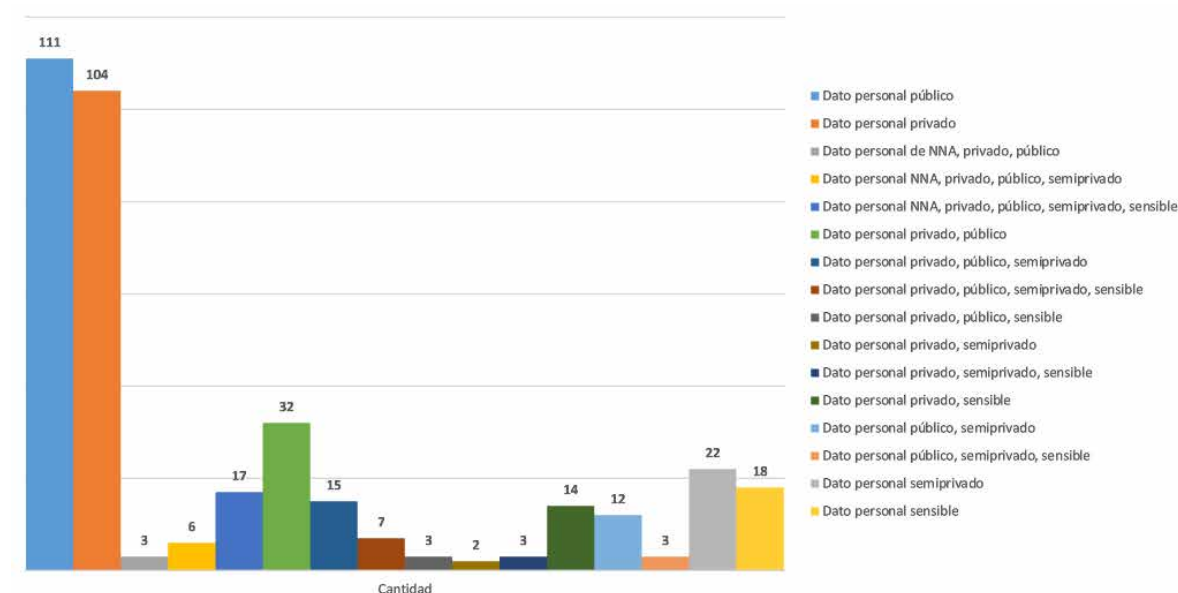
Protección de Datos Personales

Se realizó una revisión de la documentación correspondiente al componente de datos personales dentro del marco del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información - SGSPI de la DIAN.

Se actualizó la documentación según las necesidades identificadas, se integraron los documentos que correspondían a los anexos del Manual de protección de datos personales por temáticas afines y se crearon nuevos documentos con el objetivo de cumplir con la normativa de protección de datos personales.

Se llevó a cabo una actualización en la metodología de gestión de activos de información. Según los resultados obtenidos mediante la aplicación de la nueva metodología se identificaron, con corte a 06 de octubre de 2023, 372 activos de información que contienen datos personales.

Gráfica 15.1.6.4. -Detalle de activos de información con Datos Personales



- En el Registro Nacional de Bases de Datos (RNBD) con corte a 31 de marzo de 2024, se reportaron 69 bases de datos a la SIC. Tras realizar una revisión exhaustiva se efectuaron actualizaciones en 62 bases de datos. Se verificó que las bases de datos reportadas estuvieran incluidas en los activos de información previamente identificados y se incluyeron 16 nuevas bases de datos registradas en el RNBD.
- Se elaboró un aviso de videovigilancia para los lugares físicos.
- Se realizaron ajustes en el contenido de protección de datos personales en el micrositio de seguridad de la información de la entidad.

Monitoreo Ciberseguridad

Se activó el aplicativo IBM Guardium para realizar monitoreo de las bases de datos de Siglo XX, a través del caso de uso acordado con Aduanas.

En trabajo conjunto con DGIT se han asegurado las bases de datos del ecosistema de la DIAN, a través del cierre de los hallazgos de vulnerabilidades identificados por IBM Guardium.

A través de las herramientas adquiridas por DGIT, se está definiendo el monitoreo de otros componentes del ecosistema de la DIAN, iniciando con Orion y Trend Vision One.

Comunicaciones, capacitación y sensibilización en seguridad y privacidad de la información

Se socializó el Manual de Políticas y Lineamientos de Seguridad y Privacidad de la información a nivel central y seccional.

Se definió e implementó la campaña "Seguridad y privacidad de la información, un sistema que construimos entre todos", que incluye 4 fases:

- Concientización sobre seguridad de la información
- Divulgación de conceptos generales: MSPI, SGSPI, Gestión de Riesgos, Plan integral de Protección de Datos Personales y etiquetado de la Información (protección de activos).
- Socialización de seguridad de la información en proyectos DIAN, seguridad en la nube, analítica de datos, datos personales, inteligencia artificial y políticas de usuario final

Se realizaron capacitaciones y acompañamientos a las diferentes áreas en lo relacionado con la actualización de activos de información y gestión de riesgos de seguridad de la información con alcance a toda la Entidad.

Además, se diseñaron las capacitaciones sobre desarrollo seguro de software, sobre el MSPI, gestión de activos y riesgos y sobre gestión de incidentes.

Se realizaron socializaciones relacionadas con Protección de Datos Personales en toda la Entidad, incluyendo el proceso de registro en el RNBD, flujo de consultas y reclamos de habeas data y PIGDP a los Enlaces de Seguridad y privacidad de la información.

Se realizó la actualización del curso general de protección de datos personales.

Se diseñó el curso específico destinado a quienes manejan y/o trabajan con datos personales.

Se realizó campaña mes a mes sobre seguridad de la información para público externo e interno.

Retos

Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información

Aprobación de los activos de información y los riesgos asociados a estos.

Socialización y aprobación de los Roles y Responsabilidades de seguridad en el comité de Gestión y Desempeño Institucional.

Cumplimiento del Manual de Lineamientos y Políticas de Seguridad de la información.

Sostenimiento del SGSPI incluido el Verificar

Contratar una Auditoria con un tercero para valorar el estado del SGSPI

Protección de Datos Personales

- Desarrollar la implementación del Plan integral de Datos personales
- Revisar la responsabilidad asignada a la OSI en la Supervisión y en la gestión de revisión y evaluación de cumplimiento de seguridad.
- Implementar la autorización de tratamiento de datos personales en el Sistema de PQSRD.

Monitoreo Ciberseguridad

- Terminar la totalidad de las actividades precontractuales para la contratación de los servicios contemplados en el SOC (Centro de Operación de Seguridad) en 2024.
- Habilitar el SIEM de la nube AZURE (Sentinel) para los servicios de la DIAN alojados en dicha nube, principalmente Factura Electrónica
- Obtener presupuesto para la renovación/adquisición de herramientas de monitoreo básicas (Monitoreo BD).
- Ampliar los servicios de monitoreo a través de IBM Guardium e IBM QRadar con casos de uso acordados con las diferentes áreas de operación y con las herramientas adquiridas por DGIT

Comunicaciones, capacitación y sensibilización en seguridad y privacidad de la Información

Continuar la ejecución de la Fase III de la Campaña "Seguridad y privacidad de la información, un sistema que construimos entre todos":

- Funciones de la OSI
- Controles clave Seguridad de la Información
- Protección de datos Personales
- Gestión de Incidentes
- Sensibilización Nivel Directivo
- RACI: Las áreas que conforman el Sistema de Gestión y los roles y responsables en el marco del alcance de cada dependencia

Gestión Administrativa de la OSI

Obtener recursos de presupuesto para la operación en cumplimiento de los objetivos de la Oficina.

Atender de manera diligente a los requerimientos de los entes de control

Obtener un resultado satisfactorio en la visita de la OCDE

15.2. Dirección de Gestión de Impuestos:

Principales Logros

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) ha alcanzado significativos logros en su gestión de facilitación, orientación y control extensivo de obligaciones. A continuación, se detallan los principales resultados obtenidos:

Registro Único de Contribuyentes (RUT)

Registro Único Tributario: En cumplimiento de las funciones de administrar el RUT para la identificación, ubicación, clasificación y seguimiento de los clientes de la administración tributaria, aduanera, cambiaria e internacional presenta los siguientes registros:

Tabla 15.2.1

Inscritos RUT				
FECHA CORTE	31/08/2022	31/12/2022	31/12/2023	30/04/2024
P. JURIDICA	1.736.882	1.772.535	1.874.607	1.911.372
P. NATURALES	18.335.508	18.782.316	20.215.361	20.594.362
TOTAL	20.072.390	20.554.851	22.089.968	22.505.734

Fuente: Subdirección de Administración del Registro Único Tributario

Como resultado del continuo seguimiento y mantenimiento al SI RUT, se han realizado desde agosto de 2022 a la fecha 13 despliegues con 36 ajustes.

De la mano con el SI RUT se han dispuesto para los ciudadanos un servicio de inscripción virtual para personas naturales y la actualización del RUT por medio de la APP con el fin de facilitar el cumplimiento de sus obligaciones, por lo que se adelantaron 9 despliegues.

Campañas de calidad del RUT:

Durante el año 2022, dentro del segmento depuración se realizó una campaña en la cual se gestionaron 18.703 casos, en cuanto al segmento de actualización se realizaron cuatro campañas atendiendo 13.011 casos.

Durante el año 2023, dentro del segmento depuración se realizaron cuatro campañas con las cuales se logró una meta de gestión de 57.254 casos, en cuanto al segmento de actualización se realizaron diez campañas atendiendo 42.170 casos.

A corte 30 de abril de 2024, dentro del segmento depuración se ha avanzado con la gestión de 188.872 casos, referidos en dos campañas, para el segmento de actualización 192 casos de dos campañas y para el segmento de suspensión 3.952.935 casos.

Proyecto NEO RUT: El objetivo del proyecto es cambiar la experiencia de usuario del SI RUT en sus diferentes procesos. Inicialmente se intervienen los procesos de inscripción y actualización de personas naturales por autogestión y por funcionario de la DIAN. Seguidamente se abordará la mejora en la experiencia para la inscripción y actualización de personas jurídicas por autogestión y a través de funcionario. Paulatinamente se incorporarán las demás funcionalidades del Registro Único Tributario.

Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB)

En cumplimiento al artículo 631-6 del Estatuto Tributario, se implementa el Sistema de Identificación de Estructuras sin Personería Jurídica – SIESPJ, el cual permitirá a este tipo de estructuras cumplir con la obligación de informar a sus beneficiarios finales en los casos en que no se encuentren obligados a estar inscritos en el RUT.

A continuación, se presentan las cifras sobre el Registro de Beneficiarios Finales:

Tabla 15.2.2

Conceptos RUB	Registros	Corte a
Personas Jurídicas y ESPJ con responsabilidad 55 activa en el RUT	1,238,391	29/02/2024
Total, Reportantes Persona Jurídica y ESPJ	893.112	31/05/2024

Fuente: Subdirección de Administración del Registro Único Tributario

Compromisos evaluación OCDE: Colombia solicitó asistencia técnica a la Secretaría del Foro Global para preparar el *peer review*, la cual se llevó a cabo en la primera semana del mes de mayo de 2023. Producto de la asistencia técnica, se generaron recomendaciones como, por ejemplo: Sociedades inactivas y Registro de Beneficiarios Finales desde la verificación y control de la información.

Es importante resaltar que para nuestra administración el control es competencia de la Subdirección de Fiscalización Tributaria.

Convenios intercambio de información del RUB

Frente al acceso a la información del Registro Único de Beneficiarios Finales-RUB, la Ley 2195 de 2022, en su artículo 13°, se han celebrado convenios interadministrativos de intercambio de información del RUB por un término de cinco años, con las siguientes entidades:

Tabla 15.2.3

ENTIDAD	FECHA FIRMA (DD-MM-AAAA)
Unidad de Información y Análisis Financiero – UIAF	15/09/2023
Fiscalía General de la Nación – FGN (0034 de 2024)	8/03/2024
Contraloría General de la República – CGR	16/04/2024
Superintendencia de Sociedades – SSC	17/04/2024

Estrategia renta Personas Naturales

Nuevo Servicio de Diligenciamiento de Renta (Formulario 210): El 22 de septiembre se lanzó un nuevo servicio para facilitar el cumplimiento de las obligaciones fiscales, que incluye tres opciones:

- Declaración Sugerida Exprés: Permite a los ciudadanos aceptar y presentar la declaración con la información precargada por la DIAN. Esta opción fue utilizada por 39.056 contribuyentes.
- No Expertos: Diseñada para aquellos sin experiencia fiscal, guía a los usuarios mediante preguntas simples y explicaciones claras. 53.883 personas utilizaron esta opción.
- Opción de Expertos: Mejorada para usuarios familiarizados con los servicios en línea de la DIAN. Desde su lanzamiento, se recibieron 1.165.763 declaraciones.

Campaña renta Personas Naturales:

Se elaboraron y pusieron a disposición de los contribuyentes 5.273.072 declaraciones sugeridas del impuesto de renta correspondientes al año gravable 2022.

Se elaboro el programa ayuda renta generando: 527.883 descargas entre el 18 de mayo y el 27 de noviembre de 2023.

Se elaboro el micrositio renta personas naturales logrando: 3.372.035 visitas entre el 25 de julio y el 27 de noviembre de 2023.

Se enviaron el mismo número de mensajes por correo electrónico informando sobre la disponibilidad de las declaraciones sugeridas, utilizando la información de contacto del Registro Único Tributario y la Factura Electrónica.

Se enviaron 3.026.854 mensajes SMS para los contribuyentes que se vencía el plazo en agosto, septiembre y octubre.

Para los contribuyentes que no presentaron su declaración en la fecha de vencimiento, se enviaron 1.290.113 mensajes SMS al día siguiente del plazo, invitándolos a cumplir con su obligación.

A los 21 días de vencido el plazo, se remitieron 1.746.808 correos electrónicos recordando la obligación de presentar la declaración de renta.

Como resultado de las anteriores acciones se obtuvieron los siguientes logros:

- Recaudo por acciones de facilitación y control por valor de \$1.150.766 millones.
- 257.669 nuevos declarantes que aportaron \$217.772 millones.
- 458.991 declaraciones extemporáneas recibidas durante el tiempo de vencimientos y hasta 21 días después del último plazo definido para Personas Naturales, en comparación con el año gravable 2021 para el cual se recibieron 289.512 declaraciones extemporáneas en un tiempo promedio de 101 días después del vencimiento.
- Recaudo por presentación de declaraciones extemporáneas presentadas con ocasión de los mensajes remitidos a quienes no habían declarado oportunamente, en cuantía de \$ 406.800 millones.
- Impacto en el recaudo por gestión por declaraciones sugeridas aceptadas \$526.194 millones.
- Inscripción en el RUT de 244.314 contribuyentes.

Recaudo Bruto agosto 2022 a abril 2024:

La DIAN en los años 2022, 2023 y 2024 presento el siguiente comportamiento en el Recaudo bruto vs el PIB:

Tabla 15.2.4

Año	PIB Nominal (Billones)	Recaudo bruto (Billones)	Porcentaje de participación del PIB
2021	1.192,6	173,7	14,6%
2022	1.469,8	228,6	15,6%
2023	1.572,5	279,4	17,8%
2024	398,9	67,5	16,8%*

*Resultado con corte al primer trimestre de 2024.

Para el año 2024 el recaudo bruto acumulado, con corte a 30 de abril es de \$116,5 billones, a su vez el recaudo neto acumulado a esta misma fecha de corte es de \$109,77 billones.

Ahora bien, en los años 2022 y 2023, se registran cumplimientos de la meta de recaudo bruto del 106% y 99.04% respectivamente.

En este sentido el recaudo bruto obtenido en el año 2023 alcanzó la suma de \$279,38 Billones de pesos, entretanto el recaudo neto fue de \$262,21 Billones de pesos. Es importante resaltar que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público el 19 de febrero del 2024 recalculó la meta definida a 31 de diciembre del 2023 de acuerdo con los valores reales de los supuestos macroeconómicos utilizados, ajustando su valor a doscientos ochenta y dos billones de pesos, lo que produjo que se alcanzara un noventa y nueve coma cero cuatro por ciento (99,04 %) en el cumplimiento del recaudo bruto para ese año. En este mismo sentido el cumplimiento de la meta de recaudo neto fue de 98.83%.

Recaudo por acciones de facilitación y control DIAN:

Durante el año 2023 el recaudo derivado de las acciones de facilitación y control ascendió a \$34.834.602 millones, lo que representa un cumplimiento del 105.6% de la meta anual establecida y un crecimiento real del 19.6% en comparación con el año 2022.

Tabla 15.2.5. - Declaraciones Sugeridas puestas a disposición por año e impuesto

Impuesto	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Total
Ventas			780.892	1.612.160	1.655.037	527.728	4.575.817
Consumo				36.176	65.175	26.566	127.917
Renta Jurídicas						399.555	399.555
Renta Naturales	781.012	3.095.575	4.102.239	4.832.322	5.273.072		18.084.220
RST						15.857	15.857
Total año	781.012	3.095.575	4.883.131	6.480.658	6.993.284	969.706	23.203.366

Calendario Plazos año 2024 y siguientes: Mediante el Decreto 2229 del 22 de diciembre de 2023, se establece un calendario tributario permanente, fijando los plazos para el cumplimiento de las obligaciones tributarias formales y sustanciales en días hábiles, para que los contribuyentes puedan conocer de antemano sus vencimientos, sin esperar a la publicación del Decreto cada vigencia, permitiéndoles efectuar una mejor planeación tributaria. El calendario así estructurado, permanecerá en el tiempo y ya no será necesario expedir cada año un decreto de plazos, salvo que sea afectado por reformas tributarias futuras o decisiones judiciales.

Índice de Consignación agosto 2022 a abril 2024: A partir de octubre de 2022 se redujo el índice de consignación a las entidades autorizadas para recaudar en cuatro días promedio, lo que permite tener un mayor flujo de efectivo en la Caja de la Nación.

Tabla 15.2.6. - Índice de consignación aplicable

Entidad Recaudadora	AGO a SEP 2022	AGO a DIC 2022	2023	ENE a ABR 2024
Bogota	6	4	4	4
Popular	6	4	4	4
Corpbanca	6	4	4	4
Bancolombia	7	5	5	5
Citibank	6	4	4	4
Sudameris	6	4	4	4
BBVA	6	4	4	4
Colpatria	6	4	4	4
Occidente	6	4	4	4
BCSC	6	4	4	4
Agrario	6	4	4	4
Davivienda	6	4	4	4
AV Villas	6	4	4	4
Promedio	6,1	4,1	4,1	4,1

Normalización de saldos:

A través del Servicio Informático de Normalización de Saldos de la Obligación Financiera, se generan actos administrativos de prescripción, remisibilidad y autos de ajuste por saldo irreal, así mismo se llevan a cabo ajustes y desarrollos al Servicio como actualización de plantillas contextuales de conformidad con el Decreto 1742 de 2020 y la Resolución 69 de 2021.

Resumen de la gestión realizada a través de este servicio:

Tabla 15.2.7.

Año	Prescripciones Decretadas			Remisibilidades			Autos de Ajuste por saldo irreal		
	Actos	Obligaciones	Valor	Actos	Obligaciones	Valor	Actos	Obligaciones	Valor
2022	8.226	12.472	518.101	5.745	7.681	2.254	9.140	11.714	330.141
2023	9.649	17.046	435.561	9.971	9.508	4.143	2.672	4.531	281.047
2024	2.311	7.703	159.612	2.631	3.860	1.801	567	1.292	364.967
Total	20.186	37.221	1.113.274	18.347	21.049	8.198	12.379	17.537	976.154

Remisibilidades sin respaldo económico: En cumplimiento del artículo 334 de la Ley 2294 de 2023 Se implementaron los respectivos ajustes y despliegues en producción, logrando que sea posible generar a través del S.I. Normalización de Saldos, la Resolución por la cual se declara la Remisión de Obligaciones Fiscales Sin Respaldo Económico, el cual permite Hasta el 31 de diciembre 2025 suprimir de los sistemas informáticos aquellas deudas que no obstante haberse efectuado las correspondientes diligencias de cobro, estén sin respaldo económico por no existir bienes suficientes, ni garantía alguna, siempre que las mismas tengan una antigüedad mayor a cuatro (4) años contados desde el vencimiento de la obligación.

Como estrategia se adelantan Remisibilidades masivas bajo el memorando 0000001 de 2023 con la siguiente gestión:

Tabla 15.2.8.

Cantidad de contribuyentes	Cantidad Obligaciones Incluidas en Resolución	Valor Total Remisible Registrados en Resolución
162.183	231.156	\$ 95.695.960.496

Obras por impuestos: En cuanto a proyectos BPIN finalizados dentro del periodo de tiempo en la Modalidad, fueron proferidas un total de 71 resoluciones de extinción de obligación por un valor de \$483.251 millones de pesos, que corresponde a la entrega a satisfacción de 83 proyectos BPIN que fueron ejecutados por 64 contribuyentes de diferentes Direcciones seccionales.

Tabla 15.2.9.

Año	Modalidad	Contribuyentes vinculados	Proyectos BPIN Finalizados	Resoluciones de Extinción de obligación y reconocimiento de TRT emitidas	Valor total Reconocido por año en millones de pesos
2022	Fiducia	42	49	47	237.256
	Convenio	4	3	4	19.338
2023	Fiducia	12	23	13	143.059
	Convenio	4	5	5	1.907
2024	Fiducia	2	3	2	81.691

En cuanto a los Títulos para la Renovación del Territorio (TRT) fueron proferidos un total de 9 Resoluciones de Reconocimiento de TRT por un valor de 21.245 millones de pesos, por la ejecución y entrega a satisfacción de 5 proyectos BPIN ejecutados por 6 contribuyentes.

Mecanismos de formalización tributaria

El documento CONPES 3956 de 2019 sobre "Política para la formalización empresarial" establece que la formulación y diseño de la política están liderados por el Comité Técnico Mixto de Formalización, que es parte del Sistema Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación (SNCCTI), y su secretaría técnica es realizada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Socialización del Régimen Simple de Tributación (RST)

Dentro de las estrategias de impulsar la formalización empresarial se realizaron más de 1.200 socializaciones a empresarios, personas naturales, contadores, alcaldes, secretarios de hacienda y funcionarios de la DIAN. Con corte al 30 de abril 2024, asistieron a estas sesiones más de 451.621 personas entre asistentes presenciales y virtuales.

A continuación, se presentan los inscritos en RST

Tabla 15.2.10.

INSCRITOS VIGENTES RST A CORTE 2024	
Formalizados	Migrados

Jurídica	38,737	Jurídica	41,701
Natural	16,581	Natural	31,682
Total	55,318	Total	73,383

Fuente: Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria a abril 30 de 2024

Línea estratégica de formalización 2024: La principal tarea es disminuir la migración del régimen ordinario al RST, para ello, se realiza seguimiento a los contribuyentes inscritos en el RUT que pasan de régimen ordinario al RST, producto de este seguimiento se obtuvo que en el primer bimestre del año 2024, se observó una disminución del 39% en comparación con el mismo período del año 2023, lo cual representa un logro importante en disminuir la migración de inscritos del régimen ordinario al RST, reduciendo también el impacto en el recaudo por concepto del impuesto de Renta.

Transferencia de recursos de ICA a Municipios del RST:

Se efectuó la administración, registro y control de la realización de las transferencias del recaudo del Impuesto de Industria y Comercio consolidado, creado por la Ley 1943 de 2018 y modificado por la Ley 2010 de 2019, a las autoridades municipales y distritales, pagado por los contribuyentes que optaron por el impuesto unificado bajo el RST. Para tal efecto se adelantaron las siguientes actividades:

- Generación de reportes y consultas para la revisión del correcto funcionamiento del Motor de Conciliación RST.
- Generación y verificación del Excel de pagos ICA para la creación de órdenes de pago no presupuestales y que la DGCPTN realice la dispersión de fondos.

Desde septiembre 2022 a abril de 2024 se han transferido recaudos por ICA por valor de \$342.165.113.306.

Consultoría para la construcción de contenidos pedagógico de formalización tributaria:

La Subdirección para el Impulso de la Formalización Tributaria, promueve políticas que fomentan, incentivan, impulsan y promocionan la formalización tributaria, se acuerda con el Banco Interamericano de Desarrollo BID, la realización de una consultoría con fines pedagógicos bajo el objetivo de fortalecer la formalización empresarial en Colombia.

Fase I. Diagnóstico del proyecto: concluyó con resultados claros y fundados sobre los elementos mínimos observables que deben tenerse en cuenta para la elaboración de la estrategia pedagógica y comunicacional.

En ese sentido, se determinó:

- Una caracterización del fenómeno de la informalidad y la población impactada;
- El estado actual en Colombia de conformidad con la información estadística disponible;
- Las herramientas para contrarrestar el fenómeno: conceptuales, a partir de la experiencia y los desarrollos en la materia de los organismos internacionales y países Latinoamericanos; así como las reales, implementadas por las diferentes entidades públicas y privadas en Colombia;
- La definición de los contenidos obligacionales que comprenden el fenómeno de formalización, con la consecuente construcción de la ruta de la formalidad; v. La definición de las mejores prácticas en términos de comunicaciones y pedagogía para abordar el fenómeno;
- El estudio de los objetos de evaluación previamente definidos (documentos, videos, página web, y relacionamiento de la Entidad) desde el punto de vista de las diferentes áreas de experticia (jurídica, pedagógica, comunicacional, y neuromarketing) al contemplar las mejores prácticas para lograr el objetivo de formalización. Con ello se obtuvieron los criterios relevantes en la elaboración de los contenidos para lograr una eficiencia comunicativa y pedagógica.

Sistema de Facturación Electrónica

El concepto del sistema de facturación corresponde al desarrollo de la visión de la desmaterialización de todos los soportes fiscales de las declaraciones fiscales.

Tabla 15.2.11.

Documentos desmaterializados	Documentos equivalentes electrónicos que se deben desmaterializar de 1 de mayo hasta el 1 de noviembre
1. Factura electrónica de venta, notas débito y notas crédito, acuses de recibo de factura, de mercancías y aceptaciones.	1. Tiquete de máquina registradora con sistema POS.
2. Documento soporte de pago de nómina y la nota de ajuste	2. Boleta de ingreso a cine.
3. Documento soporte en adquisiciones con no obligados a facturar y la nota de ajuste	3. Tiquete de transporte de pasajeros
4. Eventos de circulación de facturas electrónicas como título valor (registro, mandato, endosos, avales, limitación de circulación, informe para el pago y pago)	4. Extracto expedido por sociedades financieras y fondos.
	5. Tiquete o billetes de transporte aéreo. De pasajeros.
	6. Documento en juegos localizados.
	7. Boleta, fracción o formulario en juegos de suerte o azar diferentes de juegos localizados.
	8. Documento expedido para el cobro de peajes.
	9. Documento de operación de la bolsa de valores.
	10. Documento de operaciones de la bolsa agropecuaria y de otros commodities.
	11. Documento expedido para los servicios públicos domiciliarios.
	12. Boleta de ingreso a espectáculos públicos.

Solución informática de clase mundial: Se logró implementar una plataforma informática de alta transaccionalidad, la cual se encuentra configurada y operando con más de 99 proveedores tecnológicos, que prestan sus servicios a 880.409 facturadores de un total 1.182.562, un servicio gratuito en producción y costo cero que atiende a 377.347 facturadores.

Masificación de la Factura Electrónica: La DIAN con corte al 30 de abril de 2024, refleja que se ha habilitado para facturar electrónicamente un acumulado de 1.182.562 lo que demuestra que continúan ingresando como facturadores no solo los sujetos obligados, sino también voluntarios, que han encontrado en la factura electrónica un instrumento para visualizar e impulsar el crecimiento de sus negocios.

Documento Soporte de Pago de Nómina Electrónica: El Documento Soporte de pago de Nómina Electrónica, es el documento que hace parte del sistema de facturación, que sirve de soporte de costos, deducciones y/o impuestos descontables laborales para el impuesto sobre la renta donde se cuenta con 398.382 habilitados.

Implementación de la plataforma RADIAN: La plataforma RADIAN hace parte del sistema de facturación de la DIAN, permitiendo a los actores que intervienen en las operaciones de factoring, lograr confianza entre las partes y obtener liquidez de forma inmediata.

Los participantes del Registro de Facturas Electrónicas como Título Valor (RADIAN) que al 30 de abril de 2024 se encuentran habilitados se aprecian en el siguiente cuadro:

Tabla 15.2.12.

Tipo de participante	Cantidad
Facturadores	33.331
Proveedores tecnológicos	33
Sistemas de Negociación Electrónica	12
Factores	2
TOTAL	33.378

Las operaciones registradas en el RADIAN se resumen en el siguiente cuadro:

Tabla 15.2.13.

CONCEPTO	Cantidad	Año 2021		Año 2022		Año 2023
		Valor \$	Cantidad	Valor \$	Cantidad	Valor \$
Facturas inscritas en RADIAN	12	85,346,655.98	659,053	12,316,374,551,038.80	1,756,297	34,878,164,898,260.90
Facturas Endosadas	3	22,862,162.00	595,001	11,085,415,783,958.50	1,638,782	32,108,456,155,777.20
Cesión de derechos	8	60,647,134.00	3,401	133,175,271,705.62	5,349	197,545,069,981.33

Fuente: Subdirección de Factura Electrónica y Soluciones operativas

Implementación y desarrollo del documento soporte en adquisiciones efectuadas a sujetos no obligados a expedir factura
El 30 de diciembre de 2021 se expidió la resolución 000167, por la cual se implementa y desarrolla en el sistema de facturación electrónica las funcionalidades y establece las condiciones técnicas para la generación y transmisión de este documento, de forma física o electrónica, según corresponda. Así mismo con la resolución 00488 del 29 de abril de 2022 se modifica el artículo 6 de la resolución 00167 donde amplió el plazo de generación y transmisión del documento soporte siendo obligatorio a partir de 1 de agosto de 2022, para el adquirente que requiera soportar las transacciones de adquisición de bienes y/o servicios.

Con la modificación que introdujo el Decreto 442 de 2023 en la cual se permite que el documento soporte pueda generarse con posterioridad a la fecha de la operación, hasta que la Entidad no establezca una periodicidad diferente a la ya contemplada para los procedimientos informáticos de la generación y transmisión, la generación deberá realizarse conforme lo señala el artículo 2 de la Resolución 000167 de 2021, es decir la generación puede ser en el momento de la operación o si es con posterioridad a la fecha de la operación aplica únicamente para operaciones acumuladas con un mismo proveedor y no podrá realizarse después de haber transcurrido una semana contabilizada desde el momento en que se realice la primera operación.

Actividades de Masificación de documentos equivalentes electrónicos

Se han realizado 46 capacitaciones relacionadas con el sistema de facturación, que han beneficiado a más de 10.967 usuarios. Sumado a lo anterior, se remitieron más de 76 mil comunicaciones masivas, dirigidas a los usuarios del sistema POS, invitándolos a la implementación electrónica del documento.

Visitas de control a Proveedores Tecnológicos

Durante el año 2023 se realizaron visitas de control a Proveedores Tecnológicos teniendo como resultado la identificación de prácticas que afectan la fácil generación, transmisión y expedición de la factura electrónica de venta; razón por la cual se realizaron visitas de control a 100 proveedores tecnológicos de los 100 habilitados, las cuales derivaron en la apertura de 49 procesos administrativos de tipo sancionatorios, con la correspondiente expedición de pliegos de cargos como consecuencia del posible incumplimiento por parte de los proveedores tecnológicos a lo establecido en los artículos 11 y 29 de la Resolución 000042 del 2020 y la circular 007 del 2022.

En el año 2024, se han realizado 6 visitas para la renovación de la habilitación para prestar servicios como proveedores tecnológicos, y 1 visita de habilitación como proveedor tecnológico, para un total de 7 visitas realizadas durante el primer cuatrimestre.

Jornadas de control de facturación

Durante el año 2023 se realizaron 11 jornadas de control de facturación, en las cuales se tenían base de apoyo de contribuyentes morosos y con omisión o inexactitudes en las declaraciones de los diferentes impuestos, con el fin de ser abordados de forma integral, se visitaron más de 50.436 establecimientos de comercio.

Durante el año 2024 se han realizado 15.012 visitas a establecimientos de comercio.

Documentos Normativos Elaborados

- Decreto 442 de 29 de marzo de 2023
- Resolución 000165 de 1 de noviembre 2023
- Resolución 0008 de 31 de enero de 2024.

En desarrollo normativo actualmente:

- Proyecto de resolución para modificar parcialmente la resolución 000165 del 1 de noviembre de 2023.
- Proyecto de resolución que modifique la resolución 000167 de 30 de diciembre de 2021.

Desarrollo de *App* para Factura Electrónica

Teniendo en cuenta que la DIAN a través del servicio gratuito atiende al 31.9% de los facturadores electrónicos, que representan un total de 377.347 usuarios. Se ha planeado contratar el desarrollo de una aplicación móvil, en este momento se cuenta con el documento técnico para la contratación, se hizo el estudio de mercado y se encuentra pendiente que la Dirección de Tecnología libere el documento definitivo para iniciar el proceso de contratación de la casa de software que lo desarrollaría.

Gestión de las devoluciones

Devoluciones de IVA a turistas extranjeros

Actualmente las solicitudes de devolución de IVA turistas extranjeros se resuelven de forma manual y virtual.

La Subdirección de Devoluciones viene trabajando sobre la propuesta de racionalización de trámites sobre la devolución del IVA a turistas, el cual contempla un convenio con la Empresa Operadora de Pagos Global Blue y se encuentra en ejecución, se considera que este trámite cuenta con un avance del 80%, dando cumplimiento a la cláusula 8va del convenio, dentro de los plazos establecidos de los 2, 6 y 12 meses a partir de la fecha de suscripción del convenio de fecha 31 de agosto de 2022. De otro lado, se solicitó concepto de interpretación a la Dirección de Gestión Jurídica sobre el alcance del monto máximo de devolución de 200 UVT.

Conforme el convenio No. 00-002-2022 del 31 de agosto de 2022, la fecha de entrega de los quioscos y sistemas de devolución por Global Blue es hasta 31 de agosto de 2023, quedando pendientes algunos kioscos y terminales PC por entregar dado a ciertas eventualidades presentadas para el respectivo cumplimiento del convenio.

La sistematización de las devoluciones IVA turistas extranjeros cuenta con dos fases de Desarrollo Tecnológico:

Fase I: se encuentra un avance del 95%

Fase II: se encuentra en un avance del 0%, está pendiente por desarrollarse en 2024.

De otro lado se ha realizado ajustes por el área tecnológica con el fin de mejorar y estabilizar el sistema entregado en la Fase I de desarrollo.

Las siguientes son las Devoluciones que han realizado por IVA a turistas extranjeros:

Tabla 15.2.14.

INFORME DEVOLUCIÓN IVA TURISTAS EXTRANJEROS		
Año	Cantidad devoluciones	Valor devuelto (\$cop - millones)
2021	7.042	3.991
2022	12.499	8.976
2023	46.918	26.485
2024 (enero a abril)	18.181	7.811

Fuente: Informes Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas

Devolución bimestral automática para productores de bienes exentos

El artículo 18 de la Ley de Inversión Social (Ley 2155 de 2021), introdujo novedades en materia de devoluciones de saldos a favor del impuesto sobre las ventas para los productores de bienes exentos. El espíritu de la modificación normativa es ayudar a la liquidez de las personas y de las empresas y por ende su capacidad de solvencia, ya que se abre la puerta para que los contribuyentes productores de bienes exentos relacionados en el artículo 477 del Estatuto Tributario puedan acceder a la devolución bimestral automática de sus saldos a favor del impuesto sobre las ventas.

Antes de la Ley de Inversión social los productores de bienes exentos debían esperar en promedio siete meses para poder presentar sus solicitudes de devolución ya que sólo tenían dos oportunidades para hacerlo, así:

- Cuando se trata de los tres primeros bimestres del año, desde el mes de julio siempre y cuando hubiesen cumplido con el requisito de la presentación de la declaración de renta del año anterior.
- Cuando se trata de los tres últimos bimestres del año, una vez presentada la declaración de renta correspondiente al año gravable y las declaraciones bimestrales de IVA de los bimestres respecto de los cuales se va a solicitar devolución.

Este tipo de devolución se realiza manualmente, se está trabajando para que este sea totalmente automático por el SI de Devoluciones.

Devolución que opera de oficio de los saldos a favor liquidados en la declaración del impuesto sobre la renta de las personas naturales residentes fiscales en territorio colombiano

Este es un proyecto de devolución que opera de oficio por concepto de los saldos a favor liquidados en el impuesto sobre la renta de las personas naturales. En este sentido, es importante reiterar que los contribuyentes objeto de este procedimiento son las personas naturales residente fiscales en territorio colombiano que liquiden saldos a favor su declaración del Impuesto Sobre la Renta a partir del periodo gravable 2023 por lo cual, este debe manifestar de forma expresa su aprobación, para llevar a cabo la devolución del saldo a favor dentro de un término no mayor a quince (15) días hábiles.

Reducción tiempos promedio devoluciones ordinarias

Para contribuir a que nuestros contribuyentes dispongan de sus saldos a favor en menor tiempo mejorando sus flujos de caja, desde el año 2022 se ha logrado reducir gradualmente el tiempo promedio de las devoluciones logrando en 2023 un tiempo de 31 días, siendo de cincuenta (50) días el término máximo legal establecido para las devoluciones ordinarias.

Gestión devoluciones y compensaciones

A continuación, se muestra la evolución de las devoluciones y/o compensaciones efectuadas por la DIAN a nuestros contribuyentes por los diferentes conceptos de devolución, siendo los más representativos los saldos a favor del Impuesto sobre la Renta y del Impuesto sobre las Ventas,

Tabla 15.2.15.

Evolución de las Devoluciones y Compensaciones	
Año	Valor en pesos \$ COP (billones)
2021	15.71
2022	22.07
2023	28.94
2024 (enero a abril)	5.58

Fuente: Direcciones Seccionales

Pago de la Devoluciones.

Desde el año 2022 se realiza el pago de las devoluciones, cuando es menor mil (1.000) UVT, por giro a cuenta por intermedio del aplicativo de MHCP SIIF Nación, siendo mucho más eficiente y eficaz el pago de las devoluciones y llevando un mayor control.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público suscribió con el Banco de la República el Contrato Interadministrativo No. 71.002-2024, cuyo objeto es el "...mandato con representación para la expedición, custodia, redención y demás actividades relacionadas con la administración y manejo operativo de los Títulos de Devolución de Impuestos, en adelante TIDIS". Que la Cláusula Tercera del contrato 71.002-2024 "VALOR DEL CONTRATO" señala que La Nación pagará al Banco de la República una comisión del 0.0135% excluida del cobro de IVA, sobre el valor de los TIDIS que se expidan, hasta por la suma de DOS MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES DE PESOS \$2.349.000.000 M/CTE, el Macrotítulo se constituyó por valor de DIECISIETE BILLONES CUATROCIENTOS MIL MILLONES DE PESOS M/CTE (\$17.400.000.000.000) M/CTE y se utilizará para el pago de devoluciones por valor superior a 1.000 UVT.

Estrategias de Servicio al ciudadano

Servicio de quioscos de autogestión: Para promover la autogestión de trámites y servicios mediante la orden de compra 101875 de 2022, la Entidad contrató el servicio de 30 quioscos de autogestión con agente para dar asistencia a los ciudadanos en el uso de los servicios en línea. Estos quioscos están ubicados en sedes de aliados estratégicos como alcaldías, centros comerciales, cámaras de comercio y universidades en zonas de ciudades y municipios donde la DIAN no hace presencia.

Atención lengua de señas: La DIAN, comprometida con la inclusión social y la eliminación de barreras de comunicación, implementó en la página de la DIAN el servicio "Atención lengua de señas" para que las personas sordas o con discapacidad auditiva accedan a una video llamada, allí son atendidos por agentes capacitados en lengua de señas colombiana (LSC) quien los guiará y asistirá en tiempo real en temas tributarios, aduaneros y cambiarios:

Tabla 15.2.16.

Ciudadanos con discapacidad auditiva atendidos				
Año	2022*	2023	2024**	
Total	1.378	2.435	260	

Feria de servicios - un servicio cercano y efectivo: El 22 y el 23 de mayo, se llevó a cabo una feria de servicios de manera simultánea en todo el país, para que los ciudadanos puedan gestionar sus trámites relacionados con RUT, correcciones de inconsistencias en declaraciones, facilidades de pago, recibir orientación en temas tributarios y aduaneros, y contar con la orientación de la Defensoría del contribuyente y el usuario aduanero.

La entidad dispuso más de 50 puntos de atención en todo el territorio nacional para facilitar el acceso a sus servicios. Además, se contó conferencias en temas relevantes y de interés general como declaración de renta para personas naturales, devoluciones y saldos a favor, facturación electrónica y documentos equivalentes, exportador autorizado y resoluciones anticipadas, orientación exportación – plan canguro RST, orientación sobre el estado de las facilidades de pago RUB.

El balance de esta jornada fue el siguiente:

Tabla 15.2.17.

Ciudad	Ciudadanos	Transacciones
Bogotá	4.286	4.614
País	10.320	10.709
Total	14.606	15.323

Fuente: Coordinación de Canales de Servicio y Experiencia del Usuario

Con ocasión de las acciones de acercamiento con los gremios durante el año 2024 desde la Dirección de Gestión de Impuestos promovió los acercamientos con los siguientes gremios: ABDI, Fenalco, Comfamiliar, Asopagos, Cotelco, Acodres, Asobares y Juntas de Acción Comunal logrando la participación de 4.800 contribuyentes a los que se les presto acompañamiento mediante el portafolio de servicios y facilidades de pago.

Estrategia atención territorios: Como resultados de este ejercicio durante el 2024 en los diferentes eventos en territorios, se han atendido 6.347 *ciudadanos*, *capacitado* 26.722 *personas* y se ha *orientado* 3.880 *usuarios*. Este servicio corresponde a una atención adicional a lo que regularmente se atiende en los puntos de contacto.

Diseño e implementación de un nuevo sistema de PQSRD: Desde el 11 de agosto de 2023 se encuentra en funcionamiento la herramienta de PQSRD a través de Dynamics 365.

Habilitación de cuenta de usuario y la recuperación de contraseña en el nuevo servicio de diligenciamiento de declaración de renta para personas naturales: En el segundo semestre de 2023 se implementó una nueva forma de declarar renta año gravable 2022, mejorando la experiencia de los ciudadanos para el cumplimiento de esta obligación. Adicionalmente, se facilitaron los servicios de: firma electrónica, la habilitación de cuenta de usuario y la recuperación de contraseña para el ingreso a los servicios en línea de la DIAN, haciéndolos más simples. Lo anterior, con el objetivo de atraer un mayor recaudo y facilitar el cumplimiento voluntario.

Lineamientos de relacionamiento con el ciudadano: En el último trimestre de 2023, se rediseñaron los lineamientos estratégicos y de operación encaminados a consolidar y poner en marcha un modelo de experiencia de usuario de calidad, que incluye tanto a ciudadanos como a servidores, a partir de sus diferencias y diversidad, postulados del actual Plan Nacional de Desarrollo. Estos lineamientos fueron adoptados por el Memorando 009 del 29 de enero de 2024.

Control Extensivo de Obligaciones

Para dar cumplimiento a lo establecido en los Planes de Choque Contra la Evasión y el Contrabando, para las vigencias 2022, 2023 y 2024, en específico para el período comprendido entre el 11 de agosto de 2022 a la fecha, se ejecutaron diversas acciones como:

Cifras en Millones de pesos \$

Tabla 15.2.18.

Acciones y Campañas Año 2022

Tipo	Seleccionados	Declaraciones presentadas o corregidas	Recaudo (millones)	% Contribuyentes que atendieron la Acción
Omisos	356.260	65.526	83.992	18%
Inexactos Renta – exógena	144.002	30.321	35.721	21%
Retenciones ineficaces	99.107	11.476	22.517	12%
Perceptiva (Renta PJ - Retenciones)	139.039	133.762	3.199.694	96%
Otras Acciones y Campañas	992.865	279.918	522.882	42%
Total	1.731.273	521.003	3.864.806	30%

Acciones y Campañas Año 2023

Tipo	Seleccionados	Declaraciones presentadas o corregidas	Recaudo (millones)	% Contribuyentes que atendieron la Acción
Omisos - Ineficaces	747.542	105.832	468.630	14%
Inexactos Renta – exógena	51.088	8.164	20.610	16%
Perceptiva (Renta PJ - Retenciones)	864.862	544.094	2.787.748	63%
Otras Acciones y Campañas	858.543	370.089	309.647	43%
Total	2.522.035	1.028.179	3.586.635	41%

Acciones y Campañas Abril 2024

Tipo	Seleccionados	Declaraciones presentadas o corregidas	Recaudo (millones)	% Contribuyentes que atendieron la Acción
Omisos	26.635	5.092	13.540	19%
Retenciones ineficaces	31.746	1.861	24.890	6%
Perceptiva (Renta PJ - Retenciones)	430.884	115.166	243.635	27%
Total	489.265	122.119	282.065	25%

Fuente: Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo.

Régimen Tributario Especial: Para ejercer el control a la gestión de las solicitudes régimen tributario especial, teniendo en cuenta la aplicación del procedimiento PR-COT-0413, así como el acompañamiento a las Direcciones Seccionales para la correcta aplicación de este procedimiento, se encuentran las siguientes cifras:

Tabla 15.2.18.

año / Tipo de acto	Tipo de solicitudes			
	Actualización	Calificación	Readmisión	Total
2022	18.509	5.669	381	24.559
2023	18.544	5.185	286	24.015
2024	2.788	1.080	45	3.913
Total general	39.841	11.934	712	52.487

Fuente: Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo.

Modelo de Administración de cartera

Dentro del proceso de modernización de la entidad, se encuentra el modelo de Administración de cartera, el cual está compuesto por seis (6) componentes, de los cuales se resalta la segmentación y priorización de la cartera, este último está basado en las mejores prácticas de los bancos comerciales. Este modelo de *Scoring* con *machine learning*, ha sido ampliamente utilizado para poder tener una mejor gestión de cartera.

La cartera gestionable con antigüedad hasta 360 días según la segmentación es:

Cifras en millones de \$

Tabla 15.2.19.

Segmento	Diciembre de 2022		Diciembre de 2023		Abril de 2024		
	Contribuyentes	Cuantía	Contribuyentes	Cuantía	Contribuyentes	Obligaciones	Cuantía
01. Gestionable 2. etapa	76.499	3.187.459	84.503	4.315.069	100.584	214.545	2.972.843
03. Actos administrativos	1.341	1.229.730	1.060	365.056	4.833	7.550	1.548.756
04. Facilidad de pago	2.167	152.925	4.241	329.334	4.468	12.954	269.350
05. Menor cuantías	77.777	27.108	85.388	35.595	183.458	194.533	71.460
06. Sin Respaldo Económico	123	3.928	131	41.679	155	282	50.518
07. Representación externa	535	133.635	602	89.507	733	2.669	132.931
08. Procesos Suspendidos	68	4.747	97	15.068	120	389	23.022
09. Gestionable 1a. Etapa	42.966	2.979.324	200.820	4.263.394	106.887	276.657	9.586.611
Total General	201.476	7.718.856	376.842	9.454.703	401.238	709.579	14.655.492

Fuente: Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo

Acciones de Cobro Persuasivo: Para el control temprano al cumplimiento del pago de las obligaciones tributarias surgidas y cuya mora sea inferior a 120 días, se realizaron las siguientes gestiones:

Tabla 15.2.20.

Total, Gestión				
Periodo	Nit Requeridos	Obligaciones	Correos Enviados	Cuantía Total Obligaciones (Millones)
De Agosto 11 a Diciembre 2022	345.742	554.647	485.173	\$ 3.853.236
Enero a Diciembre de 2023	651.946	1.916.702	1.992.962	\$ 21.420.019
Enero a Abril de 2024	231.069	314.696	314.697	\$ 3.658.857
Total	1.228.757	2.786.045	2.792.832	\$ 28.932.112

Criterios de cartera para hacer el cobro persuasivo: Dentro de la clasificación de estos criterios y determinación del enfoque del evento se tiene que: Se hicieron, además 128 eventos de conversión (cobro masivo) correspondientes a reuniones realizadas a través de la herramienta TEAMS.

Tabla 15.2.21.

Gestión Eventos de Conversión (cobro masivo) y Recibos de Pagos			
Gestión	Enero a Diciembre de 2023	Enero a Abril de 2024	Recaudo (MLL)
Alternativa de Pago	\$ 59.224.246.156	\$ 8.717.132.620	\$ 67.941
Recibos de Pago	\$ 54.016.179.635	\$12.357.334.500	\$ 66.374

Adicionalmente, se gestionó el servicio de video atención en el cual se ofrece a los contribuyentes la posibilidad de ser atendidos de una manera más personalizada de acuerdo con sus necesidades. En esta gestión, se realizaron 1.450 atenciones a contribuyentes.

Como resultado de estas acciones se obtuvo un recaudo efectivo de \$10.2 billones para el periodo comprendido.

Tabla 15.2.22.

Recaudo Efectivo	
Periodo	Recaudo Efectivo (Millones)
De Agosto 11 a Diciembre 2022	\$ 2.403.861
Enero a Diciembre de 2023	\$ 5.855.724
Enero a Abril de 2024	\$ 1.979.557
Total	\$ 10.239.142

Cumplimiento del recaudo por gestión:

Cifras en Millones de \$

Tabla 15.2.23.

Año	Campañas	Cobro suasivo	Per- suasivo	Gestión Expe- dientes	Sugeridas - Renta - IVA - Consumo	Factura Elect.	Total Gene- ral	Meta	Total General
2022	3.927.552	4.930.745		10.973.099	6.151.879	615,698	26.598.974	25.700.000	103,50%
2023	5.690.327	5.400.975		14.734.381	7.765.098	1.243.821	34.834.602	33.000.000	105,60%
Enero a Abril 2024	3.961.916	1.970.889		5.069.976	1.326.597		12.329.378	12.044.307	102,40%

Fuente: Cognos - formatos 490 y 690

Facilidades de Pago:

Tabla 15.2.24.

Periodo	Otorgadas	
	Contribuyentes	Cuantías en \$
Diciembre de 2022	3.587	823.569.135.643
Diciembre de 2023	20.139	2.478.749.247.661
Abril de 2024	3.360	431.990.787.986
Total Periodo	27.086	3.734.309.171.290

Fuente: Formatos FT-COT-2616 y FT-COT-2639

Régimen de insolvencia:

Tabla 15.2.25.

Tipo de Proceso Concursal	No. Procesos	Valor Créditos en \$
Liquidación judicial	3.195	1.724.586.954.321
Reorganización	3.007	1.506.761.698.357
Toma de posesión	63	221.591.730.098
Liquidación obligatoria	795	215.667.539.869
Liquidación forzosa	122	70.167.921.448
Insolvencia persona natural no comerciante	6.829	44.384.612.014
Ley intervención	319	31.221.439.622
Concordato	273	12.431.368.078
Liquidación voluntaria	627	12.283.509.869
Quiebra	112	4.770.501.259
Total	15.342	3.843.867.274.935

Informe de progreso y avance de los proyectos y procesos de adquisiciones y contratos desarrollados a la fecha, para cada una de las temáticas del PAMD lideradas por la DGI

Progresos y avances de las líneas establecidas en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP), en el Plan Operativo Anual (POA) y otras iniciativas apoyadas desde el programa de modernización.

A continuación, se describen los principales avances de los proyectos, procesos e iniciativas establecidas en el PEP-POA, junto con las adquisiciones y contratos desarrollados a la fecha lideradas por la Dirección de Gestión de Impuestos (DGI).

Tabla 15.2.26.

Nombrre de la consultoría / proyecto / plan	Descripción / objeto de los contratos	Datos monetarios (\$) / firma consultora / tiempo
Los valores incluyen iva		
Consultoría para detección de Omisos e Inexactos + Declaraciones Sugeridas	Objeto del contrato: Diseño del modelo de segmentación y detección de omisos, inexactos y otros comportamientos objeto de control y del modelo de atención y control extensivo, preventivo y persuasivo frente a las conductas objeto de verificación. Incluye lo correspondiente a las declaraciones sugeridas. Aquí se está creando macro modelo que incluya modelos individuales de segmentación y detalle de contribuyentes omisos e inexactos, con la identificación de operaciones simuladas, ocultamiento, presunción de fraude fiscal aplicables a los tributos vigentes y futuros, que sean objeto de control por la entidad.	- FIRMA CONSULTORA CONTRATADA: Quantil - VALOR DEL CONTRATO COP \$1.471.830.061 - VALOR PAGADO A LA FECHA: COP \$536.300.201 - La fecha de inicio del contrato fue en septiembre de 2022 y su culminación será en el mes de septiembre de 2024.

Tabla 15.2.26.

Nombre de la consultoría / proyecto / plan	Descripción / objeto de los contratos	Datos monetarios (\$) / firma consultora / tiempo
Los valores incluyen iva		
Depuración y Limpieza del Registro Único Tributario (RUT)	Plan Alternativo para la definición de modelo para el diagnóstico, depuración y definición de mecanismos para asegurar la calidad de la información y las actualizaciones del Registro Único Tributario - RUT de acuerdo con el modelo de gobernanza de datos de la DIAN.	- El valor total de los contratos para los 5 consultores individuales es de \$ COP 948.000.000 para un año. - Tiempo de ejecución: un Desde diciembre de 2023 a diciembre de 2024.
Plan Alternativo para la definición de un Modelo de Servicio	Plan Alternativo para el mejoramiento del Modelo de servicio integrado – Diagnóstico y diseño del nuevo modelo de servicio para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.	Presupuesto asignado aún en procesos de contratación:
Incluye frente de cultura de la contribución	Para la ejecución del plan se espera realizar la contratación de una firma consultora y 4 consultores individuales	- Valor presupuestado para la contratación firma consultora sin haber realizado estudio de mercado aún: COP \$800.000.000 - Tiempo planeado: 1 año. - Valor presupuestado contratación 4 consultores individuales: COP \$728.000.000 * - Tiempo planeado: 1 año.
Plan alternativo Devoluciones	Plan alternativo para mejoramiento del modelo para el diagnóstico, análisis y mejoramiento del sistema de devoluciones y compensaciones de saldos a favor de los contribuyentes, identificando las fuentes y optimizando su utilización.	El plan alternativo de devoluciones se lleva a cabo con expertos en la materia de la DIAN con el apoyo de un consultor jurídico del Fondo DIAN asignado al despacho de la DGI (detalles de su contrato más adelante).
Consultoría PAMD – 090- CF- SCC-21 - Generación de capacidades Población con discapacidades auditivas	Consultoría técnica en el proceso de generación de capacidades y disposición de contenidos, para atender la población en condición de discapacidad auditiva que requiere los servicios de la entidad.	Presupuesto ya ejecutado así: El valor total del contrato fue de COP \$562.959.000 y la institución ejecutora fue la Universidad del Valle. Se contó con apoyo de funcionarios de la DIAN de la Subdirección de Servicio al Ciudadano y el consultor de Fondo DIAN asignado a la DGI.
Solución Móvil de Factura Electrónica	Diseñar, Desarrollar e Implementar una solución móvil de factura electrónica.	- Valor presupuestado asignado para la contratación de firma consultora según estudio de mercado + colchón de imprevistos: COP \$3.500.000.000 - Tiempo planeado: 1 año.

Tabla 15.2.26.

Nombbre de la consultoría / proyecto / plan	Descripción / objeto de los contratos	Datos monetarios (\$) / firma consultora / tiempo
Los valores incluyen iva		
Contratos de consultores individuales de apoyo al programa	Contratos en ejecución de tres consultores individuales que apoyan la construcción de la especificación a detalle y la ejecución de las consultorías del PEP-POA asignado a la DGI:	Valor total de los contratos en ejecución de los tres consultores senior individuales: COP \$657.552.000
	Contrato consultor senior jurídico	Tiempo de contratos: 1 año
	Contrato consultor senior cobranzas	
	Contrato consultor sénior operativo	Valor total de los contratos en proceso de contratación de los dos consultores senior individuales: COP \$642.552.000
	Contrato consultor senior de Datos	
	Contrato consultor senior de Contabilidad y Conciliaciones	
		Tiempo de contratos: 1 año

1. Participación en el diseño y estructuración del Nuevo Sistema de Gestión Tributaria (NSGT).

La DGI ha participado en la construcción del diseño y estructuración funcional del NSGT, el cual es uno de los componentes más importantes del programa de modernización y transformación digital de la entidad, así:

- Desde la vigencia 2021, ha participado en la construcción del del diseño ejecutivo del NSGT, el cual ha ido evolucionando en sus especificaciones requeridas hasta la fecha.
- En el año 2022 la DGI participó en la construcción de la Solicitud de Propuestas (SDP) y en la elaboración del diseño ejecutivo del NSGT versión 4.6 para realizar la evaluación funcional de las ofertas presentadas por los distintos oferentes del sistema.
- A finales del año 2022 y en el marco del lanzamiento de un segundo proceso de contratación para el NSGT, la DGI participó en el proceso de análisis del RFI realizado con los posibles proponentes del NSGT.
- Durante la vigencia 2024, la DGI impulsó el inicio del proceso de construcción de especificaciones a detalle por indicaciones del área técnica, tomando como base el diseño ejecutivo versión 4.7 que había sido radicado a la DGIT y con el cual se habían realizado los procesos de contractuales anteriores. Este proceso se está realizando con un equipo de trabajo conformado por 33 personas dentro de los cuales se encuentran 1 coordinador – asesor del despacho de la DGI, 27 líderes funcionales de la DIAN y 5 consultores del fondo DIAN. Dentro del equipo se encuentran funcionarios de las áreas DGI, DGF, DGJ y DGA. Así mismo, radico el esquema de cuenta corriente requerido en el NSGT a la DGIT y su explicación de la presentación realizada el 7 de mayo del 2024 a la DGIT, donde se explicó las falencias de la cuenta y la contabilidad actual desde el punto de vista funcional, para que, de acuerdo a la nueva estrategia de desarrollos indicada por la DGIT, evaluara con que funcionalidad técnica debe cumplir el requerimiento funcional previsto en el NSGT.
- A la fecha, el equipo está finalizando el proceso de estandarización de la estructura de datos maestros y transaccionales que viajarán en el sistema. En este proceso, se establecieron los campos y datos maestros y transaccionales por cada uno de los módulos del NSGT, se unificaron los datos del RUT integrando los tributarios y aduaneros y se realizó la consolidación de los datos de todos los módulos.
- A su vez, se estableció el esquema estándar que deberá tener la cuenta corriente de la entidad el cual contine las condiciones de esta, las reglas de imposición, como debe ser su aplicación e implementación para que la misma sea una cuenta corriente integrada. Este esquema estándar fue entregado oficialmente a la DGIT.
- Igualmente, el equipo adelantó la especificación funcional express del radicador y control de asignación automática de la solicitud de facilidades de pago.
- Este proceso de construcción de especificaciones funcionales está planeado para finalizar en enero de 2025.

2. Proyecciones al 2024

Modelos para el fortalecimiento de la gestión de ingresos e integración con los proyectos estratégicos de transformación digital:

Desarrollo de las consultorías y proyectos del PEP POA:

- Articular el inicio del proceso que tiene como objeto la contratación de una firma consultora que diseñe desarrolle e implemente una solución móvil de facturación electrónica para los usuarios actuales y futuros de la facturación electrónica gratuita de la DIAN.
- Continuar con la ejecución de la consultoría de detección de contribuyentes Omisos e inexactos y Declaraciones sugeridas, concretamente con la realización de las pruebas y la salida en vivo de los algoritmos propuestos.
- Continuar con el proceso de limpieza y depuración del RUT logrando la finalización de los análisis de los 14 submodelos y ejecutando los desarrollos de software que permitan la actualización masiva de los datos según análisis realizados. Esto en el sistema actual Muisca.
- Definir la contratación de 2 consultores individuales que apoyarán y asesorarán con enfoque funcional los procesos de diseño y especificación para la configuración e implementación de los procesos asociados a la Contabilidad, Conciliaciones, Datos y demás procesos a cargo de la Dirección de Gestión de Impuestos – DGI, requeridos en los Proyectos de Transformación Digital de la DIAN adelantados en el marco del Programa “Apoyo a la Modernización de la DIAN”.
- Continuar con la ejecución del plan alterno interno de Devoluciones, para el mejoramiento del modelo, logrando la salida en vivo de las devoluciones automáticas de saldos a favor para personas naturales.
- Dar inicio a la puesta en marcha el plan alterno interno para el mejoramiento del Modelo de Servicio y Cultura de la Contribución para DIAN y realizar estudio de mercado de la firma que se contrataría para el mejoramiento del proceso de experiencia de atención al ciudadano.

Coordinación y apoyo a los Equipos de trabajo

- Continuar con el proceso de fortalecimiento de los equipos de trabajo desde el punto de vista funcional, que participaran en la implementación del sistema NSGT.
- Continuar brindando el apoyo jurídico tributario, técnico y operativo en los procesos del proyecto de modernización.

Desarrollo del NSGT:

Avanzar en la construcción de las especificaciones funcionales a detalle de cada uno de los módulos del NSGT descritos en el diseño ejecutivo versión 4.7, dando un enfoque para este semestre, a los módulos de RUT, Cuenta Corriente, Contabilidad, Declaraciones, Retenciones y Servicio.

Integración con otros proyectos u otros asuntos a destacar en el marco del Programa:

Continuar trabajando conjuntamente con la DGF, DGIT, DGA, y la DGJ en la implementación de los proyectos PETD en los cuales se requiera participación desde el punto de vista funcional de la DGI.

Temas Pendientes

En materia de administración del RUT:

Tabla 15.2.27.

Tema	Descripción
Optimización servicio inscripción virtual:	Realizar los ajustes necesarios para mantener el óptimo funcionamiento del servicio de inscripción al RUT Online de acuerdo con los requerimientos que se presenten por demanda o cumplimiento de la normatividad vigente.
Incorporación actualización RUT desde información VUE:	Posterior al logro de la asignación de NIT a través de las cámaras de comercio sin necesidad de acercarse a los puntos de contacto de la DIAN, se recomienda ampliar el servicio incluyendo la actualización de datos del RUT a través de la VUE.
Modernización del registro:	Responder a los nuevos requerimientos modernizando continuamente el servicio para hacerlo más intuitivo y amigable a fin de suplir las necesidades de los usuarios.
Interoperabilidad con entidades para la inscripción de oficio RUT (DNP, Migración, RNEC).	Se recomienda la realización de convenios de interoperabilidad para la gestión de inscripción de oficio en el RUT, con el fin de garantizar la calidad y oportunidad de la información garantizando el

Tabla 15.2.27.

Tema	Descripción
	cumplimiento de obligaciones formales ante la DIAN y facilitando acceso a la información de forma recíproca con entes de control.
! Riesgo por documentos soporte para el RUT Servicio de Inscripción virtual.	Mejorar los sistemas de información que permitan entre otros la lectura del código de barras de los documentos de identidad, así como verificar la autenticidad de los documentos aportados para la inscripción en línea al RUT.
Creación de Coordinaciones:	La reestructuración de la entidad en 2021 trajo consigo la necesidad de crear nuevas Coordinaciones para apoyar la labor de las nuevas subdirecciones; teniendo en cuenta el volumen de actividades derivadas de la administración del registro.

En materia de Factura Electrónica:

Tabla 15.2.28.

No.	Tema	Descripción
1	Desarrollar e implementar la APP Factura Electrónica	Desarrollar una APP de Factura Electrónica.
2	Continuar con la estrategia para acompañamiento a responsables de expedir documentos equivalentes y omisos de Factura Electrónica	Habilitar 100.000 nuevos facturadores.
3	Apropiar el concepto de Factura Electrónica por parte de compradores y eliminar barreras existentes	Aumentar el número de Facturas Electrónicas diarias recibidas en la DIAN a 50 millones.
4	Automatizar el acceso a la consulta que existe en el RUT	Liberar un servicio web.
5	Masificación interna del servicio de consulta de Factura Electrónica	Capacitar a las Direcciones Seccionales y suministrar usuarios de consulta para el Sistema de Facturación Electrónica.

En el área de devoluciones:

Tabla 15.2.29.

No.	Tema	Descripción
1	Mejorar el modelo de perfilamiento de riesgos de la entidad utilizado para determinar la selectividad para auditoría de fiscalización.	Continuar con el fortalecimiento del modelo de perfilamiento de riesgos de la entidad, que permita detectar indicios de inexactitud o inconsistencias de la información presentada por los solicitantes de devolución, con el fin de determinar la selectividad para auditoría de fiscalización previa a la devolución.

Tabla 15.2.29.

No.	Tema	Descripción
2	Estabilizar la devolución de IVA Turistas Extranjeros	Armonizar acciones con la empresa operadora de pagos seleccionada para la devolución de IVA a turistas extranjeros, a fin de incrementar la cobertura de comercios afiliados al sistema tax free concientizando al comercio informal sobre las bondades de la factura electrónica para fomentar el turismo extranjero de compras y de esta manera coadyuvar a la reactivación económica y turística de nuestro país. La sistematización de las devoluciones IVA turistas extranjeros cuenta con dos fases de Desarrollo Tecnológico: Fase I: se encuentra un avance del 95% Fase II: se encuentra en un avance del 0%, está pendiente por desarrollarse en 2024. De otro lado se ha realizado ajustes por el área tecnológica con el fin de mejorar y estabilizar el sistema entregado en la Fase I de desarrollo.
3	Fortalecer las devoluciones automáticas y el proceso de modernización de devoluciones	Aprovechar la masificación de la factura electrónica con el fin de utilizar la información en el sistema para facilitación y control de las devoluciones, ejemplo la devolución automática. Paralelamente se debe entregar antes del 31 de diciembre de 2024 las especificaciones técnicas funcionales del módulo de devoluciones del sistema/proceso de modernización de la Entidad.
4	Consolidar el Sistema de Riesgo de Devoluciones	Aprovechando la información de analítica de datos, especialmente la que nos brinda el sistema factura electrónica, se debe consolidar un modelo de riesgos con indicadores más aplicados al fenómeno de las devoluciones, cuya aplicación se dará en las devoluciones automáticas o fortalecimiento de acciones de control.
5	Devolución bimestral automática para productores de bienes exentos	La Subdirección de Devoluciones realizó todas las actividades concernientes desde el área funcional. Se espera que tecnología disponga de capacidad de ingeniero para poner en producción en el SI de Devoluciones.
6	Devolución Que Opera De Oficio De Los Saldos A Favor Liquidados En La Declaración Del Impuesto Sobre La Renta De Las Personas Naturales Residentes Fiscales En Territorio Colombiano	Se está trabajando en poner en producción el módulo en el sistema de información de devoluciones. Se está finalizando las historias de usuario (documento especificación detallada), de otra parte, se entregó tecnología un listado de contribuyentes para realizar pruebas de este tipo de devolución. Se espera que este en producción a finales de julio de 2024.

Tabla 15.2.29.

No.	Tema	Descripción
	Estabilización del pago de las devoluciones con TIDIS, aplicativo Banco de la República	• Cargue Masivo de Información: Se requiere la posibilidad de realizar el cargue de información de manera masiva en el nuevo aplicativo. • Problemas de conexión para acceder al aplicativo WSEBRA en la web: Se presenta bastante intermitencia para ingresar a la aplicación, situación que retrasa el proceso de pago para las expediciones de TIDIS por parte de los usuarios. • Información de solicitudes de expedición por Seccional: Se requiere para la aprobación de las solicitudes de expedición por Ejecutar CIMD, solo aparezcan en la pantalla las solicitudes que le corresponden a las gestionadas o cargadas por cada seccional; actualmente se muestran las cargas de todas las seccionales y la solución brindada por el BR fue realizar filtros para su identificación. • Regularizar el envío de informes en cuanto a su contenido y hora de envío, así como posibilitar la disposición de la información como se ha solicitado por la Subdirección de Devoluciones y las Direcciones Seccionales. • Base de datos del DCV desactualizada en el aplicativo: Cambio de Razón Social cuando aparece diferente a la Resolución, pero es el mismo NIT. • Causales de rechazo: No se evidencia en el aplicativo las causales de rechazo de las resoluciones que registran devueltas: ESTADO NO LIQUIDADO.

En el área de Cartera:

Tabla 15.2.30.

No.	Tema	Descripción
1	Continuidad en la ejecución del contrato para el “Diseño de un modelo de segmentación y detección de omisos, inexactos, operaciones simuladas, ocultamiento, presunción de fraude fiscal y otros comportamientos objeto de control y modelo de atención y control extensivo preventivo y persuasivo frente a las conductas objeto de verificación identificadas”.	La consultoría tiene una duración hasta septiembre de 2024. 10 entregables en 4 fases. El resultado de este contrato es insumo fundamental en el módulo de Control de Obligaciones (M08)
2	Modernización y actualización del procedimiento de admisión al Régimen Tributario Especial.	Se encuentra pendiente la entrega del módulo de reportes y ajustar las incidencias se presentan en el funcionamiento de este.
3	Radicación Solicitud Facilidades de Pago – Light	Diseño de herramienta que tecnológica que permitirá en la Fase No. 1: 1) Radicación online de la solicitud de facilidad de pago. 2) Distribución aleatoria a los funcionarios para resolver las solicitudes. 3) Autorización o rechazo por parte de los jefes de las proyecciones de respuesta. 4) Control de las peticiones. Finalizada esta fase, se espera iniciar con la segunda que corresponde al control de la facilidad de pago otorgada.
4	Cobro persuasivo cartera hasta 120 días de mora.	Continuar con el servicio del proveedor con las herramientas tecnológicas de Call Center para cobro masivo, tales como: marcador predictivo, llamadas in bound, envío de SMS, agente virtual, correos electrónicos, Chatboot, WhatsApp web, Call box, entre otros...

Tabla 15.2.30.

No.	Tema	Descripción
5	Campañas Control desde la Subdirección de Análisis de Riesgos y Programas.	Para el año 2024 Se tienen programadas 11 Campañas con insumos de la Coordinación de Programas y Campañas de Control, toda vez que, según lo informado por esa dependencia aún no han sido aprobadas por el Comité Técnico de Programas y Campañas de Control, razón por la cual, no han suministrado los insumos respectivos para la realización de estas. De igual manera se precisa que para la ejecución de estas, se requiere la aprobación del Comité Técnico de Programas y Campañas de Control.

Los diplomados se realizan a través de alianzas estratégicas con entidades como el Sena y las Cámaras de Comercio, con gremios como Analdex, Fenalco y Fitac, y con la participación de funcionarios de la DIAN como expositores expertos.

Otra modalidad de capacitación que desarrolla la Defensoría es la realización de webinar en temas puntuales de importancia coyuntural, así como la realización de piezas comunicativas que se divulgan en las redes sociales de la Defensoría.

Las acciones de capacitación adelantadas por la Defensoría entre agosto de 2022 y mayo de 2024, y la cobertura, para cada modalidad es la siguiente:

Tabla 15.2.30.

Modalidad	Agosto-Diciembre 2022		Enero-Diciembre 2023		Enero - Mayo 2024	
	No.	Asistentes	No.	Asistentes	No.	Asistentes
Diplomados	N.A	N.A	5	389	1	2260
Misión CP	N.A	N.A	1	1325	N.A.	N.A
Actualizaciones	26	1003	60	6336	27	3976
Webinar	7	695	36	13356	9	917
Piezas comunicativas	1	*	10	*	17	*

En el aspecto administrativo de la Defensoría, es de mencionar que en julio de 2023 la Defensoría contaba con 32 funcionarios con presencia en seis ciudades. A mayo de 2024, y gracias al uso de lista de elegibles, la Defensoría cuenta con 47 funcionarios ampliando la presencia a otras seis ciudades. Con esta ampliación de cobertura genera un mayor contacto directo con los contribuyentes y usuarios aduaneros, así como con los funcionarios y permite mejores oportunidades de interacción en la comprensión y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.

En cuanto a herramientas de gestión y seguimiento Defensoría cuenta con Residef, sin embargo, el lenguaje de esta herramienta es de 2015 y ya no existen actualizaciones. Por estas razones la herramienta está en el límite de la obsolescencia. Con la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología se vienen realizando mesas de trabajo para la definición e implementación de una solución tecnológica que responda a las necesidades de gestión y seguimiento y garantice la continuidad de la herramienta. En el mismo estado se encuentra la página de la Defensoría.

15.3 Dirección de Gestión de Aduanas

Durante el periodo comprendido en el presente informe, la Dirección de Gestión de Aduanas (DGA) trabajó de manera mancomunada con las demás áreas de la entidad, en la consecución de los objetivos estratégicos fijados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).

Adicionalmente, la DGA identificó y trabajó en dos (2) necesidades de la entidad que debían ser suplidas con urgencia, las cuales se sintetizan a continuación:

Fortalecer la regulación aduanera

La DGA, a efectos de contribuir con el propósito de promover el comercio y simplificar los trámites aduaneros para facilitar el comercio exterior (y de esta manera impulsar la reactivación económica del país), trabajó en un proyecto de modificación y adición al Decreto 1165 de 2019, por el cual se dictan disposiciones relativas al Régimen de Aduanas en desarrollo de la Ley 1609 de 2013, el cual pretendió optimizar el control previo y simultáneo de los trámites aduaneros en el régimen de importación, adoptando, entre otras medidas, la exigencia de la declaración de importación anticipada y la declaración de ingreso. Proyecto que se convertiría en el Decreto 659 del 22 de mayo de 2024, *"Por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1165 de 2019"*.

Al respecto, atendiendo a la necesidad de implementar medidas que permitan un control previo eficiente, con la expedición del Decreto 659 se exige la presentación anticipada de las declaraciones de importación, antes de la llegada de la mercancía al territorio aduanero nacional.

Por otra parte, dicho decreto contempla otras medidas tendientes a simplificar los trámites aduaneros para facilitar el comercio exterior, como son:

- Promover la inversión y la industria naval, aprovechando la posición geográfica de nuestro país, adoptando medidas para facilitar el ingreso a las instalaciones industriales habilitadas que realizan reparaciones, acondicionamientos y construcción de naves y buques, y de sus partes.
- Disminuir los términos para proferir las resoluciones de clasificación arancelaria ordinarias, respecto de las solicitudes presentadas por los usuarios aduaneros.
- Así mismo, establecer criterios de clasificación, para la expedición de resoluciones de oficio, que garanticen lineamientos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA) y de la Comunidad Andina (CAN), para la aplicación armónica al momento de la clasificación arancelaria.
- Lograr mayores eficiencias en las operaciones aduaneras que se realizarán en el lugar de arribo, implementando progresivamente un esquema que permita realizar las operaciones de comercio exterior, veinticuatro horas al día, siete días a la semana (24/7).

En ese orden, con el Decreto 659 del 22 de mayo de 2024 se facilitan y agilizan las operaciones de comercio exterior, y fortalecen los controles, especialmente, en lugares de arribo, contribuyendo, de esta manera, a la reactivación económica del país.

Respecto a ello, el trabajo de fortalecimiento de la regulación aduanera debe continuar con la elaboración y expedición de la respectiva reglamentación que desarrolle las disposiciones contempladas en el Decreto 659, en paralelo a las acciones de pre-modernización y modernización de los sistemas informáticos de la DIAN, a través de los cuales se materializan las normas aduaneras.

Modernizar la aduana

La Dirección de Gestión de Aduanas inició un esfuerzo para impulsar la modernización en materia aduanera, que se centra en mejorar la eficiencia, transparencia y seguridad en los procesos relacionados con el comercio internacional y el control de mercancías que ingresan y salen del país. Este enfoque se basa en un ajuste, tanto de la normatividad aduanera, como de los servicios informáticos electrónicos, que se resume a continuación:

Antecedentes: Nuevo Sistema de Gestión Aduanero (NSGA)

Para la contratación del NSGA se adelantó un proceso contractual que permitió la adjudicación del proyecto y la celebración del Contrato No. 92872 -035-2022 con la UNIÓN TEMPORAL SONDA – CRIMSOLONLOGIC, conformada por los integrantes CRIMSONLOGIC PANAMÁ INC Y SONDA DE COLOMBIA S.A. (en adelante la Unión Temporal Consultora), cuyo objeto era: “DISEÑAR, IMPLEMENTAR, PROBAR, PONER EN PRODUCCIÓN, ESTABILIZAR, SOPORTAR, MANTENER Y TRANSFERIR EL CONOCIMIENTO DEL NUEVO SISTEMA DE GESTIÓN ADUANERO PARA LA DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES – DIAN”. La suscripción del contrato se efectuó el 5 de agosto de 2022 y su plazo de ejecución fue proyectado inicialmente hasta el 30 de noviembre del 2025.

En virtud de diversas situaciones presentadas dentro de la ejecución del contrato que fueron advertidas y abordadas por la supervisión de la DIAN, la firma interventora del contrato y la Unión Temporal Consultora, se hizo necesario avanzar en una revisión objetiva sobre la viabilidad de la ejecución del Contrato, que concluyó en que las situaciones presentadas y analizadas eran complejas, no superables e inviabilizaban la ejecución del Contrato, generando un riesgo para las partes si se continuaba con la ejecución del mismo. Por lo anterior, tanto la DIAN, como la Interventoría del Contrato y la Unión Temporal Consultora, identificaron como necesario y conveniente, en el marco de lo establecido en la cláusula 44.1 de las Condiciones Generales del Contrato – CGC, terminar el Contrato de forma anticipada, por mutuo acuerdo. Esta terminación fue formalizada el 13 de octubre de 2023 con sustento en el acta de revisión de ejecución de fecha 14 de septiembre de 2023.

Cambio de enfoque (pre-modernización)

En razón a lo anterior, la Dirección de Gestión de Aduanas estableció un nuevo enfoque que le permitiera avanzar de una forma más rápida en el proyecto de modernización de la aduana, mismo que tuvo como énfasis el cambio de la normatividad aduanera y la actualización de los sistemas informáticos de la entidad.

En relación a ello, como se explicó anteriormente, uno de los principales cambios que se incorporaron con la expedición del Decreto 659 de 2024, que modificó el Decreto 1165 de 2019, fue que la declaración de importación o de ingreso de mercancías que ingresen al país, salvo unas contadas excepciones, debe presentarse de forma anticipada.

Así las cosas, para dar cumplimiento a la nueva normatividad aduanera, fue necesario trabajar en ajustes y actualizaciones de los sistemas informáticos electrónicos de la DIAN, que permitan, entre otras cosas, la presentación de la declaración anticipada de importación o ingreso, conforme a lo establecido en el Decreto 659.

En razón a ello, desde principios del año 2024, se inició un trabajo conjunto con la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, denominado “pre-modernización”, para actualizar los sistemas de la DIAN. Respecto de este proceso, nos encontramos en las siguientes etapas:

- HU_005 Diligenciamiento Intervinientes DIM Backend
- HU_005 Diligenciamiento Intervinientes DIM Frontend
- HU_006 HU_009 Diligenciamiento Datos Carga - Lugares Backend DIM
- HU_006 HU_009 Diligenciamiento Datos Carga - Lugares Fronted DIM

- HU_007 Diligenciamiento Intervinientes DI Backend
- HU_007 Diligenciamiento Intervinientes DI Frontend
- HU_008 HU_011 Diligenciamiento Datos Carga - Lugares Backend DI
- HU_008 HU_011 Diligenciamiento Datos Carga - Lugares Frontend DI

Ahora bien, es importante resaltar también que, con corte al 30 de mayo de 2024, ya fueron entregadas las validaciones de diligenciamiento web y de servidor para los Formularios 500 (Declaración de Importación) y 515 (Declaración de Ingreso), de la sección de intervinientes.

También se destaca la participación y el acompañamiento permanente del equipo de experiencia al usuario de la entidad para los Mockups y las ayudas para el diligenciamiento web de las declaraciones de importación e ingreso.

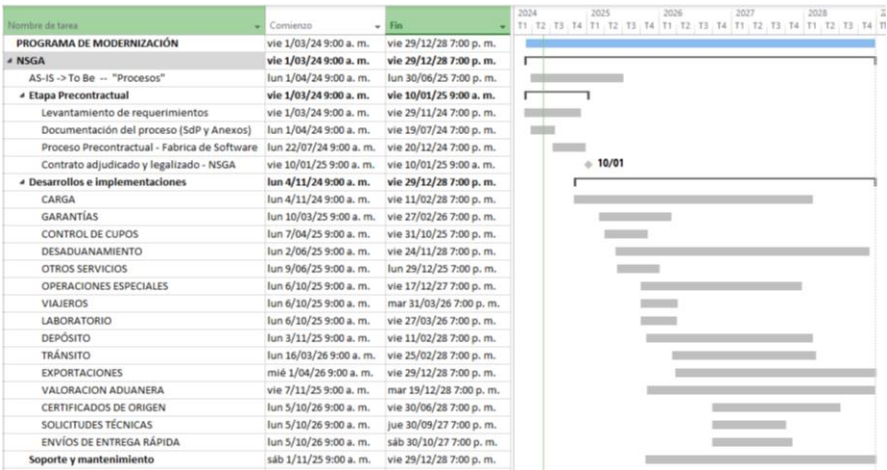
Por último, se resalta que se han realizado las socializaciones y sensibilizaciones al sector privado de la modificación normativa y los ajustes tecnológicos inherentes al Decreto 659 de 2024.

Proyecto de modernización

Con el propósito de modernizar la aduana, la DIAN ha reformulado la estrategia tecnológica de modernización de la entidad. Por lo anterior, se ha considerado la construcción de los sistemas misionales dentro de un modelo mixto (personal DIAN y fábricas de software), los cuales serán liderados, operados y mantenidos por la DIAN.

Respecto a ello, a continuación, se presenta el plan de acción del nuevo sistema de gestión de aduanas:

Gráfico 15.3.1



Plan de Acción NSGA 2024 (Nota: Actividades sujetas a modificación de acuerdo con la extensión del plazo original de desembolsos del contrato de préstamo BID No. 5148/OCCO) Fuente: Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología

Se destaca que desde el área funcional se encuentra en ejecución el levantamiento de los requerimientos a detalle del proceso de Carga, que involucra las modalidades de envíos de entrega rápida y mensajería urgente, red postal nacional y tránsito.

De igual manera, se inició un trabajo con el equipo que está a cargo del proyecto NSGT, para definir y estandarizar los datos del proceso de registro en el que se va a incorporar la información relacionada con el registro, autorización y habilitación de los usuarios aduaneros.

Sobre este trabajo, a la fecha se encuentra unificado el flujo de proceso frente a las inscripciones y habitaciones de los usuarios de competencia de la Subdirección de Registro y Control Aduanero, los usuarios autorizados como Operador Económico Autorizado y el Exportador Autorizado.

Así mismo, se incluyó la conceptualización de los datos del proceso de Garantías Globales y Específicas en la matriz de datos.

Lo anterior, en complemento de los múltiples logros alcanzados a través de las distintas subdirecciones que hacen parte de la DGA (seis (6) subdirecciones), bajo el liderazgo del Despacho de la Dirección de Gestión de Aduanas: Subdirección del Laboratorio Aduanero, Subdirección de Operación Aduanera, Subdirección de Registro y Control Aduanero, Subdirección Técnica Aduanera, Subdirección del Operador Económico Autorizado y Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior.

Retos generales

Como se indicó en el apartado introductorio, la Dirección de Gestión de Aduanas (DGA) identificó y trabajó en dos (2) necesidades de la entidad que debían ser suplidas con urgencia. Respecto a dichas necesidades, se resaltan los siguientes temas prioritarios:

Fortalecer la regulación aduanera

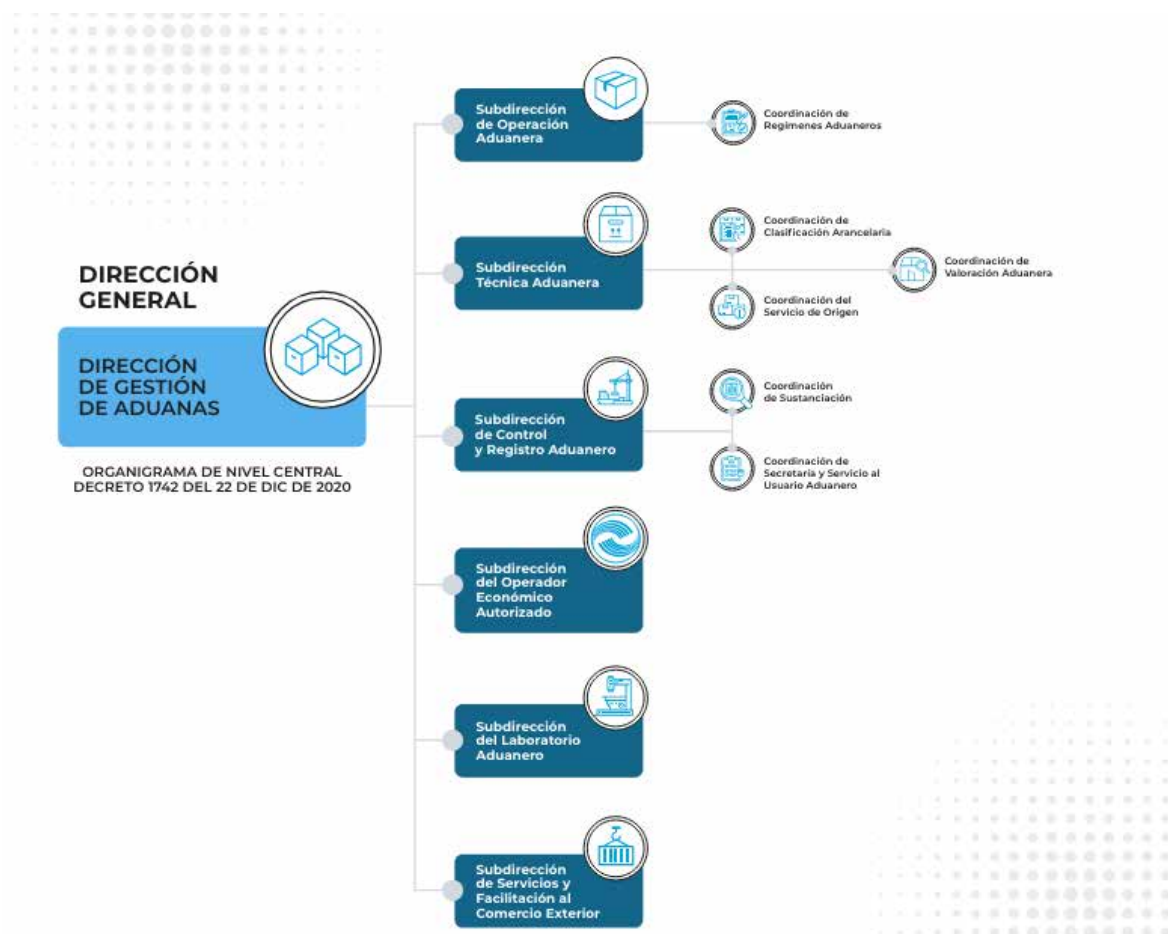
Con el Decreto 659 del 22 de mayo de 2024 se facilitan y agilizan las operaciones de comercio exterior, y fortalecen los controles, especialmente, en lugares de arribo, contribuyendo, de esta manera, a la reactivación económica del país. Respecto a ello, **el trabajo de fortalecimiento de la regulación aduanera debe continuar** con la elaboración y expedición de la respetiva reglamentación que desarrolle las disposiciones contempladas en el Decreto 659, en paralelo a las acciones de pre-modernización y modernización de los sistemas informáticos de la DIAN, a través de los cuales se materializan las normas aduaneras.

Modernizar la aduana

La Dirección de Gestión de Aduanas, desde el año 2022, inició un esfuerzo para impulsar la modernización en materia aduanera, que se centra en mejorar la eficiencia, transparencia y seguridad en los procesos relacionados con el comercio internacional y el control de mercancías que ingresan y salen del país. Este enfoque se basa en un ajuste, tanto de la normatividad aduanera, como de los servicios informáticos electrónicos.

Conforme a ello, **el trabajo de modernizar la aduana debe continuar**, mediante los proyectos técnico-informáticos de “pre-modernización” y “modernización”, para brindarle a la DIAN, y a los usuarios aduaneros en general, un sistema robusto y confiable, a través del cual se adelanten todos los trámites aduaneros, y en especial, los asociados a la nueva normatividad aduanera. En concreto, es menester continuar con la elaboración de especificaciones y validaciones técnicas, para actualizar/desarrollar el sistema informático electrónico que permita incorporar todas las disposiciones establecidas en la nueva norma aduanera (pre-modernización). Y debe continuarse levantando requerimientos funcionales para el proyecto de modernización.

Gráfico 15.3. 2



Laboratorio aduanero

Logros

Durante este periodo se continuó con el fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aduanas, a través de la dotación de equipos, que comprende la compra de nuevo instrumental y la reposición por obsolescencia tecnológica de equipos antiguos.

Con ello, el país fortaleció su infraestructura de laboratorios públicos, al contar con un laboratorio de carácter avanzado, como instrumento de control y verificación de las mercancías objeto de operaciones de comercio exterior, ampliando la cobertura y capacidad analítica de muestras y teniendo a disposición una herramienta técnica que permite dar respuestas efectivas y oportunas a las solicitudes de análisis provenientes de las distintas direcciones seccionales del país (informes que son insumo para la toma de decisiones contra el contrabando y la evasión, en los procesos aduaneros).

En este periodo se dio un gran impulso al fortalecimiento del Laboratorio Nacional de Aduanas, con recursos provenientes del proyecto de inversión Código BPIN 1007000850000, “CONSTRUCCIÓN, DISEÑO, CONTRATACIÓN, NORMALIZACIÓN, ADECUACIÓN, DOTACIÓN E IMPLANTACIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE ADUANAS EN UN PREDIO PROPIEDAD DE

LA DIAN”, y su reformulación, con el proyecto Código BPIN 2018011000867, “FORTALECIMIENTO Y DOTACIÓN DEL LABORATORIO NACIONAL DE ADUANAS”.

El proyecto, que tiene contemplado un horizonte hasta diciembre de 2024, ha permitido la dotación de los laboratorios para análisis de textiles, cuero, madera, polímeros, hidrocarburos, metales y alimentos, así como para análisis orgánicos e inorgánicos, principalmente. Estos laboratorios están dotados con equipos de análisis instrumental de alta tecnología, aplicando las técnicas de cromatografía de gases, cromatografía de gases acoplada a masas, cromatografía líquida, cromatografía líquida acoplada a masas, fluorescencia de rayos X, difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido, microscopía óptica, bromatología, absorción atómica, espectrometría óptica de análisis por chispa, viscosimetría y tensión superficial. También se cuenta con equipos de análisis de textiles, equipos para análisis de papel, equipos de titulación y equipos de preparación de muestra para las distintas técnicas. En total, 121 equipos (Tabla 15.3.1):

Tabla 15.3.1

Año	Equipos adquiridos
2022	7
2023	38
Total	45

Equipos adquiridos

Para garantizar la calidad de los resultados analíticos en la Subdirección del Laboratorio Aduanero y mejorar la capacidad técnica, se adelantaron actividades para implementar y mantener un Sistema de Gestión de Calidad, según los parámetros establecidos en la norma ISO/IEC 17025 de 2017.

Ahora bien, en cumplimiento del CONPES 3957 del 8 de enero de 2019, referente a la “*Política Nacional de Laboratorios: Prioridades para mejorar el cumplimiento de Estándares de Calidad*”, se han adelantado actividades encaminadas a obtener la acreditación de los siguientes tres (3) ensayos:

- Determinación de la viscosidad cinemática de líquidos transparentes y opacos.
- Método de Braunschweig para la polarización de azúcar blanco por polarimetría.
- Análisis de acero por espectrometría de emisión óptica.

Para llegar a la acreditación, es necesario implementar el Sistema de Gestión de Calidad y cumplir los requisitos exigidos por la ONAC, ente certificador. En los años 2022 y 2023, se adelantó una consultoría para completar los requisitos exigidos para la acreditación.

Sobre el particular, en desarrollo de la consultoría, se construyó la documentación necesaria para satisfacer los requisitos de la Norma ISO:IEC 17025:2017 y se realizó capacitación a los funcionarios, con miras al proceso de acreditación ante el ONAC (proceso que está en curso y en el que se tendrá auditoría presencial el 13 de junio de 2024).

Finalmente, para asegurar la operación del laboratorio, se adelantaron procesos de contratación para la compra de reactivos y vidriería, y para mantenimientos preventivos y correctivos de equipos.

Los procesos de contratación de las actividades señaladas en este documento se realizaron en la cantidad y montos acumulados, según la siguiente tabla:

Tabla 15.3. 2

Año	Contratos ejecutados	Recursos ejecutados
2022	31	\$2,168,482,029
2023	36	\$3,882,695,948
TOTAL	67	\$6,051,177,977

Procesos de contratación en el periodo

Participación en capacitaciones con organismos internacionales

La Subdirección del Laboratorio Aduanero ha venido participando en los programas de formación ofrecidos por la Organización para la no proliferación de armas químicas (OPAQ), ejercicio que ha servido de base para que, desde dicha organización, se haya considerado al Laboratorio Nacional para hacer parte de una red de laboratorios de habla hispana para el análisis de sustancias químicas relacionadas con la Convención sobre Armas Químicas (CAQ).

En el año 2023, un grupo de cuatro (4) funcionarios tuvieron la oportunidad de conocer la sede del Laboratorio Central de la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) del Perú, en la ciudad de Lima, visita que permitió el intercambio de experiencias relacionadas con el quehacer misional de los laboratorios aduaneros de la región y propició la posibilidad de intercambiar información técnica.

De igual forma, y por convocatoria de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), se logró la participación de un (1) funcionario de la Subdirección en el "WCO Regional Customs Laboratory Professionals Programme", celebrado del 6 al 20 de octubre de 2023, en Bruselas, Bélgica, y del 23 al 30 de noviembre de 2023, en Nueva Delhi, India. El contenido del programa incluyó las generalidades de la OMA, el sistema armonizado, ejercicios de clasificación arancelaria y presentaciones de laboratorios de la red de laboratorios europeos.

Por otra parte, recientemente la OMA invitó a la DIAN a participar en el "Taller de Capacitación de Capacitadores para Químicos de Laboratorios de Aduanas de habla hispana de miembros seleccionados de la Región de las Américas y el Caribe (AMS)", que se realizará con el apoyo del Fondo Japonés de Cooperación Aduanera (CCF/Japón), la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) del Perú, como vicepresidente de la OMA para las Américas y el Caribe, y el Laboratorio Regional de Aduanas de la OMA (LRA), en Lima, Perú, del 17 al 21 de junio de 2024. Por la Subdirección se postuló la participación de un funcionario.

Respecto a ello, la participación en estos cursos de formación es un reconocimiento a la competencia de los funcionarios de la subdirección y una oportunidad de seguir mejorando las capacidades de investigación y análisis, que sin duda redundaran en un mejor Laboratorio Aduanero.

Gestión de muestras

En la siguiente tabla se presenta la cantidad de muestras recibidas en cada periodo, no sin antes mencionar que, durante el periodo comprendido entre el 2018 y el 2021, el trabajo del laboratorio se vio afectado por la pandemia, en razón al aislamiento decretado por las autoridades de salud y por las restricciones de comercio a nivel mundial.

La Tabla 15.3.3 resalta además que, en 2022 y 2023, se presentó un incremento significativo frente a los años anteriores, dada la normalización en la ejecución de las funciones, directrices y lineamientos de gestión.

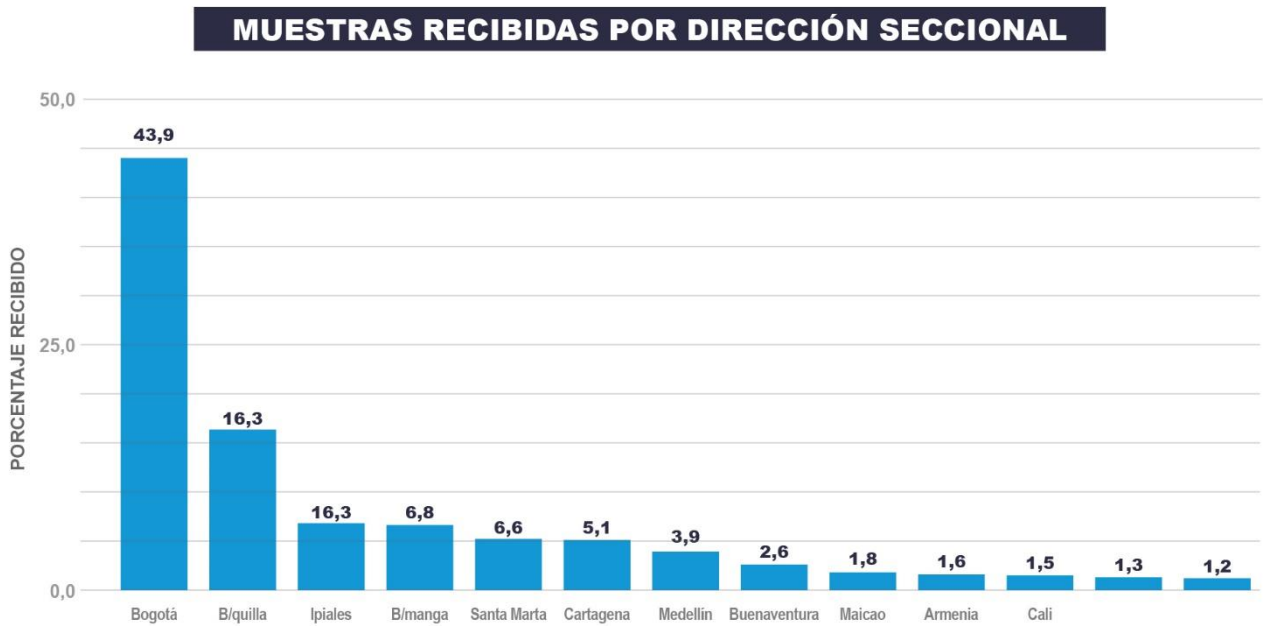
Tabla 15.3.3

Año	Muestras recibidas
2022	4.83
2023	3.629
2024 (enero a mayo 29)	875
TOTAL	883.459

Muestras recibidas en el periodo (2018 - 2024)

Al respecto, se resalta que la mayor cantidad de muestras, entre 2018 a mayo del 2022, provinieron de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, seguido de las Direcciones Seccionales de Barranquilla, Ipiales y Bucaramanga, como se observa en el Gráfico 15.3.3.

Gráfico No. 15.3.3



Muestras recibidas por dirección seccional (Periodo 2018 - mayo 2022)

De otra parte, para el periodo comprendido entre 2022 y mayo 29 del 2024, la gráfica siguiente refleja el nuevo comportamiento de las muestras recibidas por las diferentes direcciones seccionales, que, en términos porcentuales, de mayor a menor, está la Dirección Seccional de Cartagena, seguida de las Direcciones Seccionales de Buenaventura, Barranquilla, Medellín, Bogotá, Cali y las otras.

Gráfico 15.3.4 Muestras recibidas por dirección seccional (Periodo 2022 - 2024 mayo 29)



Según la sección del Arancel de Aduanas, hasta mediados del 2022 el mayor porcentaje correspondía a productos de la Sección XI (textiles); cerca del 50 % del total de las muestras. A la fecha, este porcentaje ha variado y hoy se centra el mayor porcentaje de muestras recibidas en productos de la sección XI (textiles), con un 23%, seguido de Plástico y sus manufacturas - caucho y sus manufacturas, con el 14%, Productos de las industrias químicas, con el 10%, Productos minerales, con el 6%, y Metales comunes y manufacturas de estos metales, con el 5%.

Finalmente, el laboratorio muestra una gran gestión en el número de muestras analizadas, presentando un incremento en los últimos años. En 2021 se evacuó el acumulado de muestras generado por los cierres del laboratorio durante los traslados de sede (2017 y 2019) y por la pandemia (2020). Entre el 2022 y el 2024 se trabaja en la normalización de las actividades.

Tabla 15.3.4

Año	Muestras analizadas
2018	949
2019	660
2020	1.825
2021	3.174
2022	3.240
2023	3.447
2024 (mayo 29)	757

Muestras analizadas en el periodo (2018 - 2024 mayo 29)

En conclusión, se evacuaron las muestras acumuladas de los años 2017, 2018, 2019 y 2020. Al ampliar la capacidad y cobertura de análisis arancelaria, se ha incrementado el número de solicitudes de análisis, cambiando el perfil del tipo de muestras, así como el comportamiento del volumen de envío de muestras por parte de las direcciones seccionales.

Retos

Tabla 15.3.5

Tema	Descripción
Muestras pendientes	A fecha 29 de mayo existe un consolidado de 2470 muestras radicadas pendientes de análisis. La gestión se realiza por orden de llegada, atendiendo los casos más antiguos, a excepción de los casos con términos, los cuales son priorizados. Los factores que han afectado los tiempos de respuesta son la disminución del número de funcionarios analistas, la disponibilidad de equipos instrumentales, los reactivos y materiales de referencia, la información asociada a las mercancías y la carga de trabajo generada por la gestión contractual y supervisión de contratos.
Acreditación Sistema de Gestión del Laboratorio	En proceso de auditoría ante el Organismo Nacional de Acreditación ONAC. Inicio de auditoría documental: mayo 30 de 2024 En desarrollo de la Consultoría contratada en el año 2022 se construyó la documentación necesaria para satisfacer los requisitos de la Norma ISO:IEC 17025:2017 y se realizó la capacitación de los funcionarios con miras al proceso de acreditación ante el ONAC. El proceso que está en curso contempla la realización de la auditoría presencial el próximo 13 de junio de 2024.
Sistema Informático Laboratorio	Plan de mejoramiento CGR Está pendiente la ejecución de dos grupos de requerimientos a realizar sobre el Sistema Informático del Laboratorio, lo cual hace parte del plan de acción conjunta con la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología. Fase 2.4: Cronograma de 2024-06-01 a 2025-05-31 Fase 2.6: Cronograma de 2024-06-01 a 2025-12-31
Seguridad y Salud en el Trabajo:	Se solicitó al área de Seguridad y Salud en el Trabajo de la DIAN la realización de una visita con el fin de diagnosticar el cumplimiento de la normativa relacionada con riesgos labores y la ausencia de un plan de manejo de riesgo químico que garantice condiciones seguras para los funcionarios expuestos al riesgo por la manipulación de Sustancias Químicas. La visita inicial se realizó el día 29 de abril de 2024 y se han venido realizando una serie de visitas complementarias con acompañamiento de la ARL Positiva. Está pendiente la remisión de los informes correspondientes, así como la actualización del Plan de Emergencia de la sede.
Condiciones locativas	Se viene realizando un seguimiento a las condiciones locativas de la Subdirección del Laboratorio Aduanero debido a que se vienen presentado fallas en el funcionamiento de los sistemas de automatización y control del aire acondicionado, fallas en las duchas de emergencia de los laboratorios y falta de mantenimiento y seguimiento al mantenimiento de la red contraincendios. Se ha sugerido la necesidad de contar en la sede con un equipo permanente de mantenimiento que asegure el funcionamiento de la totalidad de los sistemas y equipos locativos, minimizando así las posibilidades de daño de equipos y riesgos para el personal. Dicha información ha sido enviada mediante comunicaciones escritas dirigidas a la Subdirección Administrativa DIAN y copiadas al área de Seguridad y Salud en el Trabajo mediante Oficio No. 100210168-0244 de 2024-05-08 y Oficio No. 100210168-0244 de 2024-05-27

Operación aduanera

Logros

Cifras de aprehensiones en zona primaria realizadas por Operación Aduanera – Carga y Viajeros 2018 - 2024 (corte - 26 de mayo de 2024)

Durante el periodo 2018 - 2024 (con corte al 26 de mayo), las áreas de operación aduanera, carga y viajeros ejecutaron golpes contundentes al contrabando en los aeropuertos, puertos, pasos de frontera, depósitos públicos y zonas francas del país. Es así como, al 26 de mayo de 2024, tenemos:

Tabla 15.3.6

Cantidad aprehensiones	Valor aprehensiones
10.554	\$344.593.437.728

Cifras de legalizaciones y correcciones realizadas en los procesos de operación aduanera

También forma parte de la función aduanera, el control al fraude aduanero y el control a la evasión fiscal al comercio exterior. Durante el periodo 2020 - 2024 (abril), las áreas de operación aduanera lograron las siguientes cifras para contrarrestar el flagelo del contrabando técnico, control que originó un mayor pago de tributos aduaneros en la liquidación y pago de las declaraciones aduaneras:

Tabla 15.3.7

Correcciones		Legalizaciones	
Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
48.343	\$ 205.168.000.000	53.373	\$ 183.925.000.000

Correcciones y legalizaciones

Cifras del recaudo provocado en aduanas

Se entiende por recaudo provocado aquel que se origina con ocasión de la intervención del control previo y simultáneo por parte de la autoridad aduanera, tanto en carga, que incluye tráfico postal, como en las áreas de viajeros y de inspección.

Tabla 15.3.8

Valor del Recaudo
\$ 512.688.000.000

Recaudo *2024 cifras con corte a abril

Tabla 15.3.9

Año	Participación recaudo tributos externos (arancel e IVA)%
2022	21%
2023	15%
2024*	14%

Participación del recaudo generado en aduanas sobre el total del recaudo nacional *2024 cifras con corte abril

Servicio Informático Garantías

Tabla 15.3.10

Cifras SIE Garantías - Específicas 01 enero 2020 al 31 de mayo 2024		
	Cantidad	Valor
Radicaciones	15709	5.315.880.623.853
Aceptaciones	8661	3.129.375.080.398
Inadmisiones	5390	1.684.494.326.694
Rechazos	1100	306.634.180.885
Solicitudes de Declaratoria de Cumplimiento F-1431	5623	1.552.792.406.132

Declaratorias de Cumplimiento F-1462	5507	1.530.720.547.109
Cifras SIE Garantías		

Tiempos de despacho de mercancías

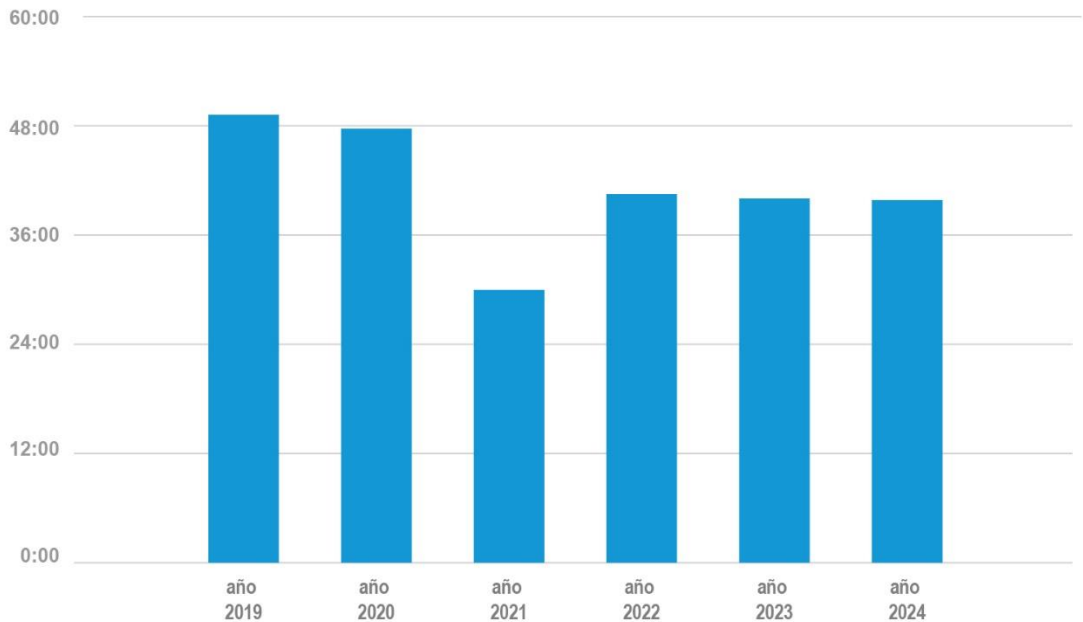
En importación aérea para declaraciones iniciales con entrega en lugar de arribo:

La medición se realiza los meses de octubre de cada año, según protocolos de la Organización Mundial de Aduanas (OMA). Como se puede observar, los tiempos han bajado hasta estabilizarse en cuarenta (40) horas.

Gráfico 15.3.5



Gráfico 15.3.6



* Para el año 2024 los tiempos son tomados para los meses enero abril

Dispositivos de Trazabilidad de Carga

Los dispositivos de trazabilidad de carga se crearon mediante la expedición del Decreto 390 de 2016, reglamentados con la Resolución 2429 de 2018, derogadas con la expedición del Decreto 1165 de 2019 y la Resolución reglamentaria 0044 de 2019, por la que se permitió el ingreso de una empresa que cumpla las condiciones para ser operador de dispositivos de trazabilidad de carga.

Con la implementación de los dispositivos de trazabilidad de carga, los cuales deben utilizarse en las operaciones de tránsito aduanero, se ha incrementado la seguridad en los traslados de las mercancías de una aduana a otra, mediante el monitoreo constante por parte del Centro de Trazabilidad de Carga.

Cabe mencionar que, a partir de septiembre del año 2021, con la expedición del Decreto 1742 de diciembre de 2020, el Centro de Trazabilidad de Carga pasó a ser una subdirección a cargo de la Dirección de Gestión de Estratégica y de Analítica, denominada “Subdirección del Centro de Trazabilidad Aduanera”.

A la fecha existen cinco (5) empresas autorizadas como operadores y son las encargadas de distribuir los dispositivos de trazabilidad de carga:

- Coltrack S.A.S.
- JM Tracking S.A.S.
- SEC SEL S.A.S.
- Protekto Ltda.
- Satlock Logística y Seguridad S.A.S.

Declaración especial de importación

La declaración especial de importación simplificó el procedimiento de importación de mercancías que salen de la Zona Franca al Territorio Aduanero Nacional, de productos terminados producidos por usuarios industriales de bienes o usuarios industriales de bienes y servicios, a partir del componente nacional exportado y/o de materias primas, insumos, bienes intermedios o bienes terminados 100% nacionales o nacionalizados.

Con la expedición de la Ley 2010 de 2019, que modificó el párrafo del artículo 459 del Estatuto Tributario, se introdujeron cambios a la base gravable del impuesto sobre las ventas - IVA en estas importaciones, especificando en el segundo inciso del párrafo del artículo que: *“La base gravable sobre la cual se liquida el impuesto sobre las ventas (IVA) en la importación de productos terminados producidos en el exterior o en zona franca con componentes nacionales exportados de manera definitiva o introducidos de manera definitiva, o con materia prima importada, será la establecida en el inciso primero de este artículo adicionando o incluyendo el valor de todos los costos y gastos de producción y descontando el valor de las materias prima y servicios sobre los que ya se haya pagado el IVA, de conformidad con el certificado de integración. Cuando el importador sea el comprador o cliente en territorio aduanero nacional, la base gravable de la declaración de importación será el valor de la factura más los aranceles”*.

Tabla 15.3.11

Año	IVA recaudado
2019	\$ 536.583.811.097
2020	\$ 887.896.308.000
2021	\$ 2.166.407.916.000
2022	\$ 3.883.883.437.000
2023	\$ 3.409.715.060.000

*2024 \$ 816.688.409.000

Total \$ 11.701.174.941.097

Cuadro IVA recaudado por Declaraciones Especiales de Importación *2024: Cifras con corte enero- abril

Importaciones temporales de vehículos de turismo

Para controlar y agilizar los trámites aduaneros asociados a las importaciones temporales de medios de transporte de turistas, se realizó un desarrollo informático que automatizó los procedimientos de presentación, autorización, prórroga y finalización de la modalidad.

Tabla 15.3.12

Trámite	Cantidad
Aprobaciones	2.722
Prórrogas	293
Finalizaciones	15.472

Cifras 2018 – 2024* con corte abril

Servicio Informático de Tránsito Aduanero

Con el Servicio Informático de Tránsito Aduanero, se eliminaron los trámites manuales que existían para desarrollar este tipo de operaciones, y se logró:

- Reducción de tiempos en la autorización del régimen de tránsito, de tres (3) días a dos (2) horas.
- Registro de las actuaciones de la DIAN y usuarios a través del servicio informático electrónico.
- Trazabilidad - Consulta en tiempo real de los procedimientos adelantados en relación con el régimen de tránsito aduanero.
- Aceptación y autorización de estas operaciones sin presentar documentación física.

Cifras

- **750.000** operaciones de tránsito presentadas por el Servicio Informático Electrónico.
- **14.650** operaciones de cabotaje especial presentadas por el Servicio Informático Electrónico.

Interoperabilidad puertos y zonas francas

La interoperabilidad entre la DIAN, los puertos y las Zonas Francas permite el traslado de información en tiempo real de cada sistema informático, y tiene como principales beneficios los siguientes:

- Proceso de intercambio de información que permitirá agilizar y resolver oportuna y eficazmente los procedimientos para garantizar una operación logística óptima.
- Reducción de registros manuales y de tiempos en el proceso de recepción de carga (relacionados con el cumplimiento de las operaciones por los usuarios aduaneros).
- Agiliza los procesos reduciendo los tiempos de trámites de nacionalización, exportación, salidas al resto del mundo y tránsito aduanero. Así mismo, mejora significativamente los controles efectivos en el marco de la inteligencia corporativa.
- Contribuye a la competitividad de los involucrados en la cadena logística y de los empresarios, ya que garantiza que las operaciones sean aún más eficientes en costos y tiempo, lo que se traduce en un gran impulso para la economía nacional.
- Fortalece el cumplimiento de las obligaciones aduaneras logrando un intercambio de información confiable y eficaz.

Tabla 15.3.13

TERMINALES PORTUARIAS CONECTADAS	
Lugares de Arribo/ Embarques Nacionales	Estado
Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla	Conectado
Sociedad Portuaria Regional de Cartagena S.A.	Conectado
Terminal de Contenedores de Cartagena - CONTECAR	Conectado
Sociedad Portuaria Regional de Buenaventura	Conectado
Sociedad Portuaria de Santa Marta	Conectado
Sociedad Puerto Industrial Aguadulce	Conectado
Terminal de Contenedores de Buenaventura TCBUEN	Conectado
Sociedad Portuaria Puerto Bahía	Conectado
Compañía de Puertos Asociados COMPAS BARRANQUILLA	Conectado
Compañía de Puertos Asociados COMPAS TOLÚ	Conectado
Compañía de Puertos Asociados COMPAS BUENAVENTURA	Conectado
Compañía de Puertos Asociados COMPAS CARTAGENA	Conectado

Interoperabilidad DIAN - Zonas Francas

El 100% de las Zonas Francas en Colombia se encuentran conectadas al servicio de intercambio de información (interoperabilidad).

Intercambio de información de declaraciones de exportación en el marco de la Alianza del Pacífico

Se está finalizando el intercambio de información entre Colombia, Chile, Perú y México, sobre lo cual se ha venido realizando un plan piloto de envío y recepción de información entre las aduanas.

De acuerdo con los resultados del Plan Piloto, se realizará la implementación definitiva del uso de la plataforma de intercambio de información.

Con base en el plan piloto denominado “marcha blanca”, actualmente se está enviando un informe diario al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, que contiene las declaraciones aduaneras remitidas por Colombia a todos los países de la Alianza del Pacífico, así como las recibidas de México y Chile.

Interoperabilidad comunitaria (INTERCOM)

Se ha trabajado todo lo relacionado con la armonización de los datos a intercambiar, anotando que estos corresponden a la información de las declaraciones de importación ordinaria y exportación definitiva.

También participó en las reuniones que llevaron a la expedición de la Decisión 907, con la que se amplía el plazo para implementar el Documento Único Aduanero-DUA hasta el 31 de diciembre de 2024.

Actualmente, las reuniones se enfocan en los aspectos tecnológicos del intercambio de información que, aunque son declaraciones aduaneras, se hará a través de la plataforma VUCE del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

Está en proceso de revisión todo lo relativo al proyecto de resolución de intercambio de declaraciones aduaneras, en el marco del proyecto de Interoperabilidad Comunitaria - INTERCOM. De igual manera y conforme a lo aprobado en estas mismas reuniones, actualmente se trabaja de manera paralela en la revisión del proyecto de Decisión que sustituiría la Decisión 670 de la Comunidad Andina.

Cupos controlados por la DIAN

El marco legal está compuesto por la legislación colombiana para el ingreso de mercancías al territorio aduanero nacional, Decreto 1165 de 2019 y Resolución 46 de 2019, y por los acuerdos, convenios y TLC suscritos por Colombia con terceros países:

- TLC Estados Unidos – Colombia: Decreto 730 de 2012 - Primer Llegado primer servido y Export Trade Companies (ETC) – Cuartos traseros de pollo y arroz.
- G2 (Colombia – México): Primer Llegado primer servido – Hierro y Acero, Decreto 2676 de 2011.
- Acuerdo de complementación económica MERCOSUR: Carnes de Bovino - Decreto 666 de 2019.
- Acuerdo Comercial entre Unión Europea y Colombia: Primer Llegado Primer Servicio - Decreto 1613 de 2013.
- Acuerdo de comercial MERCOSUR ACE 72: vehículos productos agropecuarios - Decreto 2111 del 15 de diciembre de 2017.
- Importación de vehículos híbridos y sistemas de carga: Decreto 1116 del 29 de junio de 2017.
- Exportaciones: chatarra.

Retos

Aspectos tecnológicos

Mientras la DIAN cuenta con el nuevo sistema, los aspectos tecnológicos que se consideran prioritarios están relacionados con los siguientes módulos:

Tabla 15.3.14

Asunto
Misca carga
Tráfico Postal
Salida de Mercancías
SOLICITUDES SYGA
Intercambio de Información
PROFIA
SIE Garantías

Aspectos normativos

Proyecto de modificación de la Resolución 46 de 2019. Actualmente se encuentran publicados para comentarios, dos (2) proyectos de resolución para modificar la Resolución 46 de 2019, con los que se pretende reglamentar el Decreto 659 de 2024, “por el cual se modifica parcialmente el Decreto 1165 de 2019”, en lo que corresponde a los artículos que entran en vigencia a los quince (15) días, y modificar el artículo 523 de la citada resolución.

Proyecto de modificación de la Resolución 46 de 2019. Actualmente se está trabajando en un proyecto de resolución para reglamentar los artículos del Decreto 659 de 2024 que entrarán en vigencia una vez se cuente con los nuevos sistemas mediante los cuales se implementen las declaraciones anticipadas de importación y de ingreso y demás ajustes que se requieren.

Proyecto de modificación del Decreto 1165 de 2019. Una vez se publique para comentarios el proyecto de resolución que modifica la Resolución 46 de 2019, en los aspectos que faltan para reglamentar los artículos del Decreto 659 de 2024 que entran a regir una vez se cuente con el nuevo sistema, se empezarán a trabajar las modificaciones al Decreto 1165

de 2019 que permitan contar, por ejemplo, con un nuevo modelo para el procedimiento de tráfico postal y envíos de entrega rápida y otros ajustes que se requieren.

Registro y control aduanero

Logros

Sistema Informático de Garantías - SIE DE GARANTÍAS

Se administran los siete (7) tipos de garantías globales y específicas:

- Compañía de seguros.
- De entidad bancaria.
- Hipotecaria.
- Fiducia mercantil en garantía.
- Prenda sin tenencia.
- Fianza.
- Certificado de depósito a término.

El SIE de garantías está disponible en línea, 7 por 24 horas, para los usuarios aduaneros que requieran radicar las solicitudes de garantías para amparar sus obligaciones, de conformidad con el Decreto 1165 de 2019, reglamentado por la Resolución 46 de 2019.

Sobre este asunto, se destaca además que:

- El término para la certificación de las garantías globales se redujo de treinta (30) días a siete (7) días.
- El Servicio Informático Electrónico de Garantías beneficia a cerca de 2.280 usuarios aduaneros y a 29.315 importadores y 9.771 exportadores.
- De agosto de 2022 al 31 de mayo de 2024, se certificaron las siguientes garantías: 497
- A la fecha hay certificadas las siguientes garantías globales: 1.858.

Tabla 15.3.15

Total general	1882
---------------	------

Tabla 15.3.16

Certificado de depósito a término	16
De compañía de seguros	1316
De entidad bancaria	10
Fianza	536
Fiducia mercantil en garantía	3
Hipotecaria	1
Total general	1882

Garantías Globales discriminadas por tipo

Usuarios aduaneros con trámite simplificado

La figura del usuario aduanero con trámite simplificado fue implementada con el Decreto 360 de 2021; usuario al que se le crean unas condiciones aduaneras especiales, tales como:

- Pago consolidado de tributos aduaneros, sanciones, intereses y valor del rescate.
- Pago consolidado de sus operaciones, esto es, que paguen durante los primeros cinco (5) días del mes siguiente las operaciones aduaneras realizadas en el mes anterior.
- Constitución de una sola garantía global, cuando el usuario tenga más de un registro aduanero.
- Obtención de levante automático de las mercancías importadas bajo cualquier modalidad, sin perjuicio de que la autoridad aduanera pueda practicar la inspección cuando lo considere conveniente.
- Ser titular de la habilitación de depósitos para procesamiento industrial.

A la fecha hay autorizados como usuarios aduaneros con trámite simplificado, 321.

Inscripciones, autorizaciones y habilitaciones de los demás usuarios aduaneros

Tabla 15.3.17

Año	Cantidad actos administrativos de inscripción habilitación autorización y modificaciones
2022	205
2023	175
2024	57
TOTAL	437

De agosto de 2022 al 31 de mayo de 2024, los usuarios inscritos, autorizados y habilitados por la Subdirección de Registro y Control Aduanero, son 2192:

Tabla 15.3.18

Tipo registro	Cantidad
Aeropuerto de Servicio Público o Privado	14
Agencia de Aduanas Nivel	164
Agente de Carga Internacional	334
Cabotaje Especial	4
Cabotaje	13
Centro de Distribución Logística Internacional	17
Comercializadora Internacional MIPYMES	33
Consorcio	12
Depósito Franco	17
Depósito Para Envíos Urgentes	38
Depósito Para Procesamiento Industrial	2
Depósito Privado Aeronáutico	2
Depósito Privado de Provisiones de a Bordo para Consumo y para Llevar	21
Depósito Privado para Transformación y/o Ensamble	36
Depósito Privado.	75
Depósito Público	94
Instalación Industrial	10

Intermediario Modalidad de Tráfico Postal y Envíos Urgentes	34
Lugar Habilitado para Exportación de Café	6
Muelles	33
Observador en las Operaciones de Importación	49
Operador de Transporte Multimodal	45
Puerto de Servicio	25
Punto de Exportación por Polioductos y/o Oleoductos	2
Punto de Importación de Energía Eléctrica y/o Gas	1
Sociedad de Comercialización Internacional	374
Tránsito Aduanero Nacional	114
Tránsito Internacional Comunitario	106
Transportador Terrestre Régimen Importación Exportación	69
Unión Temporal	6
Usuario Aduanero de Trámite Simplificado	321
Usuario de Programas Especiales de Exportación	1
Usuario Operador de Zona Franca Permanente Especial	79
Usuario Operador de Zona Franca Permanente	40
Zona de Verificación para la Modalidad de Tráfico Postal y Envíos Urgentes	1
Total	2192

Comisión Intersectorial de Zonas Francas

El director general es miembro de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas, cuya secretaría técnica y desarrollo de la calificación de Zonas Francas es de competencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo.

De agosto de 2022 al 31 de mayo de 2024, se realizaron 8 comités técnicos.

De agosto de 2022 al 31 de mayo de 2024, se realizaron las siguientes reuniones de la Comisión Intersectorial de Zonas Francas: 5

Estudios técnicos de impacto fiscal para la declaratoria de Zonas Francas

Como requisito exigido en el Decreto 1742 de 2016, para la declaratoria de Zona Franca, se emite el concepto de impacto fiscal.

De agosto de 2022 al 31 de mayo de 2024, se realizaron los siguientes estudios técnicos de impacto fiscal para la calificación de Zonas Francas: 9

Tabla 15.3.19

ITEM	FECHA	CONCEPTO DE IMPACTO FISCAL ZONA FRANCA (numeral 2 del artículo 49 del Decreto 2147 de 2016 y el numeral 5 del artículo 24 del Decreto 1742 de 2020).
1	4/06/2024	ZONA FRANCA PERMANENTE RENACER ALLIANCE con NIT 901.581.200-7, conforme a lo establecido en numeral 2 del artículo 49 del Decreto 2147 de 2016 y el numeral 5 del artículo 24 del Decreto 1742 de 2020
2	12/04/2024	ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL DE SERVICIOS presentada por la sociedad THE CUT S.A.S. con NIT 901.450.317-8 y su usuario operador postulado sociedad INTEXZONA S A USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA
3	15/12/2023	ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL AGROINDUSTRIAL EXTRACTORA EL GRAN SINÚ S.A.S., el reconocimiento de Usuario Industrial a la sociedad EXTRACTORA EL GRAN SINÚ S.A.S con NIT 901.467.030-4 y Usuario Operador ZFB ELDORADO S.A.S. USUARIO OPERADOR DE ZONA FRANCA con NIT 900.874.145-4
4	14/04/2023	ZONA FRANCA PERMANENTE RENACER ALLIANCE presentada por la sociedad RENACER ALLIANCE ZONA FRANCA PERMANENTE S.A.S. con NIT 901.581.200-7, conforme a lo establecido en numeral 2 del artículo 49 del Decreto 2147 de 2016 y el numeral 5 del artículo 24 del Decreto 1742 de 2020 (Proyecto Carcelario)
5	20/01/2023	ZONA FRANCA PERMANENTE DE SINCELEJO S.A.S. U.O.Z.F presentada por la sociedad ZONA FRANCA DE SINCELEJO S.A.S - U.O.Z.F. Sigla ZOFIS NIT 900.827.756-4, conforme a lo establecido en numeral 2 del artículo 49 del Decreto 2147 de 2016 y el numeral 5 del artículo 24 del Decreto 1742 de 2020
6	2/12/2022	ZONA FRANCA PERMANENTE presentada por la sociedad PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRANCA INDUENERGY (INDUENERGY) S.A.S. como Usuario Operador de la ZONA FRANCA PERMANENTE PARQUE INDUSTRIAL Y ZONA FRANCA INDUENERGY (INDUENERGY) (antes ZONA FRANCA INDUPARK S.A.S.), conforme al numeral 2 del artículo 49 del Decreto 2147 de 2016 y sus normas complementarias y el numeral 5 del artículo 24 del Decreto 1742 de 2020
7	27/09/2022	ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL DE SERVICIOS presentada por la sociedad THE CUT S.A.S. con NIT 901.450.317-8
8	2/09/2022	ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL AGROINDUSTRIAL EXTRACTORA EL GRAN SINÚ S.A.S., el reconocimiento de Usuario Industrial a la sociedad EXTRACTORA EL GRAN SINÚ S.A.S con NIT 901.467.030-4 y Usuario Operador
9	8/08/2022	ZONA FRANCA PERMANENTE ESPECIAL ULTRACEM y la sociedad ULTRACEM S.A.S. con NIT 900.570.964-4, conforme a lo establecido en numeral 2 del artículo 49 del Decreto 2147 de 2016 y el numeral 5 del artículo 24 del Decreto 1742 de 2020

Técnica aduanera

Logros

Gráfico 15.3.7



Dentro de los principales logros de la Subdirección Técnica Aduanera se encuentra el desarrollo, implementación y estabilización del Sistema de Resoluciones Anticipadas y de Clasificación Arancelaria SARP, con el apoyo de la Alianza Global para la Facilitación al Comercio y de la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), como una solución tecnológica para los usuarios de comercio exterior, a través de la cual se gestionan las solicitudes de clasificación arancelaria de las mercancías. Este servicio se encuentra en producción desde el 20 de enero de 2021, a través del portal de la DIAN.

Por otra parte, se resalta el fortalecimiento de los conocimientos técnicos del área y los funcionarios, mediante la participación presencial en los subcomités y comités técnicos realizados por la Organización Mundial de Aduanas (OMA).

Tabla 15.3.20

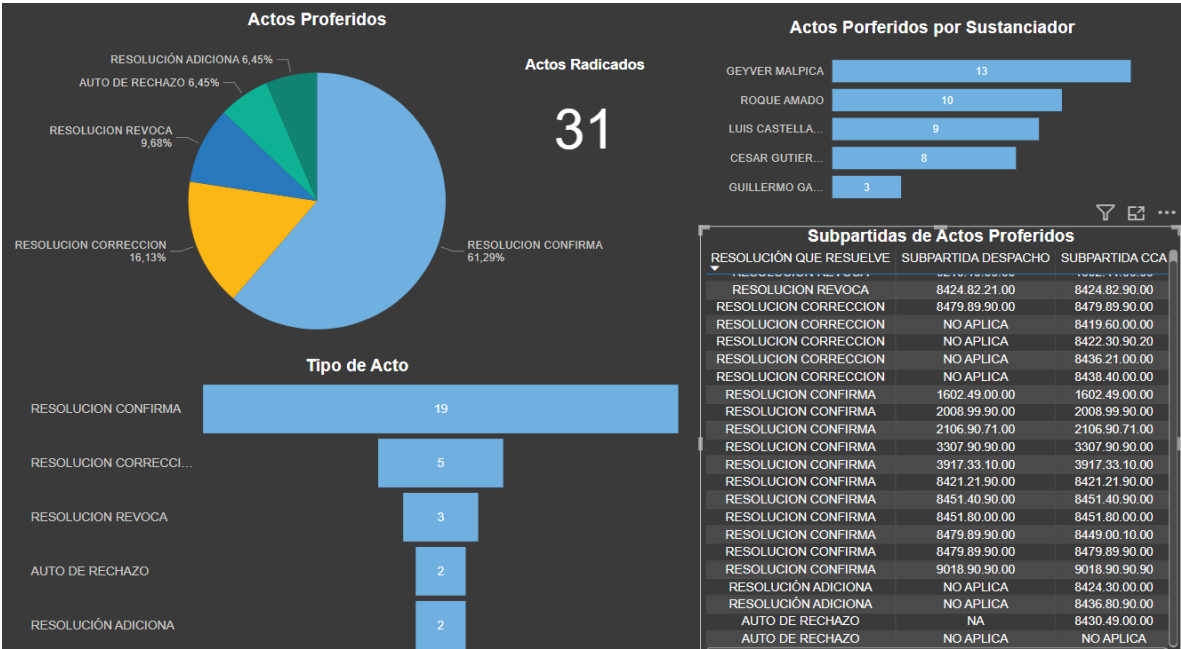
FECHA	DETALLE COMISION	ORGANISMO	PAIS	FUNCIONARIO
Noviembre 2023	63.ª Sesión del Subcomité de Revisión del Sistema Armonizado (SCR)	OMA	Belgica	Roque Amado Flórez
Noviembre 2023	Tercera Conferencia Mundial de la Organización Mundial de Aduanas sobre Origen de mercancías	OMA	Chile	Diana Alexandra Garcia Espinosa
Octubre 2023	Participación en la III reunión presencial del grupo de técnicos para la certificación de origen digital de la ALADI	ALADI	Montevideo	José Alvaro Jaimes Quintero
Noviembre 2023	Participación en la Sesión de las Notas Explicativas del Sistema Armonizado en su versión 2022 y el índice de Criterios de Clasificación de la versión 2022	COMALEP	Mexico	Erika Ximena Castiblanco Borbon
Noviembre 2023	Participación en la Sesión de las Notas Explicativas del Sistema Armonizado en su versión 2022 y el índice de Criterios de Clasificación de la versión 2022	COMALEP	México	Sonia Victoria Robles Marum
5 al 10 de febrero 2024	42ª Sesión del Comité Técnico de Normas de Origen (CTNO)	OMA	Bélgica	Daniela Marín Castaño
5 al 10 de febrero 2024	42ª Sesión del Comité Técnico de Normas de Origen (CTNO)	OMA	Belgica	Julio César Mancipe Flechas

6 al 15 de marzo 2024	73.ª sesión del Comité del Sistema Armonizado (HSC) de la Organización Mundial de Aduanas (OMA)	OMA	Belgica	Roque Amado Flórez
13 al 20 de abril de 2024	58ª Sesión del Comité Técnico de Valoración en Aduana .	OMA	Bélgica	Maritza Ardila Estupiñan
23 al 26 de abril de 2024	Comité Técnico Permanente	OMA	Bélgica	Sonia Victoria Robles Marum
14 al 16 de mayo	XXXI Sesión del Comité Iberoamericano de Nomenclatura (CIN)	COMALEP	VIRTUAL	Hector Arturo Garay Leal

El procedimiento cambió en la nueva norma, reduciendo de tres (3) a dos (2) meses el término para su expedición. Igualmente, se trabajó en el proyecto de borrador de resolución reglamentaria.

Adicionalmente, en el despacho de la Subdirección Técnica Aduanera, de enero a mayo, se han atendido recursos de apelación contra las resoluciones de clasificación arancelaria, así:

Gráfico 15.3.8



En suma, de lo realizado entre enero y mayo 2024, se resalta:

Tabla 15.3.21

Subdirección técnica aduanera	
Mesas técnicas con usuarios aduaneros	114
Reuniones técnicas a las direcciones seccionales	2
Total, de resoluciones que resuelven recurso de apelación	31
Autos de rechazo	3

Logros en materia de origen

- Colombia, a través de la DIAN, fue uno de los primeros países en reaccionar a la situación generada por la pandemia del COVID 19, gestionando la expedición de los certificados de origen para la exportación en formato PDF, con firma y sello digitalizado, que antes se tramitaban con sello y firma física.
- Se amplió la cobertura en el intercambio de expedición de certificación de origen digital, al pasar de tener tres (3) certificados de origen digital en el aplicativo informático, a tener a la fecha nueve (9) certificados, incluyendo el “Intercambio - Certificado de Origen Digital con Argentina”, a partir del 8 de abril de 2024, operación que permite la emisión y recepción de certificados de origen digitales entre los gobiernos de Colombia y Argentina, en el marco del Acuerdo de Complementación Económica - ACE-072 (a la fecha esta operación ha alcanzado un buen nivel de estabilización).

Adicionalmente, el 27 de mayo de 2024 se iniciaron las acciones requeridas para el intercambio de certificados de origen digitales entre la República de Colombia y la República Oriental del Uruguay, proceso que involucra no sólo a la DIAN, sino también al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, toda vez que se realiza a través de las Ventanillas Únicas de los dos países, bajo la plataforma informática IO PACK. En el mes de junio se formalizará el documento con los términos de referencia, y se prevé realizar las pruebas de homologación durante el mes de agosto, de forma tal que, a mediados de septiembre de 2024, pueda comenzar la ejecución de las actividades del plan piloto.

En el mismo sentido, el 29 de mayo se iniciaron las conversaciones entre la República de Colombia y los Estados Unidos Mexicanos, para la realización del intercambio de certificados de origen digitales, en el marco del Acuerdo bilateral de Complementación Económica 033 - ACE 33. El mismo se realizará bajo la plataforma IO PACK, a través de las Ventanillas Únicas de los dos países, lo cual garantizará mayor agilidad en la implementación, en razón a que es la misma plataforma que está siendo utilizada en el intercambio de certificados de origen bajo el Acuerdo comercial de la Alianza del Pacífico, donde Colombia y México son países parte.

Esta ampliación de cobertura ha permitido tener intercambio de certificación de origen en tiempo real con los países miembros de Alianza del Pacífico, con Brasil bajo el marco del acuerdo con Colombia - Mercosur, con Perú bajo el marco de la CAN y ahora con Argentina. Este desarrollo contribuye a la disminución de costos, la agilización en los procesos de exportación y al oportuno control de las autoridades aduaneras.

- Incremento de autorizaciones de la figura del Exportador Autorizado, al pasar de veintitrés (23) a cincuenta y cuatro (54) exportadores en el 2024, permitiendo la agilización de los procesos y la reducción de costos en las operaciones efectuadas por estos exportadores.

Tabla 15.3.22

Coordinación del servicio de origen	
Atención de consultas a las direcciones seccionales y apoyo visitas	16
Atención a consultas de usuarios por traslados de MINCIT	3
Conceptos técnicos a entidades y/o organismos internacionales	3
Reuniones técnicas y de sistemas	83
Capacitaciones dictadas	9
Asignación y publicación Cupos de Origen	19
Actualizaciones de información en el SIE	519
Atención de Incidentes en el SIE de Certi-Origen	180
Comunicación de habilitación de Firmas	33
Planillas A y B calificadas	61

Cifras de enero a mayo 2024 - Fuentes variables estadísticas y de gestión.

Logros en materia de clasificación arancelaria

Desde el año 2020 a 2024 se han realizado diferentes actividades encaminadas al logro de los objetivos misionales, especialmente a los referidos con las solicitudes de clasificación arancelaria de particulares y a la emisión de pronunciamientos técnicos solicitados por parte de las direcciones seccionales, bajo ese marco se han desarrollado las siguientes acciones:

Participación en la adopción e implementación de la VII Recomendación de Enmienda del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías a nivel andino y nacional, materializada a través de la Decisión 885 de la Comisión de la Comunidad Andina y el Decreto 1881 de 2021.

Incremento en el volumen de Pronunciamientos Técnicos (PT) expedidos por la Coordinación de Clasificación Arancelaria, al pasar de 756 en 2018 a 2.061 en 2021, lo que significa un aumento porcentual de 173%, con el impacto favorable que ello implica, en razón a que estos PT son apoyos técnicos del nivel central de la DIAN a las direcciones seccionales o a la Subdirección de Fiscalización, en los procesos administrativos que se llevan por la errónea clasificación arancelaria de las mercancías en la importación.

El aumento en los PT es una muestra del incremento de las controversias en el control simultáneo, de la apertura de investigaciones administrativas en las direcciones seccionales y de la frecuente ocurrencia de desviaciones en la clasificación arancelaria, que han sido detectadas.

Capacitación a usuarios internos y externos en materia de clasificación arancelaria y nomenclatura del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías. Durante el período, se ha brindado asistencia técnica a las dependencias jurídicas (representación externa) del nivel central y a las direcciones seccionales, en aquellos procesos instaurados contra la entidad en materia arancelaria, lo cual incluye apoyo jurídico, técnico y académico.

Realización del Primer Seminario Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de Mercancías, al cual asistieron de manera virtual 700 funcionarios aduaneros y empresarios de Colombia, Chile, Ecuador, España, Argentina, Guatemala y Bolivia, y contó con ponentes internacionales de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), la Comunidad Andina (CAN) y las aduanas de Colombia y Chile, año 2022.

Diseño y publicación del “Manual de procedimiento y normativa de la clasificación arancelaria de las mercancías”, herramienta de consulta pública que se ha constituido en la guía principal para la presentación de solicitudes de clasificación arancelaria.

Construcción de acciones encaminadas a detectar la desviación de la clasificación arancelaria de las mercancías importadas por parte de importadores que buscan apropiarse de beneficios arancelarios que no les corresponden.

En desarrollo de esos ejercicios técnicos, en asociación con las direcciones seccionales, se hicieron comparaciones y seguimientos a las subpartidas arancelarias declaradas versus las determinadas en los PT, de lo que resultaron iniciativas o programas de control en esta dirección que fueron remitidos a la Subdirección de Fiscalización Aduanera de la entidad.

Otros: Desarrollo de la herramienta de cargue masivo de información al sistema de arancel de MUISCA; actualización de los nuevos textos de la nomenclatura del SA en el sistema de arancel de MUISCA; cierre de subpartidas que desaparecieron, a partir del 31 de diciembre de 2021, del arancel de aduanas versión 2017; proyectos de creación de nuevas subpartidas de la VII Enmienda del S.A.; y actualización de los diferentes gravámenes por acuerdos internacionales, utilizando la herramienta de cargue masivo.

Se reorganizó internamente la coordinación para apoyar de manera más inmediata a las direcciones seccionales lo que ha redundado en una mejora ostensible de los tiempos en la emisión de los pronunciamientos técnicos.

Tabla 15.3.23

Coordinación de Clasificación Arancelaria

Número de clasificaciones arancelarias expedidas oportunamente	200
Número de pronunciamientos técnicos expedidos	373
Capacitaciones dictadas	7
Conceptos técnicos a entidades	18
Reuniones Comité Triple A	1
Reuniones OMA	2
Atención de consultas a las direcciones seccionales y apoyo visitas	52

Cifras de enero a mayo 2024 - Fuentes variables estadísticas y de gestión

Logros en materia de valoración aduanera

Fortalecimiento del conocimiento y desarrollo del capital humano. Para ello, se realizaron las siguientes acciones:

- Realización de visitas de acompañamiento a las direcciones seccionales de Medellín, Cartagena, Cali, Aeropuerto El Dorado e Ipiales, con el fin de fortalecer los conocimientos técnicos de los funcionarios que desempeñan funciones en el control simultáneo y posterior. De otro lado, se ajustan las bases de datos relacionadas con los estudios de valor, estudios de comportamiento de precios y de precios de referencia, para que sirvan de insumo para generar controversias de valor y para producir datos estadísticos que permitan tomar decisiones.
- Se ajusta la metodología para los estudios de precios de referencia, para hacerlos más efectivos y dinámicos sobre aquellas mercancías que vulneran los ingresos del Estado, mediante contrabando técnico.

Tabla 15.3.24

COORDINACIÓN DE VALORACIÓN ADUANERA	
Actualizaciones de precios de referencia	21
Capacitaciones dictadas	3
Atención de consultas a las direcciones seccionales y apoyo visitas	4

Cifras de enero a mayo 2024 - Fuentes variables estadísticas y de gestión

Retos

Proyecto de Decreto mediante el cual se modifican los artículos 2° y 3° del Decreto 1116 de 2017: Actualmente se trabaja la versión unificada con el ANLA para revisión posterior con el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, el miércoles 5 de junio de 2024.

Se tiene pendiente el solicitar una reunión de directores de Gestión, con el fin de abordar el tema de los recursos interpuestos ante el Consejo de Estado en relación con las resoluciones de clasificación arancelaria de medicamentos y alimentos, dadas las demandas presentadas en esa instancia. La Subdirección considera que se debe evaluar el tema a la luz de las sentencias proferidas, con el fin de definir si se armoniza la clasificación con las normas emitidas en materia de salud, pero también considerando el tema fiscal que una reclasificación generaría y la afectación en la política de reindustrialización.

Operador Económico Autorizado

Logros

Para los años 2022 al 2024, se han autorizado 270 usuarios que solicitaron ante la DIAN ser Operador Económico Autorizado, discriminados por año, así:

Tabla 15.3.25

Año	Exportador	Importador	Agencia de aduanas	Instalac. Portuarias	Total año
2022	50	108	14		172
2023	25	48	7	2	82
2024	7	14	2		23
TOTALES	82	170	23	2	270

Así mismo, para el mismo periodo de tiempo, se adelantaron las siguientes revalidaciones de las autorizaciones otorgadas, las cuales se realizan cada dos (2) años a partir de obtenida la autorización:

Tabla 15.3.26

Revalidaciones OEA por tipo de usuario							
Año	Exportador	Importador	Agencia de aduanas	Instalación Portuaria	Total año	Acumulado cada 2 años	
2015	11				11	11	
2016	9				9	9	
2017	10	5			15	26	
2018	21	24			45	54	
2019	20	29	4		53	79	
2020	41	135	10		186	240	
2021	43	109	8		160	239	
2022	50	108	14		172	412	
2023	25	48	7	2	82	321	
2024	7	14	2		23	435	
TOTALES	237	472	45	2	756		

Beneficios y tratamientos especiales

Uno de los elementos más importantes derivados de la autorización del Operador Económico Autorizado corresponde a los beneficios y tratamientos especiales que le otorgan las autoridades de control a las empresas que se comprometen con la seguridad de la cadena de suministro internacional, convirtiéndose en un instrumento valioso de facilitación del comercio exterior.

Colombia, en el ámbito internacional del OEA, es uno de los países con mayor portafolio de beneficios otorgados a empresas autorizadas como OEA.

Se destacan beneficios del orden aduanero, tributario, sanitario, fitosanitario, zoosanitario y, en general, las variadas facilidades operativas y procedimentales en los trámites de comercio exterior, dándole al Operador Económico Autorizado una alta preponderancia en la logística del comercio exterior colombiano.

Los beneficios se encuentran en el artículo 8 del Decreto 3568 de 2011, modificado por el artículo 7 del Decreto 1984 de 2015:

<https://www.dian.gov.co/aduanas/oea/inicio/marconormativo/Decreto%20No%20003568%20del%2027%20de%20septiembre%20de%202011.pdf>

Por su parte, en el Decreto 1165 de 2019, modificado por el Decreto 360 de 2021 y el Decreto 659 de 2024 (entre otros), y en las resoluciones 46 de 2019 y 39 de 2021, se encuentran tratamientos especiales que amplían el catálogo de beneficios para los OEA.

Adicionalmente, existen beneficios tributarios contenidos en los artículos 428, 850 y 855 del Estatuto Tributario.

Los beneficios resultantes de los Acuerdos de Reconocimiento Mutuo (ARM) del OEA, que se negocian con las autoridades aduaneras de otros países con el mismo programa, mediante los que se otorgan reducción de inspecciones y tratamientos preferenciales a los exportadores OEA, al ingreso de las mercancías a dichos países. Los importadores sean o no OEA en Colombia, reciben igualmente reducción de inspecciones cuando negocian con empresas certificadas OEA con los países que se tiene firmado un ARM.

Ver guía de beneficios por tipo de usuario en:

<https://www.dian.gov.co/aduanas/oea/inicio/Paginas/beneficiosOEA.aspx>.
<https://www.dian.gov.co/aduanas/oea/inicio/Paginas/reconocimientomutuo.aspx>

Acuerdos de Reconocimiento Mutuo OEA-ARM

Es importante destacar que una de las características fundamentales de la figura OEA es brindarle la posibilidad de que las administraciones aduaneras suscriban acuerdos de reconocimiento mutuo de sus programas, para asegurar y facilitar el comercio.

Un ARM implica que el gobierno de un país reconozca formalmente el programa OEA del gobierno de otro país y que, consecuentemente, otorgue ventajas a los OEA de dicho país. Cabe precisar que el reconocimiento mutuo de los programas OEA puede ser a nivel bilateral, o bien, a nivel subregional y regional.

Sobre el particular, Colombia tiene suscritos ARM con los siguientes países:

ARM Multilaterales suscritos:

- Alianza del Pacífico: México, Perú y Chile (21 de julio de 2018).
- Comunidad Andina: Ecuador, Perú y Bolivia (24 de mayo de 2019).
- Acuerdo Regional de las Américas: Bolivia, Chile, Perú, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana (18 de mayo de 2022).

ARM Bilaterales suscritos:

- Costa Rica (19 de diciembre de 2019).
- Brasil (6 de julio de 2021).
- Uruguay (17 de noviembre de 2021).
- Guatemala (9 de mayo de 2022).
- Estados Unidos (17 de abril de 2023).

Además, debe resaltarse la importancia de la gestión realizada para la obtención de la firma del ARM con los EE. UU., a través de su programa CTPAT. Lo anterior, en tanto que aquello representa el reconocimiento de una de las aduanas más grandes del mundo al trabajo coherente y estricto que adelanta el Programa OEA de Colombia.

A lo largo del año 2023, la Subdirección del Operador Económico Autorizado llevó a cabo acercamientos con las aduanas de Canadá y Corea del Sur en busca de beneficios que agilicen las operaciones que realizan los OEA de Colombia a través de un ARM.

En el mismo sentido, se están adelantando conversaciones para una eventual firma de ARM con la India y El Salvador.

Capacitaciones

En el periodo comprendido entre el 2022 y el 2024, se han adelantado diferentes jornadas de capacitación, encuentros aduana empresa, diplomados y congresos para los OEA.

Retos

Tabla 15.3.27

Asuntos		Acciones por seguir	Prioridad
Proyecto OEA	Decreto	El proyecto se encuentra revisado por el Ministerio de Hacienda, quien emite recomendación para que la versión final del mismo sea presentada para aprobación de la Comisión Intersectorial OEA.	Alta
Proyecto Reglamentaria Unificada	Resolución	Se compiló y actualizó en un solo cuerpo normativo las Resoluciones 015 de 2016, 67 de 2016, 4089 de 2018 y 48 de 2020, que incluyen al Invima en la categoría seguridad y facilitación en el tipo de usuario importador y que adiciona los nuevos tipos de usuarios al programa OEA: Transportadores terrestres; Usuarios operadores de zonas francas; Depósitos habilitados; Agentes de carga internacional; Intermediarios de tráfico postal y envíos urgentes y Transportadores aéreos. Se realizaron pruebas piloto para cada tipo de usuario y se encuentra en revisión el borrador en el despacho OEA para la publicación a comentarios, apenas sea expedido el Decreto OEA.	Alta
Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN-PAMD		Adelantar acciones para formular, rastrear, evaluar y ajustar planes para desarrollar el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN-PAMD en lo relacionado con el Subproceso de Operación Aduanera - Cumplimiento de Obligaciones Aduaneras y Cambiarias, según la normativa vigente y con lineamientos de la Dirección de Gestión de Aduanas.	Alta
Proyecto CADENA		Avanzar con el proyecto informático bajo la red <i>Blockchain</i> denominado CADENA con 8 países de la región, liderado por el BID para el intercambio automatizado de las empresas OEA, con el fin de otorgar los beneficios de los acuerdos de reconocimiento mutuo.	Alta
Proyecto sistema autorización OEA		Pendiente recepción del sistema OEA ofrecido en donación por parte del organismo internacional Alianza Global para la Facilitación del Comercio CIPE para gestionar digitalmente la autorización de los OEA.	Alta

Registro Marca OEA	Se encuentra en el proceso de análisis de viabilidad para contar con la MARCA REGISTRADA del OEA por parte de la Oficina de comunicaciones DIAN.	Intermedia
ARM India y El Salvador	Continuar las negociaciones para suscribir un ARM con las Aduanas de la India y El Salvador, a fin obtener beneficios de facilitación a las empresas OEA.	Intermedia
Estrategia OEA 2.0	Implementar una estrategia de comunicación y acercamiento público-privada con las empresas OEA a nivel regional, para atender sus necesidades y garantizar operaciones más seguras y ágiles.	Intermedia
Proyecto Revalidación OEA	Dado el alto volumen de usuarios autorizados OEA que se deben revalidar cada 2 años, se gestiona una propuesta que permitirá obtener mayor eficiencia en el proceso de validación de las condiciones y requisitos OEA con una solución tecnología.	Intermedia

Servicios y facilitación al comercio exterior

Logros

Centros de Excelencia como estrategia de facilitación al comercio exterior

Tras la suscripción del Acuerdo de Facilitación del Comercio de la Organización Mundial de Comercio (OMC), los sectores público y privado emprendieron actividades para implementar eficazmente las disposiciones del acuerdo.

Dentro de este contexto se realizó un trabajo articulado entre el sector público y privado, con el apoyo y la asistencia técnica de la Alianza Global para la Facilitación del Comercio (AGFC), cuyo resultado identificó a los Centros de Excelencia como una estrategia de alto impacto y eficacia en la facilitación del comercio exterior colombiano.

Mediante el Decreto 1742 de 2020 se incluye la figura de los Centros de Excelencia, cuya administración está a cargo de la Dirección de Gestión de Aduanas y de la Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior.

Con la Resolución 149 del 9 de diciembre de 2021, se adoptan los Centros de Excelencia como estrategia de facilitación al comercio exterior, para fortalecer los servicios a los usuarios del comercio exterior y normalizar, agilizar y simplificar los procedimientos aduaneros, en un ámbito de colaboración público-privada.

Los Centros de Excelencia pretenden contribuir a la competitividad de los sectores económicos del comercio internacional, promoviendo la especialización de los funcionarios encargados de orientar y controlar las operaciones aduaneras, con conocimiento de las particularidades logísticas en las operaciones de los sectores económicos que se interesan para el desarrollo y competitividad del país.

Recientemente, el 7 de noviembre de 2023, el director general de la DIAN suscribió convenio con los gremios ANALDEX, ACOFA, ANDI, ASOPARTES y ANDEMOS, siendo la subdirección la encargada de la ejecución del convenio interinstitucional para la implementación del Centro de Excelencia del Sector Automotor.

A la fecha, a efectos de la ejecución del convenio, se han realizado reuniones periódicas conforme al compromiso: en diciembre de 2023 y el 5 de febrero y 8 de abril de 2024.

Finalmente, se resalta que la subdirección, que es la secretaría técnica, se compromete a atender formalmente las propuestas de facilitación de los gremios del sector, por lo que, en 2024, se recibieron dieciocho (18) propuestas que se evaluaron y analizaron para su viabilidad, con la aprobación de la Dirección de Gestión de Aduanas, para expedir recomendaciones vinculantes a los interesados. La formulación de propuestas es un instrumento que vela por los compromisos de la aduana para gestionar la facilitación.

Programa de acompañamiento para el uso de la declaración de importación anticipada voluntaria en lugar de arribo

Desde el año 2021, la Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior, viene trabajando en una estrategia para incentivar y promocionar el uso de la declaración anticipada con entrega en lugar de arribo, como mecanismo que

permita al usuario reducir el tiempo de nacionalización de las mercancías en el lugar de arribo y obtener levante dentro de los términos y condiciones previstos en la legislación aduanera vigente.

Lo anterior, fundamentado en el objetivo específico número dos del documento CONPES 3982 del 13 de enero de 2020, “Plan Nacional de Logística”, y en el artículo 7 del Acuerdo de Facilitación al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, el cual establece la importancia de facilitar, a través de la tramitación de las mercancías previo a la llegada de estas al país importador.

Así mismo, se dispuso un micrositio con toda la información relacionada para consulta de los usuarios: <https://www.dian.gov.co/aduanas/Paginas/Declaracion-Anticipada-de-Importacion.aspx#collapse6>

Con la expedición del Decreto 659 de 2024, se da por terminado el programa.

Implementación del Plan Canguro Exportador

En el año 2023, la Dirección de Gestión de Aduanas, a través de la Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior, inició el diseño e implementación de una estrategia enfocada en orientar a los interesados en conocer el régimen aduanero de exportación y acompañar a los exportadores que decidan actuar directamente ante la autoridad aduanera, en la realización del trámite de exportación.

En abril del 2024, la Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior implementó el plan canguro exportador con el objetivo de promover en las micro, pequeñas y medianas empresas exportadoras, la actuación directa como mecanismo de facilitación, orientando sobre el trámite de exportación a través de los servicios informáticos electrónicos desde su inicio con la solicitud de autorización de embarque, hasta la firma y presentación de la declaración de exportación, y demás trámites inherentes a la operación.

Para llevar a cabo esta actividad, la Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior se apoya en el nivel local, con las Divisiones de Servicio al Ciudadano y las Divisiones de Operación Aduanera, en las Direcciones Seccionales de Aduanas y/o de Impuestos y Aduanas, dentro del marco de las funciones conferidas por el Decreto 1742 de 2020 y las resoluciones reglamentarias.

Medición de tiempos de despacho de mercancías en importación y exportación

Desde la creación de la Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior, se ha venido trabajando en buscar estrategias para mejorar el flujo del comercio exterior, de tal forma que se encuentre el equilibrio entre la facilitación y el control de las operaciones de importación y exportación. También se trabajó en la disminución de tiempos y costos en las operaciones de comercio exterior. Por lo anterior, el estudio de medición de tiempos de despacho de mercancías en importación y exportación se constituye en una herramienta clave para tal labor.

Para los años 2022, 2023 y 2024, la subdirección apoyó el proceso de la medición de tiempos de despacho. En virtud del artículo 7 del Acuerdo de Facilitación al Comercio de la Organización Mundial del Comercio, la subdirección identifica aspectos relevantes y cualitativos al estudio de la medición. En ese sentido, la subdirección desarrolla y ejecuta, junto con la Subdirección de Operación Aduanera, un tablero estratégico para análisis de datos, que permite: eficiencias en la recolección de datos, evaluación profundizada del comportamiento de los tiempos de despacho en tiempo real, y posibilita un enfoque estratégico en los planes de acción necesarios para la reducción de tiempos e identificación de cuellos de botella.

Feria de servicios

La Subdirección de Servicios y Facilitación al Comercio Exterior participó de forma integral y apoyó la coordinación de la feria de servicios DIAN, “La DIAN más cerca de usted”, liderada por la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios y realizada en mayo de 2024. En la feria de servicios se logró la articulación y participación proactiva de la División de Servicio al Ciudadano de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá Aeropuerto el Dorado, la Subdirección Técnica Aduanera y la Dirección de Gestión de Aduanas, que lideró la conferencia sobre la nueva operación aduanera, modificando parcialmente el Decreto 1165 de 2019.

Estos espacios fueron fundamentales para trabajar en la estrategia de cercanía al ciudadano y a la comunidad de comercio exterior, brindando conocimientos en los temas aduaneros que facilitan el comercio.

Diseño de herramientas de análisis de datos

Se resalta el diseño, ejecución y puesta en marcha de los tableros estratégicos aduaneros “Dashboard_Declaraciones_Anticipadas” y “Medicion_de_Tiempos_historico”. Los tableros simplifican tareas manuales, generan información de valor y coadyuvan a la toma de decisiones que son transversales a la Dirección de Gestión de Aduanas.

Los tableros permiten además analizar el comportamiento de los tiempos de despacho en la importación y de las operaciones de ingreso en el universo de las declaraciones de importación iniciales y anticipadas.

Implementación de servicios y trámites aduaneros en los puntos de contacto

Se llama la atención sobre la implementación de la oferta de servicios y trámites aduaneros bajo el esquema de ciclo integral de servicio de la entidad, para generar transparencia, agilidad y eficiencia en los servicios de la aduana. Se implementa en cooperación con la Subdirección de Servicio al Ciudadano en Asuntos Tributarios, con el lineamiento del Memorando 170 de noviembre de 2023.

El objetivo de la implementación de los servicios y trámites aduaneros es la unificación de criterios en la atención a nivel nacional para los asuntos aduaneros, en procura de una aduana cercana, ágil y eficiente en la prestación del servicio.

Trabajo articulado con entidades públicas y privadas

En adición a lo ya expuesto, es importante la interacción con entidades de gobierno para promover la facilitación en materia aduanera, trabajo cohesionado que se ha realizado a través de diferentes proyectos que son de política de gobierno.

Programa Global SECO-OMA para la facilitación del comercio

La Subdirección de Servicios y facilitación al Comercio Exterior, con el apoyo del despacho de la Dirección de Gestión de Aduanas, trabaja los asuntos asociados al Programa Global SECO-OMA para la facilitación del comercio, el cual es una iniciativa conjunta de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos de Suiza (SECO) y la Organización Mundial de Aduanas (OMA), encaminada a fomentar y facilitar el comercio internacional en países en desarrollo, socios de SECO, seleccionados como beneficiarios. Al respecto, Colombia ha sido seleccionado como uno de los países beneficiarios del Programa.

Sobre ello, el 4 de diciembre de 2023, la DIAN realizó un acto de presentación de los resultados de la intervención integral del Programa (FFI). **Al efecto, el/la FFI logró el 100% de los resultados acordados. El impacto incluyó una mejora del 14% en el clima organizacional y una mejora del 7% en indicadores de facilitación al comercio (TFI), según informó la OCDE.**

Finalmente, se precisa que ya fue lanzada la segunda fase del Programa y que la Dirección de Gestión de Aduanas ya inició los primeros trabajos sobre el particular.

Retos

Tabla 15.3.28

Nro.	Tema	Descripción
1	Implementación del convenio de Estambul (convenio sobre importación temporal -Estambul, Turquía, el 28 de junio de 1990-). Ley 2145 de 2021 (en proceso de ratificación).	Se debe formalizar un instrumento legal entre la UAE DIAN y la Cámara de Comercio de Bogotá que asegure el cumplimiento de las obligaciones y compromisos que tendrá a su cargo esta última como entidad expedidora y garantizadora de los títulos de importación temporal (cuadernos ATA y CPD) en los términos del Convenio y sus Anexos A, B1 y B2. Es de anotar que estos dos últimos anexos son los que ratificará Colombia en esta etapa inicial, teniendo en cuenta el análisis que el Gobierno Nacional (MINCIT y UAE DIAN) han hecho sobre el tema desde hace más de quince (15) años. La formalización del instrumento legal entre las dos entidades debe realizarse antes de concretar el proyecto normativo, e incluso, la ratificación de la ley 2145 de 2021.

15.4. Dirección de Gestión de Fiscalización

Fiscalización Tributaria

Descripción

La fiscalización tributaria está liderada por la Subdirección de Fiscalización Tributaria quien es la dependencia encargada de planear y controlar las actividades relacionadas con la prevención, investigación, determinación, aplicación y liquidación de los tributos nacionales, de las sanciones, multas y de los demás emolumentos de competencia de la DIAN. En este sentido, da lineamientos para la ejecución de los programas y acciones de control de fiscalización y también formula acciones de control propias. También se encarga de supervisar a las seccionales en las labores de fiscalización.

Logros

Dentro de los principales logros obtenidos a partir de agosto 2022 hasta mayo de 2024, se pueden destacar:

- Entre agosto y diciembre de 2022 se alcanzó un monto de \$2,456 billones por acciones de fiscalización con impacto potencial en recaudo, mientras que en el año completo (entre enero y diciembre) 2023 estas acciones representaron un monto de \$6,447 billones. En lo corrido entre enero y mayo de 2024, se alcanzaron \$2,507 billones en este rubro. Lo anterior permitió que durante 2023 se cumpliera en un 132% la meta del monto de acciones de fiscalización establecida para ese periodo.

AREA	AGOSTO 2022 – DIC 2022	ENE 2023 – DIC 2023	ENE 2024 – MAY 2024
Subdirección de Fiscalización Tributaria - Monto asociado a las acciones de fiscalización con impacto potencial en recaudo (Total nacional)	\$2.455.648.577.439	\$6.446.822.917.167	\$2.507.448.679.747

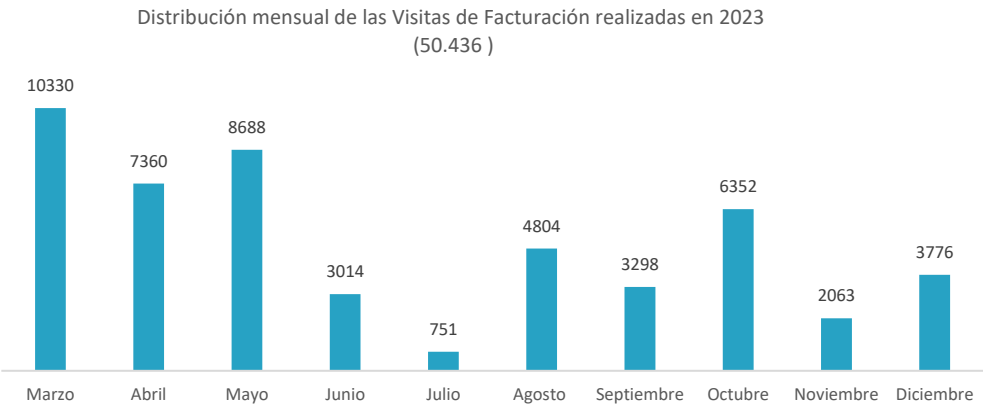
- Estructuración e Implementación de acción de fiscalización para medición de la brecha tributaria, bajo metodología ascendente por medio de la realización de auditorías aleatorias.
- Reducción por gestión de evacuación efectiva de cargas de servicios de 66.761 acciones de fiscalización en curso en agosto de 2022 a 44.284 en el año 2024 (mayo). Se logró reducir aproximadamente el 25% de la carga en una sola vigencia (2023). El principal rubro evacuado corresponde a los casos más antiguos buscando reducir el tiempo entre el año investigado y el año que inician las acciones de fiscalización.

- Estructuración y envío de: 4 acciones de control emitidas desde nivel central de agosto a diciembre de 2022; 5 durante 2023 y 3 en 2024 a la fecha, para un total de 12; 10 programas de Fiscalización Tributaria de agosto a diciembre de 2022; 7 durante 2023 y 2 en 2024 a la fecha, para un total de 19.

	Nombre de la acción	Impuesto	AG	No. Seleccionados
ACCIONES DE CONTROL AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022	Control a los contribuyentes personas naturales con posibles inexactitudes y que tienen beneficio de auditoría en renta AG 2021	Renta	2021	1677
	Control a las declaraciones del impuesto de renta y/o ventas de solicitantes de devolución y/o compensación	Renta e IVA	2017 al 2021	1063
	Control a los contribuyentes del sector de la minería, hidrocarburos y conexos	Renta	2020 y 2021	635
	Control a la renta por recuperación de deducciones de provisión o deterioro de cartera y/o deudas perdidas o sin valor	Renta	2020	796
PROGRAMAS AGOSTO A DICIEMBRE DE 2022	Control a operaciones simuladas de presuntos proveedores ficticios y a los adquirentes de las mismas a partir de cruces de información exógena, año gravable 2020	Renta/Ventas	2020	903
	Control a estructuras sectoriales de fraude fiscal mediante análisis de redes complejas, AG 2020	Renta	2020	422
	Control a contribuyentes PN a partir de sus manifestaciones de riqueza, año gravable 2020	Renta	2020	836
	Control impuesto sobre las ventas a partir de factura electrónica - AG 2021	IVA	2021	892
	Créditos fiscales y/o saldos a favor en el impuesto de renta y complementarios - AG 2020	Renta	2020	886
	Control a omisos informantes de exógena AG 2020	Obligaciones Formales	2020	2329
	Control a créditos fiscales y/o saldos a favor en IVA, AG 2021	IVA	2021	451
	Control a personas jurídicas que son partícipes o miembros de consorcios y/o uniones temporales, AG 2020.	Renta	2020	719
	Control al impuesto sobre la renta de contribuyentes autorizados como depósitos, puertos, y muelles aduaneros, AG 2020.	Renta	2020	62
ACCIONES DE CONTROL ENERO A DICIEMBRE DE 2023	Control a entidades sin ánimo de lucro-Rte., art19-2 y 23 E.T. renta AG 2020.	Renta	2020	2290
	Control a Adquirientes de posibles Proveedores Ficticios AG 2022	VENTAS - RENTA	2022	284
	Control Beneficio de Auditoría e Inexactitudes Personas Jurídicas Impuesto sobre la Renta y Complementarios AG 2022	RENTA	2022	752
	Acción de control a proveedores ficticios año gravable 2022	RENTA	2022	7
	Acción de control sobre personas jurídicas nacionales que no presentaron el Registro Único de Beneficiarios Finales (RUB) según lo establecido en la Ley 2155 de 2021	RUT	2023	398
PROGRAMAS ENERO A DICIEMBRE DE 2023	Acción de control dirigida a contribuyentes Personas Jurídicas responsables del Impuesto sobre la Renta y complementarios que se acogieron al Régimen Especial en materia tributaria de que trata el artículo 268 de la Ley 1955 de 2019, Régimen Tributario de la Zona Económica y Social Especial (ZESE), año gravable 2021.	RENTA	2021	128
	Control a omisas personas naturales del impuesto al patrimonio año gravable 2021	PATRIMONIO	2021	297
	Control a inexactas personas naturales del impuesto al patrimonio año gravable 2021	PATRIMONIO	2021	210
	Programa de control a personas naturales sucesiones ilíquidas residentes en costos y gastos de rentas no laborales AG 2021	RENTA	2021	1474
	Programa de control a auditorías aleatorias tributarias personas naturales y jurídicas AG 2021	RENTA	2022	100
	Programa integral a grandes contribuyentes del sector textil años gravables 2020 y 2021	RENTA / IVA	2020 / 2021	23
	Control a omisos personas naturales impuesto al patrimonio AG 2023	PATRIMONIO	2023	789
ACCIONES DE CONTROL ENERO DE 2024 A LA FECHA	Control a entidades sin ánimo de lucro año gravable 2021	RENTA	2021	869
	Control a los contribuyentes personas naturales con posibles inexactitudes y que tienen beneficio de auditoría en la declaración del impuesto sobre la renta y complementarios por el AG 2022.	RENTA	2022	508
	Control aplicación artículo 758 del Estatuto Tributario	RENTA	2024	26
	Control a personas jurídicas y personas naturales que registran costos e IVA descontable con contribuyentes a los cuales se les profirió pliego de cargos por facturar posibles operaciones simuladas en los AG 2021 y 2022	RENTA/IVA	2021/2022	928

PROGRAMA- MAS ENERO DE 2024 A LA FECHA	Prueba Piloto -Control al cumplimiento de obligaciones relacionadas con factura electrónica y POS electrónico año 2023	N/A	2023	3
	Control al cumplimiento de obligaciones relacionadas con factura electrónica año 2023	IVA	2023	311

- Realización de 50.436 visitas de control de campo para control de ingresos, facturación y cercanía con el contribuyente para el año 2023, así como más de 14.821 visitas de igual alcance en 2024 a la fecha. Producto de estas visitas y otras actividades de control realizadas por las seccionales en 2023 se dieron 355 sanciones de cierre de establecimientos y en lo corrido de 2024 se han hecho 119, debidas a incumplimientos en los deberes de facturación.



- Fortalecimiento de los equipos de Fiscalización y Liquidación con aumento de más de 550 funcionarios a nivel nacional (fuente: informes de cargas de servicio reportados a la SFT por las direcciones seccionales), con acompañamiento de capacitación en coordinación con la gestión corporativa de la entidad (Escuela de Impuestos y Aduanas) y la DGF.
- Se ha efectuado permanente acompañamiento de retroalimentación a las seccionales para el fortalecimiento en el cumplimiento de las actividades del proceso, desarrollándose visitas de Supervisión, Control y Seguimiento así: 3 visitas de agosto a diciembre de 2022, 10 visitas durante el 2023 y durante 1 visita finalizada, además de 4 que se encuentran en curso.
- Desarrollo y estabilización de nuevas funcionalidades para el sistema de control de gestión de expedientes de Fiscalización – SI INTEGRAL, poniendo en producción: el módulo de reportes estabilizado (con nueve tipos de reporte), módulo de anulaciones y correcciones y el circuito de verificaciones de la información generada en el sistema y que afecta al SI Obligación Financiera. Actualmente se encuentran en desarrollo los módulos fiscalización extensiva (cargue de insumos y etapa persuasiva – URIIT) y de liquidación provisional que se espera sean puestos en producción al cierre de 2024.
- Constitución y liderazgo funcional de la célula tecnológica de fiscalización donde actualmente se están atendiendo, con el apoyo de la SD Desarrollo TI, las necesidades de ajuste, estabilización y nuevos desarrollos de 11

Servicios informáticos a cargo del Subproceso de Fiscalización, a saber: INTEGRA, PROVEEDORES, CAPACIDAD OPERATIVA FISCA DEVOLUCIONES, INFAD (Infractores Aduaneros), IRIS ADUANAS, RESIDENCIA FISCAL, SIADEC (Aprehensiones y Decomisos), ANTECEDENTES INFRACCIONES CAMBIARIAS, PRECIOS DE AVALÚO, DENUNCIAS y CONCILIACIÓN FISCAL.

Retos

Política de priorización de cargas en curso:

En cumplimiento de la Resolución 054 de 02 del abril de 2024 de la Dirección General y del memorando 062 del 22 de abril del 2024 se ejecuta actualmente las acciones pertinentes de “Priorización De Las Investigaciones, Casos Y Expedientes Tributarios, Aduaneros, Cambiarios, Internacionales, De Las Denuncias De Fiscalización.” La política contempla la expedición de memorandos de manera cuatrimestral, en los cuales se podrán dar lineamientos según se considere pertinente teniendo en cuenta el desarrollo de la ejecución de la misma, por lo cual se identifican dos retos: (i) realizar el análisis estadístico y cualitativo de las actividades realizadas en cumplimiento del primer memorando, con un seguimiento detallado hacia las seccionales y (ii) incorporar los criterios de riesgo, sobre lo cual se ha venido trabajando en línea con la DGEA, lo que incluye la eventual revisión del umbral establecido en la política sobre el valor esperado de los procesos de investigación a los cuales les aplicaría la política.

Ejecución de auditorías aleatorias

Conforme a las necesidades de la entidad de medir de manera robusta la brecha tributaria, se desarrollan actualmente las debidas etapas de estructuración, análisis y desarrollo de las auditorías aleatorias. Es necesario continuar con su implementación y en conjunto con la Subdirección de Estudios Económicos generar muestras aleatorias de posibles seleccionados para ejercicios futuros. La medición de la brecha mediante esta metodología debería ser un procedimiento periódico para la entidad.

Alienación e integración de las actividades de fiscalización con modelo de gestión de riesgo:

Las administraciones tributarias modernas incorporan sus modelos de gestión de riesgo de manera transversal y coordinada con todas las áreas, en especial con las encargadas de la ejecución de las actividades de fiscalización. En este sentido se ha identificado la necesidad de establecer un modelo de gestión de riesgo en la entidad, el cual deberá: (i) integrar a las áreas de fiscalización desde etapas iniciales en los análisis de riesgo y (ii) establecer una línea de utilización de los resultados de los procesos de fiscalización con el fin calibrar iteraciones siguientes de modelos de riesgo. Esta alineación se ha venido dando, parcialmente, en la práctica gracias a la interacción entre funcionarios de las distintas áreas.

Fidelización y completitud de las fuentes de información de los procedimientos de Fiscalización Tributaria

Con el propósito de mejorar la calidad de los datos y reducir los tiempos de respuesta y el costo operativo en la generación de la información de gestión y las cargas de servicio de fiscalización tributaria a nivel nacional, se está trabajando en el desarrollo del módulo de fiscalización extensiva dentro de SI INTEGRA. Una vez puesto en producción este módulo, todo el ciclo de fiscalización, tanto el componente extensivo como el intensivo, estarán

sistematizados dentro del SI INTEGRA. En procura de automatizar la generación de información estadística y de seguimiento a la gestión, dentro de estos desarrollos también se habilitará una opción de cargue de información histórica de la etapa preliminar de las investigaciones y de expedientes trabajados de manera manual, que han sido previamente validados y verificados con el Nivel Local.

En el mismo sentido, es necesario establecer un sistema de gobernanza de datos para las estadísticas que son generadas con fuente en los datos de los procedimientos de fiscalización y en el seguimiento que se les hace a las seccionales.

Cumplimiento del plan de ajustes y nuevos desarrollos previstos para los Servicios Informáticos de Fiscalización

Consolidar la célula de desarrollos tecnológicos de fiscalización, buscando la estabilización y mejora de los servicios informáticos del subproceso de fiscalización en los frentes, Tributario, Aduanero, Cambiario, Internacional y de lucha contra el lavado de activos y el fraude fiscal. Esto, con el propósito de mantener y mejorar la operatividad de las áreas en el corto plazo, en apoyo a los objetivos de fiscalización entretanto se lleva a cabo el proceso de modernización tecnológica.

Actualmente, la célula de fiscalización tiene levantados requerimientos para ajustar los SI INTEGRA, INFAD (Infraestructores Aduaneros), IRIS ADUANAS, RESIDENCIA FISCAL, SIADEC (Aprehensiones y Decomisos), ANTECEDENTES INFRACCIONES CAMBIARIAS, PRECIOS DE AVALÚO y DENUNCIAS.

Medición del impacto y efectividad de las acciones de fiscalización tributaria

Se debe analizar la metodología de medición del desempeño de la administración tributaria respecto a sus actividades de fiscalización tributaria. Por una parte, dados los objetivos y características de los procesos de fiscalización, puede no ser pertinente atribuir un aporte en recaudo únicamente a las actividades de fiscalización, entendiendo que la mera fiscalización hace parte de todo un proceso de actividades de la entidad realiza con el fin de propender por el cumplimiento de obligaciones tributarias y luchar contra la evasión, y que de hecho las actividades fiscalizadoras no llegan a materializarse completamente en ingresos para la DIAN con el solo hecho de finalizar los procesos de fiscalización. Así mismo, se debe tener en cuenta la temporalidad y duración de los procesos de fiscalización a la hora de determinar un impacto en términos de recaudo.

De otro lado, se debe revisar la metodología de medición de la efectividad de los programas de fiscalización, en un ejercicio conjunto con la DGEA y en el marco de los procesos que se adelantan en la estructuración de un nuevo modelo de fiscalización.

Fiscalización Aduanera

Logros

A continuación, se presentan los principales logros respecto de la fiscalización aduanera, liderada por la Subdirección de Fiscalización Aduanera desde agosto del año 2022 a la fecha:

Expedición del Decreto Ley 920 del 6 de junio de 2023, “Por medio del cual se expide el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como el procedimiento aplicable”.

En atención a los cambios normativos contenidos en el nuevo régimen sancionatorio y de decomiso de mercancías en materia aduanera, así como el procedimiento aplicable, establecido en el Decreto Ley 920 de 2023, se adelantó la socialización del decreto y la actualización a los procedimientos del Subproceso de Fiscalización y Liquidación en materia aduanera así:

PROCESO	OBSERVACIONES
PR-COA 0227 - Devolución de vehículos hurtados en virtud de convenios internacionales	Aprobado y publicado en el listado maestro el 14/11/2023. Socialización a las Direcciones Seccionales con oficio No. 100211170-5719 de 15/11/2023.
PR-COA 0229 Declaratoria de incumplimiento de una obligación y efectividad de la garantía, cuyo pago no está condicionado a otro procedimiento administrativo.	Aprobado y publicado en el listado maestro el 28/11/2023. Socialización a las Direcciones Seccionales con oficio No. 100211170-6016 de 28/11/2023.
PR-COA 0263 Determinación de Sanciones Aduaneras	Aprobado y publicado en el listado maestro el 24/11/2023. Socialización a las Direcciones Seccionales con oficio No. 100211170-6006 de 27/11/2023.
PR-COA 0395 - DECOMISO DE MERCANCÍAS	Aprobado y publicado en el listado maestro el 14/03/2024. Socialización a las Direcciones Seccionales con oficio No. 100211170-1390 de 18/03/2024.
PR-COA 0396 - MEDIDA CAUTELAR SOBRE MERCANCIAS	Proceso de aprobación. Revisión por parte de la Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales.
PR-COA 0226 - Liquidaciones Oficiales Aduaneras	Proceso de aprobación. Fue remitido a la Coordinación de Procesos y Riesgos Operacionales el día 30 de octubre de 2023

Gestión

En cumplimiento a las actividades estipuladas en la planeación institucional, la gestión de la Fiscalización Aduanera, liderada por la Subdirección e Fiscalización Aduanera se encuentra compuesta por:

Gestión Efectiva

Relacionada con las Resoluciones Proferidas (Valor Resoluciones Sanción Proferidas, Valor Resoluciones Proferidas de Liquidaciones Oficiales de Corrección, Valor Resoluciones Proferidas de Liquidaciones Oficiales de Revisión, y Valor Resoluciones Proferidas de Declaratoria Incumplimiento y Efectividad de Garantías).

Se ha logrado por concepto de Gestión Efectiva un monto de \$1.705.983.270.401 pesos, para el periodo comprendido entre el 08 de agosto de 2022 a abril de 2024, logro alcanzado gracias a la adecuada articulación entre la correcta aplicación de la normativa aduanera, en conjunto con el trabajo mancomunado de las dependencias intervinientes en el proceso.

GESTIÓN EFECTIVA (Resoluciones Proferidas)				
Área	Periodo			
	Agosto - Diciembre de 2022	2023	Enero - Abril de 2024	Agosto de 2022 - Abril de 2024
Subdir. Fiscalización Aduanera	284.971.650.332	1.196.876.034.299	224.135.585.770	1.705.983.270.401

Fuente: SIE Variables Estadísticas - Informes mensuales de Gestión 2022 - 2024

Gestión Aceptada

Como resultado de la lucha contra el Contrabando Técnico, teniendo en cuenta el Régimen Sancionatorio, se ha logrado por concepto de Gestión Aceptada un monto de \$1.343.225.897.475 pesos, para el periodo comprendido entre el 08 de agosto de 2022 a abril de 2024. Este logro se obtuvo, en parte, gracias a la ejecución de programas y acciones de control posterior.

GESTIÓN ACEPTADA				
Área	Periodo			
	Agosto - Diciembre de 2022	2023	Enero - Abril de 2024	Agosto de 2022 - Abril de 2024
Subdirección de Fiscalización Aduanera	434.111.417.470	676.392.443.398	232.722.036.607	1.343.225.897.475

Fuente: SIE Variables Estadísticas - Informes mensuales de Gestión 2022 - 2024

Esta gestión comprende el recaudo (sanciones, allanamientos, legalizaciones y rescate por aprehensiones, autos por Declaratoria de Incumplimiento y Efectividad de Garantías), Resoluciones en Firma (Valor, Resoluciones Sanción, Valor Resoluciones Liquidaciones oficiales de Corrección, Valor Resoluciones de Liquidaciones oficiales de Revisión y Valor Resoluciones Declaratoria de Incumplimiento y Efectividad de Garantías, en Firma.

Recaudo, Resoluciones en Firma y Gestión Aceptada

Periodo	Concepto		
	Recaudo	Resoluciones en firme	Gestión Aceptada
	Valor (\$)	Valor (\$)	Valor (\$)
08 de Agosto a 31 de Diciembre de 2022	17.411.452.534	416.699.964.936	434.111.417.470
2023	95.810.494.008	580.581.949.390	676.392.443.398
Enero - Abril de 2024	17.315.774.928	215.406.261.679	232.722.036.607

Acumulado	130.537.721.470	1.212.688.176.005	1.343.225.897.475
-----------	-----------------	-------------------	-------------------

Fuente: SIE Variables Estadísticas - Informes mensuales de Gestión 2022 - 2024

Decomisos en Firme

Para el período comprendido entre el 08 de agosto de 2022 a mayo 26 de 2024, como resultado de la aprehensión de mercancías, se obtuvo por concepto de Decomisos en Firme, un valor de \$ 695.836.201.927 pesos. A continuación, se muestran los datos desagregados para cada período:

Periodo	Concepto
	Valor Decomisos en firme (\$)
Agosto - Diciembre de 2022	144.061.238.065
Enero a Diciembre de 2023	454.346.636.987
01 de Enero - mayo 26 de 2024	97.428.326.875
Acumulado	695.836.201.927

Fuente: SIE Variables Estadísticas - Informes mensuales de Gestión 2022 - 2024

Por otra parte, en la lucha contra el contrabando abierto, se presentan los resultados de las aprehensiones efectuadas entre agosto de 2022 a mayo de 2024:

Aprehensiones

La DIAN ha efectuado 65.159 aprehensiones por valor de \$899.425 millones de pesos. Estas aprehensiones obedecen, además de labores propias, al trabajo articulado con otras autoridades del orden nacional y territorial.

Periodo	Concepto	
	Aprehensiones	
	No.	Valor (\$)
Agosto - Diciembre de 2022	13.525	166.512.020.503
Enero a Diciembre de 2023	37.700	525.945.424.686
01 de Enero - mayo 26 de 2024	13.934	206.968.072.404
Acumulado	65.159	899.425.517.593

Fuente: Bases de Aprehensiones 2022 - 2024 - Planilla 3

Los principales sectores afectados por el contrabando y para los cuales se han realizado aprehensiones son:

Nombre Sector	No Apreh	Valor Apreh (\$)	Participación (%)	
			No.	Valor (\$)
Materias textiles y sus manufacturas	11.527	235.823.837.749	17,7%	26,2%
Máquinas, aparatos y material eléctrico	10.330	124.363.180.219	15,9%	13,8%
Plásticos y sus manufacturas	6.694	71.640.784.325	10,3%	8,0%
Calzado, polainas y artículos análogos	10.310	70.217.514.595	15,8%	7,8%
Productos de las industrias químicas	3.553	50.374.286.716	5,5%	5,6%
Los demás	22.745	347.005.913.989	34,9%	38,6%
Total general	65.159	899.425.517.593	100%	100%

Fuente: Bases de Aprehensiones 2022 - 2024 - Planilla 3

Durante el período comprendido entre el 08 de agosto de 2022 al 19 de mayo de 2024, las 5 Direcciones Seccionales más destacadas, que representan el 60% de participación en relación con el valor de las aprehsiones totales son:

Dirección Seccional	No Apreh	Valor Apreh (\$)	Participación (%)	
			No.	Valor (\$)
BOGOTÁ	3.254	174.276.461.661	5,0%	19,4%
CALI	6.827	119.553.553.902	10,5%	13,3%
MEDELLÍN	6.947	110.845.434.624	10,7%	12,3%
CARTAGENA	1.610	70.511.119.648	2,5%	7,8%
SANTA MARTA	4.779	64.758.791.933	7,3%	7,2%
LAS DEMÁS	41.742	359.480.155.825	64,1%	40,0%
Total general	65.159	899.425.517.593	100%	100%

Fuente: Bases de Aprehensiones 2022 - 2024 - Planilla 3

A continuación, se presentan los casos de aprehsiones más representativas, en valor, por cada año:

Año 2022 (08 de agosto a 31 diciembre)

- El 21 septiembre de 2022, la DIAN a través de la División de Control Operativo, de la Dirección Seccional de Aduanas de Cali, aprehsió 59.481 prendas confeccionadas avaluadas por \$4.742 millones de pesos. Mercancía proveniente de China, aprehsida por no estar amparada por los documentos exigidos de acuerdo con la normatividad Aduanera.
- En el departamento de Bolívar, el 24 de septiembre de 2022, por medio de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, se aprehsende una Barcaza de Cubierta (tipo Deck Barge) de procedencia panameña, y 1.229 toneladas de chatarra, por valor de \$4.961 millones de pesos.
- El 8 octubre de 2022, por medio de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de sanciones y definición de situación jurídica, de la Seccional de Aduanas de Bogotá, se realiza aprehsión de dos estaciones generadoras de gas, marca Kato / Waukesha, provenientes de Estados Unidos; la mercancía estaba avaluada por \$5.280 millones de pesos.

- El 24 de septiembre de 2022, en el desarrollo de sus labores propias; la DIAN, por medio de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de la Dirección Seccional de Aduanas de Cartagena, aprehendió un remolcador (Vehículo destinado a empujar y jalar embarcaciones) proveniente de Estados Unidos, el cual estaba avaluado por \$6.596 millones de pesos.

Año 2023

- El 7 de marzo de 2023, en el municipio de Turbo; por medio de la División de Control Operativo de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Urabá la DIAN realiza la aprehensión de 1,413,500 cajetillas de Cigarrillos, una embarcación de madera y su respectivo motor, por valor de \$3.364 millones de pesos. Esta mercancía fue puesta a disposición, dado que su ingreso al territorio aduanero nacional fue por lugar no habilitado.
- El 4 de abril de 2023, en una acción conjunta realizada entre la Armada Nacional y la DIAN Santa Marta, se llevó a cabo la aprehensión de mercancía consistente en 1,657,000 cajetillas de Cigarrillos y una embarcación nombrada como “Carmencita”, por valor de 5.775 millones de pesos.
- El 15 de junio de 2023, a través de la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá, realiza una aprehensión de mercancía consistente en complementos de teléfonos móviles, juguetes y demás accesorios por valor de \$7,636 millones de pesos, esto se logró, mediante una verificación de mercancías en parques industriales ubicados en el municipio de Tenjo, Cundinamarca. En el procedimiento se aprehende mercancía que no se encontraba amparada por los documentos exigidos por la normatividad aduanera vigente.
- En Funza Cundinamarca, el 16 de octubre de 2023, por medio de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de sanciones y definición de situación jurídica, de la Seccional de Aduanas de Bogotá, se logra la aprehensión de Confecciones por valor de \$23.140 millones de pesos; mercancía ubicada en almacenadoras en Funza, Cundinamarca. Se lleva a cabo la medida cautelar, al ser mercancía China que no estaba amparada por los documentos exigidos por la normatividad aduanera.
- En Funza Cundinamarca, el 25 de octubre de 2023, La DIAN, por medio de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de sanciones y definición de situación jurídica, de la Seccional de Aduanas de Bogotá, logra la aprehensión de Confecciones por valor de \$23.658 millones de pesos; mercancía ubicada en almacenadoras en Funza, Cundinamarca. Se lleva a cabo la medida cautelar, al ser mercancía China que no estaba amparada por los documentos exigidos por la normatividad aduanera.

Año 2024 (con corte al 19 de mayo)

- En Funza, Cundinamarca, el pasado 05 de abril de 2024, por medio de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de sanciones y definición de situación jurídica, de la Seccional de Aduanas de Bogotá, se logra la aprehensión de Confecciones por valor de \$3.552 millones de pesos; mercancía ubicada en almacenadoras en Funza, Cundinamarca. Se lleva a cabo la medida cautelar, al ser mercancía China que no estaba amparada por los documentos exigidos por la normatividad aduanera.
- El pasado 24 de abril de 2024, por medio de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de sanciones y definición de situación jurídica, de la Seccional de Aduanas de Bogotá, se logra la aprehensión de Textiles avaluados en \$8.787 millones de pesos. La mercancía fue aprehendida, y puesta a disposición, por tratarse de mercancía extranjera, que no estaba amparada por los documentos exigidos por la normatividad aduanera vigente.
- El pasado 16 de mayo de 2024, se aprehendieron Confecciones avaluadas en \$2.635 millones de pesos, a través de la División de Fiscalización y Liquidación Aduanera de sanciones y definición de situación jurídica, de la Seccional de Aduanas de Bogotá.
- Durante el mes de mayo, en la Dirección Seccional de Santa Marta, se realizó la aprehensión de rollos de textiles avaluados por \$8.397 millones de pesos.

Adicionalmente, es importante mencionar logros obtenidos en actividades y funciones de control posterior aduanero:

Suspensión de trato arancelario: Se resalta el papel de las resoluciones de determinación de origen generadas en la Coordinación de Verificación de Origen como un insumo altamente efectivo para la lucha contra el contrabando técnico,

a través de la verificación del correcto acceso al trato arancelario preferencial contenido en los acuerdos comerciales suscritos por Colombia, y la aplicación de las medidas de defensa comercial impuestas por Colombia, que se materializan en los procesos de liquidación de corrección.



Medidas de incentivo a la formalidad: En pro de la lucha contra la evasión y el contrabando, la Coordinación de Verificación de Origen adelantó en 2023 socialización de las generalidades en norma, requisitos y procedimiento en la Verificación de Origen de las mercancías con Araujo Ibarra; Federación Nacional de Productores de Tabaco- FEDETABACO y iPro-intimo – incluido Protela y Analdex.

De otra parte, en el año 2024 se han realizado 3 sensibilizaciones respecto de la Verificación de Origen en control posterior a: Los floricultores, mediante el gremio Asocolflores; con el gremio Fedepalma, y con el gremio bananero, con el fin de dar a conocer a los exportadores las generalidades de la Verificación de Origen, la importancia de guardar en sus archivos la evidencia probatoria ante una verificación en control posterior y cuáles son los motivos por los cuales solicitan investigaciones de parte de otros países y resaltar que se debe conocer muy bien los acuerdos y probar que efectivamente se cumplió con las reglas allí descritas para acogerse al tratamiento arancelario preferencial.

Acciones de Control y Programas

Entre los logros obtenidos, se resaltan la generación de alertas tempranas con una gestión de \$5.274.762.692 pesos y las acciones de control en parques industriales con una gestión de \$3.279.086.056.



Mediante la realización de cruces de información, se generó un total de 188 alertas tempranas que fueron remitidas a las direcciones seccionales de Barranquilla, Bogotá, Buenaventura, Cartagena, Ipiales, y Santa Marta, tendientes a que se procediera con la verificación de mercancía mediante inspección física y una vez fuera presentada la declaración de importación anticipada, comparándose la mercancía verificada contra la declarada y el pesaje de esta, acciones que permitieron una gestión de \$5.274.762.692 pesos.

Adicionalmente, se adelantaron 137 acciones de control en 2023, en parques industriales, las cuales generaron una gestión acumulada de \$3.279.086.056 pesos.

En 2024 se intensificaron las acciones de control a la importación de cebolla, lo que permitió identificar modos de operación que revisten particularidades de interés, que se investigan por cuanto podrían estar vinculadas a operaciones de lavado de activos y/o de financiación del terrorismo. Estas acciones se han adelantado en conjunto con la Subdirección de Apoyo en la Lucha contra el Delito Aduanero y Fiscal.

Igualmente, se adelantaron reuniones con la Policía Nacional, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, la POLFA, la Dirección Seccional de Aduanas de Bogotá y la Subdirección de Fiscalización Aduanera para planear una acción de control al sector de autopartes, ejecutó en abril de 2024, provocando el traslado de mercancía al recinto de almacenamiento para su posterior aprehensión, evaluada en \$176.213.742 pesos.

Por otro lado, se resalta la realización de entrenamientos en distintas direcciones seccionales en el uso del formato de identificación de patrones de comportamiento, cuyo objetivo es que, previo al desarrollo de una acción de control o investigación, las direcciones seccionales realicen un análisis que permita una visión general del desarrollo del objeto social y la solvencia económica del usuario aduanero objeto de verificación, así como identificar situaciones irregulares, de forma que se obtengan conclusiones (hallazgos) que den lugar a realizar recomendaciones (pasos a seguir).

Autoevaluación a las direcciones seccionales: Durante el periodo agosto de 2022 a mayo de 2024, la Subdirección de fiscalización aduanera evaluó la gestión de las Direcciones Seccionales de Florencia, Tunja, Sincelejo, Villavicencio, San Andrés, Armenia, Ipiales, Cartagena, Yopal, Cúcuta, a través de la autoevaluación y se efectuó el seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos producto de esta.

Actualmente se están evaluando la gestión de las siguientes Direcciones Seccionales: Bogotá, Tumaco, Leticia, Pasto, Medellín, Santa Marta.

Apoyo a las direcciones seccionales: Se prestó asistencia técnica a las Direcciones Seccionales a través de la resolución de consultas, así como capacitaciones de naturaleza técnica para los procedimientos de fiscalización y liquidación así:

Años	Cantidad de consultas atendidas
2022	145
2023	295
2024	105

Expedición de lineamientos mediante memorandos: Se han expedido lineamientos relacionados con la gestión de Fiscalización Aduanera a través de los siguientes memorandos:

No.	Fecha	Asunto
240	28 de diciembre de 2022	Lineamientos sobre buenas prácticas en el decreto, práctica y valoración de pruebas en actuaciones Administrativas (prevención del daño antijurídico).
10	24 de enero de 2023	Reiteración de lineamientos proferidos para evitar la materialización del riesgo 5 (actos administrativos notificados fuera del término legal)
40	21 de marzo de 2024	Estandarización de planillas y formatos de actos administrativos correspondientes a los procedimientos del subproceso de fiscalización y liquidación aduanera.
41	21 de marzo de 2024	Estandarización en la codificación de los expedientes correspondientes a las investigaciones del subproceso de fiscalización y liquidación aduanera.

Estandarización en la codificación de actos administrativos: Se elaboró el diagnóstico relacionado con la codificación de los actos administrativos utilizados a nivel nacional, como resultado fue expedido el memorando 040 del 21 de marzo de 2024, mediante el cual se adelantó la estandarización de plantillas y formatos de actos administrativos correspondientes a los procedimientos del subproceso de fiscalización y liquidación aduanera.

Retos

Implementación del procedimiento de Auditoría Posterior al Despacho, en el marco del Programa global de facilitación al comercio internacional auspiciado por la Secretaría de Asuntos Económicos de Suiza y la Organización Mundial de Aduanas (SECO - WCO Programme), el cual se encuentra en su etapa final de ajustes, en la que se tendrán en cuenta los resultados y conclusiones de la auditoría piloto que se estaba adelantando y que finalizó en el mes de mayo. Una vez ajustado el procedimiento de APD de acuerdo con lo observado en desarrollo del plan piloto, este se presentará para su publicación y deberán ajustarse y formalizarse los formatos y plantillas que serán utilizados por las direcciones seccionales, así como la “Guía de Implementación de Auditoría Posterior al Despacho en Colombia”, para proceder con la socialización de todos estos documentos, de manera que las direcciones seccionales puedan empezar a desarrollar el procedimiento de Auditoría Posterior al Despacho.

Seguimiento y análisis estadístico y cualitativo de las cargas de trabajo mediante la política de priorización, en cumplimiento de la Resolución 054 de 02 del abril de 2024 de la Dirección General y del memorando 062 del 22 de abril del 2024, se expedirán los memorandos con lineamientos.

Diseño y estructuración de distintos segmentos de control del Programa Único de Control a Usuarios Aduaneros con Situaciones Especiales, desde tres (3) diferentes ejes.

- El primero de ellos relacionado con subfacturación, para lo cual se está trabajando con la información del Informe Estadístico de la Distorsión en el valor de las importaciones colombianas año 2021, enfocándose en la presunta subfacturación de: i) teléfonos móviles (celulares) y los de otras redes inalámbricas procedentes de China; ii) Tortas y demás residuos sólidos de la extracción del aceite de soja (soya), incluso molidos o en "pellets" y Aceite de soja (soya) en bruto, incluso desgomado procedentes de Bolivia; iii) Sustitutos sintéticos del plasma humano, acondicionados para la venta al por menor y Medicamentos que contengan insulina, procedentes de Alemania.
- El segundo eje que se está trabajando está relacionado con el control a beneficiarios de sistemas especiales de importación y exportación (Plan Vallejo) dentro del cual se han realizado unas verificaciones preliminares relacionadas con los programas especiales de bienes de capital, las cuales han permitido identificar que este segmento no es lo suficiente robusto para estructurar un programa sobre dicho régimen. Para efectos, están iniciándose verificaciones adicionales analizando la viabilidad de estructurar un programa de control dirigido a los programas de reposición de materias primas e insumos.
- Implementación de un programa relacionado con cánones por uso de terceros y derechos de licencia, lo que requiere fortalecer técnicamente a los funcionarios en la valoración de mercancías. Se han dictado dos capacitaciones durante el 2024 sobre este tema.

Actualización del Servicio Informático de Registro de Infractores y Antecedentes Aduaneros (INFAD), como uno de los pilares del fortalecimiento tecnológico, basado en el principio de modernización de la DIAN. Se espera la automatización de procesos que se desarrollan manualmente, o con sistemas informáticos óptimos para el alto flujo de información, solicitudes y requerimientos que llegan a la Subdirección de Fiscalización Aduanera.

Estabilización de las Fases I y II del Sistema IRIS: Está en proceso la estabilización de veinte (20) desarrollos que están en pruebas funcionales y de ajustes de incidentes en el despliegue relacionado con Decreto Ley 920 de 2023.

Fortalecer la planta de personal con funcionarios idóneos para cumplir con las funciones y tareas asignadas a la Subdirección de fiscalización aduanera.

Fiscalización Cambiaria

Logros

Generación de reportes del estado y resultado de las investigaciones gestionadas por el sistema INTEGRA.

Consolidación y estandarización del sistema SIAAC, "Sistema de Información de Antecedentes administrativos Cambiarios".

Actualización de la versión del prevalizador cambiario, sistema utilizado para la recepción de la información de las operaciones de cambio realizadas por los usuarios de acuerdo con el Sistema de Información Cambiario del Banco de la República.

Implementación del sistema único de información de las cargas de trabajo a nivel nacional, a partir del registro de los insumos, su gestión y el resultado de las investigaciones cambiarias (Herramienta en Excel - LINC). Con este aplicativo se logró estandarizar el sistema de reportes que permiten hacer seguimientos a las cargas de trabajo desde la Subdirección de Fiscalización Cambiaria.

Expedición de lineamientos dirigidas a las direcciones seccionales con competencia cambiaria, para la gestión de los insumos y las cargas de trabajo que permitieron descongestionar a las Divisiones de Fiscalización y Liquidación Cambiaria, y aprovechar la capacidad operativa en investigaciones productivas.

Trasmisión del conocimiento y experiencias a través de jornadas de capacitación y acompañamiento a la gestión operativa de las áreas con competencia cambiaria.

Visitas de acompañamiento para adelantar acciones de control en regiones de alto riesgo para los funcionarios que se encuentran ubicado en las direcciones seccionales con competencia cambiaria (Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Tumaco, Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Riohacha (Caserío de Palomino), Dirección de Aduanas de Cúcuta).

Acciones de control simultáneamente a los establecimientos de comercio ubicados en diferentes ciudades del país para verificar el cumplimiento de los requisitos y obligaciones derivadas de la compra y venta de divisas de manera profesional.

Coordinación del Ejercicio de Monitoreo Intensificado del Transporte Transfronterizo de Dinero a través de los cruces de frontera terrestre y aeropuertos internacionales. Se han realizado dos (2) ejercicios por cada año con la participación de los siguientes países: Ecuador, Perú, Panamá, Bolivia, Guatemala y Costa Rica.

Modificaciones normativas:

- Proyecto de modificación de la Resolución 061 de 2017 que establece los requisitos, términos y condiciones para acceder al registro como profesionales de compra y venta de divisas (publicada en la página web de la DIAN para comentarios de la ciudadanía).
- Proyecto de modificación de la Resolución 4083 de 1999 que establece la información de las operaciones de cambio a la DIAN y Resolución 161 de 2021 que establece los términos y condiciones para reportar en la exposición cambiaria las operaciones de cambio (actualmente están en revisión de la Dirección de Gestión Jurídica).
- Promover la cultura del conocimiento del régimen cambiario y del reconocimiento voluntario de la comisión de infracciones cambiarias, y el pago de la sanción reducida.

La Subdirección de Fiscalización Cambiaria, a partir de campañas adelantadas en las redes sociales y actividades de acercamiento al ciudadano, ha creado espacios de divulgación de la norma cambiaria y a partir del conocimiento de las obligaciones cambiarias que los posibles infractores reconozcan voluntariamente hechos violatorios del régimen cambiario y el pago de sanciones reducidas al 40%.

Retos

Herramientas informáticas: Avanzar en los ajustes tecnológicos de los sistemas informáticos con los cuales se mejore la gestión del área: Sistema INTEGRA, Sistema SIAAC y Prevalidador Cambiario.

Modificaciones Normativas:

- Modificación al Régimen Sancionatorio Cambiario (artículo 3o del Decreto 2245 de 2011), para ajustar las infracciones cambiarias según las actualizaciones del régimen sustantivo cambiario.
- Modificación al Procedimiento Administrativo Cambiario adicionando un artículo que otorga facultades a la DIAN para cancelar las custodias ante el Banco de la República cuyo término de constitución supera los diez años y cuyos beneficiarios hayan abandonado el derecho sobre las divisas depositadas en esa entidad.

Actualización y estandarización de los procedimientos PR COA 0223 (Investigación de Infracciones Cambiarias) y PR COA 0224 (Determinación e Imposición de Sanciones Cambiarias). Actualización en el listado maestro de documentos de los formatos, instructivos y actos administrativos.

Ajustes a los Procesos de Gestión. Con el fin de adelantar procesos de fiscalización con resultados efectivos, se requiere mejorar los procedimientos de definición de los programas y acciones de control cambiario. En este sentido, la Subdirección de Fiscalización Cambiaria está diseñando mecanismos que permitan seleccionar muestras de auditoría que permitan gestionar investigaciones productivas.

Impulsar el cumplimiento voluntario de las obligaciones cambiarias. Mantener el acercamiento al ciudadano a partir de la divulgación del régimen cambiario con el fin de promover la cultura del reconocimiento voluntario de la comisión de infracciones cambiarias y el pago de sanciones reducidas al 40%.

Agosto 2022 – dic 2022	Ene 2023 – dic 2023	Ene 2024 – abril 2024
Gestión Efectiva:	Gestión Efectiva:	Gestión Efectiva:
\$68.561.730.963	\$392.005.843.862	\$141.550.711.457
Gestión Aceptada:	Gestión Aceptada:	Gestión Aceptada:
Resoluciones en Firme:	Resoluciones en Firme:	Resoluciones en Firme:
\$113.731.995.761		
Recaudo:	\$355.562.226.789	\$56.631.683.303
\$ 8.165.284.645	Recaudo:	Recaudo:
	\$ 18.905.408.337	\$ 4.741.420.820

Fiscalización Internacional

Logros

Las actividades de control, verificación y gestión se realizan a través de la Subdirección de Fiscalización Internacional y se reflejan en las siguientes estadísticas:

- Control a 5.576 contribuyentes obligados al régimen de precios de transferencia (cifras año gravable 2022).
- Control a operaciones económicas internacionales (precios de transferencia) de ingreso y egreso por valor de \$ 357.273.090.881.000 (cifras año gravable 2022).
- En promedio anualmente se verifican más de 150 casos de sanciones relacionadas con extemporaneidad, inconsistencias y omisiones en declaración informativa y documentación comprobatoria, alrededor de 50 casos correspondientes a la obligación de Informe Maestro de la Documentación Comprobatoria.
- Elaboración de 60 informes de seguimiento a la gestión y cargas de trabajo a la Dirección Operativa de Grandes Contribuyentes y a las Direcciones Seccionales de Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Cartagena durante cada año.
- Verificación a 1.159 casos de inversión extranjera tomando como insumo los informes mensuales del Banco de la República.
- Formulación, diseño y expedición de lineamientos del Programa Integral de Fiscalidad Internacional. En el 2023 se presentó el del año gravable 2021 y la Acción de Control Regional de Precios de Transferencia para el mismo año.

- Gestión de las solicitudes para acceder al Régimen de Compañías Holding Colombianas. Se han tramitado más de 322 solicitudes en los últimos años.
- Registro de 5.829 contratos de importación de tecnología (cifra del 2023).
- Registro de 6.553 acuerdos, de operaciones que involucran commodities, en concordancia con el artículo 260-3 del Estatuto Tributario (cifra del 2023).
- Expedición de 7.986 certificados de acreditación de residencia fiscal y 2.849 de situación tributaria (cifra del 2023).
- Gestión de 461 PQRSD (cifra del 2023).
- Realización de búsquedas correspondientes a solicitudes técnicas relacionadas con auditorías de fiscalidad internacional. En 2023 se realizaron 1.497 búsquedas en las bases de datos de Bureau Van Dijk y 154 en Bloomberg.
- Revisión de intercambios de información espontáneos en el marco de la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal (Ley 1661 De 2013) y la Acción 5 de BEPS y respuesta a un intercambio previa solicitud en virtud del del Acuerdo entre el Gobierno de la República de Colombia y el Gobierno de Estados Unidos de América Ley 1666 de 2013. En el 2023 se revisaron 20.

Con ocasión de las actividades desarrolladas, los principales resultados obtenidos son los siguientes:

Tabla 15.4.1 Metas de Fiscalización Internacional 2024

Metas de gestión subdirección de fiscalización internacional 2024				
Meta por tipo de gestión	Valor	Logrado	% de cumplimiento a abril 2024	% de cumplimiento a diciembre
Acciones Totales de Lucha contra la Evasión (AFT)	\$ 932.000.000.000	467.956.507.950	119,98%	50,21%
Acciones de Lucha contra la Evasión con Impacto en Recaudo (AFR)	\$ 86.400.000.000	32.591.449.130	187,31%	37,72%

Tabla 15.4.2 Gestión 2022 - 2024

Acciones Totales de Lucha contra la Evasión (AFT)			
Dirección Seccional/Operativa	2022	2023	2024
Bogotá	\$ 548.330.683.101	\$ 349.540.545.010	\$ 16.754.289.620
Grandes Contribuyentes	\$ 1.023.457.088.770	\$ 1.221.239.447.220	\$ 317.421.764.930
Medellín	\$ 66.593.026.400	\$ 132.858.217.930	\$ 11.768.198.500
Barranquilla	\$ 260.015.216.142	\$ 26.741.679.970	\$ 97.783.253.400
Cali	\$ 44.989.779.750	\$ 32.780.275.000	\$ 24.192.017.500
Otras	\$ 31.896.822.500	\$ 28.727.000	\$ 36.984.000
Total Gestión	\$ 1.975.282.616.663	\$ 1.763.188.892.130	\$ 467.956.507.950

Acciones de Lucha contra la Evasión con Impacto en Recaudo (AFR)			
Dirección Seccional/Operativa	2022	2023	2024
Bogotá	11.464.064.911	10.959.995.470	10.231.748.310
Grandes Contribuyentes	46.793.802.700	50.927.313.810	20.571.349.000
Medellín	3.009.361.000	8.528.928.000	778.877.000
Barranquilla	2.041.868.000	13.570.407.500	609.563.690
Cali	9.731.367.000	6.022.265.000	362.927.130
Otras	236.941.000	28.727.000	36.984.000
Total Gestión	73.277.404.611	90.037.636.780	32.591.449.130

Tabla 15.4.3 Expedientes Evacuados 2020-2024 Fiscalización Internacional

COORDINACIÓN/GIT FI	2020	2021	2022	2023	2024 (*)	TOTAL
GRANDES CONTRIBUYENTES	87	90	79	85	17	358
BOGOTÁ	40	72	74	30	25	241
MEDELLIN	25	36	34	16	8	119
CALI	22	25	15	14	6	82
BARRANQUILLA	28	23	12	11	8	82
TOTAL	202	246	214	156	64	882

(*) Corte abril 2024.

Es importante mencionar que esta labor se realiza con un grupo reducido, ya que a nivel nacional el grupo se compone de 90 auditores entre funcionarios de fiscalización y liquidación, así:

Tabla 15.4.4 Funcionarios Equipo Fiscalización Internacional

COORDINACIÓN/GIT FI	EQUIPO
SFI	25
GRANDES CONTRIBUYENTES	31
BOGOTÁ	8
MEDELLIN	11
CALI	7
BARRANQUILLA	8
TOTAL	90

Tabla 15.4.5 Programas y/o Acciones de Control a cargo de la Subdirección de Fiscalización Internacional*

Código	Nombre	Impuesto	En curso Fiscalización	En curso Liquidación
PT	Precios de Transferencia	Renta	191	14
IX	Devolución improcedente derivado de Fiscalidad Internacional	Renta	18	16
IG	Inversión Extranjera	Renta	7	0
OT	Omisos en Declaración Informativa de Precios de Transferencia	Precios de Transferencia	1	0

Código	Nombre	Impuesto	En curso Fiscalización	En curso Liquidación
OX	Omisos en Documentación Comprobatoria	Precios de Transferencia	0	0
CBC	Informe País por País	Precios de Transferencia	0	0
PX	Inconsistente extemporáneo en Declaración Informativa	Precios de Transferencia	3	6
IJ	Inconsistente extemporáneo en Documentación comprobatoria	Precios de Transferencia	1	19
AEP	Atribución a establecimientos permanentes	Renta	11	0
TOTAL			232	55

*Incluye casos en curso en la Subdirección de Fiscalización Internacional

Fuente: Elaboración propia Subdirección de Fiscalización Internacional

Retos

Garantizar la continuidad de las personas capacitadas en Precios de transferencia para que no vayan a salir de nuestro proceso. (El riesgo más grande es la pérdida de conocimiento si se sigue moviendo la gente y la curva de aprendizaje es de aproximadamente año y medio).

Este es un tema relevante para la Subdirección de Fiscalización Tributaria Internacional teniendo en cuenta el tiempo que toman las auditorías en estas materias y el conocimiento técnico de los auditores:

Tabla 15.4.6 Tiempos Estimados por Auditorías de Precios de Transferencia

Concepto	Rango en horas
Investigaciones de forma (sancionatorias)	150 a 550
Investigaciones de fondo (PT)	550 a 1,098

Nota: El tiempo estimado no es corrido y existen tiempos muertos durante el año mientras se recibe la información del contribuyente y/o se realizan los análisis necesarios, lo que puede generar que un expediente pueda tomar más de un año. El tiempo promedio de evacuación de los de fondo es de 1 a 2 años: No todos los evacuados del año se iniciaron en el año. Adicionalmente, las horas del año, las invierte también en los casos en curso, no evacuados en el año.

A los tiempos por auditor, hay que adicionar:

1. Tiempos de revisión (por etapa de 10 a 20 horas aprox.)
2. Apoyo de la subdirección y búsqueda de comparables (De 5 a 10 horas por caso de fondo)
3. Retrasos generados por el uso de INTEGRA

Continuar con la capacitación en temas internacionales diferentes a precios de transferencia para ampliar el espectro de las auditorías en fiscalidad internacional (Ej. Valoración de acciones y de intangibles). A la fecha tenemos dos programas de colaboración, uno con el CIAT-SECO con la administración española y uno de TIWB con la administración chilena.

Ajustes normativos: Hemos planteado algunos ajustes normativos necesarios en el régimen sancionatorio, obligaciones formales y otras normas sustanciales del régimen de precios de transferencia, en inversión extranjera, la contabilidad aplicable a los establecimientos permanentes, en ventas indirectas y en información de la cadena de propiedad los cuales son relevantes en el proceso de fiscalización.

En la OCDE se sigue revisando el Pilar I de BEPS, en el que Colombia participa activamente. Los resultados tendrán impacto en la tributación de las multinacionales en Colombia, particularmente en las distribuidoras que puedan llegar a ser parte de la medida Monto B, de la cual ya se encuentra publicada la Fase 1 incluida en enero de 2024 en las Directrices de Precios de Transferencia de la OCDE. La inclusión de esta medida en nuestro ordenamiento tributario requerirá una reforma tributaria al régimen de precios de transferencia del país, particularmente a los artículos 260-2, 260-3 y 260-5 del Estatuto Tributario y su reglamento, si Colombia decide implementarla.

ICAP (programa de perfilamiento de riesgos entre administraciones tributarias de la OCDE).

Lucha contra el delito aduanero y fiscal

Logros

Gestión liquidaciones oficiales: En el periodo agosto 2022 a diciembre de 2022 se recibieron por parte de la Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal 196 liquidaciones oficiales, de las cuales se han estudiado 20. Durante el año 2023 (enero – diciembre) se recibieron 1093 liquidaciones oficiales, de las cuales se analizaron 789; se elaboraron 80 fichas técnicas para presentación de las peticiones especiales correspondientes a la Fiscalía General de la Nación. Las peticiones especiales proyectadas durante 2023 a la FGN; cuentan con un mayor valor a pagar calculado en \$102.983 millones de pesos; en el periodo enero a mayo de 2024 se han recibido 185 liquidaciones oficiales, se analizaron 301 y se clasificaron 173 como insumo para adelantarse como petición especial.

Gestión peticiones especiales. La Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal radicó 12 peticiones especiales que cumplieron con las características necesarias para ser presentadas y dar inicio de acción penal, las cuales acumulan un monto sancionable calculado en \$195.385 millones de pesos, un mayor valor a pagar de \$137.500 millones de pesos y un menor saldo a favor de \$2.557 millones de pesos. Actualmente, hay 16 proyecciones de solicitudes de inicio acción penal, bajo evaluación para presentar como solicitud de inicio de acción penal por un delito contra la administración pública contra el orden económico social o contra la impartición de justicia.

Gestión del laboratorio forense: En el periodo agosto de 2022 a diciembre de 2022, desde la Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal se ejecutaron recursos presupuestales del proyecto de inversión “Implantación plan anual anti evasión nacional”, los cuales permitieron la adquisición de infraestructura para procesamiento y almacenamiento de evidencias digitales, adquisición, instalación configuración, servicios conexos y puesta en funcionamiento de una nueva solución integral de herramientas de hardware y software para el procesamiento de evidencias digitales del Laboratorio de informática forense de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales UAE-DIAN”, por un valor de \$4.773.813.544 pesos (proceso de contratación No. 00-140-2022). Asimismo, en el año 2023 se ejecutaron recursos del proyecto de inversión, en la renovación del Licenciamiento de Software del Laboratorio de Informática Forense de la DIAN, se adquirieron nuevos equipos para la llegada de nuevos funcionarios con perfil de Auditores Forenses (proceso de contratación No. 00-246-2023). Los recursos totales ejecutados ascendieron a \$8.086.097.596 pesos.

Actualmente se cuenta con recursos apropiados del proyecto de inversión, por valor de 500 millones de pesos, para realizar la dotación tecnológica del Laboratorio de Informática Forense, para su posterior proceso de acreditación. Esta labor que se encuentra en cabeza del despacho de la Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal.

Agosto 2022 – dic 2022	Ene 2023 – dic 2023	Ene 2024 – abril 2024
Infraestructura robusta de Data Center Forense. * Almacenamiento de 4PT y entorno de configuración de máquinas virtuales.	Se concretó la adquisición de: 2 estaciones Forenses FRED SR, 7 kit Tácticos de Recolección de Evidencia Digital y se realizó la actualización licencias de software.	Se consolidó la contratación ejecutada, con la llegada de las siguientes herramientas informáticas: 6 estaciones Forenses FRED SR, 30 Kit Tácticos de Recolección de Evidencia Digital, se realizó el registro ONAC para la acreditación de laboratorio y se viene realizando la gestión de espacio Físico para Adecuación de la nueva infraestructura de laboratorio de informática forense.

Revisión de seguridad de la información en procedimientos: Con el fin de fortalecer la seguridad de la información, la Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal ejecutó un plan de trabajo, el cual permitió evaluar las posibles brechas de seguridad, y se propusieron algunas medidas adicionales a implementar para mitigarlas. Para lo anterior, se adelantaron diez (**10**) sesiones de trabajo, con funcionarios del Despacho, y las Coordinaciones de Denuncias de Fiscalización y Gestión Integral de Lucha Contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la Evasión Fiscal, quienes dieron contexto de la gestión de la información y los puntos de control que tienen implementados para salvaguardar su confidencialidad, integridad y disponibilidad.

Así mismo, se identificaron los grandes componentes de información gestionadas por la Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal, clasificando por el despacho y las dos coordinaciones, e identificando los puntos de control implementados para su salvaguarda.

Por otra parte, se revisa el Manual de Políticas y Lineamientos de Seguridad de la información (MN-IIT-0072) de la entidad validando que **53** controles de los **97** controles definidos para la DIAN son aplicables a la Subdirección.

Finalmente, con base a las actividades relacionadas anteriormente, se identifican **21** aspectos a mejorar que son aplicables de forma transversal a toda la Subdirección y se listaron **24** propuestas para fortalecer la seguridad de la información en la Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal.

Articulación institucional e interinstitucional: Se lograron importantes avances en la gestión para cooperación e intercambio de información con diferentes entidades a nivel, Nacional Internacional, la cual permite promover canales de comunicación asertiva y trabajo solidario. Dentro de lo anterior, se llevaron a cabo **41** participaciones activas, las cuales comprenden desde la representación de la DIAN, hasta entrega de recomendaciones e informes como parte de apoyo a la Cancillería. Entre ellos: evento paralelo dentro de la sesión No. **32** de la Comisión de Prevención del delito y Justicia Penal – ONU, Mesa 5. Democracia, Buen Gobierno y Derechos Humanos del X Diálogo de Alto Nivel Colombia-Estados Unidos, Diálogo de Alto Nivel (DAN) Colombia y Estados Unidos, Grupo de Trabajo Antinarcóticos bilateral (GTA, Counter-narcotics Working Group, CNWG), GANSEG - Grupo de Alto Nivel en Seguridad, Delitos Ambientales Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, III Comisión mixta de Drogas Colombia-Bolivia, Gabinete Binacional Colombia-Ecuador, MoU China -Colombia , TFTC Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal DOT – OEA, Encuentro de Trabajo sobre Drogas Colombia – Uruguay, Visita a Colombia del panel de Expertos sobre Haití.

La cooperación Institucional con la SALCDAF a nivel Nacional incluye las siguientes instituciones: Fiscalía General de la Nación FGN, Unidad de Información de Análisis Financiero UIAF, Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales – ITRC, Policía Nacional PONAL, Fuerzas Militares, Dirección General Marítima y Portuaria DIMAR, Federación Nacional de Departamentos FND, Asociaciones Gremiales, Ministerio de comercio, Ministerio de Minas y Energía.

La cooperación institucional con la SALCDF a nivel internacional incluye las siguientes instituciones: Embajada de Estados Unidos - USS GOV, Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional – HSI, Departamento del tesoro USA, OMA

Organización Mundial de Aduanas, Oficina Regional de Enlace de Inteligencia RILO, Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos OCDE, Organización de Naciones Unidas ONU, Operación ORION, Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito UNDOC.

Convenio Interadministrativo de Cooperación DIAN – UIAF: El día 15 de septiembre de 2023, la UIAF suscribió con LA DIAN el Convenio Interadministrativo de Cooperación, cuyo objeto según la cláusula primera es: “(...) *Aunar esfuerzos para desarrollar actividades de interés común propias de las funciones de las dos entidades, contribuir de manera efectiva a la definición e implementación de estrategias y políticas para la detección y prevención del fraude y la corrupción, así como las malas prácticas, para asegurar mayor transparencia en la gestión*”.

Una vez instalas las mesas técnicas el pasado 27 de septiembre de 2023, las partes establecieron que debido al alto caudal de información que contienen las bases de datos de la DIAN, y la multiplicidad de sistemas a acceder para el recaudo de la información objeto del convenio, se imposibilitaba técnicamente la conclusión de la mesa técnica convocada, por la problemática tecnológica a afrontar. Tras realizar mesas de trabajo, se logró desarrollar el Anexo Técnico que se encuentra hoy, en la versión final. El 4 de junio de este año se firmó acta del levantamiento de suspensión de mesas técnicas y firma del anexo técnico.

XI Diálogo de Alto Nivel Colombia - Estados Unidos (2024): Colombia y Estados Unidos evalúan la cooperación en temas relevantes para el gobierno nacional como la reforma rural integral, la acción climática y la contención de la deforestación, la transición energética justa, el problema mundial de las drogas, la seguridad y los asuntos migratorios. También se abordarán aspectos relacionados con la salud, el deporte, la ciencia, la cultura, la infraestructura; la democracia, los derechos humanos y la justicia.

El Diálogo de Alto Nivel Colombia - Estados Unidos se estableció en 2010 y se convirtió desde entonces en la instancia de relacionamiento político más importante de los dos países para abordar los temas de interés mutuo, acordar las áreas de trabajo y los programas específicos de cooperación técnica bilateral. Gracias a este mecanismo se ha diversificado la agenda bilateral, cuyos temas se trabajan en torno a siete mesas de trabajo: 1) Oportunidades económicas, sociales y salud, 2) Diplomacia pública, 3) Medio ambiente y cambio climático, 4) Energía, minería e infraestructura, 5) Democracia, buen gobierno y derechos humanos, 6) Seguridad, antinarcóticos y desarrollo rural y 7) Migración. La UAE - DIAN tiene participación en la Mesa de trabajo 6: Seguridad, antinarcóticos y desarrollo rural:

- Eje Temático 1: Disrupción de las Redes de Valor del Narcotráfico, Reducción Integral de la Oferta y Demanda, y Lucha contra las Finanzas Ilícitas. Área de Trabajo No. 3. Fortalecer las capacidades institucionales y operativas contra las finanzas ilícitas y el lavado de activos. Acciones desarrolladas: 1) Apoyo técnico y tecnológico de Estados Unidos para facilitar la articulación entre la SAE y la FGN a partir del fortalecimiento de la interoperabilidad de sus sistemas de información, así como para el desarrollo de un protocolo conjunto para recepción y registro de bienes incautados en proceso de extinción de dominio lo cual permitirá una mayor eficacia en la lucha contra el lavado de activos; 2) Formulación y ejecución de proyectos que permitan aportar en la prevención y robustecer las capacidades técnicas, científicas, tecnológicas y de analítica de datos de las entidades competentes para la lucha contra el lavado de activos y las finanzas criminales. Los temas de discusión incluyen: Avances sobre transacciones en internet, criptomonedas de organizaciones criminales, presentación de la Estrategias de las entidades colombianas competentes contra el Lavado de Activos en el XI Diálogo de Alto Nivel Colombia – Estados Unidos. Lavado y extinción- Desarrollar un protocolo universal para la reglamentación de activos virtuales.
- Eje Temático 3: Delitos Ambientales Asociados. Área de Trabajo No. 8. Fortalecer las capacidades para la lucha contra los delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales. Acciones desarrolladas: 1) Fortalecer las capacidades técnicas de las entidades competentes para la incautación, almacenamiento y disposición del mercurio, así como las capacidades para la investigación y judicialización de delitos que involucren incautaciones de mercurio, con el fin de aportar a la lucha contra la explotación ilícita de yacimientos mineros, incluyendo zonas estratégicas ambientales, 2) Impulsar el fortalecimiento y puesta en marcha del Centro Operacional de Fusión de Inteligencia para la Protección Ecológica de la Policía Nacional. Temas de discusión: Reglamentación de la máquina amarilla, dialogar sobre oportunidades de fortalecimiento de capacidades de Investigación de la Policía Nacional y de la Policía Judicial. Implementación y puesta en marcha del Sistema de Monitoreo de Delitos Ambientales y persecución de los fondos para las actividades ilegales (PNN).

Task Force on Tax Crimes and Other Crimes – Organization for Economic Co-operation and Development TFTC-OCDE: la SALCDAF es la cabeza de la delegación de la Colombia a través de la DIAN en este grupo de trabajo de la OCDE, que

tiene como objetivo la cooperación internacional en la prevención y lucha contra delitos tributarios y otros relacionados desde el intercambio de experiencias de metodologías de investigación hasta posible trabajo mancomunado en casos de alto impacto global. Se tiene a través de este y de su programa “tax inspectors without borders” -TIWB OCDE, un convenio ya negociado con la autoridad tributaria de Estados Unidos de América IRS, donde ya se tiene visto bueno jurídico por su parte y se está en espera de visto bueno jurídico de la Dirección de Gestión Jurídica de la DIAN, es de gran relevancia lograr esta firma ya que se obtendrá entrenamiento para la investigación de delitos financieros a través de nueva tecnología como criptoactivos y que será impartido por auditores expertos de IRS a auditores forenses dedicados a casos de alto impacto, y que luego serán replicadores de ese conocimiento.

Regional Intelligence Liaison Office (RILO): En cumplimiento de las funciones establecidas por las Resoluciones 2281 de 2008, “Servir de punto de enlace entre los servicios de aduanas de otros países y la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, a través de la Red RILO DE LA OMA (OFICINA REGIONAL DE INTELIGENCIA) para la prevención, investigación, represión, y control a las infracciones aduaneras y la violación a la propiedad intelectual”; se llevaron a cabo las siguientes actividades:

- Solicitar pruebas en el exterior mediante exhortos, cartas rogatorias u oficios de solicitud, según los procedimientos señalados en las normas vigentes y en los Acuerdos de Asistencia Mutua suscritos por Colombia con otros Estados. Las cifras del Año 2023 del 17 de abril a la fecha del 20 de febrero de 2024 para Pruebas Obtenidas en el Exterior son: 279 exhortos, 111 radicados Internos, 10 notas suplicatorias.
- Se consolidaron todas las solicitudes provenientes, con un total de 400 solicitudes al exterior. Donde se han recibido 50 respuestas a la fecha. Cabe resaltar que la gran mayoría de solicitudes se envían a China (114) y Panamá (59) con un porcentaje del 8% para las comunicaciones de estos países.
- Atender y tramitar las solicitudes de asistencia efectuados por los Servicios de Aduanas de los países miembros del Convenio "COMALEP" Convenio multilateral sobre Cooperación y asistencia mutua entre las Direcciones de Aduanas de América Latina, España y Portugal –septiembre 11 de 1981 – Ley 16 de 1989 y su convenio modificatorio aprobado por la Ley 763 de 2002. De la Federación RUSA, así como los demás convenios o acuerdos que Colombia suscriba y ratifique: A) Alertas por parte de la Dirección de RILO y COMALEP: Se realizaron 263 Comunicaciones de alerta de Aduanas del 17 de abril a la fecha del 20 de febrero de 2024. B) Solicitudes de Fiscalía y las investigaciones de la POLFA, dar respuesta de acuerdo con las bases de datos integradas en OneDrive administradas Programa Dynamics: Se realizaron 71 respuestas del 17 de abril a la fecha del 20 de febrero de 2024.

Gestión Integral de Lucha Contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la Evasión Fiscal

La UIAF reconoce la calidad de los reportes de operaciones sospechosas-ROS sustanciados y enviados por la DIAN, con valor estimado para el periodo de reporte por 31,3 Billones aproximadamente, vinculando a 440 personas naturales y 356 jurídicas.

Sensibilización hacia los diferentes procesos de la entidad, mediante programas de capacitación, relacionados con la descripción de la problemática de lavado de activos y financiación del terrorismo, obligación de reportar las operaciones sospechosas a partir de las señales de alerta detectadas en cada uno de ellos, logrando su apropiación dentro de la cultura organizacional, buscando minimizar el riesgo país, del uso del sistema tributario como vehículo para el blanqueo de capitales.

Diseño y ejecución de acciones de control impactando algunas redes criminales para su judicialización, a la par de adelantar investigaciones tributarias, aduaneras y cambiarias con fines sancionatorios y recaudatorios, en cumplimiento del plan de choque contra la evasión.

Articulación con otras entidades estatales (INVIMA, ICA, ANM, ANH, MININTERIOR etc) con el fin de realizar investigaciones tributarias, aduaneras o cambiarias conjuntamente, que permitieron emprender acciones de carácter sancionatorio u otras a que hubo lugar, para atacar frontalmente el hecho evidenciado y aportar todos los elementos posibles para su judicialización en los casos en que dio lugar a ello.

Mediante investigaciones integrales de casos de alto impacto, se ha logrado presentar en mesa de trabajo ante la UIAF, casos con señales de alerta de lavado de activos determinantes, que afectan sectores como el hotelero, profesionales de cambio, moda, minería, entre otros.

Intervención, en algunos casos como expositores, en escenarios externos (Asobancaria, Parlamento Andino, Círculos de Notarios, zonas francas, UNODC, etc.), en los que la DIAN es un referente, demostrando el protagonismo dado por la alta dirección al Programa de Prevención de Lavado de Activos.

Participación en diferentes actividades lideradas por organismos internacionales, entidades estatales o gremios para adelantar mancomunadamente, proyectos, estrategias o campañas, como la campaña “de que trata la trata”, proyecto de “Estrategia Nacional de Integridad Portuaria”, “Mesa Técnica de Seguridad Ambiental”, etc. con el fin de articular diferentes actores estatales en busca de generar impacto económico a las economías criminales y encontrar soluciones de fondo a las problemáticas evidenciadas.

Resultados diligencias de registro

Agosto 2022 – dic 2022	Ene 2023 – dic 2023	Ene 2024 – abril 2024
Se atendió 1 solicitud recibida por el nivel seccional, gestionadas a través del laboratorio de informática forense.	Se atendieron 6 solicitudes recibidas por las diferentes direcciones seccionales, gestionadas mediante el laboratorio de informática forense.	Las 4 solicitudes recibidas por las direcciones seccionales se gestionaron a través del laboratorio de informática forense, logrando datos consolidados para disponibilidad de los auditores, para iniciar las investigaciones de fondo.

Resultados perfilamientos de alto impacto

Agosto 2022 – dic 2022	Ene 2023 – dic 2023	Ene 2024 – abril 2024
Para la vigencia de agosto a diciembre de 2022, no se realizaron perfilamientos de alto impacto.	Se ejecutó acción de alto impacto a plataformas Ecommerce, investigando empresas del sector hotelero, con altos índices de endeudamiento y conductas inusuales en materia Tributaria, y señales de alerta de L/A F/T. Como plan piloto se realizaron 14 visitas cuyos resultados y perfilamientos fueron remitidos a la D. Seccional competente, los demás seleccionados fueron enviados a la Subdirección de Fiscalización Tributaria	Para la vigencia de enero – abril del 2024, se han realizado 4 perfilamientos de alto impacto por parte de la coordinación.

Resultados reporte de operaciones sospechosas - ROS:

Agosto 2022 – dic 2022	Ene 2023 – dic 2023	Ene 2024 – abril 2024
En este periodo se remitieron a la UIAF 56 reportes de operación sospechosa, que vinculan 82 personas naturales y 39 jurídicas. Valor estimado de \$873.883 millones de pesos.	Se remitieron ante la UIAF un total 188 reportes de operación sospechosa, los cuales vinculan un total de 262 personas naturales y 226 personas jurídicas. Valor estimado de \$20,05 Billones de pesos	Se han remitido a la UIAF 68 reportes de operación sospechosa, vinculando 96 personas naturales y 91 jurídicas. Valor estimado de \$11,24 Billones de pesos.

Resultados Perfilamiento remitidos a las direcciones seccionales:

Agosto 2022 – dic 2022	Ene 2023 – dic 2023	Ene 2024 – abril 2024
Se remiten a las direcciones seccionales 28 perfilamientos	Se remiten a las direcciones seccionales 223 perfilamientos	Se remiten a las direcciones seccionales 35 perfilamientos

Capacitaciones realizadas: Se implementó un plan de capacitación para socializar y difundir el procedimiento de reporte de Operaciones sospechosas, con el que se logró un incremento de más del 30% en los reportes semanales.

Agosto 2022 – dic 2022	Ene 2023 – dic 2023	Ene 2024 – abril 2024
Se realiza 1 capacitación	Se realizan 5 capacitaciones	Al mes de abril se han realizado 4 capacitaciones En el laboratorio de informática forense se han realizado capacitaciones en el manejo y uso de las nuevas herramientas para los auditores y para personal de la OSI. Adicionalmente se han realizado procesos de certificación en el uso de dichas herramientas

Resultados Gestión

Agosto 2022 – dic 2022	Ene 2023 – dic 2023	Ene 2024 – abril 2024
Gestión lograda \$11.532 millones de pesos Hallazgos estimados de \$15.778 millones de pesos	Gestión lograda \$34.139 millones de pesos Hallazgos estimados de \$534.638 millones de pesos	Hallazgos estimados de \$2,96 Billones de pesos

Coordinación de Denuncias de Fiscalización

Cantidad de denuncias evacuadas

<u>Agosto 2022 – dic 2022</u>	<u>Ene 2023 – dic 2023</u>	<u>Ene 2024 – abril 2024</u>
Se gestionaron 1704 denuncias, equivalentes a un 24% del inventario inicial rezagado recibido para la vigencia (7072).	Se gestionaron 3127 denuncias, equivalentes a un 48,2% del inventario inicial rezagado recibido para la vigencia (6485).	El inventario inicial de la vigencia es de 12913 denuncias rezagadas, de las cuales al 30 de abril se han gestionado 926. En el mismo periodo se recibieron 6273 denuncias por los diferentes canales establecidos para ello.

Gestión efectiva derivada de denuncias:

Enero 2022 – dic 2022	Ene 2023 – dic 2023	Ene 2024 – marzo 2024
De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Fiscalización Tributaria, el aporte generado a la gestión efectiva por programas DT y DD con corte acumulado a diciembre 2022 fue de \$695.488 millones de pesos.	De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Fiscalización Tributaria, el aporte generado a la gestión efectiva por programas DT y DD con corte acumulado a diciembre 2023 fue de \$365.242 millones de pesos.	De acuerdo con lo informado por la Subdirección de Fiscalización Tributaria, el aporte generado a la gestión efectiva por programas DT y DD con corte acumulado a marzo 2024 fue de \$59.157 millones de pesos.

Retos

Lograr interoperabilidad entre las áreas de la Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal a través de herramientas tecnológicas.

Memorando IRS - DIAN concretar la formalización del documento a través de la obtención del visto bueno de DGJ y correspondiente firma, para proceder a la ejecución de las actividades de cooperación acordadas.

Optimizar recursos y talento humano para lograr una caracterización 360° y de calidad de las denuncias de fiscalización, con apoyo con inteligencia artificial como por ejemplo a través del programa VISION 360 LITE del contribuyente y/o usuario aduanero.

Gestionar y fortalecer las capacidades del talento humano, infraestructura, y tecnología la acreditación del laboratorio de informática forense de evidencia digital de fiscalización.

Garantizar que todas las liquidaciones oficiales cumplan los requisitos establecidos por los artículos 434A y 434B del Código Penal, para ser remitidas como peticiones especiales; esto requiere implementar plan de capacitación a las seccionales durante la vigencia 2024, para mejorar el filtro de las liquidaciones oficiales y seleccionar únicamente las que ameriten continuar con el ciclo del procedimiento. Esta gestión, cuenta con gran potencial de aporte al recaudo de la entidad.

Fortalecimiento de la seguridad de la información al momento de la transmisión en desarrollo de convenios, por lo que se requiere:

- Generar una estrategia de aseguramiento de información, ya sea mediante un certificado que asegure un buzón o mediante correo certificado de la entidad, el cual permitiría validar integridad, autenticidad y no repudio.
- Proporcionar consultas tanto de Factura electrónica y completar e implementar la herramienta de información 360° que requiera la Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal.
- Asistir a la Coordinación TACI en el proceso de adquisición de imágenes de evidencia digital que requiera la Subdirección de Apoyo en la Lucha Contra el Delito Aduanero y Fiscal de los diferentes registros de la Dirección.
- Apoyar a Subdirección de Fiscalización Aduanera en el desarrollo de acciones que mitiguen el ingreso de datos erróneos en sistemas de información electrónicos como planilla 3.

Ampliar el grupo de auditores de la Coordinación Gestión Integral de Lucha Contra el Contrabando, el Lavado de Activos y la Evasión Fiscal, altamente calificados para adelantar las labores a cargo de la coordinación, buscando un mayor recurso humano al servicio de la coordinación.

Actualizar las directrices impartidas por la entidad a sus supervisados, con el fin de fortalecer el sistema de lavado de activos y financiación del terrorismo implementado por ellos.

Continuar capacitando sobre la descripción del problema de lavado de activos y financiación del terrorismo y la obligación de reportar operaciones sospechosas a partir de señales de alerta detectadas, para obtener una cobertura del 100% de la entidad.

Revisar y ajustar, si hay lugar a ello, los riesgos que afectan el proceso y establecer los controles para su adecuado tratamiento.

Mantener la calidad en la sustanciación de los ROS enviados a la UIAF y de los perfilamientos remitidos a los procesos internos competentes para su investigación.

Mejorar el índice de evacuación de denuncias de fiscalización para incrementar el aporte a la gestión de fiscalización de manera continua.

Robustecer el sistema de información disponible para el trámite de denuncias, permitiendo su alineación con herramientas de inteligencia artificial para agilizar el procedimiento.

Implementar canales constantes y en tiempo real para el seguimiento de denuncias al llegar a las seccionales, que garanticen el cierre del ciclo en los tiempos reglamentarios, y retroalimentación de los resultados salvaguardando la protección de la información reservada, administrada durante la gestión.

Marchitamiento del antiguo sistema de denuncias de fiscalización DENFIS, cumpliendo el plan de mejora propuesto por los entes de control, y avanzar en la potenciación de fortalezas del actual SIE llamado SIDF.

15.5. Dirección de Gestión de Estrategia y Analítica

La Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica (DGEA) tiene entre sus funciones realizar la inteligencia del negocio de la DIAN, la planeación estratégica y la gestión por procesos, ejercer el gobierno de datos de la entidad, a través de la SIA y las direcciones y oficinas de la DIAN, identificar fuentes de información y datos, implementar de iniciativas basadas en datos, brindar insumos de analítica avanzada para apoyar la formulación de programas, la selectividad aduanera, el perfilamiento de riesgos, la generación de estadísticas, generar el aprovechamiento de la información disponible para procesos de fiscalización y control, fortalecer la cultura institucional de la DIAN la toma de decisiones basadas en datos, evaluar y hacer análisis de las dinámicas comportamentales (riesgos).

Dentro de su estructura organizacional la DGEA cuenta con seis (6) subdirecciones:

Información y Analítica

Entendiendo los procesos estratégicos y misionales de la entidad a través de la perspectiva del análisis y gestión de la información como uno de los activos más importantes de la DIAN, la Subdirección de Información y Analítica trabaja de manera conjunta con las diferentes dependencias para encontrar *insights* significativos, accionables y basados en una estructura de gobernanza de datos, que soporten la toma de decisiones y alcance de objetivos existentes. Los frentes de trabajo definidos son: analítica de datos, economía del comportamiento, cultura de datos y gobernanza de datos.

Logros

Tabla 15.5.1

No.	Logro
1.	Diseño e implementación de más de 30 iniciativas basadas en el análisis de la información disponible en la Entidad como apoyo a la gestión de diferentes áreas: Parametrización y automatización de las declaraciones sugeridas para los impuestos de: Renta de Personas Naturales, IVA, Impuesto Nacional al Consumo, Renta de Personas Naturales, Régimen Simple de Tributación. Producto creado como apoyo para la Subdirección de Recaudo. Caracterización de universos de interés (aproximadamente 15) para estrategias de facilitación, control y depuración de calidad de datos por parte de áreas misionales. Automatización de procesos: - Verificación de posibles omisos e inexactos para cada periodicidad del impuestos de ventas e impuesto nacional al consumo como insumo para las campañas de control extensivo y procesos de devolución automática. - Conciliación contable. Implementación de algoritmos de Machine Learning para:

- Realizar Matching entre información proveniente de convenios internacionales relacionada con activos existentes en el Exterior de Colombianos con información disponible de la Entidad.
- Asignar género a las personas registrados en el RUT como insumo para el desarrollo de la estrategia PLU-RAL.
- Analizar los textos de interés de las Coordinación de Riesgos de cumplimiento TAC y la subdirección Escuela de Impuestos y Aduanas.

Boletines de información relevante para las Direcciones Seccionales: top de facturadores electrónicos y caracterización de contribuyentes a cargo.

Uso de APIs para consultar información disponible de contratación pública como insumo para la Subdirección Análisis de Riesgo y Programas.

Algunas de estas iniciativas las ejecutaron consultores financiados por el proyecto de modernización.

2. **Creación e implementación de la estrategia de tableros de control para la gestión de la entidad** parametrizando indicadores estratégicos, garantizando el acceso la información por parte de diferentes áreas y reduciendo tiempos de las áreas misionales en la generación de cifras para su seguimiento:
 - Creación y publicación de 11 tableros de control en el portal de Business Intelligence brindando información de seis (6) procesos diferentes de la entidad incluyendo cifras de recaudo, facturación electrónica, fiscalización y aduanas.
 - Acceso de información, de acuerdo con las competencias existentes, para 211 usuarios aproximadamente.
 - Ocho (8) tableros estratégicos desarrollados y en verificación por parte de las áreas usuarias.
 - Definición de lineamientos para la creación, documentación, publicación y mantenimiento de los tableros de control institucionales.
3. Definición del modelo de gobernanza de datos* para la DIAN.
 - Expedición de la Resolución 0002 de enero de 2024, por medio de la cual se adopta el modelo de gobernanza de datos para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales a través de una estructura operativa con roles y responsabilidades establecidas.
 - Creación de políticas nueve (9), procedimiento (14) y lineamientos seis (6) para el gobierno y la gestión de datos.
 - Prueba piloto para el dominio de datos *sujetos obligados a generar documentos en el sistema de facturación* formalizando 43 conceptos de negocio, 11 atributos críticos para el proceso, 37 atributos y seis (6) datos de referencia.

Este frente de trabajo hace parte del proyecto de modernización de la entidad.

*Gobernanza de datos: “conjunto de reglas que gobiernan el ciclo de vida y flujo de los datos, de acuerdo con su tipología con el fin de garantizar su calidad, uso, titularidad, compartición, seguridad y supresión, y que están orientadas a la generación de valor, minimizando los riesgos asociados a ello”. *World Economic Forum*, 2015.

4. Creación e implementación de la estrategia de economía del comportamiento:
 - Ejecución de seis (6) iniciativas de economía del comportamiento en conjunto con el equipo de análisis económico de la Dirección general, utilizando información de declaraciones y facturación electrónica.
 - Definición de procedimientos y metodología para la creación, diseño, documentación, implementación y medición de estudios de economía del comportamiento.
 - Avance en trabajos de colaboración con instituciones como el FMI para analizar abordar temáticas de interés como el impacto de la introducción de la facturación electrónica.

Proyectos en ejecución con áreas de la DIAN y usuario principal

Tabla 15.5.2

No.	Proyecto
1	Visión 360 del contribuyente - Dirección de Gestión de Fiscalización.
2	Modelo de ordenamiento de expedientes - Dirección de Gestión de Fiscalización.
3	Análisis de texto sobre inventario de mercancías - Subdirección de Logística.

4	Calidad de datos: Valores atípicos Factura electrónica - Subdirección de Recaudo - Subdirección de Factura electrónica y Soluciones Operativas.
5	Dashboard de tráfico postal - Subdirección de Facilitación al Comercio Exterior.
6	Dashboard de cobranzas y facilidades de Pago - Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo.
7	Modelos de segmentación de contribuyentes - Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica.
8	Análisis de texto acta de inspección - Coordinación de Riesgos de cumplimiento.
9	Análisis ZOMAC - Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica
10	Implementación Gobernanza de datos: Factura electrónica

Proyectos estratégicos en curso

Tabla 15.5.3

No.	Proyecto estratégico en curso	Impacto de su ejecución	% de avance	Tiempo de terminación	Recursos Adicionales que se requieren
1	Definición y adopción de la estrategia de operación en nube DIAN.	Alineación frente a la tecnología habilitada por la DGIT para aumentar la capacidad de procesamiento para los análisis requeridos.	20	Diciembre 2025.	Renovación del contrato de la consultora Laura Álvarez para vigencia 2025.
2	Visión 360 del contribuyente.	La entidad contará con indicadores transversales calculados para todo el universo de análisis de manera oportuna. Esta herramienta facilitará la implementación de metodologías estadísticas para la determinación de valores atípicos de interés.	40	Primera fase: septiembre 2024.	NA
3	Implementación Gobernanza de datos.	Calidad de datos, roles, responsabilidades y definiciones de negocio claras para la gestión efectiva de la información disponible.	10	Primera Fase: Julio 2026.	Se requiere de la contratación de un experto en implementación financiado con recursos BID.
4	Optimización gestión de la información exógena.	- Optimización del proceso de presentación de la información exógena simplificando formatos, unificando conceptos y centralizando la operación (en evaluación). - Implementación de gobierno de datos: Roles y programa de calidad. - Mejoramiento de la tecnología para la recepción, almacenamiento y análisis.	15	Julio 2025.	- Coordinación con las áreas competentes. - Recursos operativos para el equipo de Gobierno de datos.
5	Declaración sugerida Renta PN AG 2023.	- Mayor oportunidad de la información gracias a la ejecución en nube. - Plan unificado y estratégico de Comunicaciones (economía del comportamiento).	20	Octubre 2024.	Capacidad operativa equipo economía del comportamiento.

		Algoritmos para la detección de valores atípicos.			
6	Consultoría para el análisis de omisos e inexactos	Permitirá contar con propuestas de algoritmos para identificar comportamiento de interés	70	Octubre 2024	Recursos para la verificación, implementación y medición de los algoritmos

Retos

Tabla 15.5.4

No.	Retos y dificultades	Forma de solucionarlos
1	Esquema de operación de la subdirección de Información y Analítica.	Creación de coordinaciones de trabajo.
2	Esquema operación de perfiles de analítica en las seccionales.	Lineamientos para la definición de roles y responsabilidades y niveles de acceso a la información en las diferentes seccionales.
3	Definición lineamientos sobre la administración de Recursos nube.	Definición por parte de la DGIT de una metodología en la que se asigne un presupuesto a la subdirección y del cual se pueda hacer seguimiento detallado.
4	-Masificación de la implementación del modelo de Gobernanza de datos.	Oficialización de la participación de los usuarios en el proceso de migración de información a la nube y su depuración en términos de calidad.

Planeación y Cumplimiento

La Subdirección de Planeación y Cumplimiento tiene como principales funciones: *i)* gestionar metodológicamente los ciclos de la planeación estratégica institucional con sus distintos componentes, *ii)* En coordinación con otras dependencias gestionar el modelo de gestión institucional y, *iii)* servir de puente entre la entidad y el DNP respecto del cumplimiento de los requisitos para la formulación de los proyectos de inversión.

Logros

Tabla 15.5.4

No.	LOGRO
1	Planeación estratégica institucional En el marco del Programa de Modernización de la DIAN, se esta rediseñando el modelo de planeación institucional de la entidad, en ese sentido entre el 2023 y 2024 se han logrado: • Desarrollo de un nuevo modelo institucional de planeación y gestión estratégica el cual integra la gestión de la entidad orientándola al cumplimiento de los principales compromisos misionales, en un marco colaborativo desde una visión por procesos superando los silos funcionales, lo que redundo en un mayor compromiso colectivo hacia su cumplimiento. • De igual forma el modelo integra además de la planeación institucional, los planes institucionales (13) y desarrolla paralelamente un módulo de vigilancia estratégica que permitirá a partir de evidencia rigurosa el mantenimiento de la información relevante para el ajuste de las métricas llevadas a la planeación estratégica institucional. • Este modelo diseñado a la medida de la DIAN se fundamentó en un diagnóstico referencial de mejores prácticas internacionales modulados bajo un marco de gestión denominado Alineación Total. A partir de esta nueva metodología la entidad cuenta con una filosofía institucional, un mapa de alineación, un tablero de ejes estratégicos de facilitación y control y los tableros individuales los cuales se están consolidando con las áreas. Resultados índice de desempeño institucional (IDI) (FURAG)
2	Incremento del puntaje obtenido por la DIAN en el IDI (86.3), que implica una mayor apropiación de las políticas del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) en el quehacer de la entidad, lo cual nos ha permitido ubicarnos en el puesto 8 entre las entidades del Sector Hacienda al cual pertenecemos y por encima del promedio del sector administrativo (82.6).
3	Proyectos de inversión Monitoreo y seguimiento a la ejecución física y financiera de los proyectos de inversión a través de la generación de alertas tempranas que permitieron no solo una óptima ejecución presupuestal de los recursos de inversión, sino el cumplimiento de los objetivos de dichos proyectos cuyas acciones se orientan al logro de los compromisos del Plan Nacional de Desarrollo (PND), los proyectos de inversión vigentes con recursos son los siguientes: • Implantación Plan Anual Antievasión Nacional, • Implementación y Masificación de Nuevos Documentos Electrónicos del Sistema de Facturación Nacional, • Implementación del Plan de Modernización Tecnológica en la DIAN a Nivel Nacional, • Fortalecimiento y Dotación del Laboratorio Nacional de Aduanas, • Mantenimiento y Adecuación de la Infraestructura Física de la DIAN a Nivel Nacional.

Proyectos en ejecución o listos para iniciar

Tabla 15.5.5

No	Proyecto
1	Proyecto en ejecución: Mejoramiento del modelo de planeación de la DIAN en el marco del cumplimiento de la planeación estratégica y adquisición de herramienta tecnológica para la gestión del modelo de planeación estratégica. Empresas consultoras: IWE Consultores y Dexon. Fecha de inicio: Diciembre de 2022. Fecha de finalización: Agosto de 2024. Objetivo del Proyecto: Desarrollar para la DIAN un Modelo de Planeación Estratégica que junto con un Modelo de Gestión Estratégica y una Herramienta de seguimiento permita abordar el proceso de planeación 2023 -2026.

Contexto:

Con el proyecto se están movilizando los siguientes entregables:

- i) La proyección de una filosofía institucional donde el objetivo retador está orientado a *reducir el costo fiscal de la evasión y el contrabando a menos del 1% del PIB*;
- ii) El fortalecimiento del proceso de planeación estratégica donde se cuenta con un rediseño del modelo de planeación y gestión de la entidad teniendo en cuenta las mejores prácticas en el sector público y de gestión empresarial en la materia;
- iii) la implementación de tableros de gestión estratégica usando la metodología de alineación total, donde se busca contar con un modelo estratégico alineado con procesos en donde el equipo directivo de la entidad pueda tomar decisiones estratégicas de manera efectiva y
- iv) el modelamiento y puesta en producción de un servicio informático que soportará las principales tareas administrativas relativas a la gestión de la planeación donde integra no solo los tableros institucionales sino todos los componentes relacionados a la gestión de la planeación en las entidades públicas; todo esto permitirá entre otros aspectos, mejorar la calidad de los datos, en sus fases de captura, procesamiento y reporte, para la toma de decisiones oportuna y de mayor calidad.

Retos

Tabla 15.5.6

No.	Retos y dificultades	Forma de solucionarlos
1	Planeación estratégica institucional En desarrollo de la estabilización y puesta en producción de la herramienta tecnológica que soportará el nuevo modelo de planeación estratégica institucional, el principal reto es la implementación de interfaces para el consumo de información para y desde dicho aplicativo. Se hace necesario desarrollar un proceso muy efectivo de gestión del cambio para que de forma diferenciada cada nivel de la organización participe de forma incidente en la	Se requiere del soporte y/o apoyo técnico especializado tanto del área de tecnología como de las áreas dueñas de la información, para desarrollar trabajos conjuntos entidad-firma proveedora que permitan el establecimiento de dichos canales de flujos de información. Involucramiento de la alta dirección en la gestión de los distintos roles a su cargo, para dinamizar en forma de cascada las distintas responsabilidades que de allí se desprenden.

	apropiación del nuevo modelo y del uso de la herramienta tecnológica. Aprobación de la última versión de mapa de alineación en Comité Institucional de Gestión y Desempeño el cual fue avalado por el director general en el mes de abril.	Programar el Comité Institucional de Gestión y Desempeño para el mes de Julio de 2024 (este comité lo preside la Dirección de Gestión Corporativa).
2	Índice de desempeño institucional – calificación 2023 Formular el Plan de cierre de brechas con ocasión del resultado de la medición de Índice de Desempeño Institucional – IDI que se oficializa el 28 de junio de 2024, el cual debe iniciar su ejecución en el mes de agosto.	Trabajo coordinado con las áreas responsables de la entidad, en un plan con el acompañamiento de la Subdirección de Planeación y Cumplimiento.
3	Rendición de cuentas dirección general En el marco de la estrategia de rendición de cuentas, se hace necesario coordinar y ejecutar la Audiencia Pública de rendición vigencia 2023 que debe ser liderada por el director general.	Trabajo coordinado con las áreas responsables de la entidad especialmente con la Oficina de Comunicaciones Institucionales y el Despacho del director general.

Análisis de Riesgo y Programas

La Subdirección de Análisis de Riesgo y Programas, tiene a cargo la gestión de riesgos de cumplimiento Tribuero Aduanero y Cambiario (TAC) y provee seleccionados para el control a las áreas misionales de la DIAN, mediante análisis cuantitativos y para tratar a los contribuyentes de acuerdo con su perfil y de esta manera apoyar la tomar decisiones institucionales con base en criterios objetivos y científicos.

Logros

Tabla 15.5.7

No.	Logro
1.	Durante el año 2023 se formularon siete (7) programas para el control del impuesto al patrimonio, inexactitudes en renta e IVA, control de facturación electrónica y ESAL. Un programa de fiscalización cambiaria se centró en el control a la canalización de divisas por operaciones de comercio exterior. Un programa aduanero integral abordó importaciones y exclusión de IVA. Un programa internacional previno la planificación fiscal. Además, diez campañas de control se centraron en inexactitudes en renta, omisos y exógena tributaria. Los programas y campañas formulados buscaron mejorar el control y la efectividad en la gestión tributaria, aduanera y cambiaria, abordando una variedad de áreas críticas y contribuyendo a la lucha contra la evasión y el contrabando.
2.	Parametrización de diferentes formatos de la DIAN en SQL con conexión a RADAR. Este avance se considera significativo, ya que permite consultar más dinámicamente las diferentes casillas de este formato, optimizando el tiempo previo destinado a la extracción y consulta de datos para enfocarse en el análisis de la información. Con este insumo, se asegura que la Subdirección cuente con consultas homogéneas, eliminando las posibles dualidades entre consultas. Formatos en los que se ha implementado: 110,210,300,310,350 y 420.
3.	Utilización de redes complejas para orientar y apoyar las labores de fiscalización de metales preciosos, específicamente el ORO.
4.	Utilización y explotación de información y análisis de fuentes alternas para el Control a la riqueza oculta en el exterior. Se destaca el uso de los datos provenientes de los convenios de intercambio automático de información, tales como CRS (reporte información bancaria de los diferentes países que llegaron a este acuerdo en entrega de información) y FATCA (reportes bancarios de este convenio con USA), para el control a los activos omitidos del exterior, a partir del uso y explotación de este tipo de información recibida por intercambio de información.
5.	Formalización del Sistema de Gestión de Riesgos de Cumplimiento (SGRC) TAC: Envío a la DGEA del Proyecto de Resolución por la cual se adopta el sistema y la política de gestión de riesgos de cumplimiento (TAC) y se crea un comité de gestión de riesgos (TAC) en la DIAN.

Desarrollo del ecosistema del SGRC-TAC, donde se contempla la alineación con la estrategia de la entidad, la identificación de los actores del sistema, y el análisis de capacidades.

6.

Implementación de la **gestión de riesgos en créditos fiscales y precios de transferencia** que incluyó la identificación, análisis y valoración de riesgos, estableciéndose indicadores clave para evaluar la probabilidad e impacto de su materialización.

7.

Definición del modelo de análisis textual de las actas de inspección asociadas a declaraciones de importación seleccionadas por regla de umbral de precios, con el propósito de extrapolar los resultados obtenidos para mejorar la medición de los indicadores de efectividad y recaudo en la selectividad aduanera en importaciones (en conjunto con la Subdirección de Información y Analítica).

8.

Elaboración del **plan de acción para fortalecer la asistencia mutua y cooperación**, a través del intercambio de información aduanera permanente y eficaz, entre los países miembros de la comunidad andina; el cual cuenta con 5 ámbitos, entre estos, el de gestión de riesgos.

9.

Proyectos en ejecución o listos para iniciar

Tabla 15.5.8

No.	Proyecto
1.	Construcción de modelos de selección, permiten realizar auditorías más eficientes. Estos modelos están diseñados para identificar patrones y anomalías que puedan indicar discrepancias en las declaraciones, facilitando así la labor de los auditores y mejorando la eficiencia en la selección de casos para revisión.
2.	El desarrollo de un sistema tecnológico que soporte la Gestión de Riesgo de Cumplimiento acorde a los cambios legislativos en el ámbito Tributario, Aduanero y Cambiario (TAC).
3.	Adquirir o desarrollar un sistema de selectividad aduanera a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el nuevo Estatuto Aduanero, con gran énfasis en la analítica y detección de anomalías con las últimas técnicas de gestión de riesgo de cumplimiento.
4.	Como apoyo al sistema de gestión de riesgos de cumplimiento, se diseñaron los requerimientos para la adquisición de una herramienta tecnológica que permita a la entidad contar con la información anticipada de los viajeros (API - por sus siglas en inglés - Advance Passenger Information System y para una solución tecnológica para monitorear transacciones y billeteras virtuales en las redes de cadenas de bloques donde se transan activos virtuales tales como criptomonedas, tokens no fungibles, entre otros, con el fin de poder incrementar el control tributario sobre estos activos.
5.	Se adelanta el diseño de un modelo automatizado de perfilamiento tributario , con el que se logrará la actualización de la información que alimenta el modelo en un plazo inferior a 5 días, contando con insumos más actualizados y precisos.

Proyectos estratégicos en curso

Tabla 15.5.9

No.	Proyecto estratégico en curso	Impacto de su ejecución	% de avance	Tiempo de terminación	Recursos Adicionales que se requieren
1.	Diseño e Implementación del SGRC-TAC.	Mejora de la eficiencia y eficacia de la gestión tributaria aduanera y cambiaria con la implementación de acciones preventivas basadas en riesgos que generan información para la toma de decisiones y contribuyen			Se requiere personal con perfiles tributarios aduaneros y cambiarios, analíticos y organizacionales. Adicionalmente recursos tecnológicos para el apoyar el desarrollo del sistema y recursos

al fortalecimiento del cumplimiento voluntario. 10% El sistema implementado 4 años. financieros para generar presencia en direcciones seccionales.

2.	Nuevo SI de Selectividad Lucia según el Decreto 0659 de 2024 modificadorio del régimen de aduanas (Decreto 1165 de 2019).	5%	Recursos tecnológicos.
----	---	----	------------------------

Retos

Tabla 15.5.10

No.	Retos y dificultades	Forma de solucionarlos
1.	Aprobación de la Carta de Navegación con el listado de programas y campañas de control a realizar en el año 2024.	Impulsar desde la DGEA la reunión del Comité Técnico de Programas y Campañas de Control, para decidir y orientar acerca del listado inicial de los programas y campañas de control a realizar en el año 2024, el cual cuenta con una versión inicial para su aprobación. Art. 10 Resolución No. 018 de 2016: “ARTÍCULO 10. Reuniones del Comité. El Comité se reunirá por lo menos cuatro veces en el año, previa convocatoria realizada a través de Secretaría Técnica. El Presidente del Comité o dos (2) de sus miembros podrán a través de la Secretaría Técnica convocar al Comité a sesionar de manera extraordinaria”.
2.	Apropiar el uso de Bloques sectoriales para control del IVA en coherencia con estrategias que impliquen el uso de las redes complejas.	
3.	Detectar evasión y contrabando mediante la detección de clúster de riqueza y planificaciones elusivas utilizadas por grandes corporaciones en los denominados paraísos fiscales.	
4.	Coordinar la realización de nuevos programas de control en 2024.	Coordinar con la Dirección de Gestión de Fiscalización y sus subdirecciones, la necesidad de realizar nuevos programas de control en desarrollo del Plan de Choque contra la Evasión y el Contrabando del año 2024. Las áreas proponentes deben estructurar y presentar las respectivas propuestas ante el Comité Técnico de Programas y Campañas de Control, conforme lo establece la Resolución No. 018 de 2016, para ser incorporadas en la Carta de Navegación del presente año.
	Proyecto de Resolución de Información Exógena Tributaria año gravable 2025.	Continuar con el trabajo conjunto que se viene realizando en la mesa técnica para la elaboración del proyecto de resolución de Información Exógena Tributaria del año gravable 2025, proyecto que debe estar elaborado a más tardar en septiembre del 2024. Junto con las dependencias competentes (Subdirección de Información y Analítica, Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología, Dirección de Gestión Jurídica) se debe evaluar la viabilidad técnica de

5.	Evaluación Interoperabilidad e Integración de Exógenas Territoriales.	implementar cambios estructurales en los aspectos del proyecto de interoperabilidad en la presentación de la información; y del proyecto en la recepción y entrega de la información exógena de los entes territoriales.
6.	Fortalecer la evaluación de la efectividad de los programas de control.	Una evaluación en profundidad de los programas de control formulados y ejecutados en años recientes permite tomar decisiones en torno a su continuidad e identificar oportunidades de mejora en su efectividad. Para ello, se requiere contar con cifras confiables y oportunas del resultado de la gestión obtenida para cada contribuyente o usuario aduanero seleccionado como sujeto de control y retroalimentación de las experiencias en las áreas de fiscalización, de manera tal que a partir de la analítica de datos y la evaluación cualitativa se pueda realizar una evaluación integral de los programas de control.
7.	Articular la priorización de programas y campañas de control con el modelo de gestión de riesgos de cumplimiento TAC.	Articular con el Modelo Integral de Gestión de Riesgos de Cumplimiento TAC (actualmente en construcción), la priorización de los programas, campañas y acciones de control propuestos por las diferentes áreas de la entidad, de tal manera que los recursos de la entidad sean asignados de manera eficiente y orientados a la mitigación de los riesgos de cumplimiento de mayor impacto.
8.	Implementar un Sistema de Gestión de Riesgos de Cumplimiento, que integre los componentes de selectividad y perfilamiento; así mismo, que este alineado a la estrategia de la Entidad, con los ajustes necesarios que pueden afectar su operación como aspectos estructurales, tecnológicos, de procesos y recursos, para enfocar los esfuerzos en el cumplimiento voluntario de las obligaciones.	Desarrollo y puesta en producción de la herramienta tecnológica que apoya el SGRC-TAC - Fortalecimiento del equipo interdisciplinario - Asignación de recursos.
9.	Incorporar la conectividad en el nuevo SI de Selectividad con los demás sistemas de información aduaneros disponibles que atienden los demás regímenes y modalidades aduaneras, como salida de mercancías, tránsito, tráfico postal y viajeros.	Recursos tecnológicos para gestionar análisis y procesamiento de datos – Fortalecimiento del equipo.

Procesos

El rol de la Subdirección de Procesos es asegurar que todas las actividades y tareas de la entidad se realicen de manera eficiente y efectiva. Para ello lidera la optimización y evaluación de los procesos y la gestión de riesgos asociados a los mismos, así como la actualización de la estructura organizacional y acompañamiento de todos los proyectos de modernización tecnológica que se traducen en una automatización de procesos.

Logros

Tabla 15.5.11

No.	Logro
1	Cadena de Valor y Nuevo Mapa de Procesos Se definió la cadena de valor de la entidad, en la que se identificaron tres líneas de servicios externos que corresponden a: i) Normatividad para la facilitación y el control; ii) Facilitación para el cumplimiento de Obligaciones y Operaciones y iii) Control de Cumplimiento Obligaciones. De igual forma, se identificaron las líneas de servicio de apoyo y provisión de recursos, que son de carácter interno y no de cara al usuario. En este ejercicio se alinearon los grupos de valor, el valor del servicio y el valor público de la Entidad, que corresponde a la sostenibilidad del Estado Social de Derecho. Teniendo en cuenta la cadena de valor, se construyó un nuevo mapa de procesos, este se formalizó y aprobó por el Comité Directivo en agosto de 2023, en el cual se clasifican los procesos en estratégicos, misionales, habilitantes y de aseguramiento, con ocho (8) macroprocesos y 35 procesos, materializando así, un nuevo enfoque misional en la DIAN hacia la facilitación del cumplimiento de las obligaciones y posteriormente el control de estas.
2	Propuesta reorganización A partir de un ejercicio participativo, y teniendo en cuenta los retos que enfrenta la DIAN con el nuevo mapa de procesos, el proyecto de modernización tecnológica y la ampliación de planta de personal, se realizó la propuesta de reorganización, la cual cuenta con los siguientes hitos: • Propuesta de organigramas para nivel central, especializado y seccional teniendo en cuenta el nuevo mapa de procesos. • Tres decretos proyectados que cubren los temas de Estructura (niveles de la organización, funciones direcciones y subdirecciones), Nomenclatura, Planta y Salario. • Estudio Técnico, documento que se basa en el diagnóstico organizacional, e identifica la necesidad de una reorganización en la DIAN, sus beneficios y analiza los cambios propuestos. Adicionalmente, se presenta un análisis de las funciones comparando el decreto vigente con el propuesto, las memorias justificativas y los costos estimados. • Revisión y propuesta de nuevas jurisdicciones tributarias y aduaneras de cada Dirección seccional. • Revisión y nueva propuesta de tipologías de las direcciones seccionales. • 88 de 99 tipos de coordinaciones de nivel central con propuesta de funciones (95% de avance); 86 de estas ya validadas con las dependencias (89% de avance). (Resolución Interna). • 15 de 19 tipos de divisiones de nivel seccional con propuesta de funciones (79% de avance); 10 de estas ya validadas por las dependencias de nivel seccional (57% de avance) (Resolución Interna). • 37 de 45 tipos de Grupos Internos de Trabajo (GITS) de nivel seccional con propuesta de funciones (87% de avance); 18 de estas ya validadas por las dependencias de nivel seccional (57% de avance) (Resolución Interna). • Proyecto de Resolución de códigos de las dependencias, que cuenta con la estructura propuesta y nombres de las dependencias.
3	Gestión de Riesgos • Construcción y gestión de formalización de la política de gestión del riesgo institucional de la DIAN, con la definición de responsables, tipos de riesgos, alcance y el nivel de riesgo aceptado por la organización. • Siete informes de riesgos (cinco cuatrimestrales y dos anuales), en los que se consolida un análisis de los riesgos identificados y su materialización para cada uno de los procesos, lo que permite identificar las debilidades de estos y fortalecer las acciones de prevención y control. • Informe de análisis de riesgos asociados a transparencia (fraude y corrupción, integridad y riesgos fiscales) a partir de hallazgos auditorías externas e internas de los últimos 5 años (2019 – 2023), lo que permite identificar la ocurrencia y frecuencia de los hechos de corrupción, a fin de establecer acciones para su prevención.
4	Continuidad de Negocio Se consolidó el Plan de Continuidad de Negocio (PCN) con el objetivo guiar en la recuperación y restauración de la entrega de productos y servicios ante situaciones que impidan el normal funcionamiento de la Entidad, tales como escenarios de interrupción significativa de los servicios informáticos, ciberataques o fugas de información, desastres naturales o emergencias sociales. En conjunto con las áreas se elaboraron 2 documentos de diagnóstico, 2 protocolos y 3 planes de recuperación con estrategias para los procesos más críticos.

5 **Publicación en la página web de procesos y procedimientos**

Desde la Subdirección de Procesos se gestionó, con las diferentes dependencias de la entidad, la clasificación de los documentos de los procedimientos actuales. Actualmente hay 543 documentos públicos, consultables desde la página web de la DIAN, y 24 reservados.

6 **Resolución de Gobernanza de procesos**

La Gobernanza de Procesos se formalizó mediante la Resolución 02 del 24 de enero de 2024, estableciéndose el qué, el quién, y el cómo gestionará los procesos, así como la definición de los niveles para la toma de decisiones y la asignación de responsabilidades en la entidad con el fin de lograr de manera efectiva y eficiente los objetivos institucionales.

Proyectos en ejecución o listos para iniciar

Tabla 15.5.11

No.	Proyecto
1	Contratación de tres (3) consultores para apoyar el rediseño de los procesos a través del Fondo DIAN Considerando la terminación anticipada del contrato 92872-048-2022 (implementación BPM), la obligación de cumplir con las metas de productos y los resultados suscritos ante el BID, y la falta de experticia en el diseño y mejora de procesos bajo la disciplina BPM por parte del equipo de la Subdirección de Procesos, la contratación de consultores externos con sólidos conocimientos conceptuales y técnicos en BPM resulta necesaria para el rediseño y optimización de procesos en la entidad.
2	Parametrización de la Herramienta NovaSec para gestión del riesgo institucional Finalización de la parametrización de la herramienta GRC – NovaSec, con la cual se automatiza la gestión de riesgos institucionales. Esta labor se realiza hoy, de forma manual en hojas de Excel.
3	Transferencia de conocimiento en herramientas que fortalecen la gestión por procesos Se desarrollará en las siguientes temáticas, para fortalecer la capacidad técnica en diseño de procesos y riesgos: • Apropiación y uso de NovaSec, que será desarrollado por el proveedor actual, en el marco del contrato de soporte existente. • Apropiación y uso de Enterprise Architect EA14. Será cubierta con la contratación para este fin, que viene gestionando la DGIT. • Diplomado en BPM (gestionado a través del PIC).
4	Caracterización de Servicios y Productos de la DIAN A partir de la Cadena de Valor aprobada, se debe establecer los servicios y productos de cada línea de servicio, con la respectiva caracterización, que incluye usuarios, grupos de valor y partes interesadas, servicios a entregar y necesidades que se satisfacen, principalmente. Este ejercicio va de la mano con el rediseño de procesos.
5	Alineación Planeación Estratégica y Procesos Se viene realizando la alineación de procesos y estrategia, articulando los objetivos e indicadores de los procesos frente a la misión, visión y filosofía institucional y con el cuadro o tableros de despliegue de las líneas estratégicas en las áreas funcionales
6	Uso de lista de elegibles para fortalecer la subdirección Con el fin de hacer frente a todos los retos que tiene la subdirección en el rediseño y automatización de procesos es necesario fortalecer el equipo de la Subdirección.
7	Corresponsables en 20 acciones de mejoramiento.

	La Subdirección de Procesos participa en la gestión de 20 acciones de mejora definidas a partir de hallazgos de auditorías realizadas por diferentes entes de control externo y la Oficina de Control Interno. La responsabilidad de la subdirección es orientar y dar apoyo metodológico, en la elaboración y actualización de los documentos de cada proceso a mejorar.
8	Proyecto de cooperación DIAN-UNODC En el marco de la iniciativa de Aduanas Verdes (iniciativa liderada por la ONU que articula una serie de Acuerdos Ambientales Multilaterales), se identificaron 4 líneas de cooperación con la UNODC que fortalecen la lucha en contra de los delitos ambientales: • Gobernanza Forestal • Fortalecimiento institucional • Tránsito aduanero de especies forestales • Herramientas Tecnológicas
9	Transición del listado maestro de documentos actual al nuevo mapa de procesos Gestión para la identificación, organización y migración de los documentos de los procesos correspondientes a la estructura del anterior mapa (Listado Maestro de Documentos), al nuevo mapa de procesos aprobado. Este ejercicio conlleva: • Crear un plan de migración alineado al rediseño de procesos, que incluya la identificación del nuevo repositorio documental. • Actualizar plantillas de documentos acorde a los nuevos macroprocesos y procesos y su nueva codificación. • Desarrollar un plan de comunicación para informar a los servidores públicos sobre los cambios, el cronograma de la migración y capacitarlos sobre cómo acceder a la nueva documentación.

Proyectos estratégicos en curso

Tabla 15.5.12

No.	Proyecto estratégico en curso	Impacto de su ejecución	% de avance	Tiempo de terminación	Recursos Adicionales que se requieren
1	Reorganización	La reorganización permitirá contar con una estructura organizacional basada en procesos, que facilite el proyecto de modernización tecnológica y optimice la gestión del aumento de la planta de personal. Así mismo permitirá superar dificultades y falencias identificadas en el decreto vigente, tales como temáticas que no están incluidas en las funciones, colisión de competencias, enfoque de estructura en silos y no por objetivos comunes.	72%	Segundo semestre 2024.	Identificar los recursos necesarios para los gastos de personal según los lineamientos del Director General.
2	Rediseño y Optimización de Procesos a través de la Implementación de la	El rediseño y optimización de procesos permitirá identificar cuellos de botella e ineficiencias, las cuales serán superadas mediante la	10%	Segundo semestre 2027.	Contratación de consultores expertos externos en BPM.

	disciplina Business Process Management (BPM).	estandarización y automatización de los procesos, proporcionando servicios de mayor calidad para los diferentes grupos de valor.			Capacitación y formación en BPM para el equipo interno de la subdirección de procesos. Herramienta tecnológica para la implementación de la gestión por procesos bajo la disciplina BPM.
3	Inteligencia Artificial	Para automatizar procesos se ha trabajado con la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología en el uso de Inteligencia Artificial. En este momento se está trabajando con la Dirección de Gestión Jurídica en un caso de uso con Microsoft. En caso de ser exitoso el proyecto se podría replicar en varios procesos. Adicionalmente, la DIAN participa en la construcción del CONPES de inteligencia artificial.	10%	Indefinido	Costo y mantenimiento de las herramientas tecnológicas cuyos casos de uso terminen siendo exitosos.
4	Actualización convenio POLFA.	Se han realizado mesas de trabajo con la POLFA con el fin de actualizar el convenio interadministrativo firmado en 1999 y con ello fortalecer la relación funcional POLFA-DIAN.	10%	Por definir	Dependerán de lo acordado en el nuevo convenio interadministrativo.
5	Cuenta corriente y contabilidad.	Proyecto inmerso en el NSGT que se ha identificado como crítico ya que afecta a varios procesos.	10%	Por definir	Por definir

Retos

Tabla 15.5.13

No.	Retos y dificultades	Forma de solucionarlos
1	Puesta en marcha de la nueva estructura de la DIAN.	Para poner en funcionamiento la nueva estructura organizacional se requiere: - Implementar una estrategia de gestión de cambio dirigida a los servidores públicos, para que conozcan el espíritu de la transformación, los principales cambios y la posible afectación en su labor diaria. - En materia de personal, se debe realizar la reubicación de los servidores públicos a nivel nacional, así como designar y/o asignar los cargos directivos y las jefaturas de divisiones, coordinaciones y grupos internos de trabajo. - Establecer un programa de transición para las nuevas dependencias, que incluya la adecuación de sedes físicas, la definición y aplicación de lineamientos para el traslado de expedientes, documentación y archivos físicos y electrónicos. - Realizar pruebas y ajustes a la plataforma de herramientas tecnológicas adecuándola a la nueva estructura, que incluye: actualizar los códigos de las dependencias, los roles de los usuarios según su ubicación, los formatos que se generan en los sistemas, entre otros.
2	Cambio de cultura "relación nivel	Implementación de estrategia de comunicación entre nivel central y direcciones seccionales con el fin de tener claridad sobre el objetivo que se pretende alcanzar con el rediseño.

- central-seccional" en el rediseño de procesos.
- Garantizar el compromiso y liderazgo de la alta dirección en la inclusión de las seccionales para el rediseño de los procesos.
 - Realizar visitas a las direcciones seccionales para el levantamiento y/o revalidación de los procesos a fin de conocer la realidad y operación de las seccionales.
 - Realizar mesas de trabajo conjuntas entre nivel central y seccional para el levantamiento y/o revalidación de los procesos.

- 3 Modernización Tecnológica alineada con el rediseño de los procesos.
- Es necesario que la modernización tecnológica de la entidad no sea conceptualizada solamente como una actualización de herramientas, sino como una transformación integral que reestructura y optimiza los procesos, lo que implica no solo documentarlos, sino también automatizarlos y optimizarlos mediante el uso de tecnologías, a fin de reducir errores humanos, acelerar los tiempos de respuesta, eliminar los silos de información y de aplicativos y mejorar la consistencia y calidad de los servicios que presta la entidad.
 - En concordancia con lo anterior es necesario que la conceptualización de los sistemas que se encuentran en proceso, como NSGA, NSGT y NSGC se realice a partir del rediseño de los procesos.

Centro de Trazabilidad

El Centro de Trazabilidad Aduanera (CTA) cuenta con la facultad de estudiar las operaciones aduaneras transversalmente. La principal virtud del CTA es, precisamente, su transversalidad, puesto que permite estudiar la coherencia de los procesos. De hecho, se ha identificado que algunas empresas han tenido diversas acciones de control aisladas en las que no se han reportado novedades, pero el enfoque transversal ha evidenciado evasión de impuestos y contrabando.

Logros

Tabla 15.5.14

No.	Logro
1	En 2023 se generaron 262 alertas (internas y externas) en las que se obtuvo un recaudo de \$3.594'000.000, aprehensiones por \$10.247.420.162, abandonos por \$4.597'000.000 y reembarques por \$12.711'000.000.
2	En lo que va de 2024 se han generado 39 alertas en las que se han generado aprehensiones por \$2.420'000.000.
3	Se documentó que el proceso de revisión de pagos consolidados de Usuarios de Trámite Simplificado (UTS) y Operadores Económicos Autorizados (OEA) cuenta con riesgos sistemáticos, que no garantizan el control efectivo al 70% de los tributos aduaneros.
4	Se documentó que en las inspecciones realizadas en control simultáneo se cuenta con el riesgo de no identificar contrabando, incluso cuando algunas subpartidas de documentos de transporte con contrabando son sujetas a control.
5	Se documentó el riesgo sistemático de contrabando en los tránsitos internacionales.
6	Se documentaron las vulnerabilidades del proceso de inventarios en las cargas sujetas a control aduanero, en depósitos y zonas francas.
7	Se documentaron las vulnerabilidades del proceso de seguimiento de cargas bajo control aduanero que cuentan con precintos electrónicos de seguridad.

Proyectos en ejecución o listos para iniciar

Tabla 15.5.15

No.	Proyecto
1	Coordinación del Centro Interinstitucional de lucha contra el contrabando.
2	Gestión de alertas internas y externas.
3	Desarrollo de interoperabilidad con empresas de precintos electrónicos de seguridad, puertos y navieras.
4	Acompañamiento a diversos procesos aduaneros para garantizar su control efectivo: inspecciones en control simultáneo, revisión de pagos consolidados, control de inventarios y tránsitos internacionales.
5	Identificación de evasión de impuestos al no haber realizado los pagos consolidados. La primera estimación indica una evasión de más de un billón de pesos anualmente.
6	Adquisición de las bases de datos API (Advance Passenger Information) y PNR (Passenger Name Record) para el perfilamiento de viajeros.

Proyectos estratégicos en curso

Tabla 15.5.16

No.	Proyecto estratégico en curso	Impacto de su ejecución	% de avance	Tiempo de terminación	Recursos Adicionales que se requieren
1	Centro Interinstitucional.	Se contará con un espacio para coordinar acciones de control entre todas las entidades que hacen parte de la operación aduanera nacional.	20%	Diciembre 2024.	Se está trabajando en el decreto de creación del espacio. Se está trabajando en la adquisición de equipos para el espacio. Posteriormente se coordinará la participación con las entidades correspondientes.
2	Interoperabilidad de precintos electrónicos, zonas francas, puertos y navieras.	Se contará con plataformas que permitan identificar en tiempo real el estado de las mercancías en control aduanero y se podrán acompañar las acciones de control en tiempo real desde el nivel central.	5%	2025 - 2026	Actualmente se está realizando la planeación del proceso, a partir de las experiencias de interoperabilidad previas en la DIAN. No es posible aún definir los requerimientos específicos.
3	Consolidación del control de los procesos aduaneros.	Se podrá garantizar el control efectivo de los procesos aduaneros.	30%	2025	Actualmente se terminaron los diagnósticos de los riesgos y vulnerabilidades y el trabajo entrante es la coordinación de mesas de trabajo con las subdirecciones encargadas de cada proceso.

Retos

Tabla 15.5.17

N o.	Retos y dificultades	Forma de solucionarlos
1.	Coordinación con otras subdirecciones.	Priorización proyectos y contar con funcionarios enlace en las direcciones y subdirecciones competentes.
2.	Carga administrativa.	Nuevos funcionarios con experiencia administrativa.

Estudios Económicos

La Subdirección de Estudios Económicos elabora estudios, investigaciones y simulaciones económico-fiscales, en materia tributaria, aduanera y cambiaria, según las necesidades de la Entidad y sus funciones como parte del Sector Hacienda. Además, contamos con la Coordinación de Estadística Tributaria y de Comercio Exterior, que lleva a cabo la producción de cifras estadísticas relacionadas con el comercio exterior y con los impuestos administrados por la DIAN, considerando las posibles variables tributarias, aduaneras y cambiarias que las afectan.

Logros

Tabla 15.5.18

No.	Logro
1	Estimación de la Brecha tributaria en personas naturales y jurídicas hasta 2022 Diseño e implementación de la metodología estadística para la estimación de la brecha tributaria en personas naturales y jurídicas año 2021 utilizando metodologías ascendentes a partir de auditorías aleatorias y actualización de las mediciones descendentes para el IVA, Renta PJ y Renta PN hasta 2022. Para la medición ascendente, realizamos diferentes ejercicios de diseño muestral, consolidación de marco, cálculo de tamaños y selección de la muestra a partir de las necesidades de información, el objetivo de la medición y los requerimientos temáticos esperados por el director de la DIAN. Se tienen como principales logros: - Definición del diseño muestral, consolidación de marco de muestreo, cálculo y selección de la muestra acorde al diseño. - Preparación operativa para la aplicación de las auditorías: Conformación de equipo auditor, formulario de recolección, mecanismo de captura de la información definición de metodología, consolidación de información básica de contribuyentes que fueron seleccionados para la medición. Para la medición descendente, actualizamos las mediciones a partir de cuentas nacionales para renta Personas Jurídicas hasta el año 2021 y producimos las primeras estimaciones para Renta Personas Naturales para ese mismo año, incluyendo ejercicios de segmentación de la brecha tributaria en función de deciles de ingreso.
2	Anonimización de bases de datos de información tributaria - Implementamos un proceso de anonimización de bases de datos tributarias acorde a la metodología definida por el DANE en el marco del Sistema Estadístico Nacional (SEN), el Plan Estadístico Nacional (PEN) y de la Norma Técnica de Calidad del Proceso estadístico NTC-PE-1000-2020; a través de los lineamientos definidos en la “Guía para la anonimización de bases de datos en el Sistema Estadístico Nacional”-DANE 2018, desarrollando cada una de las etapas y actividades allí definidas. - Con corte al 27 de abril de 2024, se cuenta con el primer ejercicio de anonimización de las bases de datos y la revisión por parte del equipo de profesionales encargado, junto con la documentación del proceso según los lineamientos

DANE-SEN. Como consecuencia de la revisión de las bases anonimizadas, definimos ajustes requeridos, los cuales se encuentran registrados en documento de metodología.

- El resultado principal del primer ejercicio realizado evidencia la conveniencia de la metodología implementada ya que minimiza los riesgos de identificación directa (dado que no se publica ningún dato a nivel de contribuyente) y mantiene la distribución de totales, promedios y varianzas en todas las variables cuantitativas y las frecuencias de las variables categóricas.
- Las primeras bases obtenidas corresponden a la de Renta Personas Jurídicas y Renta Personas Naturales para el año 2021.

3 **Elaboración de Informes Especiales:**

Los informes especiales de la DIAN analizan de manera rigurosa y sencilla diferentes temáticas tributarias a partir de los datos y el conocimiento con los que cuenta la entidad. Buscan divulgar información que aporte a las discusiones del país y proporcionar elementos conceptuales para diseñar mejores políticas. Entre el año 2023-2024 hemos publicado cuatro (4) informes:

- **¿Por qué no es conveniente para Colombia hacer una nueva normalización tributaria?**
- **Estadísticas de ingreso y riqueza en clave de género: un zoom en las personas más ricas de Colombia.**
- **Elementos conceptuales para una tributación con enfoque de género.**
- **Panorama del contrabando en Colombia.**

4 **Creación de una red de investigación con académicos externos y creación del Registro Único de Producción Intelectual (D-RUPI)**

Con el propósito de fortalecer la administración tributaria a partir del uso de evidencia rigurosa, fomentar el uso innovador de los datos y consolidar la producción intelectual de la entidad, establecimos una red de trabajo con académicos externos cuyo propósito fundamental es producir documentos y reportes de primera calidad, con el ánimo de publicarlos en las mejores revistas académicas a nivel internacional. Actualmente, esta red trabaja en tres proyectos fundamentales, con activa participación de funcionarios de la entidad:

Tributación y Riqueza en un mundo Globalizado:

Buscamos producir tres artículos académicos en colaboración con el equipo de Gabriel Zucman, que incluye como investigadores principales a Juliana Londoño y Pierre Bachas. El equipo está estudiando los impactos de iniciativas tributarias en el reporte de activos en el exterior, pago de impuestos de renta y normalización, a partir de la información disponible asociada a los acuerdos automáticos de intercambio de información. Estudia también aspectos de tributación corporativa internacional y tarifas efectivas de tributación.

Factura Electrónica (FE) y Régimen Simple de Tributación (RST):

Los investigadores Andrea López y Juan Sebastián Leguizamón están estudiando las dinámicas de transición asociadas a las diferentes discontinuidades del RST, buscando a su vez identificar indicios de evasión a partir del uso de los datos de Factura Electrónica. Por otra parte, estudian el impacto de la política del Día sin IVA, estimando impactos a nivel regional y en función del ingreso.

Percepción ciudadana de la política tributaria:

En el marco del programa Tax for SDGs del PNUD, la profesora Ángela Fonseca está preparando dos artículos académicos que utilizan datos recolectados por INVAMER en una encuesta realizada entre febrero y marzo del 2024 para establecer una relación causal entre las preferencias por redistribución, el uso de diversos impuestos y las actitudes de los ciudadanos ante la evasión.

Por otra parte, empezamos a construir un registro de toda la producción académica realizada en la entidad. El Registro Único de Producción intelectual de la DIAN, D-RUPI, es un repositorio que agrupa los principales documentos académicos que se vienen desarrollando en la DIAN, toda vez que estamos intentando consolidar un grupo interno de investigación (asociado al despacho de la Dirección General) y fomentar la participación de académicos internos y externos, garantizando la seguridad de los datos y su uso para estudiar problemas necesarios para entender mejor la política tributaria y la administración de los impuestos.

5 **Estandarización del procesamiento estadístico de los agregados tributarios y de los productos de comercio exterior.**

Realizamos instructivos para la construcción de cada agregado, y definimos un calendario de difusión estadística para los productos estadísticos disponibles al público (agregados tributarios y productos relacionados con las bases de comercio exterior).

- 6 **Se construyó la bodega de datos provisional en Share Point**, y avanzamos en la consolidación del inventario de BD depuradas: Bases crudas, depuradas y los scripts de programaciones año a año por impuesto. (Ver tabla).
- 7 **Mejoramiento de productos estadísticos:**

Modificamos la periodicidad de algunos productos, y desarrollamos programaciones que permitieron automatizar el procesamiento de los datos -Avance de Comercio Exterior y Tributos externos autoliquidados-, realizando mejoras en la visualización de productos y a la página web (productos más amigables y de leguaje claro).

Entre las mejoras de visualización, se destaca un tablero en Power BI con información estadística de comercio exterior, para que los usuarios logren acceder de forma interactiva y amigable a esta información. Actualmente está disponible en su primera versión para algunos funcionarios internos de la DIAN que cuentan con permisos. Se avanza en una segunda versión para que este tablero pueda estar disponible para la ciudadanía en general con cifras certificadas.

- 8 **Informe de la Distorsión de Importaciones:**

El informe es una de las fuentes principales de aproximación que hace la entidad a la medición del contrabando desde un enfoque macro. Realizamos mejoras metodológicas al informe 2021, relacionadas con depuración de la fuente de datos, ampliación de la muestra de países analizados, uso de la base de interoperabilidad de la DIAN con las Zonas Francas, definición de un margen de distorsión de más o menos 3% para incluir diferencias en tasa de cambio e inclusión de nuevos elementos para el costo fiscal como antidumping y salvaguardia.

Estado de avance microdatos tributarios depurados

Tabla 15.5.19

Impuesto	Años gravables	Agregados publicados	Bases depuradas	Grado de avance bases depuradas
Renta y complementarios para las personas jurídicas	1993-2022	Sí	Sí	100%
Declaración del Impuesto Sobre las Ventas – IVA	1993	No	Sí	100%
	1994 - 2012	Sí	Sí	100%
	2013 -2015	Sí	No	0%
	2016-2023	Sí	Sí	100%
Personas naturales y asimiladas residentes y sucesiones ilíquidas	1993 - 2011	Sí	si	100 %
	2012 - 2013	Sí	No	0%
	2014 - 2021	Sí	Si	100%
	2022	si	si	99%
GMF	2015-2023	Sí	Sí	100%
Patrimonio	2002, 2004-2010	Sí	Sí	100%
	2011, 2019, 2020, 2021 y 2023	Sí	Sí	100%
Impuesto a la Riqueza	2015-2018	Sí	No	0%
	2013-2023	No	Sí	100%

Impuesto	Años gravables	Agregados publicados	Bases depuradas	Grado de avance bases depuradas
Gasolina y ACPM				
Carbono	2017 - 2022	No	No	0%
	2023	No	Sí	100%
Consumo	2013-2023	Sí	Sí	100%
IVA zonas francas	2017-2022	Sí	Sí	100%
Renta zonas francas	2017-2022	Sí	Sí	100%
Bebidas ultraprocesadas	2023 (bimestre 6)	No	Sí	100%
Productos ultraprocesados	2023 (bimestre 6)	No	Sí	100%
Importación de bebidas ultraprocesadas y productos ultraprocesados	2023 (bimestre 6) y 2024 (bimestre 1)	No	Sí	100%
Retenciones en la fuente	1993 a 2013	Sí	Sí	100%
	2014 a 2019	Sí	No	0%
	2020	Sí	No	40%
	2021	Sí	Sí	100%
	2022	No	No	30%
	2023	No	No	0%

Proyectos en ejecución o listos para iniciar

Tabla 15.5.20

No.	Proyecto
1	Estimación de la Brecha tributaria en personas naturales y jurídicas hasta 2021 El proyecto para estimar la brecha a partir de auditorías aleatorias se encuentra en etapa de implementación, es necesario concluir el proceso de planeación operativa e iniciar el proceso de auditorías acorde a la metodología. Respecto a esto último, se tenía contemplada una sesión de trabajo con el doctor Luis Carlos Reyes para presentar y definir la metodología en función de los resultados esperados por la alta dirección de la entidad.
2	Anonimización de bases de datos de información tributaria Los ajustes que deben realizarse corresponden principalmente a acciones de mejora del método, buscando optimizar la propiedad de NO identificación de contribuyentes e incorporar el efecto de la heterogeneidad de las variables cuantitativas agrupando contribuyentes según su cercanía multidimensional. Una vez verificado este método deberá documentarse y definir procedimiento estandarizado para implementación de la información de los demás años gravables.
3	Depuración de las bases de datos tributarios a nivel de microdatos y consolidación de una bodega de datos particular a la información tributaria y aduanera dentro de los nuevos ambientes de procesamiento en nube a los que se está moviendo la entidad.
4	Reportes especiales pendientes y artículos académicos

Estamos preparando un reporte especial sobre tarifas de tributación empresarial, uno sobre la brecha tributaria y otro sobre la distribución del ingreso en personas naturales. A su vez, los primeros artículos académicos con colaboración externa estarán saliendo durante el segundo semestre de este año, los cuales incluyen un trabajo sobre economía subterránea, el impacto de comunicaciones en la probabilidad de normalizar activos y un esquema para medir el recaudo por gestión de la DIAN asociado a la evasión desde un enfoque macro.

Proyectos estratégicos en curso

Tabla 15.5.21

No.	Proyecto estratégico en curso	Impacto de su ejecución	% de avance	Tiempo de terminación	Recursos Adicionales que se requieren
1	Mejoramiento de los productos estadísticos: Tablero en Power BI con información estadística observada y certificada, disponible a la ciudadanía en general.	Alto y positivo para la entidad, especialmente para la ciudadanía: a) Reducción de solicitudes dirigidas a la entidad. b) Consolidación de múltiples productos estáticos a un tablero dinámico.	65%	7 meses.	Ninguno
2	Estimación de la Brecha tributaria con auditorías aleatorias en personas naturales y jurídicas. Actualización medición de la evasión a partir de cuentas nacionales	Muy Alto, pues esta medición es fundamental para construir el índice de desempeño de la entidad a futuro.	57%	10 meses	Se necesita un experto en cuentas nacionales, para robustecer las mediciones con enfoque descendente. Se debe programar implementación del enfoque ascendente para otros años gravable
3	Anonimización de bases de datos de información tributaria. Declaraciones de renta personas naturales y jurídicas.	Alto, pues permitirá a la ciudadanía realizar estudios con datos tributarios, a pesar de la reserva consignada en el art. 583 del ET.	40%	6 meses	Ninguno adicional a los ya dispuestos para culminar proceso 2021. Se debe programar implementación para otros años gravables.
4	Publicación y difusión de Informes especiales y publicaciones académicas: Documento de Economía Subterránea.	Alto, pues permitirá fortalecer la producción de conocimiento en la entidad y la toma de decisiones utilizando	40%	7 meses para que todos los informes especiales se encuentren publicados en la sección de Informes	Ninguno

Informe sobre Estimación de Brecha Tributaria en Colombia.	evidencia rigurosa.	especiales de la página de la DIAN. Las publicaciones académicas (economía subterránea e impacto de la comunicación en la normalización) estarán listas en el segundo semestre.
Informe sobre distribución del ingreso en Colombia.		
Informe sobre Tarifas Efectivas de Tributación Empresarial		
Impactos de cartas a los contribuyentes en la normalización y reporte de activos en el exterior		

Retos

Tabla 15.5.22

No.	Retos y dificultades	Forma de solucionarlos
1	Consolidación de un repositorio más robusto para todas las bases tributarias depuradas.	Trabajo conjunto con procesamiento de datos, para establecer filtros automáticos en el nuevo ambiente de procesamiento en nube al que se mueve la entidad.
2	Fortalecer las proyecciones del recaudo tributario de la entidad, así como su documentación.	Trabajo conjunto con el Ministerio de Hacienda para mejorar las proyecciones del recaudo. Nowcasting de agregados macroeconómicos, estimación de elasticidades recaudo-PIB, mensualización de las metas de recaudo y distribuidas por seccional con más oportunidad.
3	Fortalecer la estimación del tamaño del contrabando y de la economía subterránea.	Mejorar la medición de la distorsión de importaciones, incorporando la información que provenga de las declaraciones anticipadas. Incorporar nuevas metodologías de medición para sectores específicos, a partir de cuentas nacionales y/o encuestas, y relacionar el contrabando con el pago de impuestos internos.
4	Organizar las prioridades de investigación y el trabajo con los académicos externos.	Resolución que reglamente las dinámicas de coautoría, el acceso a los datos y los criterios para escoger proyectos interesantes. Balancear este trabajo con el día a día de la entidad, para evitar problemas de principal agente y maximizar el beneficio de este tipo de iniciativas.

Unidad de Enfoque Diverso y de Género - PLURAL de la DIAN

En atención a las directrices y lineamientos normativos nacionales e internacionales, tales como la Agenda 2030, Convención Interamericana contra toda forma de Discriminación e Intolerancia, el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo, la Carta Política de 1991, las Leyes 1010 de 2006, 1257 de 2008, 1710 de 2020, el Conpes 4080 de 2022, la Directiva Presidencial No. 1 de 2023, la Ley 2294 de 2023 y la Ley 2277 de 2022, entre otros cuerpos normativos, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales adoptó medidas conducentes a prevenir, mitigar, proteger y atender a las y los funcionarios de la Entidad frente al acoso, discriminación y toda forma de violencia que vulnere su bienestar. Para asegurar la realización del plan de trabajo que atienda este propósito, se creó la **Unidad de Enfoque Diverso y de Género - PLURAL** - de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, mediante la Circular 000004 del 12 de mayo de 2023 de la DIAN.

En esta sección se presenta una relación de las actividades realizadas y los logros alcanzados por la citada Unidad (PLURAL). Las acciones descritas se orientan a asegurar que:

- Los ejes de empleo, remuneración, promoción, bienestar, salud, seguridad y flexibilidad laboral, junto con la gobernanza y el liderazgo, se desarrollen sin sesgos de género y obstáculos a la diversidad, contribuyendo a una cultura inclusiva y equitativa.
- Desde la normatividad tributaria, se estudien, evalúen y planteen aspectos sustanciales, formales y procedimentales de competencia de la DIAN, con el fin de identificar posibles sesgos de género y frente a éstos, proponer iniciativas correctivas de los mismos.
- Desde la investigación y la producción de estadísticas, como lo ha pedido la Reforma Tributaria para la Igualdad y la Justicia Social, Ley 2277 del 13 de diciembre de 2022, mediante el artículo 90, se construyan estudios, estadísticas y análisis con enfoque de género para consolidar propuestas que permitan la disminución de las inequidades estructurales detectadas, lo cual ha sido asignado por el legislador a la UAE DIAN.

Además de describir los logros alcanzados, se establece un camino a seguir para desarrollar con el liderazgo y coordinación de PLURAL, el plan de trabajo de la DIAN en materia de equidad de género y diversidad, con lo cual se consolida una entidad ejemplar en materia de justicia, equidad y respeto de los derechos fundamentales de las y los funcionarios y usuarios de la entidad. Con un enfoque de investigación, transparencia e implementación de buenas prácticas, PLURAL es un grupo de trabajo preparado y dispuesto a enfrentar los próximos desafíos y continuar promoviendo la igualdad, el respeto y la inclusión, en las actividades y procesos de la UAE DIAN.

A continuación, se presenta un análisis detallado de las actividades realizadas en el marco de los ejes definidos en su constitución, los logros obtenidos, las acciones en curso y las acciones a emprender:

Eje 1: Bienestar Organizacional

- Sin perjuicio de las competencias propias que asisten a las Subdirecciones de la Dirección de Gestión Corporativa, se ha logrado un trabajo colaborativo coordinado, en el cual PLURAL ha propuesto iniciativas, ha brindado apoyo y ejecutado actividades en asuntos que requieren de soporte y/o ajuste en materia de equidad de género, diversidad e inclusión.
- Se consolidó un **Comité PLURAL** con la Subdirección de Desarrollo de Talento Humano, para definir las actividades a adelantar hacia el bienestar y mejoramiento organizacional en materia de género, diversidad y equidad.
- Elaboración, publicación, difusión del “**Protocolo DIAN para la prevención, atención y medidas de protección del acoso laboral y otras formas de violencia y/o discriminación contra las mujeres y/o basadas en género, sexo u orientación sexual, discapacidad, raza, etnia y demás factores de discriminación en el ámbito laboral y contractual de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (UAE DIAN)**”, en atención además a la **Directiva Presidencial 0001 de 2023**.
- Elaboración y publicación **Resolución 000133** del 4 de septiembre de 2023, que adopta el Protocolo DIAN contra el acoso y otras formas de discriminación.
- Propuesta de reforma estructural de **Comités de Convivencia**.
- Ajuste en la **Plataforma KACTUS** para incluir aspectos o situaciones de vida de los y las servidoras de la DIAN en materia de condición de discapacidad, personas bajo cuidado, condiciones de salud especiales, que permitan el diseño de propuestas de bienestar ajustadas a dichas necesidades particulares. Esta información aún no se ha trabajado y debe hacerse campañas para fortalecer la herramienta.
- Está en proceso la aprobación el “**Día de la gestión menstrual**” con el fin de conceder el disfrute de un (1) día de permiso remunerado por cada mes calendario durante el periodo menstrual para las mujeres y personas menstruantes, que aporten el certificado médico de la EPS o IPS adscrita a la EPS a la que se encuentre afiliada, en el que se especifique que la persona solicitante padece dolores menstruales incapacitantes que le dificultan realizar con normalidad su labor, certificación que deberá actualizarse cada tres (3) meses.

Eje 2: Comunicación, Formación y Cultura

- Como parte de la estrategia para fomentar el enfoque de Género y Diferencial en la DIAN, se desarrolló una línea de acción de comunicación, formación y cultura, entendiendo la importancia de estas acciones para la construcción y transformación de los comportamientos de las personas. En ese orden de ideas, este eje busca formar e informar sobre temas de equidad de género y diversidad, para concientizar a los diferentes públicos de la DIAN la importancia fomentar ambientes sanos y libres, que promuevan el

respeto, la igualdad, la equidad y la garantía de los derechos humanos de todas las personas. En ese orden de ideas, dentro de las acciones desarrolladas en este eje están:

- **Construcción, presentación e implementación de un plan de comunicación institucional con enfoque de género a la Oficina de Comunicaciones:** en el cual se han desarrollado notas informativas, videos pedagógicos y eventos para sensibilizar, educar y promover las discusiones internas y externas sobre temas de género y diversidad. Dentro de las próximas acciones, se tiene contemplado poder profundizar este plan de comunicaciones, donde además la entidad pueda contar con una “Guía Comunicativa”, que defina pautas para la revisión de los diferentes canales de comunicación (interno y externo) para orientar la incorporación de criterios con perspectiva diferencial y de género. PLURAL efectúa seguimiento y plantea iniciativas de manera permanente.
- **La creación y realización de la “Semana de la Cultura Plural”** cuya agenda contó con invitados académicos destacados en materia de equidad, género y diversidad, Consejera de Estado, asesora de la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Directora de Colombia Diversa, funcionarias del DNP, entre otros. Esta semana, prevista para septiembre, para conmemorar y abrir espacios de diálogo con expertos académicos, del sector público y privado para compartir experiencias y buenas prácticas sobre equidad, derechos humanos, género, enfoque diferencial y diversidad. En el 2024 se espera poder realizar la segunda edición de este evento, con el fin de poder institucionalizar este espacio al interior de la DIAN.
- **Herramientas de capacitación y formación en materia de equidad, diversidad y género:** se está desarrollando el primer curso sobre enfoque de género y diversidad para los servidores de la DIAN -con apoyo de un organismo internacional experto (BID)- el cual busca ser la línea base para la formación de todos servidores y servidoras de la DIAN, entendiendo que la capacitación es un elemento central para la transformación cultural de los ambientes laborales. En los próximos pasos en esta línea de acción se espera poder elaborar un segundo curso de profundización en enfoque de género y diversidad, para los servidores interesados, que les permita formarse y ser embajadores de estas banderas en la institución. Está en proceso esta actividad, lo cual se pudo hacer con el respaldo económico del Banco Interamericano de Desarrollo, luego de varias sesiones de trabajo.
- **Actualización del espacio virtual de PLURAL:** se dispuso de un micrositio en la red interna de la DIAN donde se encuentra alojada toda la información producida con el equipo PLURAL. No obstante, dentro de las actividades que se tienen contempladas en el mediano plazo, está la actualización de este micrositio, que permita tener un canal de comunicación más directo con las y los funcionarios de la entidad; e igualmente, contar un espacio para fortalecer los contenidos que promuevan una imagen institucional de igualdad y equidad.
- **Gestión de actividades de producción** para realizar los eventos, como el lanzamiento de los primeros informes de género producidos por la DIAN, lanzados en la Universidad de Buenaventura en abril, el cual incluyó dos paneles con invitados nacionales e internacionales. Esta actividad fue resultado de la iniciativa de la DIAN para generar y divulgar información sobre impuestos y desigualdades en Colombia, buscando además aportar al debate nacional con análisis y elementos conceptuales que faciliten el diseño de políticas que fortalezcan la equidad y la justicia en el Estado Social de Derecho.

Eje 3: Cifras, Estudios e Informes

PLURAL ha desarrollado diversas actividades centradas en investigar y promover el enfoque diferencial y la equidad de género en la estructura de tributación en Colombia:

- **Inclusión casilla de género en declaraciones de impuestos y RUT:** en virtud de lo previsto en el artículo 90 de la Ley 2277 de 2022, se incluyó la casilla de género (Masculino, Femenino, No Binario, Otros, Prefiero no responder) en las declaraciones de impuesto de renta de personas naturales, del Régimen Simple de Tributación y en el RUT, con lo cual este año deberemos empezar a abordar análisis con enfoque de género, como lo ha pedido el legislador.
- **Informes DIAN en clave de género:** en el 2023 se dio inicio a la investigación para determinar la estructura de tributación de los colombianos con una perspectiva de género, la cual generó dos productos importantes. El primero es el informe titulado “**Elementos conceptuales para una tributación con enfoque de género**”, cuyo objetivo es recoger y presentar los elementos conceptuales necesarios para la construcción de una política tributaria con enfoque de género. Este informe aborda cómo las políticas tributarias pueden afectar de manera diferente a hombres y mujeres, con el potencial de ampliar o reducir las brechas de género. El segundo producto es el informe “**Estadística de ingreso y riqueza en clave de género. Un zoom a las personas más ricas de Colombia**”, que analiza, a partir de las declaraciones de renta del año gravable 2021, la proporción de mujeres en los grupos de mayor riqueza y con mayores ingresos en Colombia.
- En curso está la **investigación sobre la estructura de los impuestos directos e indirectos en clave de género**. Esta investigación tiene como objetivo presentar información sobre el impacto diferenciado que pueden tener los impuestos en hombres y mujeres en Colombia y plantear iniciativas correctivas de las brechas que se puedan identificar. Actualmente, este trabajo se encuentra en proceso, y se está desarrollando la planeación del documento a la luz de la información disponible. Como próximas acciones a destacar, se ha programado una reunión con el Subdirector de Estudios Económicos, David Suárez Castellanos, para evaluar la viabilidad del contenido del documento. Se espera que este informe sea más detallado en comparación con la información presentada en abril.
- En resumen, la Unidad de Equidad de Género de la DIAN ha logrado importantes avances en sus actividades dirigidas a investigar y promover la equidad de género en la estructura de tributación en Colombia. Los informes culminados y las actividades de divulgación reflejan el compromiso con la generación de información y análisis que visibilicen y aborden las desigualdades de género. Se continuará avanzando en nuestras investigaciones y colaboraciones para fortalecer la justicia y la equidad en nuestras políticas tributarias y contribuir al desarrollo de un Estado social de derecho más inclusivo.

Eje 4: Relacionamiento Externo

La articulación interinstitucional, la construcción de aprendizajes colectivos y la adopción de mejores prácticas internacionales, entre otros objetivos, sólo es posible con un fluido relacionamiento externo. Por esto, PLURAL ha estado llevando a cabo las siguientes actividades:

- Desarrollo plan de promoción “*Incentivo Violeta*” con el **Ministerio del Trabajo**. Se apoyó la construcción de un documento de trabajo para empresarios, con el fin de comprender las características y alcance de este beneficio tributario, consistente en la deducción tributaria en renta del 200% por la contratación de mujeres víctimas de violencia comprobada, conforme a lo previsto en el Decreto 2733 de 2012. Se realizó un evento presencial con empresarios y participamos en los paneles programados.
- Con el liderazgo de la **Consejería Presidencial para la equidad de la mujer**, se brindó apoyo en la *ruta de la formalización y apoyo a mujeres emprendedoras en zonas rurales*, para lo cual se coordinaron actividades con la Subdirección del Impulso para la Formalización y la Subdirección de Servicio al Ciudadano, para dar herramientas, orientación y soluciones prácticas a mujeres rurales emprendedoras que quieren formalizarse ante la administración de impuestos.
- Con el Ministerio del Interior, se pudo compartir y está pendiente un plan de trabajo en torno a la cartilla para **Juntas de Acción Comunal**, la cual ha sido desarrollada por la DIAN con el fin de brindar una orientación especial dirigida a los temas de interés de estas organizaciones.
- Participación y atención a las sesiones de trabajo convocadas por los entes internacionales que brindan apoyo a la DIAN y muestran interés o demandan que el enfoque de género se desarrolle en la entidad, como ha sido con el **PNUD, el BID y el FMI**. Se han atendido diversas **evaluaciones internacionales**, como la más reciente con la Dra. Ma Dolores Almeida del BID. Cabe destacar que, gracias al trabajo realizado en la DIAN en materia de equidad, diversidad y género, hemos tenido buenos resultados en las evaluaciones de la administración tributaria nacional.
- Participación en las sesiones virtuales de la OCDE, OMA y OMC en los grupos de trabajo de equidad, diversidad y género. Estas sesiones de trabajo permiten compartir experiencias, conocer mejores prácticas y resultados que en este momento pueden contar con la inclusión de la DIAN. Por ejemplo, frente a la OMC, el papel de la DIAN es estudiar, evaluar y plantear los aspectos sustanciales, formales y procedimentales de su competencia que puedan estar limitando las dinámicas comerciales de las mujeres. Esta tarea no es un detalle menor, dado que el comercio podría ser un motor esencial del desarrollo económico en regiones que, por ejemplo, han sido afectadas por la violencia. De igual manera, se atienden las sesiones de trabajo de cooperación, formación y apoyo mutuo para fortalecernos colectivamente.

15.6. Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología

Presupuesto

Contratos

A continuación, se evidencia los contratos suscritos en el periodo del informe (agosto 2022 a mayo 2024).

Tabla 15.6.1 Funcionamiento

Periodo	Valor
2022	\$ 788,008,989
2023	\$ 101,410,516,634
2024	\$ 8,329,840,959
Total general	\$ 110,528,366,582

Gráfica 15.6.1

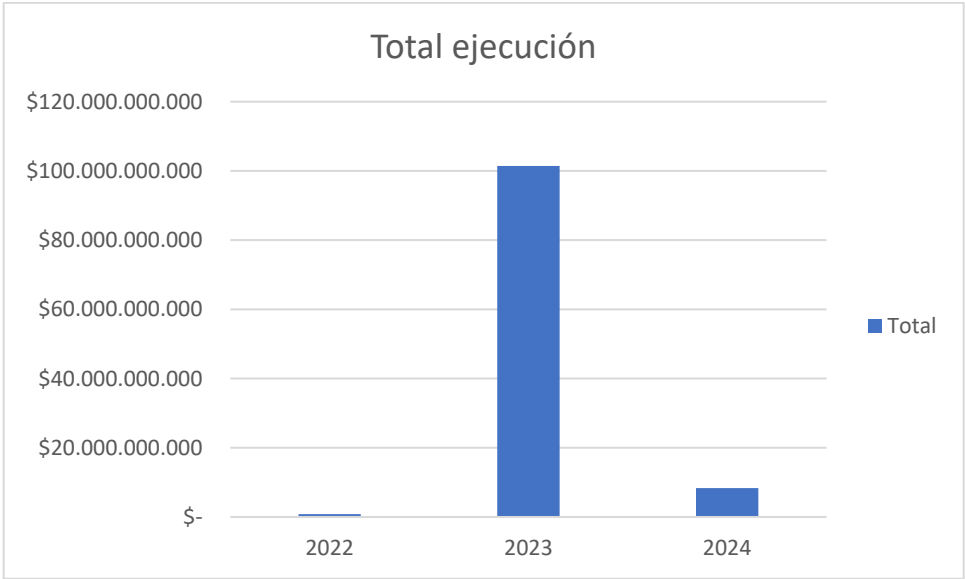
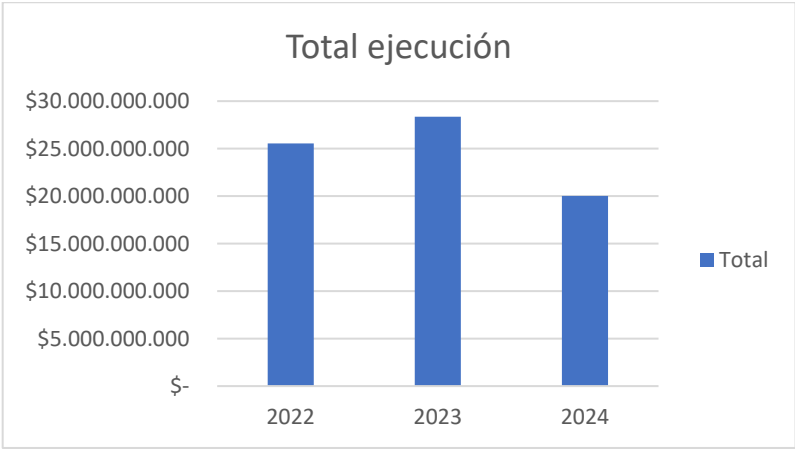


Tabla 15.6.2 Inversión

Periodo	Valor
2022	\$ 25,543,355,021
2023	\$ 28,352,646,358
2024	\$ 20,019,488,074
Total general	\$ 73,915,489,453

Gráfica 15.6.2



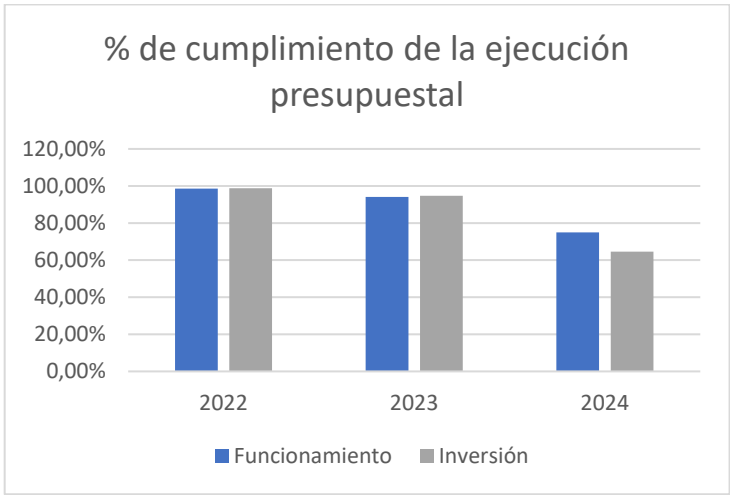
El mayor logro con las compras se obtuvo en la renovación y adquisición de computadores para 17.000 funcionarios, adquirir el software de seguridad y office necesario, adicionalmente algunos dispositivos de hardware para dotar a las oficinas seccionales de dispositivos Wifi y Switches para permitir la conectividad de red. Las demás compras estuvieron enfocadas a mantenimientos, servicios profesionales, aumento del canal de internet y mesa de ayuda; dando continuidad a los servicios con los que ha contado la entidad en el pasado.

Fuente de información (Contratos DGIT 082022 a 052024.xlsx)

Tabla 15.6.3 Ejecución financiera

Periodo	Funcionamiento	Inversión
2022	98.61%	98.78%
2023	94.13%	94.70%
2024	74.99%	64.60%

Gráfica 15.6.3



La ejecución presupuestal se presenta con corte a diciembre-2022, diciembre-2023 y mayo-2024

Se espera tener un porcentaje de ejecución del presupuesto por encima del 95% teniendo en cuenta las necesidades que hacen falta cubrir con algunos contratos que se están trabajando y los contratos que por su naturaleza tiene desembolsos mensuales.

Fuente de información (Ejecución presupuesto DGIT 2022 - 2024.xlsx)

Operación

Mantenimiento a la plataforma tecnológica

Durante el periodo se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento a la plataforma tecnológica que soporta los sistemas de información:

Tabla 15.6.4

Frentes de trabajo	Agosto-Diciembre 2022	Enero - Diciembre 2023	Enero - Diciembre 2024
Sistemas Operativos	6	8	3
Comunicaciones			2
Despliegue	2	2	2
Todos		1	1
Bases de Datos		1	1
O365		1	
Total	8	13	9

Estas actividades fueron fundamentales para garantizar el correcto funcionamiento de los sistemas de información de la entidad, las telecomunicaciones, las herramientas ofimáticas y garantizar los controles de seguridad que se tienen implementados.

Fuente de información (Mantenimientos.xlsx)

Seguridad y continuidad de negocio

Cierre de brechas del nivel de madurez del SGSPI. Se encuentra pendiente un 3% que corresponde a la implementación de las líneas base de aseguramiento en los SO AIX, LINUX Y WINDOWS. Los grupos de sistemas operativos y Directorio activo – teniendo en cuenta el número de máquinas virtuales operativas y el riesgo de cualquier ajuste en la operación – definieron un plan de trabajo incluyendo: Definición de líneas base por sistema operativo, realización de pruebas e implementación de la línea base de aseguramiento en las máquinas productivas.

Tabla 15.6.5

Avance General de cierre de brechas	99%
Avance por Coordinación	
Gobernanza	100%
Infraestructura Tecnológica	97%
Operación Tecnológica	100%

Adicionalmente se realizaron diferentes actividades para el cierre de brechas de seguridad en Factura Electrónica, monitoreo de logs en Syga, implementación de una herramienta de análisis de vulnerabilidades del código de los sistemas de información (Github) y una herramienta para el monitoreo de los cambios en el sistema Syga (ARC).

Proyectos

A continuación, se resumen los proyectos realizados, por área:

Tabla 15.6.6

Área	2022	2023	2024	Total general
Aduanas	10	11	11	32
Analítica	1		3	4
Cobranzas	2	2	4	8
Comunicaciones			1	1
Devoluciones	1	2	2	5
Factura Electrónica	1	1	4	6
Fiscalización	4	4	9	17
Jurídica	3	4	5	12
Otros	6	7	6	19
Recaudo	16	17	24	57
RUT	2	2	7	11
Servicio al ciudadano	2	3	4	9
Total general	48	53	80	181

Entre los proyectos relevantes realizados están los siguientes:

Tabla 15.6.7

No	Proyecto	Beneficio
1	Factura electrónica 10X	Pasar de una recepción de 7 millones a 70 millones de facturas en el día y la implementación de los 12 documentos equivalentes, de esta forma se aumenta el control sobre el reporte de IVA.
2	Formulario de Renta 210	Se mejora la experiencia de usuario (Declaración sugerida y versión experto del formulario) y se implementa una versión no experto de la declaración (ayuda renta), promoviendo la facilitación al ciudadano. De esta manera se obtuvo un incremento del 11% en la presentación de declaraciones virtuales.
3	Recuperación de contraseña	Se redujo en un 50 % la cantidad de reinicios o “reseteos” de cuentas de usuarios que se canalizan desde el contact center.
4	Mejora módulo de importaciones (Syga)	Se mejoro la continuidad de la operación aduanera, colocando una base de datos de respaldo y se mejoraron aspectos de seguridad y trazabilidad sobre el sistema.

Con el cambio a una metodología de proyectos ágiles, hemos podido lograr entregar soluciones de valor a un corto plazo y enfocarnos en los problemas que son de mayor criticidad.

Procesos

Tabla 15.6.8

No	Proceso	Objetivo
1	Creación y gestión de convenios	Reducir los tiempos de suscripción y gestión de convenios a 2 meses
2	Gestión de proyectos	Incorporar la metodología de proyectos ágiles SCRUM, para entregar valor en menor tiempo a la entidad
3	Desarrollo de software ágil y seguro	Actualizar la metodología de desarrollo de software con mejores prácticas de industria y cierre de brechas en temas de seguridad

Además, se construyeron documentos y artefactos que normalizaran la forma de desarrollar los proyectos en la entidad (Metodología tradicional PMI o metodología ágil SCRUM), brindando capacidades de control y de mejora en la producción de software o cualquier otro tipo de proyectos.

Esto nos ha permitido lograr proyectos en menor tiempo, de mejor calidad y con mayor impacto a los ciudadanos.

Atención de requerimientos

Existen otras tareas operativas que se atienden en la dirección, las cuales surgen en el día a día de las actividades cotidianas de la entidad, como por ejemplo problemas con los computadores, bloqueos de usuario, entre otros. Estas solicitudes son atendidas por medio de una herramienta que centraliza todas estas solicitudes, tanto del nivel central, como de las direcciones seccionales. Estas necesidades se han podido atender en tiempo y calidad, con una oportunidad del 95% en promedio.

Tabla 15.6.9

Periodo	Cantidad	% de cumplimiento en tiempo
Agosto - Diciembre 2022	80,325	95.58%
Enero - Diciembre 2023	185,425	95.33%
Enero - Mayo 2024	80,843	94.28%

Modernización

El componente 3 a cargo de la DGIT tiene una asignación de USD \$192'731.600 (77.1% del programa), el cual estaba asignado para la ejecución del NSGT (Nuevo sistema de gestión tributaria), NSGA (Nuevo sistema de gestión aduanera), Multinube, DataR (Repositorio único de datos), PDIS (Plataforma integrada de servicios), SOC (Centro de operaciones de seguridad) y la interventoría integral.

En este momento llevamos una ejecución USD \$25.558.219,24 (13%) de los proyectos. A continuación, se detalla cada uno de los contratos y su ejecución y logros.

Proyectos contratados y en ejecución

Multinube

El proyecto de Multinube el cual está orientado a las capacidades de administración y créditos de uso de productos de nube, se compone de tres contratos los cuales se detallan a continuación:

Tabla 15.6.10

Lote 1

Contrato No.:	92872-030-2022
Proceso No.:	PAMD-055-S-LL-22
Objeto:	Diseñar, habilitar, aprovisionar, operar y proveer los recursos de la plataforma tecnológica de multinube híbrida de la DIAN, Lote 1: Servicios para el diseño, gestión y operación de las herramientas transversales en las nubes primaria y secundaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN.
Contratista:	Kyndryl Colombia S.A.S.
NIT:	901.453.880-7
Valor del contrato:	COP \$24.878.998.975,71 más USD \$2.138.046,46 IVA e impuestos incluidos.
Plazo del contrato:	Hasta el 30 de noviembre de 2025
Fecha de inicio:	31 de agosto de 2022
Fecha de terminación	Hasta el 30 de noviembre de 2025
Principales logros	- Finalizó el diseño y la habilitación de la Multinube, el NOC y los enlaces de comunicaciones. - DevSecOps – DataOps – Gobierno - Finalizó la recepción de aplicaciones en la nube Azure y AWS, Ejemplo: Factura electrónica, PQRDS, entre otros.
Tiempo:	50%
Costo:	COP \$6.265'807.708,99 y USD \$ 567.232,12 (25%)

Tabla 15.6.11

Lote 2

Contrato No.:	92872-029-2022
Proceso No.:	PAMD-055-S-LL-22
Objeto:	Diseñar, habilitar, aprovisionar, operar y proveer los recursos de la plataforma tecnológica de Multinube Híbrida de la DIAN, Lote 2: Provisión de los recursos de la nube pública primaria de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN: Microsoft Azure
Contratista:	Controles Empresariales S.A.S
NIT:	800.058.607-2
Valor del contrato:	(USD\$34.934.628,40) IVA e impuestos incluidos.
Plazo del contrato:	Hasta el 30 de noviembre de 2025
Fecha de inicio:	23 de agosto de 2022
Fecha de terminación	Hasta el 30 de noviembre de 2025

Principales logros	- Consumo acumulado: USD 5.5M de USD 35M - Saldo del pre-pago actual: USD 1.5M
Tiempo:	51%
Costo:	USD \$6'419.417,57 (18 %)

Tabla 15.6.12

Lote 3

Contrato No.:	92872-029-2022
Proceso No.:	PAMD-055-S-LL-22
Objeto:	Diseñar, habilitar, aprovisionar, operar y proveer los recursos de la plataforma tecnológica de multinube híbrida de la DIAN, Lote 3: Provisión de los recursos de la nube pública secundaria de la DIAN: Amazon Web Services – AWS
Contratista:	High Tech Software S.A.S. (NUVU)
NIT:	900.718.336-7
Valor del contrato:	(USD\$5.700.062,09) IVA e impuestos incluidos.
Plazo del contrato:	Hasta el 30 de noviembre de 2025
Fecha de inicio:	23 de agosto de 2022
Fecha de terminación	Hasta el 30 de noviembre de 2025

Principales logros	- Consumo acumulado: USD 450 K de USD 7M - Saldo del pre-pago actual: USD 890 K.
Tiempo:	51%
Costo:	USD \$1'424.981,61 (23 %)

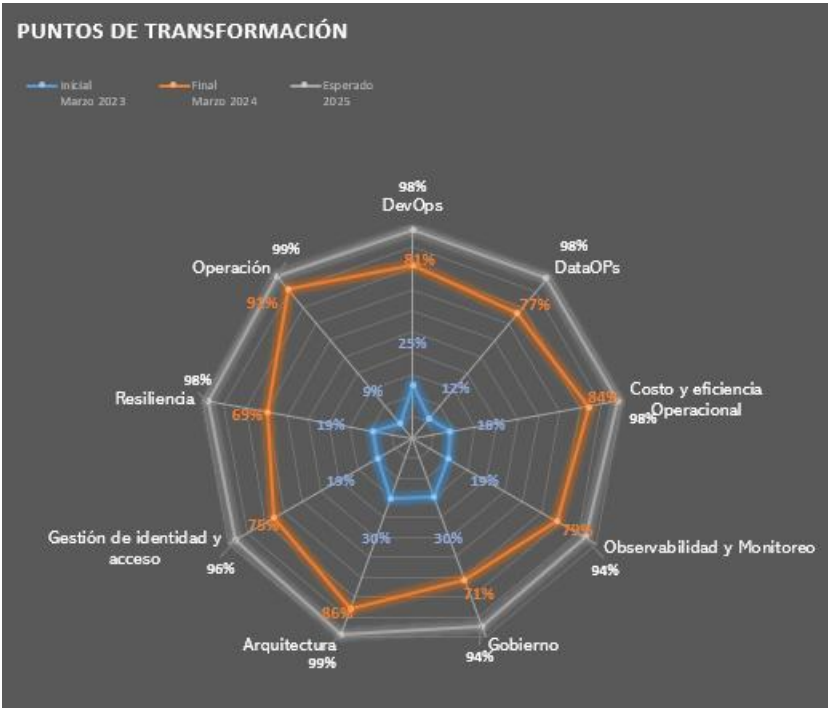
Con la ejecución de estos tres contratos se tienen las capacidades para la operación de sistemas de información en nube y la administración de los mismos; interactuando en las nubes de Azure (Microsoft) y AWS (Amazon). Estas nuevas capacidades nos han permitido mejorar la administración y evolución de nuestro sistema de Factura Electrónica y la velocidad con la cual podemos adoptar otro tipo de tecnologías modernas.

Adicionalmente hemos podido madurar toda nuestra gestión sobre este tipo de plataformas, las cuales se cita a continuación:

Tabla 15.6.13

Puntos de transformación	Inicial marzo 2023	Final marzo 2024	Esperado 2025
DevOps	25%	81%	98%
DataOPs	12%	77%	98%
Costo y eficiencia Operacional	18%	84%	98%
Observabilidad y Monitoreo	19%	79%	94%
Gobierno	30%	71%	94%
Arquitectura	30%	86%	99%
Gestión de identidad y acceso	19%	75%	96%
Resiliencia	19%	69%	98%
Operación	9%	91%	99%

Gráfica 15.6.4



Fuente de información (Avances Operación Kyndrylv2.xlsx)

DataR

El repositorio único de datos DataR, busca consolidar todas las bases de datos de la DIAN en un solo punto, para brindar la capacidad para analizar y visualizar cualquier tipo de información de un contribuyente tributario y aduanero. A continuación, se detalla el contrato y su ejecución:

Tabla 15.6.14

Contrato No.:	92872-025-2022
Proceso No.:	PAMD-055-S-LL-22
Objeto:	Diseño, implementación y operación de procesos y herramientas tecnológicas necesarias para soportar la gestión de datos centralizada, en concordancia con las políticas de gobernanza, calidad, seguridad de datos y de información de la DIAN
Contratista:	PWC – M&Q
NIT:	901.591.813-4
Valor del contrato:	(COP \$19.250'000.000) IVA e impuestos incluidos.
Plazo del contrato:	Hasta el 30 de noviembre de 2025
Fecha de inicio:	14 de junio de 2022

Fecha de terminación	Hasta el 30 de noviembre de 2025
Principales logros	- Gestión de herramientas para calidad y gobierno de datos - Acompañamiento y gestión de la infraestructura - Gestión del modelo de datos sobre el lago de datos - Implementación del diseño e infraestructura - Diseño de flujos la operación de datos - Implementación portal de tableros - Soluciones de facturación electrónica - Migración de Datawarehouse (formatos tributarios y aduaneros para recaudo) - Onboarding
Tiempo:	53%
Costo:	COP \$2,292'723.960 (11.34%)

En este momento se está migrando los datos a la nueva plataforma, lo cual avanza desde dos frentes de trabajo, el primero enfocado en llevar nuestra información del Datawarehouse actual con un avance del 22% y el segundo frente llevando la información desde los sistemas transaccionales todo lo concerniente a las cifras de recaudo.

Con la información que ya tenemos disponible como factura electrónica u otras fuentes, tenemos disponible 28 tableros (12 tableros de negocio y 16 de operación) publicados y operativos. Entre los más relevantes encontramos los siguientes:

Tabla 15.6.15

Área	Descripción
Impuestos	Información de las Cifras de Recaudo por Impuesto de la Entidad
Aduanas	Resumir y visualizar las declaraciones de importación tipo anticipada
Aduanas	Cifras de los bienes que ingresan o salen por las diferentes aduanas del país
Fiscalización	Identificar sujetos que no cumplen con lo establecido en la normatividad de la Dian en cuanto a sus obligaciones
Aduanas	Resumir y visualizar la información del comercio y las operaciones aduaneras de manera eficiente y actualizada, para facilitar la toma de decisiones informadas y mejorar el rendimiento aduanero de las seccionales
Escuela	Cifras de la Escuela DIAN
Fiscalización	Cifras de gestión efectiva de las Divisiones de Fiscalización y Liquidación Tributaria de las seccionales, comparada con las metas establecidas por la Subdirección de Fiscalización. También muestra en forma general la gestión aceptada y pagada
Corporativa	Ejecución presupuestal de funcionamiento e inversión vigencia 2023
Logística	El reporte existencias de mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas (ADA) y bienes adjudicados a la Nación en procesos de cobro coactivo y concursales, tiene como objetivo presentar la relación detallada de los inventarios almacenados de las mercancías que se administran por el subproceso logístico, en cada una de las Direcciones Seccionales, teniendo en cuenta el instructivo IN-ADF-0209 "Administración de mercancías ADA y bienes adjudicados a la Nación".
Impuestos	Este tablero tiene como finalidad proporcionar herramientas de seguimiento y control al recaudo diario de la entidad.
Impuestos	Recaudo de Renta 110 y 210 para la vigencia 2022

Adicionalmente, contamos con todas las capacidades para procesos analíticos y construcción de modelos, lo cual es usado por la Dirección de Estrategia y Analítica.

Interventoría

Tabla 15.6.16

Contrato No.:	92872-042-2022
Proceso No.:	PAMD-055-S-LL-22
Objeto:	Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera y Jurídica de los contratos de transformación digital identificados como estratégicos en el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN PETD
Contratista:	Ernst & Young
NIT:	860.036.884-1
Valor del contrato:	(COP\$ 25.750.000.000) IVA e impuestos incluidos.
Plazo del contrato:	Hasta el 30 de noviembre de 2025
Fecha de inicio:	28 de septiembre de 2022
Fecha de terminación:	Hasta el 30 de noviembre de 2025
Principales logros	Se cuenta con toda los soportes técnicos, administrativos, jurídicos y financieros de la correcta ejecución de los proyectos y los productos entregados y pagados por la entidad.
Tiempo:	50%
Costo:	COP \$5.550'652.213,45 (21.56%)

Proyectos en fase precontractual

NSGT

Tabla 15.6.17

Objeto:	Diseño, implementación y soporte del Nuevo Sistema de Gestión Tributario y Cambio para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN
Etapas:	Precontractual
Presupuesto:	(USD\$30'000.000) IVA e impuestos incluidos.
Tiempo estimado:	47 meses
Fecha de final:	Noviembre del 2028
Modalidad:	Contratación de fábrica de software

NSGA

Tabla 15.6.18

Contrato No.:	92872-035-2022
Proceso No.:	PAMD-058-CF-SBCC-21
Objeto:	Diseñar, implementar, probar, poner en producción, estabilizar, soportar, mantener y transferir el conocimiento del Nuevo Sistema de Gestión Aduanero para la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales –DIAN”
Contratista:	UT Sonda Crimsonlogic
NIT:	901.615.449-1
Valor del contrato:	(COP \$85.085.000.000) IVA e impuestos incluidos.

Plazo del contrato:	Hasta el 30 de noviembre de 2025
Fecha de inicio:	2 de septiembre de 2022
Fecha de terminación	Hasta el 30 de noviembre de 2025

El contrato finalizó de mutuo acuerdo, lo cual se puede revisar en el acta de terminación de mutuo acuerdo del 13 de octubre de 2024. Ahora bien, teniendo en cuenta la nueva estrategia de modernización la cual se detalla más adelante el presupuesto y la modalidad de contratación se enuncia a continuación:

Objeto:	Diseñar, implementar, probar, poner en producción, estabilizar, soportar, mantener y transferir el conocimiento del nuevo sistema de gestión aduanero para la dirección de impuestos y aduanas nacionales – DIAN.
Etapas:	Precontractual
Presupuesto:	(USD\$20'000.000) IVA e impuestos incluidos.
Tiempo estimado:	47 meses
Fecha de final:	Noviembre del 2028
Modalidad:	Contratación de fábrica de software

PDIS

Tabla 15.6.19

Objeto:	Este proyecto contempla: - Sistema de riesgos - Gestor documental - CRM - Gestor de identidades - Plataforma de interoperabilidad - Notificaciones y comunicaciones - Firma electrónica - Solución de pagos - Remates virtuales - Portales
Etapas:	Precontractual
Presupuesto:	(USD\$11'000.000) IVA e impuestos incluidos.
Tiempo estimado:	47 meses
Fecha de final:	Noviembre del 2028
Modalidad:	Contratación de COTS, mejoramiento de nuestras soluciones y fábrica de software

NSGC

Tabla 15.6.20

Objeto:	Diseñar, implementar, probar, poner en producción, estabilizar, soportar, mantener y transferir el conocimiento del nuevo sistema de gestión corporativo para la dirección de impuestos y aduanas nacionales – DIAN.
Etapas:	Precontractual
Presupuesto:	(USD\$5'836.527) IVA e impuestos incluidos.
Tiempo estimado:	18 meses
Fecha de final:	Noviembre del 2025

Modalidad:

Contratación de COTS

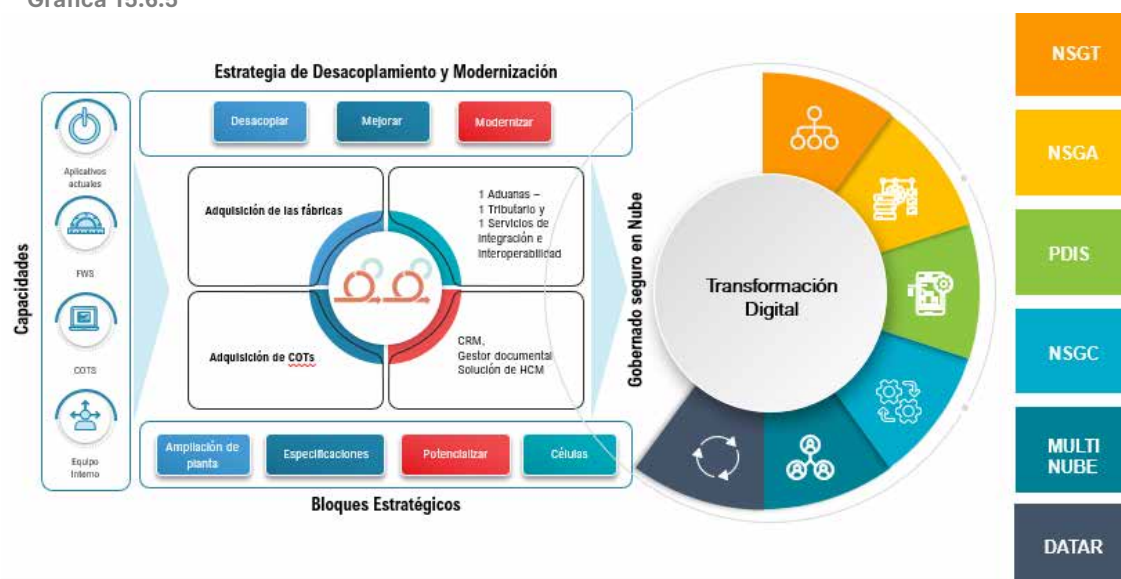
Nueva estrategia de modernización

La nueva estrategia de modernización está basada en resolver tres problemáticas fundamentales evidenciadas en el transcurso de este tiempo de programa:

- Adopción de sistemas COTs (sistemas preconstruidos) para los sistemas misionales.
- Implicaciones de seguridad y privacidad en la contratación de sistemas en la modalidad SaaS (Software como servicio)
- Limitaciones analíticas en contratación de sistemas en la modalidad SaaS (Software como servicio)

Teniendo en cuenta lo anterior, se ha diseñado una nueva estrategia de modernización basada en la modernización de los sistemas actuales MUISCA y SYGA, principales sistemas de información que soportan la operatividad misional de la entidad.

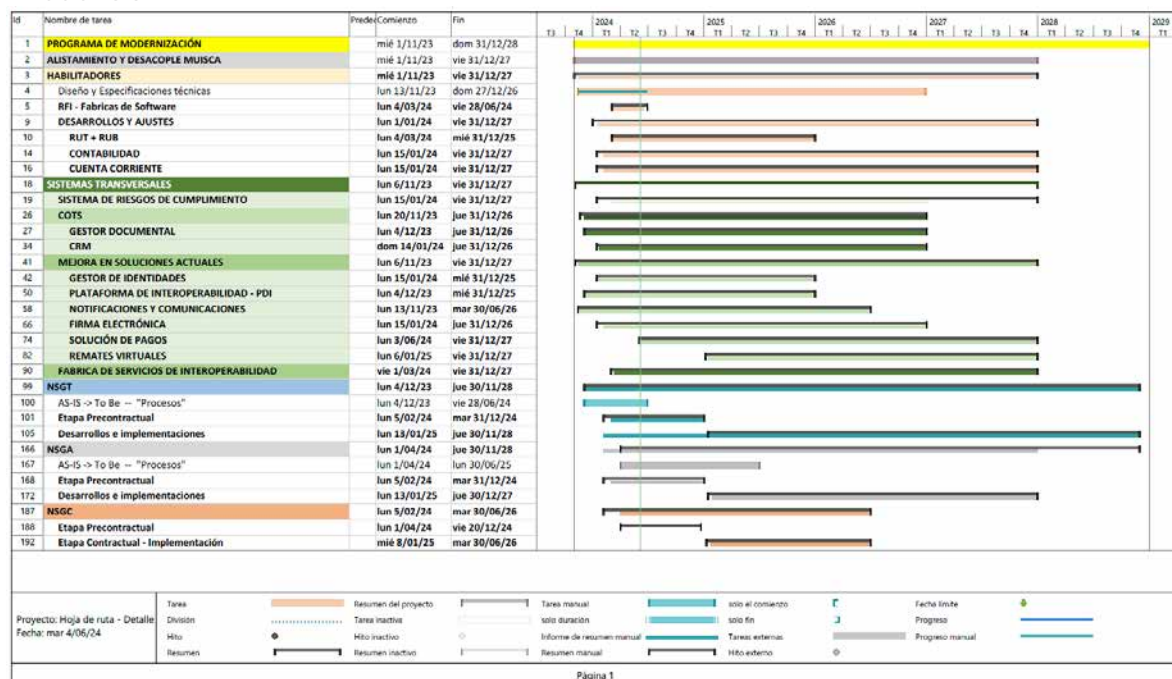
Gráfica 15.6.5



Esta estrategia combina el conocimiento interno de la entidad (Funcional y técnico), para modernizar los sistemas misionales con el conocimiento experto de fábricas de software, para lograr resultados que nos permitan llegar a tener sistemas robustos y modernos, acordes a las necesidades de la DIAN. Adicionalmente se adquirirán sistemas ya construidos y genéricos para suplir otras necesidades, que no represan un riesgo de seguridad o de continuidad del negocio. Es importante aclarar que esta estrategia, contempla cumplir los mismos objetivos estratégicos, del programa de modernización.

Para lograr los objetivos del programa es necesario, una extensión del tiempo que ya se solicitó y está en aprobación. Esta nueva estrategia contempla una nueva hoja de ruta, la cual se muestra a continuación:

Tabla 15.6.21



Con esta estrategia se busca que el conocimiento del funcionamiento de los sistemas de información misionales quede en los funcionarios de la DIAN, lo cual también será fundamental poder concretar con prontitud los ingresos de las nuevas personas a la DGIT, para tener la capacidad operativa necesaria disponible.

Retos

Los retos más representativos que deben ser trabajados para los siguientes meses son:

- Lograr ampliar a planta de la DIAN, para que el equipo de la DGIT sean aproximadamente 1.000 funcionarios y se logre el trabajo combinado con las fábricas de software y el futuro soporte sobre los sistemas de información.
- Lograr la ampliación del plazo, para realizar los procesos contractuales de las fábricas de software y los demás contratos que superan la actual vigencia del programa de modernización la cual es noviembre del 2025.
- Concretar la negociación de los contratos en ejecución afectados por los sistemas misionales (Multinube e interventoría)
- Fortalecer la estrategia de desarrollo *in house* de los sistemas misionales, con la contratación e incorporación de las fábricas de software.
- Fortalecer el gobierno del programa de modernización, teniendo en cuenta su alta dependencia con los proyectos del componente 3.
- Seguir trabajando en las actividades de gestión del cambio y la adopción de los nuevos sistemas de información.
- Poder tener el presupuesto para la sostenibilidad de la modernización, una vez superado el tiempo del crédito o su presupuesto.

15.7. Dirección de Gestión Corporativa

Logros

Gestión Humana

El macroproceso de gestión humana comprende la administración y gestión de las relaciones con las personas que brindan sus servicios a la Entidad para el logro de sus fines, buscando la armonización entre las responsabilidades a cargo y el bienestar personal y familiar.

- Se materializó la **ampliación de la planta de personal** con la expedición del Decreto 419 de 2023, que sumó 10.207 nuevos empleos para proveer en las vigencias 2023, 2024, 2025 y 2026.
- **Se modificó el sistema específico de carrera** de la entidad con la expedición del Decreto Ley 927 de 2023, con los siguientes cambios principales:
 - Unificación de las normas de carrera en un único cuerpo normativo.
 - Aclaración de las responsabilidades de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC), la DIAN y su Comisión de Personal.
 - Reglas para concursos de mérito anuales, autorización de uso de listas de elegibles para vacantes no ofertadas en convocatoria (incluyendo las de los concursos de 2020, 2021 y 2022), flexibilización de las pruebas y eliminación de fases rígidas, posibilidad de usar listas para nombrar de forma provisional.
 - Simplificación de la regulación de la evaluación del desempeño, reemplazando el detalle normativo por principios a desarrollar en el sistema propio de evaluación.
 - Se creó la situación administrativa de comisión especial de servicios y se creó una restricción par el acceso a la designación y asignación de jefatura o de asesor, si la persona cuenta con un pliego de cargos o imputación por acoso laboral o delitos contra la libertad, integridad y formación sexual.
- Se elaboró el proyecto de decreto **reglamentario del sistema específico de carrera** de la DIAN el cual desarrolla los siguientes temas principales del Decreto 927 de 2023:
 - Comisión de Personal, frente a su conformación, elección de representantes de empleados, trámite de reclamaciones y gestión de las faltas temporales y permanentes de sus miembros.
 - Criterios generales para el sistema de evaluación del desempeño.
 - Elementos principales de los planes de incentivos y estímulos, en sus componentes de acceso a los programas de capacitación y bienestar, incentivos pecuniarios y no pecuniarios e incentivos para equipos de trabajo.
 - Criterios, lineamientos para la identificación, definición, normalización, acreditación y certificación de competencias laborales y comportamentales.
 - Desarrollo de los procesos de selección, listas de elegibles para nombrar provisionales, posesiones en encargo y priorización de concursos en territorios y regiones de difícil acceso.
 - Figuras de reubicación temporal de empleos, abandono de cargo por no tomar posesión en un cambio de ubicación y reubicación de empleos provistos por vacancia temporal.
- **La planta de personal** existente y aquella ampliada por el Decreto 419 de 2023, **se ha provisto progresivamente con el apoyo de la CNSC**, aplicando las disposiciones del Decreto Ley 927 de 2023 y obteniendo el siguiente resultado:

Tabla 15.7.1.

Convocatorias		Vacantes Ofertadas	Modalidad	Ofertadas Provistas
No. 1461	2020	1500	Ingreso	1372
No. 2238	2021	622	Ascenso	313
No. 2497	2022	4700	Mixta	En proceso
Total		6822		1685

A corte de mayo de 2024, se han provisto 259 empleos de la convocatoria 2497 de 2022. Además, aplicando el párrafo transitorio del artículo 36 del Decreto Ley 927 de 2023, se han provisto **1.784** vacantes adicionales mediante el uso de las listas de elegibles de las convocatorias 1461 de 2020 y 2238 de 2021.

- En lo corrido de la vigencia 2024, se ha venido desarrollando entre la DIAN y la CNSC la fase de **planeación de un nuevo concurso de méritos, encaminado a proveer 1.100 vacantes** de la planta de personal, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 927 de 2023.
- En el marco de la ejecución de la provisión de los empleos durante las vigencias 2023-2024, se han gestionado 1.493 tutelas presentadas por elegibles, aspirantes y personas interesadas en los concursos de méritos, de las cuales se cuenta con 949 fallos favorables, 94 desfavorables y 450 pendientes de resolver por los estrados judiciales.
- Se gestionó la **creación de dos nuevos empleos de asesor en el exterior**, materializada con los Decretos 145 y 146 de 2024, necesarios para la gestión de temas estratégicos con el Gobierno de los Estados Unidos y ante la Organización para el Desarrollo Económico (OCDE).
- Se tramitaron y cancelaron las nóminas a los funcionarios en forma oportuna, con una ejecución presupuestal en el 2023 del 94.83% frente a un presupuesto de 1.8 billones de pesos.
- Se adelantó con éxito la **modificación del Manual Específico de Requisitos y Funciones (MERF)**, en una primera etapa o fase, **encaminada al cumplimiento de la sentencia del 28 de septiembre de 2023 del Consejo de Estado**, expediente 1125 de 2021. Cabe resaltar que el antiguo MERF de la Entidad del año 2020 fue declarado nulo por esa corporación judicial, siendo necesaria su reexpedición al ser un instrumento fundamental para la gestión del talento humano de la Entidad y la ejecución de los concursos de mérito en marcha.
- Se diseñó e implementó la estrategia de **Gestión del Cambio y Cultura** como parte del Programa de Apoyo a la Modernización, la cual ha logrado importantes avances desde su implementación en el año 2022. Algunos de los hitos destacados incluyen la evaluación y diseño de un modelo de cultura institucional y gestión del cambio, la conformación de una coalición de gobierno para impulsar el cambio, el diseño de una estrategia de *onboarding* con el fin de generar sentido de pertenencia en los nuevos funcionarios y facilitar su proceso de adaptación, el desarrollo de un programa de liderazgo transformacional, así como la definición del plan de sostenibilidad y cierre de brechas.
- Se fortaleció el proceso de **evaluación del desempeño laboral**, mediante las siguientes acciones:
 - Simplificación y mejoramiento de los formatos de evaluación, facilitando el proceso para los evaluadores y evaluados.
 - Seguimiento efectivo e individualizado de las evaluaciones de periodo de prueba.
 - Fortalecimiento del equipo de apoyo para el acompañamiento a los evaluadores en la ejecución de las etapas del procedimiento, así como del rol de las divisiones y grupos de talento humano del nivel local.

- O Diseño de un **nuevo sistema propio de evaluación del desempeño**, el cual profundiza las estrategias de simplificación y mejoramiento, acudiendo a herramientas como un sistema informático para su gestión, la creación de una categoría de excelencia en el desempeño, la implementación progresiva de la evaluación 360 y su actualización a los requerimientos del Decreto 927 de 2023. Se encuentra en revisión por la Dirección de Gestión Jurídica.

• Se diseñaron los **Planes de Bienestar e Incentivos BIEN- ESTAR** de las vigencias 2023 y 2024 con actividades e iniciativas innovadoras que contribuyen a avanzar hacia una organización más saludable y productiva. En este sentido, los planes integran varios aspectos como salud, desarrollo personal, cultura organizacional y equilibrio entre trabajo y vida. Los principales hitos asociados a su ejecución son:

- O Inversión (2022-2023) de \$ 2.509.497.994 en apoyo educativo para educación superior, beneficiando a 255 servidores públicos en 2022 y 127 en 2023. Y de \$ 1.058.171.444 en apoyo educativo para educación especial beneficiando 63 hijos de servidores en 2022 y 73 en 2023.
- O Diseño del **“Programa de Desvinculación Asistida, Amable y Empática”**, el cual busca preparar a funcionarios en modalidad de provisionalidad próximos a desvincular en habilidades para encontrar empleo o para emprender y acompañarlos en el proceso de colocación. En la vigencia 2022 se beneficiaron 330 funcionarios.
- O Habilitación de 5 Salas **“Armonízate”** fijas y 2 itinerantes en el territorio nacional, espacios que sirven para la regulación de las emociones y adquirir herramientas o hábitos de relajación y estabilidad emocional, así como actividades psicomotrices y de reactivación física.
- O Fortalecimiento de alianzas estratégicas para la obtención de beneficios para los funcionarios en sectores como recreación, gastronómico, salud, deporte, turismo y finanzas, traducidas en la **“Tiquetera de Bienestar”**.
- O Diseño y puesta en marcha del **micrositio de Bienestar y Salud** *Experiencias de bienestar y salud para usted*, que tiene como objetivo facilitar y acercar a los servidores a la oferta de servicios de bienestar.
- O Elaboración del **Protocolo para la prevención, atención y medidas de protección del acoso laboral y otras formas de violencia y/o discriminación contra las mujeres y/o basadas en género, sexo u orientación sexual, discapacidad, raza, etnia y demás factores de discriminación en el ámbito laboral**, encaminado a lograr un entorno laboral seguro, inclusivo y respetuoso para todos y todas las y los funcionarios de la DIAN.
- O Expedición de la Circular 09 de 2023 mediante la cual se establecen las **acciones en caso de fallecimiento** de un servidor público de la DIAN o de un miembro de su núcleo familiar, el cual busca brindar apoyo en esos momentos difíciles.
- O Diseño y planeación del proyecto piloto de los **Centros de Cuidado Infantil**, que se pretende iniciar en Bogotá para 2024.
- O Proyección del acto administrativo mediante el cual se ajustan los requisitos y procedimientos para otorgar los **apoyos económicos para la educación superior**, en cumplimiento de acuerdo sindical. Se encuentra en revisión de la Dirección de Gestión Jurídica, previo de su expedición.
- O Diseño y desarrollo de otras iniciativas que contribuyen directamente al bienestar integral de los servidores, tales como: programa cuidador de cuidadores **Guardianes de Amor**, programa de **Emprendimiento**, programa de pre-pensionados **Millas para tus sueños**, Edificando, TarDIANdo, Celebrando, Abrazando la naturaleza, Equilibradamente, entre otras.
- O Se alcanzó **el 87.25%** de implementación del **Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST)**, de acuerdo con la medición de estándares del Ministerio de Trabajo con corte a 2023. Se destacan los avances sobre la auditoría interna, la revisión por la alta dirección y la rendición de cuentas, que fortalecen el sistema en la Entidad.
- O Implementación del **Teletrabajo**. Desde 2022 se estableció como una política institucional que permite la transformación cultural mediante la construcción de espacios de confianza, el desarrollo de la autonomía y el relacionamiento que privilegia el trabajo colaborativo y la toma de decisiones, utilizando como soporte las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC). Se pueden destacar los siguientes logros entre 2022-2024:

- Habilitación de **5000 cupos** para servidores públicos en modalidad de teletrabajo, los cuales se encuentra en las modalidades autónoma (no asisten a la Entidad) y en modalidad suplementaria (asisten presencialmente dos o tres días a la semana según acuerdo con el jefe inmediato).
- Elaboración del **ABC del Teletrabajo** y capacitación a las áreas interesadas.
- Reconocimiento del MINTIC, con la entrega de la **Insignia digital del teletrabajo**, otorgada a las entidades que promueven una ejecución ejemplar de esta política.

- Proyección de la resolución que modifica la política de teletrabajo para hacer más eficiente la gestión administrativa de los procesos de aprobación y autorización de teletrabajo y modificar algunos requisitos de acceso y permanencia para este beneficio. Se encuentra en revisión jurídica previo a su expedición.
- Se está construyendo **el modelo de salud mental** que busca promover, prevenir, atender, apoyar y acompañar en salud mental, orientadas al fortalecimiento de las competencias individuales y grupales que faciliten el óptimo afrontamiento de desafíos laborales, promoviendo el bienestar integral de los servidores de la DIAN.
- Frente a los **procesos de capacitación y formación** de los servidores públicos de la Entidad, cuyo objetivo es **mejoramiento de las capacidades, destrezas, habilidades, valores y competencias** de los servidores DIAN, se obtuvieron los siguientes resultados:
 - O Para el 2023, se repensó el esquema de formación de los funcionarios, estructurándolo alrededor de **tres ciclos de formación: esencial, especializado y de actualización**. Bajo este propósito durante el año 2023, se estableció e inició la ejecución del ciclo de formación esencial, el cual contempla las siguientes tres fases tan relevantes en ese momento inicial y primordial de adaptación a la cultura DIAN, así:
 - **La inducción institucional se rediseñó** al incluir elementos de pedagogía emocional, ludificación, micro aprendizaje y modificación de los contenidos temáticos con el fin de transmitir la cultura deseada DIAN y generar sentido de pertenencia y compromiso con la misionalidad de la entidad en los nuevos servidores públicos. A corte del 31 de diciembre de 2023, se realizó la **inducción de 1154 nuevos funcionarios**. Igualmente, **se adelantó la reinducción de 7994** servidores ya vinculados a la Entidad en el 2023 y de 1030 durante enero de 2024.
 - Se creó el **curso de fundamentos tributarios y aduaneros**, el cual proporciona conocimientos conceptuales y normativos básicos sobre temas misionales de la DIAN, siendo obligatorio para todos los funcionarios de la Entidad.
 - Se creó la red de **mentores y gestores de capacitación**, el manual del mentor, manual del jefe inmediato y listas de chequeo para optimizar los procesos de entrenamiento en el puesto de trabajo realizados por las áreas.
 - Para 2022 se creó la primera edición de la revista académica digital de la Entidad “**DUCERE**” cuyo registro indexado es ISSN 2954-7482, como un nuevo producto de gestión del conocimiento institucional. Esta tuvo continuidad con una segunda edición generada en mayo de 2024.
 - Se generó el espacio denominado *Diálogos de Conocimiento* estrategia que permite un ambiente de aprendizaje amigable e interactivo, establecer contacto directo con expertos temáticos internos y externos, quienes mediante sesiones sincrónicas (*webinars*), aportan en la actualización, transferencia y generación de conocimientos especializados en materia TACI, lo que fortalece las competencias laborales de los servidores y desde luego permite prepararse para concursos de méritos abiertos y de ascenso en la entidad.
 - Creación del **Programa de Competencias para la Movilidad (PCM)** en 2023, que contó con 8.248 servidores y permitió fortalecer las competencias de los funcionarios en los diferentes procesos de la entidad.
 - Diseño e implementación de la **metodología MÍO** en el año 2023, pensada para mitigar la **fuga de conocimiento** en la entidad. Esta metodología incluye la identificación y evaluación de áreas críticas donde existe un alto riesgo de pérdida de conocimiento, sesiones colaborativas donde se discuten estrategias y mejores prácticas con las dependencias para la retención y transferencia de conocimiento y, por último, el acompañamiento y apoyo continuo por parte de la Subdirección Escuela a los equipos durante la implementación de didácticas de transferencia de conocimiento con el fin de garantizar su continuidad.
 - Entre 2022 y mayo de 2024 se realizaron 161 actividades académicas en el marco del **Plan Institucional de Capacitación (PIC)**, con 74.722 registros de participación, logrando cobertura nacional en programación académica sincrónica, asincrónica e híbrida (presencial – sincrónica/asincrónica), cumpliendo el 100% de las actividades programadas en los planes institucionales de capacitación anuales en los años 2022 y 2023 y permitiendo fortalecer las competencias laborales de los servidores públicos de la entidad. A continuación, se presentan las cifras por cada uno de los años:

Tabla 15.7.2.

Año	Actividades académicas finalizadas	Actividades académicas programadas anuales		Número de participantes	% cumplimiento PIC (actividades ejecutadas/ programadas)
2022	79 finalizadas	79		29.549	100%
2023	64 finalizadas	64		33.569	100%
2024*	18 finalizadas*	134		11.603	En desarrollo
	16 en desarrollo*				

*Con corte al 31 de mayo de 2024

- Rediseño del esquema del **PIC 2024 – 2025**, construido bajo una nueva metodología y teniendo en cuenta referentes nacionales e internacionales. Se resaltan los siguientes puntos:
 - Inclusión una línea de actualización sobre tecnologías emergentes en temas como inteligencia artificial, internet de las cosas, *legal-tech*, *legal design* y aplicación de tecnologías emergentes a los procesos de la entidad.
 - Incorporación del francés al programa de idiomas, enfocado en los funcionarios que lo requieren para el ejercicio de sus funciones.
 - Estructuración de las rutas de servidor y líder integral DIAN, organizadas en 4 grandes categorías de competencias: de pensamiento, de gestión, de comunicación y la escuela de liderazgo y alta gerencia, incluyendo un semillero de líderes.
 - Adición de los cursos *design thinking* y experiencia de usuario *UX*, bajo un enfoque ludificado con el desarrollo de un concurso denominado RETOS DIAN.
- Implementación de la **plataforma LMS (Learning Management System)**, como herramienta para el desarrollo de capacitaciones que permite la creación de experiencias de aprendizaje personalizadas, cuenta con la herramienta interactiva H5P que permite el uso de diferentes tipos de actividades y modelos de contenido avanzados, ofrece acceso móvil, entre otros beneficios.
- Compra de nuevos equipos de tecnología con altos estándares de innovación y calidad para la sede de la Escuela. Dentro de los equipos se destacan soluciones para transmisión vía *streaming*, *video walls*, pantallas interactivas, atriles inteligentes, entre otros.
- En **materia disciplinaria**, se han fortalecido los procesos de capacitación y formación a los funcionarios, como parte de la función preventiva, para minimizar el número de casos disciplinables. Esto, porque en 2023 se generaron 830 procesos disciplinarios **a partir de las 1000 noticias recibidas y, en lo corrido del 2024, 418 procesos sobre 468 quejas disciplinarias radicadas**. Dentro de las acciones preventivas se resalta:

Desarrollo de WEBINARS en los que se divulgó el nuevo régimen disciplinario y se socializaron las conductas más recurrentes en los procesos.

 - Campañas comunicativas tendientes al conocimiento, promoción y apropiación del Decálogo del deber ser de los servidores públicos de la DIAN y de la Guía para la gestión y trámite del conflicto de intereses, entre otras acciones.
- En el marco del desarrollo del nuevo sistema de Gestión Corporativa NSGC, (que se expone con detalle en el capítulo Fondo DIAN de este informe), se contempló el módulo tecnológico que permitirá una mejor y ágil gestión de los asuntos disciplinarios, buscando la oportunidad en el cumplimiento de los términos procesales, la

administración eficiente de los procesos disciplinarios, así como de la información que estos arrojan, y a la vez minimizando los riesgos y los daños antijurídicos a la Entidad.

Gestión de Recursos Administrativos y Financieros

La gestión del macroproceso de recursos comprender la administración de los recursos físicos, documentales, de infraestructura, financieros y la contratación de bienes y servicios requeridos por la DIAN para la ejecución de su objeto misional. Los principales logros del periodo analizado son:

- o En la gestión de los ingresos propios de la DIAN, los cuales corresponden a la venta de bienes y servicios autorizados por ley, y a los excedentes financieros distribuidos por el DNP mediante documento CONPES anual, asignados con el presupuesto general de la Nación, se reflejan así:

Tabla 15.7.3.

Recursos propios									
DESCRIPCION	2022			2023			2024		
	AFORO VI-GENTE	RECAUDO	% EJECU-CIÓN	AFORO VI-GENTE	RECAUDO	% EJECU-CIÓN	AFORO VI-GENTE	RECAUDO	% EJECU-CIÓN
INGRESOS PROPIOS	7.189,00	8.669,80	120,60%	8.426,00	8.515,09	101,06%	10.914,00	9.791,62	89,72%

Fuente de información: SIIF Nación- Subdirección Financiera DIAN

A 30 de mayo de 2024, el recaudo de ingresos propios de la DIAN ha alcanzado un nivel del 89,72%, que corresponde al registro de ingresos por excedentes financieros (\$4.067,00 millones) y la venta de mercancías ADA (\$5.724,61 millones).

Cumplimiento del 100% del plan de mejora anual de gestión documental del archivo físico de la Coordinación de Análisis y de Gestión Contable para el período 2010 - 2020.

Depuración al 100% de los saldos por pagar por procesos litigiosos, los cuales coinciden con la información suministrada por la Coordinación de Sentencias y Devoluciones.

En cuanto al pago de sentencias y conciliaciones, se implementó una estrategia de articulación con las áreas involucradas en el proceso con el fin de prevenir riesgos como trámites concurrentes y dobles pagos.

El sistema de control interno contable para las vigencias 2022 y 2023 de la DIAN Función Pagadora, obtuvo una calificación de 4.62 y 4.65 respectivamente, considerándose “eficiente” para los dos años conforme a los términos señalados en la Resolución 193 de mayo de 2016 de la CGN.

La Oficina de Control Interno profirió el informe anual de evaluación de control interno contable para las vigencias 2022 y 2023 de la DIAN Función Pagadora, como resultado de la evaluación para la vigencia 2022 se obtuvo una calificación de 4.62, y para la vigencia 2023 la calificación fue de 4.65, dando lugar a un control interno contable “eficiente” para los dos años conforme a los términos señalados en la Resolución 193 de mayo de 2016 de la CGN.

Se logró el fenecimiento de la cuenta de la vigencia 2023 por parte de la Contraloría General de la República y el concepto sin salvedades a los estados financieros y ejecución presupuestal razonable, mejoría frente al 2022 donde no hubo fenecimiento de cuenta y opinión negativa a los estados financieros.

Respecto al proceso de contratación de bienes, obras y servicios se gestiona de conformidad con la normatividad vigente, para satisfacer las necesidades de funcionamiento e inversión programados en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad. De acuerdo con las líneas programas en el Plan Anual de Adquisiciones - PAA, se obtuvieron los siguientes resultados:

- En la vigencia **2022 a 31 de diciembre**, se contrataron 616 líneas que corresponde al 94% de las 645 líneas programadas en el PAA, del Nivel Central (222) y de las Direcciones Seccionales (423).
- El número de líneas ejecutadas aumentó en **la vigencia 2023**, logrando a diciembre 31 una ejecución del 98%; de las 767 líneas programadas; 256 se contrataron en el Nivel Central y 511 en las Direcciones Seccionales de acuerdo con las delegaciones de ordenación de gasto vigentes; 748 líneas correspondieron a procesos de selección.
- De esta proporción en el Nivel Central **el 58% fueron de recursos de inversión mientras que 42% pertenecen a funcionamiento**; en las seccionales la totalidad de las líneas programadas y ejecutadas correspondieron a recursos de funcionamiento.
- **A 31 de diciembre de 2023**, del total de procesos que publicó la DIAN en el PORTAL de contratación SECOP II, se adelantaron 83 por acuerdo marco de precios, 212 contrataciones directas, 3 licitaciones públicas, 1 selección abreviada por régimen de bolsa mercantil de Colombia, 15 selecciones abreviadas de menor cuantía, 30 selecciones abreviadas de subasta inversa, y 404 mínimas cuantías.
- En cuanto a la tipología de contratos, la distribución fue la siguiente: 56 por concepto de arrendamientos, 127 contrato de compra-venta, 38 contrato de obra pública, 344 prestaciones de servicios (mantenimientos, capacitaciones, plan de bienestar, aseo y cafetería, vigilancia y seguridad privada, entre otros), 88 suministros y 95 prestaciones de servicios profesionales (que corresponden a 72 personas naturales que por inexistencia o insuficiencia de personal en la planta se justificó la vinculación por esta modalidad de contratación).
- Para **la vigencia 2023**, se destaca el proceso de selección de enajenación de bienes del Estado (venta y chatarrización de material ferroso derivado de las mercancías ADA), en el cual se logró pasar de un precio pagado por el contratista a la DIAN por kilo de material ferroso de \$390 (contrato vigente de 2017 a 2022) a \$1764, esto es a precios de mercado dado que hubo pluralidad de oferentes (en el anterior proceso hubo un solo oferente) y una puja en el precio que permitió incrementar el valor de cada operación y hasta el 2027.
- En la misma vigencia, se desarrolló el proceso de vigilancia y seguridad privada, para todas las sedes de la DIAN a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, con cupo de vigencias futuras hasta julio de 2026 que permitió a través de la operación de puja a la baja, los medios tecnológicos a \$0 con un ahorro de \$3000 millones aproximadamente respecto del presupuesto oficial.
- **Durante el periodo 2023**, la Subdirección de Compras y Contratos adelantó diez (10) procesos administrativos sancionatorios contractuales para conminar a los contratistas al cumplimiento de sus obligaciones con la calidad y oportunidad pactadas y un (1) proceso para declarar el incumplimiento del contrato para hacer efectiva la cláusula penal pactada, en nueve (9) de los diez (10) procesos cesó la situación de incumplimiento.
- Para la **vigencia 2024 a 29 de mayo**, se ha contratado 286 líneas, lo que corresponde al 50% de las líneas programadas en el Plan Anual de Adquisiciones (PAA); 96 en el nivel central y 190 en las direcciones seccionales.
- El PAA 2024, se publicó en su primera versión con 508 líneas, se han adicionado 99 y se eliminaron 33 para un total de 574 líneas activas a 29 de mayo.
- El 67% de las líneas programadas (384) son de modalidad de selección pública: concurso de méritos, licitación pública, mínima cuantía, acuerdo marco de precios, subasta inversa, selección abreviada de menor cuantía, mientras que el 33% (190) corresponde a contratación directa de acuerdo con las causales establecidas en la Ley, manteniendo la tendencia de privilegiar las modalidades de selección abierta.
- Con el fin de fortalecer las capacidades y habilidades de los funcionarios que desarrollan actuaciones relacionadas con la contratación pública, se capacitaron 3.165 funcionarios tanto del nivel central como seccionales en cursos de formación brindados con la organización de la Subdirección de la Escuela, de 20 horas y 7 sesiones con los siguientes temas: fundamentos de la contratación estatal, análisis de mercado y estudios de sector, liquidación de contratos, procedimientos y supervisión de contratos.
- Con corte a 29 de mayo de 2024, la Subdirección de Compras y Contratos tiene a su cargo cuatro (4) procesos administrativos sancionatorios contractuales en trámite, los cuales fueron radicados en la presente vigencia por parte de los supervisores.

En relación con el proceso **logístico**, por la disposición de mercancías en el **año 2022** aprehendidas, decomisadas o abandonadas – ADA, se registraron egresos por valor de \$513.271.473.639 con un incremento del 18,31% frente al año anterior, producto del aumento en los niveles de gestión de las modalidades de donación y destrucción de mercancías, que aportaron el 36% y 53% de dicha cifra.

- En 2022, se evidenció un aumento en ventas y en 2024, se desarrolló la Subasta No. 004-2024, el evento individual más exitoso en la historia de la Subdirección Logística, vendiéndose más de \$9 mil millones de pesos en joyería y metales preciosos y no preciosos. Así mismo se ha trabajado en la articulación con la Oficina de Comunicaciones en las estrategias de marketing y publicidad de las subastas, lo cual impactó positivamente los resultados.
- De **agosto a noviembre 30 de 2022** se ejecutó el contrato No.00-178-2020 con la Sociedad Incinerados del Huila INCIHUILA S.A.S E.S.P.
- Durante el período en mención, la ejecución presupuestal fue del 16.67%, llegando así al 100% de la ejecución del presupuesto del contrato, con una disposición de mercancía ADA por un valor de **\$81.305.074.076,50**.
- En **diciembre de 2022** se suscribe nuevo contrato de destrucción de mercancías No.00-176-2022, con la sociedad Incinerados del Huila INCIHUILA S.A.S E.S.P; con posterior inicio el **31 de enero de 2023** y finalización el **31 de mayo de 2026**.
- La modalidad de destrucción tuvo un alto porcentaje de participación en la disposición de mercancías coadyuvando a la disminución de inventarios para el año **2022 del 43%** para el año **2023 del 53 %** y para el año **2024 a corte 31 de mayo del 48,94%**
- Para el periodo **agosto a noviembre 2022**, se encontraba activo el contrato 00-134-2017. En estos meses se desarrolló el lote de chatarrización N°8 presentando una disposición de mercancía y disminución de inventarios por un valor ADA de **\$7.285.658.775,44**, generando para la entidad unos de **\$457.422.432** por concepto de venta de chatarra.
- A partir del mes de febrero de 2023, se estableció una estrategia de acompañamiento a las Direcciones Seccionales, con el fin de agilizar el traslado de las mercancías y verificar la adecuación de los nuevos recintos de almacenamiento por la Unión Temporal Nueva Logística. Es así como de un total de **\$402.871.402.328** mercancías inventariadas en las bodegas del anterior contratista con corte a 31/12/2022, sólo se trasladaron mercancías por valor de **\$229.636.699.327**, y las demás mercancías por valor de **\$173.234.703.001**, fueron dispuestas por las seccionales, lo que equivale a un 43% de reducción de inventarios frente al año anterior.
- La prestación del servicio de logística integral a través del contrato No. 00-159-2022 suscrito con la Unión Temporal Nueva Logística, incluye la prestación del servicio de almacenamiento y todos los procesos relacionados con los flujos físicos y operacionales de las diferentes mercancías aprehendidas, decomisadas y abandonadas a favor de la Nación en cuarenta y dos (42) seccionales ubicadas a lo largo de las diferentes zonas geográficas del país y bienes muebles adjudicados a la nación en procesos de cobro coactivo y concursales; a la fecha se lleva ejecutado a un 30%. Al ser un contrato con cobertura nacional, la supervisión del cumplimiento del objeto del contrato es ejercido de forma conjunta entre el nivel central (jefe de la Coordinación de Optimización de la Operación Logística) y las direcciones seccionales.
- La DIAN ha sido galardonada a nivel internacional por su política de *“DIAN Social”* debido a la disposición de mercancías en la modalidad de donación, llegando a más de \$190 mil millones de pesos donados en mercancía a alcaldías y gobernaciones en lo que va corrido de este periodo.

Logros del proceso administrativo (correspondencia e infraestructura):

- Adecuación de la infraestructura física y dotación de mobiliario de la Escuela de Impuestos y Aduanas
- Adecuación y dotación de mobiliario de 31 puntos de contactos en sedes propias de la DIAN.
- Renovación del mobiliario a nivel nacional, en relación con la ampliación de la planta del personal.
- Aprobación de las Tablas de Retención Documental (TRD) por parte del Archivo General de la Nación.

- Creación, desarrollo e implementación de un sistema propio para la notificación de actos administrativos DIAN (SINOT)
- Adquisición de sedes propias y en arriendo según el crecimiento proyectado de la entidad.

Retos

Gestión Humana

Los principales retos para el macroproceso de gestión humana en los años 2024 a 2026 se describen a continuación, de acuerdo con sus componentes principales:

- Frente al empleo público:
 - Culminar la provisión de los empleos convocados mediante el Concurso 2022 y por medio del uso de listas elegibles frente a vacantes adicionales creadas por el Decreto 419 de 2023, según la priorización que fije la Alta Dirección.
 - Gestionar de manera satisfactoria, empática y con el menor número posible de afectación de personas, la desvinculación de los funcionarios Facilitadores III por efecto del Concurso 2022, aplicando las acciones afirmativas que resulten procedentes.
 - Finalizar la etapa de planeación y lograr la expedición del acuerdo de convocatoria del concurso 2024 con la CSNC, así como iniciar con la planeación de los concursos 2025 y 2026 para la provisión total de la planta de personal.
 - Modificación del Manual Específico de Requisitos y Funciones (MERF) en su Fase 2, con el fin de adecuarlo al nuevo mapa de procesos de la Entidad.
 - Modernización del proceso de reclutamiento por medio del uso de tecnologías de la información.
 - Fortalecimiento de los procesos de selección de jefaturas, enfocado en la evaluación de competencias de liderazgo.
 - Gestionar la expedición del decreto reglamentario del sistema específico de la DIAN.
- Frente al desarrollo del talento humano:
 - Alcanzar el 100% en la implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
 - Implementar el modelo de salud mental a nivel nacional.
 - Fortalecer el proceso de *onboarding* para todos los servidores públicos que ingresan a la DIAN.
 - Actualizar la política de Teletrabajo y realizar nueva convocatoria para llegar a la meta de 5.000 funcionarios.
 - Implementar el modelo de Centros de Cuidado Infantil para la DIAN, iniciando con una sede en Bogotá.
 - Adoptar e implementar el nuevo sistema de evaluación de los servidores públicos de carrera administrativa y en periodo de prueba, para el cual se requiere disponer de una herramienta tecnológica adecuada.
 - Diseñar e implementar la metodología para identificar, evaluar y certificar competencias laborales para profesionalizar el servicio, según lo ordenado por el Decreto 927 de 2023.
- Frente a la formación y capacitación, por medio de la **Escuela**:
 - Establecer ecosistemas y ambientes virtuales de aprendizaje para facilitar la aplicación del proyecto educativo.
 - Fortalecimiento de competencias laborales mediante la estructuración de un sistema de acreditación y certificación.
 - Continuar el programa de bilingüismo de forma virtual en colaboración con el SENA y ofrecer programas presenciales, semipresenciales y para mejorar las competencias lingüísticas.

- Frente a la función **disciplinaria**:

- Reestructurar el área disciplinaria para mejorar eficiencia en investigación y juzgamiento.
- Atender demandas de información y apoyo para implementación de soluciones tecnológicas y de reestructuración del área disciplinaria.

Gestión de Recursos Administrativos y Financieros

Los principales retos para el macroproceso de recursos en los años 2024 a 2026 se describen a continuación, de acuerdo con sus componentes principales:

- Frente a los recursos **financieros**:

- Ajustar el manual de política contable, el catálogo de cuentas y los procedimientos de la función pagadora de conformidad con las nuevas disposiciones del Régimen de Contabilidad Pública
- Revisar y actualizar los modelos de evaluación de vidas útiles y deterioro de los elementos de propiedad, planta y equipo e intangibles, en concordancia con las Normas Internacionales de Información Financiera del Sector Público (NIIFSP).
- Consolidar la metodología para las mediciones de los activos intangibles de la entidad, en conjunto con las áreas de la Dirección de Tecnología.
- A afianzar la meta de prevenir el riesgo de pago de mayores valores por concepto de intereses de mora dentro de los expedientes de Sentencias y Devoluciones.

- Frente a la gestión **contractual**:

- Diseño e implementación de herramienta tecnológica que permita trazabilidad del proceso de contratación desde la planeación hasta la liquidación de los contratos.
- Actualizar procedimientos, instructivos, manuales, formatos y plantillas utilizadas para la elaboración de pliegos de condiciones y anexos.
- Mejorar y fortalecer la gestión de la supervisión para lograr una ejecución eficiente de los contratos.

- En relación con los retos en la gestión **administrativa**:

- Mejorar la cultura de buenas prácticas en la gestión documental y gestión ambiental
- Actualización y elaboración de Tablas de Retención Documental, Tablas de Valoración Documental y demás instrumentos archivísticos.
- Adquirir e implementar la nueva solución tecnológica para soportar los procesos de gestión documental en la Entidad.
- Establecer alternativas viables dentro del marco legal para proceder a la enajenación de bienes y recuperar los recursos públicos con oportunidad, teniendo en cuenta el aumento del inventario de inmuebles recibidos en dación de pago.
- Ampliar y mejorar las condiciones de la infraestructura física y bioclimática de la DIAN, para recibir a los nuevos funcionarios por la ampliación de planta.

- Culminar la renovación del mobiliario en la totalidad de las sedes.
- En relación con los retos de la **operación logística**:
 - Implementar nueva herramienta informática para aseguramiento y solidez de la información y operación del área, en el marco del Programa de Modernización.
 - Generar plan de choque para mercancía en abandono con ocasión al nuevo estatuto aduanero, adoptar los cambios para atención de donaciones para todos los grupos poblacionales descritos en el Decreto 0659 del 22 de mayo de 2024 y Apoyar, coordinar y dar lineamientos encaminados al cumplimiento de la modificación establecida en el Artículo 59 del Decreto 0659 del 22 de mayo de 2024.
 - Incrementar los ingresos en un 60% respecto del contrato anterior, por venta de metales en la modalidad de chatarrización con el fin de compensar el pago que realiza la Entidad por destrucción y almacenamiento de mercancías ADA.
 - Plan de Trabajo para disposición de mercancías 2024, enfocado a las ventas, chatarrización, y destrucciones abreviadas, dirigido desde el Nivel Central, y adicionalmente el indicador general actual de disposición de mercancías.
 - Reglamentación del estatuto aduanero, que impacta a la gestión logística de la DIAN.

15.8 Dirección de Gestión Jurídica

Despacho Dirección de Gestión Jurídica

Logros

- La DIAN fue ganadora del 1er Puesto en la categoría nacional «Adopción Institucional de la Política de Mejora Normativa» del III Concurso de Buenas Prácticas Regulatorias organizado por el Departamento Nacional de Planeación (DNP) y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en el 2023.
- La DIAN fue ganadora del 1er Puesto en la categoría nacional «Consulta Pública y Participación», del III Concurso de Buenas Prácticas Regulatorias organizado por el DNP y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en el 2023.
- La DIAN fue ganadora del 2do Puesto en la categoría nacional «Simplificación e Innovación Regulatoria», del III Concurso de Buenas Prácticas Regulatorias organizado por el DNP y el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe en el 2023.
- Se gestionó el decreto de plazos (D. 2229 de 2023) para cumplir las obligaciones tributarias con fechas permanentes, lo que lleva a que dicho decreto no se reexpida y permite que la DIAN y los contribuyentes puedan programarse con la debida antelación para cumplir estas obligaciones.
- Se gestionó el Decreto Ley 927 de 2023, que modifica el Sistema Específico de Carrera de los empleados públicos de la DIAN y regula la administración y gestión de su talento humano. Este Decreto establece, de manera transparente, la provisión de empleos a través de listas de elegibles de forma permanente y provisional, mientras estén vigentes. Prevé concursos periódicos (de 2 a 1 año), de acuerdo con la disponibilidad presupuestal y la relación costo-beneficio.
- Se gestionó el Decreto Ley 419 de 2023, que amplía la planta de personal de la DIAN, lo que permite fortalecer la gestión de la entidad.
- Se gestionó el Decreto Ley 920 de 2023, que expide el régimen sancionatorio, decomiso y procedimiento aduanero aplicable, en uso de facultades extraordinarias otorgadas por el Congreso de la República, estableciendo herramientas constitucionales que garantizan el debido proceso y permiten la flexibilización de nuevas normas de comercio exterior que pueden sancionarse ante su incumplimiento. Así mismo, se expidió la Resolución 095 de 2023, que desarrolla las disposiciones del Decreto 920 de 2023.

- Se gestionó el Decreto 659 de 2024, por medio del cual se modifica parcialmente el Decreto 1165 de 2019, incluyendo disposiciones que permiten un mayor control en lugar de arribo para efecto de minimizar el ingreso mercancías de contrabando al país.
- Se expidió la Resolución de reporte de información –“Exógena” (R. 162 de 2023) con fechas permanentes, esto conlleva a que dicha resolución no se deba volver a expedir y permite que tanto la DIAN como los contribuyentes se puedan programar con la debida antelación para el cumplimiento de presentación de estas obligaciones.
- Se publicó el Concepto Unificado sobre Criptoactivos (Concepto 018075 – interno 1621 de octubre 18 de 2023) mediante el cual se abordaron diferentes temas fiscales, a profundidad, en materia del impuesto sobre la renta y complementarios, IVA y el cumplimiento de deberes y obligaciones formales, demostrando con ello que la Entidad está a la vanguardia en lo referente al reconocimiento de las nuevas tecnologías.
- Se publicó el Concepto General sobre “Consideraciones tributarias y aduaneras sobre las ventas de bienes efectuadas a través del comercio electrónico desde Colombia al exterior” (Concepto 003979 – interno 415 de marzo 31 de 2023).
- Se publicaron compilaciones de la doctrina oficial sobre la Ley 2277 de 2022 (Oficio 100208192-87 de febrero 14 de 2024, compuesto por 171 páginas) y sobre el Registro Único de Beneficiarios Finales – RUB (Oficio 100208192-1196 de diciembre 4 de 2023, compuesto por 43 páginas) en aras de facilitar su búsqueda y consulta, contribuyendo al cumplimiento voluntario de las obligaciones tributarias.
- Se publicó Concepto 01182 de 2023, adicionando capítulo 18 al Concepto Unificado de Procedimientos Aduaneros, sobre disposiciones del Decreto 920 de 2023, para la correcta aplicación normativa.

Retos

- Implementación de inteligencia artificial para proyección de oficios en la Coordinación de Relatoría.
- Elaboración de la resolución única cuyo objetivo es compilar las resoluciones internas y externas por temáticas.
- Emitir lineamientos de escritura que promuevan técnicas de redacción claras y efectivas en la expedición de actos administrativos, bajo un enfoque de diseño legal, para facilitar su comprensión y ser más cercanos con la ciudadanía.
- Participar en la defensa de los litigios estratégicos de la entidad, como los procesos de inconstitucionalidad de normas tributarias y aduaneras.
- Retroalimentación continua a otras áreas de la entidad (e.g. Dirección de Gestión de Fiscalización) para el mejoramiento continuo de actos administrativos con el fin de aumentar la tasa de éxito en litigios en sede contencioso-administrativa y prevenir el daño antijurídico.

Recursos Jurídicos

Logros

Tabla 15.8.1 Cifras

Fallos entre 11 agosto a 31 dic 2022		
Materia	Total	Cuantía tramitada
Aduaneros	20	\$ 100.705.133.041
Cambiaros	3	\$ 40.740.746.259
Tributarios	154	\$ 1.271.110.885.822
Total	177	\$ 1.412.556.765.122

Gráfico 15.8.1



Tabla 15.8.2

Total	
Cuantía a favor	\$ 1.016.569.535.137
Cuantía en contra	\$ 395.987.229.985

Tabla 15.8.3

Fallos 2023		
Materia	Total	Cuantía tramitada
Aduaneros	48	\$ 443.915.930.992
Cambiarior	10	\$ 129.382.541.835
Tributarior	512	\$ 7.327.447.688.681
Total	570	\$ 7.900.746.161.508

Gráfico 15.8.2

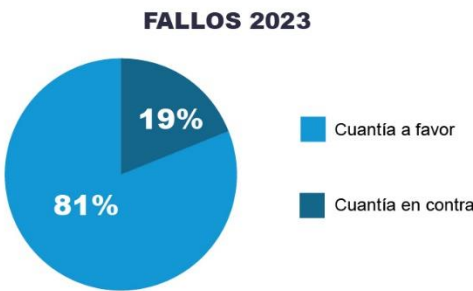


Tabla 15.8.4

Total	
Cuantía a favor	\$ 6.375.845.150.935
Cuantía en contra	\$ 1.524.901.010.573

Tabla 15.8.5

Fallos entre 1 de enero a 31 de mayo 2024	
---	--

Aduaneros	31	\$ 579.285.219.324
Cambiarios	5	\$ 26.030.975.939
Tributarios	158	\$ 2.026.029.013.756
Total 2024	194	\$ 2.631.345.209.019

Tabla 15.8.6

Total	
Cuantía a favor	\$ 1.786.322.548.069
Cuantía en contra	\$ 845.022.660.950

Gráfico 15.8.3



Tabla 15.8.7

Tiempos de respuesta 2024		
Materia	Reportados (meses)	Meta (meses)
Tributarios	9,38	10,2
Aduaneros	3,87	5
Cambiarios	5,12	5

Contribuir al fortalecimiento de los actos administrativos objeto de discusión en sede administrativa y judicial, a través de informes de oportunidades de mejora a las Direcciones Seccionales y a la Dirección de Gestión de Fiscalización.

Retos

- Propender por la unidad de criterio en las áreas misionales a través del fortalecimiento del breviario (Se exponen líneas de decisión de manera mensual que pueden servir de referencia en especial a las áreas jurídicas de las Direcciones Seccionales para la resolución de controversias en casos similares y así unificar criterios que ayuden a prevenir el daño antijurídico y disminuir el nivel de litigiosidad de las decisiones en Sede Administrativa) y del *abstract* (resumen de los casos expuestos durante un trimestre), los cuales son publicados en Diannet.

- Lograr la implementación de la herramienta de radicación electrónica para los recursos aduaneros y cambiarios, así como que se realicen los ajustes solicitados a la herramienta para recursos tributarios. Pues la solicitud se realizó y en este momento se encuentra en etapa de pruebas por parte del área que debe administrarla que es la Coordinación de Correspondencia y Notificaciones de la Subdirección Administrativa y de ajustes por parte de la Subdirección de Soluciones de Desarrollo.

Subdirección de Asuntos Penales

Logros

A la fecha, la Subdirección de Asuntos Penales reporta una gestión exitosa en materia de reorganización interna, expedición de políticas y lineamientos de denuncia y actuación penal, gestión de procesos a su cargo, presentación de asuntos ante el Comité de Conciliación y Defensa Judicial de la Entidad y atención a PQSR.

A partir de diciembre de 2023 se puso en marcha la reorganización de la Subdirección de Asuntos Penales en cinco (5) equipos de trabajo con miras a promover la especialización, el compromiso individual, las líneas claras de asignación y reporte de responsabilidades y un ambiente laboral más sano. Estos equipos son: Despacho, Atención a Procesos Penales, Apoyo a Seccionales, Aplicativos y Estadística y Atención a PQSR.

En materia de política criminal, la Subdirección de Asuntos Penales contribuyó al componente penal de la Resolución 054 de 2024, relativa a la priorización de las denuncias y actuaciones en procesos penales por delitos tributarios, aduaneros y comunes de interés de la DIAN. Asimismo, asistió a las Direcciones Seccionales de Impuestos y de Impuestos y Aduanas en la definición de las prioridades de su gestión, la cual se enfocará en las denuncias que acumulan las mayores cuantías debidas a la DIAN y progresará hacia las menores cuantías en línea con la disponibilidad de talento humano y presupuesto. Paralelamente, y en conjunto con la Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo, está programando una acción coordinada con la fiscalía general de la Nación para lograr el cobro masivo de las deudas tributarias de mayor cuantía. Por último, la Subdirección de Asuntos Penales orientó a la Subdirección de Cobranzas y Control Extensivo acerca de la manera en la cual podría hacer más eficiente su remisión de insumos a las áreas penales.

Así mismo, se han emitido lineamientos en materia penal y procesal penal a diversas Direcciones Seccionales y se ha trabajado en conjunto con otras Subdirecciones de la Dirección de Gestión Jurídica para garantizar la uniformidad en la gestión penal y la remisión de formatos al Comité de Conciliación y defensa Judicial. Asimismo, a partir de noviembre de 2023, se han realizado visitas de autoevaluación a las Direcciones Seccionales de Impuestos y Aduanas de Barranquilla y Medellín, se han adoptado planes de mejoramiento y la Subdirección de Asuntos Penales les ha dado seguimiento.

Sobre el apoyo a Direcciones Seccionales, también se han identificado diecisiete (17) casos de rechazo de incidentes de reparación integral por supuesta falta de legitimación en la causa por activa de la DIAN en los cuales se formularán tutelas estratégicamente con miras a lograr la revisión del precedente por parte de la Corte Constitucional.

Ahora bien, en lo que atañe a la gestión penal, la Subdirección de Asuntos Penales reporta, a la fecha, un total de doscientos treinta y seis (236) procesos penales activos. En dichos procesos, los abogados pretenden el resarcimiento a la DIAN en su calidad de víctima. Los mismos se encuentran discriminados en las siguientes etapas procesales:

Tabla 15.8.8 Etapa procesal

Etapa procesal	Cantidad
Indagación	102
Investigación	20
Juzgamiento	77

Incidente de Reparación Integral	37
Total	236

Algunos casos representativos incluyen los relativos a: (i) **compradores de costos**, en los cuales se han logrado siete (7) sentencias condenatorias frente a tres (3) organizaciones criminales que proveyeron facturas falsas con miras a disminuir la base gravable de los impuestos sobre la renta y al valor agregado de miles de empresas por cuantía superior a los dos (2) billones de pesos; (ii) **devoluciones improcedentes de IVA**, habiéndose judicializado a más de cuarenta (40) personas, incluyendo exfuncionarios de la DIAN, y obteniéndose el reintegro de más de trece mil millones de pesos (COP 13.000.000.000) a la Entidad; (iii) **manipulaciones del SYGA**, acompañándose a la Fiscalía Especializada contra Delitos Informáticos en el diseño y puesta en marcha del programa metodológico de investigación tendiente a identificar a los presuntos responsables; (iv) **“El Bendecido”**, acompañando la judicialización de una poderosa red de contrabando que involucraba a (ex)funcionarios de la Policía Fiscal y Aduanera, y; **Omar Ambuila y Familia**, evaluándose actualmente si se aprueba el principio de oportunidad concedido por la Fiscalía tras la extradición del señor Ambuila a Estados Unidos.

Respecto de la gestión penal de la DIAN a nivel nacional, el SIE Planeación reporta un total de sesenta y nueve mil cuatrocientos noventa y tres (69.493) procesos penales. Del total general, el ochenta y tres por ciento (83%) corresponde a asuntos tributarios, continuando los asuntos aduaneros con el trece por ciento (13%) y, por último, el cuatro por ciento (4%) correspondiente a otros delitos:

Tabla 15.8.9 Procesos activos al final del periodo

Descripción	Atención a procesos penales - tributarios	Atención a procesos penales - aduanera y cambiaria	Atención a procesos penales - otros delitos penales
Inventario final de procesos activos	57.962	9.041	2.490
Valor del inventario final de procesos activos	3.292.729.793.972	1.362.083.064.255	37.734.376.137

Tabla 15.8.10 Consolidado denuncias presentadas

Años	2.022	2.023	2.024	Total
Denuncias tributarias	11.180	9.017	2.057	22.254
Denuncias aduaneras	483	520	135	1.138
Denuncias otros delitos	205	97	50	352
Total denuncias presentadas	11.868	9.634	2.242	23.744
Promedio denuncia por período de 3 años				7.915

Con todo, es de indicar que estas sumas se ven afectadas por las terminaciones presentadas. Frente al tema tributario, cabe destacar que, para el período de 11 de agosto de 2022 a la fecha, se reporta un total de siete mil seiscientos treinta y nueve (7.639) procesos terminados por pago, lo que demuestra la efectividad de la penalización del delito de omisión de agente retenedor y la consecuente extinción de la acción penal frente al mismo por el pago de las obligaciones tributarias insolutas. Respecto de los procesos terminados por pago, el sistema SIE Planeación arroja la siguiente información:

Tabla 15.8.11 Terminaciones tributarias por pago

Año	Terminados por pago	
	Cantidad	Cuantía
2.022	3.049	73.919.992.371
2.023	3.732	93.401.810.386
2.024	858	13.296.147.368

Por otro lado, dando aplicación al numeral 5 de Artículo 59 del Decreto 1742 de 2020, a partir del 11 de agosto de 2022, la Subdirección de Asuntos Penales presentó ciento veintiséis (126) casos al Comité de Conciliación y Defensa Judicial, de tipo: preacuerdo, principio de oportunidad y fórmulas conciliatorias en incidente de reparación integral.

Tabla 15.8.12 Casos para presentar al CCDJ

Tipo	Cantidad
Preacuerdos	68
Principios de oportunidad	42
Formulas conciliatorias	16
Total	126

Respecto de estos, encontramos que, de los ciento veintiséis (126) asuntos, en sesenta y cuatro (64) se decidió oponerse a las propuestas y, en los sesenta y dos (62) restantes, se decidió no oponerse a la celebración de estos.

En lo relativo al trámite de PQRS, de conformidad con los numerales 13 y 15 del Artículo 59 del Decreto 1742 de 2020, la Subdirección de Asuntos Penales atendió un total de dos mil trescientas noventa y cinco (2395) solicitudes para el lapso comprendido entre el 11 de agosto de 2022 y el 30 de abril de 2024. De éstas, quinientas doce (512) fueron gestionadas entre el 11 de agosto de 2022 y el 31 de diciembre de 2022, mil cuatrocientas sesenta y nueve (1469) corresponden al año 2023 y cuatrocientas cuatro (404) a lo transcurrido del año 2024.

Tabla 15.8.12 Derechos de petición y/o solicitudes Subdirección de Asuntos Penales

Solicitudes	Cantidad
Solicitudes internas	437
Requerimientos Fiscalía, Defensa Técnica, Despachos Judiciales, Contribuyentes	1958
Total	2395

Es de indicar que los mil novecientos cincuenta y ocho (1958) asuntos de tipo “Requerimientos Fiscalía, Defensa Técnica, Despachos Judiciales, Contribuyentes” fueron gestionados a través de la plataforma **MUISCA**, hasta finales del año 2023, y **Dynamics**, cuyo funcionamiento data de agosto de 2023.

La Subdirección de Asuntos Penales también expidió, a partir del 11 de agosto de 2022 y a la fecha, un total de setecientos nueve (709) actos administrativos decretando el desistimiento tácito de peticiones que no fueron debidamente complementadas bajo el Artículo 17 de la Ley 1755 de 2015. De los setecientos nueve (709) desistimientos, trescientos veintinueve (329) fueron evacuados a través del sistema antiguo **MUISCA** y trescientos ochenta (380) mediante **Dynamics**.

Finalmente, del 27 al 30 de mayo de 2024, el Subdirector Santiago Alberto Vargas Niño, participó en la 27ª reunión del Grupo de Tareas contra la Criminalidad Fiscal de la OCDE (TFTC por sus siglas en inglés) y en la primera reunión de la Red Global Piloto de Persecución de Delitos Fiscales (TCEN por sus siglas en inglés). Durante su comisión de servicios al

exterior, el Subdirector estrechó vínculos con la Misión Permanente de Colombia ante la OCDE y con las más de cuarenta (40) delegaciones estatales presentes. También contribuyó a la aprobación de los [Elementos y Consideraciones Básicos para el Diseño de una Estrategia Nacional de Lucha contra la Criminalidad Fiscal de la TFTC](#). Igualmente, recibió una invitación informal a conformar el equipo de la presidencia del recientemente electo presidente de la TFTC, Kazuhiko Takeda.

Retos

Consolidar una estratégica integral de la gestión penal de la DIAN que trascienda su utilidad para el cobro de obligaciones tributarias y aduaneras insolutas para convertirse en eje articulador de la lucha contra la evasión fiscal, el contrabando, el lavado de activos, la financiación del terrorismo y, en últimas, la desarticulación de la criminalidad organizada transfronteriza. Esto en vista del lugar privilegiado que ocupa la Entidad en una red de actores nacionales (PONAL, POLFA, UIAF, MinInterior, MinJusticia, fiscalía general de la Nación, etc.) e internacionales (autoridades administrativas y judiciales extranjeras, organizaciones internacionales como la OCDE, la ONU, la OMA, INTERPOL y AMERIPOL a través de la POLFA, etc.) dedicados a evitar la impunidad por ese tipo de conductas.

Trabajar articuladamente con las áreas técnicas del Nivel Central de la U.A.E. – DIAN para garantizar la preparación diligente del: *“concepto (...) que permita cuantificar el monto y concepto de los perjuicios a reclamar en los incidentes de reparación integral”*, así como su oportuna introducción a los trámites penales de su competencia.

Ampliar y fortalecer una planta de personal que garantice la atención a los asuntos de su competencia en términos de oportunidad y calidad, con ética pública, compromiso, autocrítica y constante capacidad de mejora.

Subdirección de Normativa y Doctrina

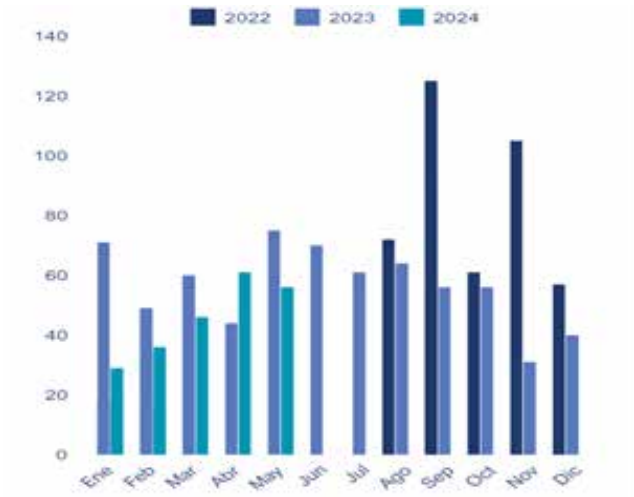
Logros

Conceptos emitidos por la Subdirección de Normativa y Doctrina
(Periodo agosto 2022 a mayo 2024)

Tabla 15.8.13

Mes	2022	2023	2024
Enero		71	29
Febrero		49	36
Marzo		60	46
Abril		44	61
Mayo		75	56
Junio		70	
Julio		61	
Agosto	72	64	
Septiembre	125	56	
Octubre	61	56	
Noviembre	105	31	
Diciembre	57	40	
Total	420	677	228

Gráfico 15.8.4

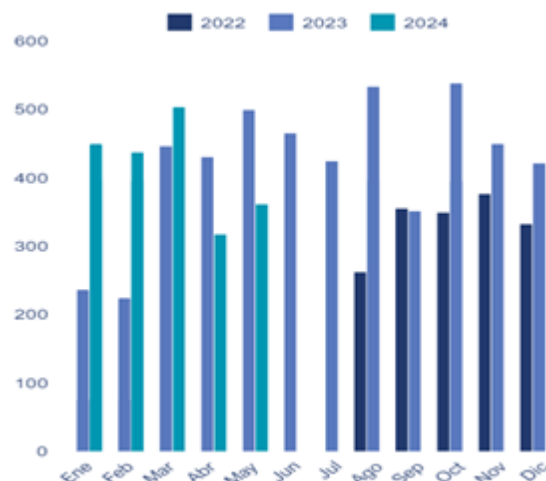


Oficios jurídicos emitidos por la Coordinación de Relatoría
(Periodo agosto 2022 a mayo 2024)

Tabla 15.8.14

Mes	2022	2023	2024
Enero		236	449
Febrero		224	437
Marzo		446	503
Abril		430	317
Mayo		499	361
Junio		465	
Julio		424	
Agosto	262	533	
Septiembre	355	351	
Octubre	349	538	
Noviembre	376	449	
Diciembre	332	421	
Total	1674	5016	2067

Gráfico 15.8.5



Doctrina destacada

Compilación de la doctrina oficial sobre la ley 2277 de 2022 ([Concepto 11080 de 2023 DIAN](#) Int 849 de fecha Agosto 4 de 2023 -1ª versión, [Concepto 19560 de 2023 DIAN](#) Int 1126 de fecha Noviembre 1 de 2023 - 2ª versión y [Concepto 3028 de 2024 DIAN](#) Int 84 de fecha Febrero 14 de 2024 3ª versión).

Conceptos Generales

- Impuesto sobre la renta a cargo de las personas naturales
- Impuesto sobre la renta a cargo de las personas jurídicas
- Régimen Simple de Tributación – SIMPLE
- Impuesto al patrimonio
- Impuesto de timbre nacional
- Impuesto nacional sobre productos plásticos de un solo uso
- Impuesto al carbono
- Impuestos saludables
- Procedimiento tributario
- Derogatorias de la Ley 2277 de 2022
- Declaraciones del IVA presentadas en un periodo diferente al obligado
- Determinación provisional de los tributos y sanciones
- Tributación de nómadas digitales

Conceptos Unificados – Adiciones

- Criptoactivos
- Entidades sin ánimo de lucro y donaciones ESAL
- Estampilla Pro Universidad Nacional
- Gravamen a los movimientos financieros - GMF
- Obligación de facturar y facturación electrónica
- Procedimientos adicionales

Se expidieron 37 adiciones a conceptos generales en materia tributaria y aduanera.

Retos

- Reducir los tiempos de repuesta en la expedición de conceptos jurídicos, garantizando así la oportunidad en la atención, satisfacción y cumplimiento de expectativas de nuestros Clientes.
- Establecer estrategias que impulsen la gestión de conocimiento, como herramienta de generación de valor para el Cliente interno y externo, fortaleciendo el potencial de innovación y mejora continua.
- Fortalecer la integración y coordinación efectiva con las diferentes áreas de la Entidad que reciben las consultas externas e internas para impulsar la eficiencia y calidad en la prestación de nuestros servicios, así como el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Divulgación de la doctrina con las diferentes áreas de la Entidad, en especial con las diferentes direcciones de gestión y las direcciones seccionales y subdirecciones, para garantizar la correcta aplicación de la misma e impulsar la eficiencia y calidad en la prestación de nuestros servicios, así como el cumplimiento de los objetivos institucionales.
- Proyectar manual de escritura que contenga estrategias que promuevan técnicas de redacción claras y efectivas en la expedición de los conceptos jurídicos, bajo el enfoque de un lenguaje claro y comprensible, para así consolidar la percepción de servicio accesible y eficaz.
- Impulsar el cumplimiento de la política de prevención del daño antijurídico a través de estrategias que resulten procedentes en el litigio de revocatoria directa, así como de la expedición de las sentencias judiciales en coordinación con la subdirección de representación.

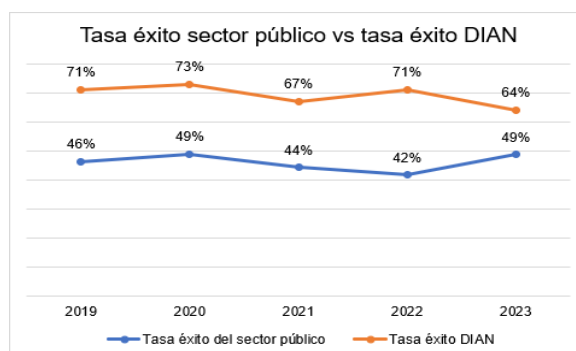
Subdirección de Representación Externa

Logros

Litigiosidad

Acorde con los resultados de la litigiosidad de los últimos cinco (5) años, la DIAN se destaca como una de las entidades más fuertes en defensa judicial, superando en casi 20 puntos la tasa promedio de éxito en la litigiosidad (fallos) por número de procesos en el sector público del nivel nacional.

Gráfico 15.8.6



Del 1º de enero de 2024 al 30 de abril de 2024, se tiene una tasa de litigiosidad por número de procesos del 59%.

Se resalta que se mantiene desde la Subdirección de Representación Externa de la Dirección de Gestión Jurídica un adecuado control a nivel nacional de la defensa técnica, a través de las líneas de defensa, directrices y apoyo en la revisión de los memoriales de contestación de demandas y de apelaciones, que suman para el periodo septiembre 2022 a mayo 2024 un total de 317 apoyos con cobertura a 31 direcciones seccionales.

En cuanto a la defensa de los artículos contenidos en la Ley 2277 de 2022, se puede señalar que la DIAN ha intervenido directamente en la defensa de la misma ante la Corte Constitucional e indirectamente, enviando insumos al Ministerio de Hacienda. De 62 demandas radicadas a la fecha ante la Corte Constitucional, se han proferido 18 fallos (10 exequibles; 6 inexequibles y 2 inexequibles).

En cuanto a la litigiosidad de tutelas a nivel nacional para el periodo agosto de 2022 a abril 30 de 2024 se tiene:

Gráfico 15.8.7

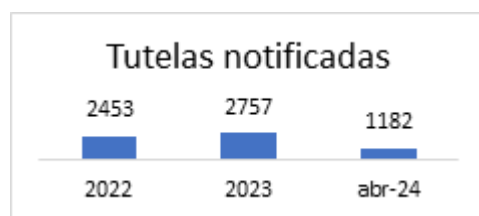
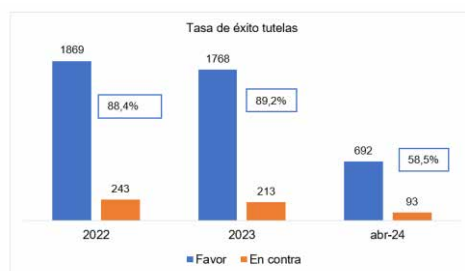


Gráfico 15.8.8



Informe de Litigiosidad 2023

El informe de litigiosidad 2023 contiene todo el análisis de las demandas y de los fallos con el estudio de las causas que la generan, las tasas de éxito por Direcciones. También se analiza en detalle el resultado de la gestión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial, el pago de sentencias y la información relevante que impacto la representación judicial.

Gestión del Comité de Conciliación y Defensa Judicial

En este periodo, el Comité de Conciliación y Defensa Judicial se dirigió hacia una gestión más eficiente en el análisis y decisión de los asuntos sometidos a su conocimiento, implementando cambios en sus procedimientos y metodologías de trabajo.

Lo anterior, le ha permitido posicionarse como el primer escenario a través del cual las áreas estratégicas conocen los puntos focales del litigio en contra de la entidad, permitiéndose visualizar e impulsar acciones de mejora en los procedimientos y líneas de defensa estratégicas.

La siguiente es la gestión del comité en cuanto a solicitudes particulares:

Tabla 15.8.15

Solicitudes de conciliación			
Año	2024	2023	2022
Decididas	138	334	139
Aprobadas	8	31	9

Tabla 15.8.16

Ofertas de revocatoria			
Año	2024	2023	2022
Decididas	22	34	9
Autorizada	18	28	7

Tabla 15.8.17

Acciones de Repetición			
Año	2024	2023	2022
Decididas	48	104	31
Autorizada	1	-	-

Tabla 15.8.18

Llamamientos en garantía			
Año	2024	2023	2022
Decididas	84	223	93
Autorizada	-	-	-

El comité a través de su gestión ha logrado la prevención del daño antijurídico, no solo con la definición de las conciliaciones, ofertas de revocatoria y transacciones, sino con los acuerdos relacionados con anterioridad que propenden la disminución de la litigiosidad en la entidad.

Políticas de Prevención del Daño Antijurídico

La DIAN ha continuado dando aplicación a la política del gobierno y durante la etapa de agosto del 2022 a mayo de 2024, realizó seguimiento a la política de prevención relacionada con aspectos probatorios tributarios con vigencia a diciembre de 2023.

Durante el segundo semestre del año 2023, se realizó todo el proceso de generar la nueva política de prevención del daño antijurídico contenida en la Resolución 011016 del 20 de diciembre de 2023, expedida por el director general dirigida a disminuir la litigiosidad y fallos condenatorios generados por diferencias de criterio en la aplicación de normas tributarias y aduaneras en la cual se formularon nueve (9) actividades que deberán ejecutarse durante el 2024 y 2025.

Socialización clara de las líneas de jurisprudencia, sentencias, tendencias jurisprudenciales y doctrina constitucional

En la socialización de sentencias se ha modificado la forma de dar a conocer las mismas a través de la publicación de flash judiciales. Desde agosto de 2022 hasta mayo de 2024 se han publicado 85 flash judiciales usando un lenguaje jurídico más claro para una comunicación efectiva a fin de facilitar la interpretación de normas técnicas, criterios y precedentes jurisprudenciales. Se les facilita a las áreas misionales con reglas jurisprudenciales sencillas promover la unidad de criterio en la entidad en la sustanciación y revisión de los actos administrativos.

Retos

Litigiosidad

A 30 de abril de 2024 el siguiente es el panorama de procesos judiciales activos, acorde con lo que señala el e-kogui:

Tabla 15.8.19

	Procesos Activos	Procesos Terminados	Total
Dian calidad demandado	7290	10950	18240
Dian calidad demandante	65	156	221
Total	7355	11106	18461

En cuanto a demandas notificadas a través del buzón de la entidad desde el 1º de enero de 2024 al 31 de mayo de 2024 se han recibido 652 demandas.

Con los procesos activos, se debe continuar la gestión de representación judicial, en la oportunidad legal, procurando si es viable, la terminación anticipada, si a ello hubiere lugar para mitigar el riesgo de daño antijurídico y disminuir la litigiosidad.

Mantener el liderazgo a nivel nacional en las líneas de defensa, generando directrices e instrucciones claras para que las Direcciones Operativa y Seccionales unifiquen la defensa técnica en los asuntos demandados.

Mantener la tasa de éxito de litigiosidad por número de procesos, que hoy goza de un promedio del 69% durante los últimos cinco años. Tasa muy superior a la del promedio de las demás entidades del estado del orden nacional que oscila en un 46%.

Impulsar iniciativas para mejorar la tasa de éxito respecto de las cuantías de los procesos, pues la misma ha oscilado para la DIAN en un rango del 48% al 52%, en los últimos años. Esta tasa se ve impactada por la pérdida de dos o tres procesos de cuantías enormes que perjudica el índice de éxito, por lo que es necesario enfocarse en mejorar este tema.

Comité de Conciliación

Por recomendación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y de acuerdo con los resultados de lo conciliado por la entidad en los últimos tres años, es muy importante que el Comité pueda mejorar el porcentaje de conciliaciones en materia aduanera, para descongestionar los despachos judiciales, prevenir daño antijurídico y litigiosidad.

Adicionalmente es vital proponer en los casos viables las ofertas de revocatoria, herramienta jurídica que también contribuye a terminar anticipadamente pleitos que pueden culminar en condenas para la nación.

De otro lado, es necesario implementar herramientas que permitan la utilización de IA en la gestión y coordinación del Comité de Conciliación y Defensa Judicial.

Políticas de Prevención de Daño Antijurídico - PPDA

Adelantar las actividades contenidas en la PPDA, durante los años 2024 y 2025:

- Capacitación institucional anual en temas relacionados con hermenéutica jurídica, aplicación de las normas en el tiempo, análisis jurisprudencial, argumentación jurídica, aplicación de la doctrina y temas afines.
- Análisis jurisprudencial bajo el modelo unificado establecido por la Subdirección de Representación Externa
- Estudio y aplicación prioritaria de las sentencias de unificación y tendencias jurisprudenciales en la doctrina oficial
- Estudio y aplicación en la doctrina oficial de las decisiones adoptadas en sede administrativa
- Mejoras de la gestión operativa y promoverá la permanente revisión de los procesos y procedimientos a su cargo
- Incorporación de la política de prevención de daño antijurídico a los planes de acción institucional, en los acuerdos de gestión y en compromisos laborales y promoción de ofertas de revocatoria.

En el segundo semestre del año 2025, se requiere la creación de una nueva política de prevención de daño antijurídico para la vigencia 2026 y 2027, sobre las causas prevenibles de mayor impacto en la litigiosidad o en la conciliación.

Finalmente, es importante fortalecer las buenas prácticas y el ejercicio de esta herramienta jurídica.

15.9. Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera

Logros

La Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera ha contribuido al cumplimiento de la alineación estratégica de la entidad, mediante el desarrollo de acciones integrales contra el contrabando y delitos conexos, así:

Gestión investigativa y operativa

En coordinación con la Fiscalía General de la Nación y sus Fiscalías Delegadas de Crimen Organizado, Finanzas Criminales y la Unidad Especializada de Delitos Fiscales, se logró a través de los procesos investigativos, la desarticulación de estructuras criminales, la afectación a sus finanzas criminales mediante las operaciones de extinción de dominio, la individualización, identificación y judicialización de personas dedicadas al contrabando y delitos conexos, así:

Investigación judicial

En materia de gestión en investigación criminal, se logró la desarticulación de **67** estructuras delictivas, obteniendo la captura de **234** personas por orden judicial, **263** personas capturadas en flagrancia y la imputación de cargos a **530** personas por parte de la Fiscalía General de la Nación, generando una afectación económica por más de **\$1.402.336.259.148**.

Así mismo, frente a la lucha contra la economía criminal del contrabando, se materializaron **14** operaciones de extinción del derecho del dominio, logrando la aplicación de esta medida cautelar a **261** bienes, valuados en **\$273.886.000.000**.

A través de acciones de registro y allanamiento se intervinieron **528** centros de acopio ilegales de perecederos, licores, cigarrillos, calzado, confecciones, medicamentos textiles, armas, combustibles, entre otros.

Se logró la incautación de **11.568.132** unidades de mercancías valuadas en más de **\$188.119.452.010**.

Acciones de control

A través de las capacidades operativas de esta Dirección, se ha logrado la ejecución de **50.124** acciones de control en el territorio nacional, obteniendo la aprehensión de **251.103.059** unidades de mercancías valuadas en **\$510.494.303.426**.

Aunado a lo anterior, se inspeccionaron **108** contenedores, logrando con esto la aprehensión de **115.057.315** unidades y artículos de contrabando, valuados en más de **\$29.634.773.528**.

Control a divisas

En los Aeropuertos Internacionales El Dorado, José María Córdova, Rafael Núñez y Ernesto Cortissoz se brindó apoyo y soporte a la DIAN en **391** procedimientos de retención de divisas a **1.671.219** dólares, **305.499** euros, **200.200** reales brasileños, **47.168** dólares canadienses, **25.930** libras esterlinas, **62.370** pesos mexicanos, **11.015** dólares australianos, **1.220** soles peruanos y **4.074** francos suizos, con un valor total equivalente en pesos colombianos a **\$9.077.506.162**.

Tráfico de armas

Incautación de **63** armas, **1.139** partes, **17.931** municiones y **28** accesorios por la modalidad de tráfico postal en el Aeropuerto Internacional El Dorado, divisiones de Arauca, Barranquilla, Cúcuta, Ipiales, Medellín, Santa Marta y Riohacha, elementos con un valor en el mercado de **\$668.910.607**.

Casos de impacto

El 30/08/2022, en coordinación con la fiscalía general de la Nación, se ejecutaron **13** diligencias de allanamiento y registro en las ciudades de Bogotá, Ipiales y Cartagena, capturando por orden judicial de **10** personas por los delitos contrabando, favorecimiento del contrabando y concierto para delinquir, donde se logró efectuar **5** medidas cautelares de aprehensión a **883.500** cajetillas de cigarrillos, valuadas en **\$1.516.000.000**. Así mismo, a esta organización se le afectaron las finanzas criminales mediante la operación de extinción de dominio a **62** bienes muebles e inmuebles valuados en **\$24.158.000.000**.

El 30/09/2022, en las ciudades de Cúcuta, Barranquilla, Bucaramanga, Bogotá y Cali, se logró **21** diligencias de registro y allanamiento, materializando la captura por orden judicial de **12** personas por los delitos de corrupción de alimentos, concierto para delinquir con fines de contrabando y enajenación ilegal de medicamentos. Esta organización criminal se dedicada al contrabando de medicamentos de alto costo para el tratamiento de enfermedades terminales que en su mayoría eran vencidos, deteriorados y/o adulterados, con una afectación económica al estado de **\$5.000.000.000**, igualmente se llevó a cabo la materialización de **10** medidas cautelares de embargo y secuestro, estos bienes fueron valuados en **\$3.200'000.000**.

El 12/05/2023, en la ciudad de Pereira, se realiza intervención a **01** contenedor, logrando la aprehensión de **23.188** unidades de autopartes, **13.904** unidades de elementos de oficina, **3.233** unidades de juguetería, **2.540** unidades de insumos industriales y **308.320** unidades de otras mercancías, por un valor avalúo DIAN de **\$2.350.101.340**.

El día 01/09/2023, en la ciudad de Riohacha, mediante **01** diligencia de registro y allanamiento, se logró la incautación de **780.500** cajetillas de cigarrillos de procedencia extranjera, por un valor avalúo **\$1.797.491.500**.

El 06/09/2023, en coordinación con la FGN y el CTI, en las ciudades de Bogotá, Yopal y en el municipio de Tocancipá (Cundinamarca), mediante **17** diligencias de registro y allanamiento, se materializaron **06** capturas por orden judicial, por los delitos de concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y falsedad material en documento privado, de igual manera, se realizó la incautación de **\$6.245.000.000**.

Esta organización se dedicaba a la comercialización de facturas espurias, emitidas a través de empresas ficticias, generando una afectación económica al estado por un valor de **\$155.358.000.000**.

El 11/10/2023, en coordinación con la FGN en la ciudad de Bogotá D.C., se materializaron **11** medidas cautelares de embargo y secuestro a bienes valuados en **\$26.000.000.000**.

El 06/12/2023, en las ciudades de Bogotá, Medellín, Cartagena y Barranquilla, se ejecutaron **11** diligencias registro y allanamiento y logrando la captura de **09** personas por orden judicial, por los delitos de concierto para delinquir agravado, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y fraude aduanero, de igual manera incautan **\$417.000.000** y **4.835 dólares**, materializando la extinción de dominio a **17** bienes.

Esta estructura afectó al estado en aproximadamente **\$644.505.535.486**.

El 29/01/2024, en las ciudades de Barranquilla, Riohacha y Maicao, se ejecutaron **15** diligencias de allanamiento y registro, logrando la captura de **06** personas por orden judicial, entre ellos, la mamá de la señorita Barranquilla Noreidys Acevedo, por los delitos de favorecimiento de contrabando y concierto para delinquir. Esta organización se dedicaba al ingreso, distribución y comercialización de cigarrillos de contrabando, afectando al Estado en **\$6.400.000.000**.

El 09/02/2024, en la ciudad Cúcuta, se ejecutó la operación de extinción de dominio, donde se logra la materialización de **16** bienes inmuebles, los cuales eran utilizados como bodegas para el almacenamiento de mercancías de contrabando, valuados en **\$16.000.000.000**.

El 29/02/2024, en la ciudad de Bogotá, bajo la coordinación de la FGN y con el apoyo de la DIAN, se logró **02** diligencias de registro y allanamiento por el delito de favorecimiento y facilitación al contrabando, incautando **240.000** unidades de confecciones, por un valor avalúo de **\$6.000.000.000**.

El 13/04/2024, con apoyo DIAN y bajo la coordinación de la FGN, en la ciudad de Bogotá, mediante **01** diligencia de allanamiento y registro por el delito de favorecimiento de contrabando, se logró la incautación de **13.628** rollos de tela y **620** unidades de otras mercancías (estuches para celular), con un valor comercial de **\$30.000.000.000**.

El día 02/05/2024, bajo la coordinación de la FGN, en la ciudad de Cali, mediante **03** diligencias de allanamiento y registro logró la incautación de **3.000.000** de unidades de confecciones, con un valor comercial de **\$72.000.000.000**.

El día 08/05/2024, bajo la coordinación de la FGN, en la ciudad de Santa Marta, mediante **02** diligencias de allanamiento y registro, se logró la incautación de **7.582** rollos de tela, por un valor comercial de **\$21.000.000.000**.

Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA)

Mecanismo de cooperación y articulación de capacidades humanas, técnicas y operativas con entidades del sector público y gremios, logrando el intercambio de información bidireccional que fortalece las acciones de control operacional e investigativas en la lucha frontal del contrabando.

Este mecanismo se gesta a partir del despliegue de **07** centros integrados que intervienen de manera directa este fenómeno, priorizando los sectores económicos de mayor impacto para el país como son:

- **CIIP** Centro Integrado ICA, INVIMA, POLFA/DIAN (agropecuario).
- **CIC2H** Centro Integrado contra el Contrabando de Hidrocarburos.
- **CIC2CT** Centro Integrado contra el Contrabando de Calzado, Textiles y Confecciones.
- **CIC2CL** Centro Integrado contra el Contrabando de Cigarrillos y Licores.
- **CIC2AE** Centro Integrado contra el Contrabando de Automotores, Autopartes y Aparatos Eléctricos.
- **CIC2MS** Centro Integrado contra el Contrabando de Medicamentos y Suplementos.
- **CIC2PD** Centro Integrado contra el Contrabando a través de Plataformas Digitales.

Reuniones gremiales y mesas operativas

Se han desarrollado **843** reuniones gremiales y **166** mesas operativas con representantes del sector público y privado, enfocadas en generar lazos de cooperación y recepcionar información de manera confiable y transparente, para que sea objeto de acciones de control y apertura de procesos investigativos, suscripción de **01** convenio con el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, actualización de la circular conjunta **03** con el ICA, INVIMA, DIAN, FFMA y PONAL.

Conversatorio "Retos y desafíos en la regulación de los criptoactivos"

El 05 de diciembre de 2023, se lideró la ejecución del conversatorio en mención, donde participaron panelistas expertos de la Fiscalía General de la Nación, DIAN, Chainalysis, Banco de la República de Colombia y consultores en ciberseguridad y crypto, con el objetivo de fortalecer el proceso de gestión del conocimiento de los participantes y Dirección para hacer frente a las nuevas dinámicas criminales.

Participación en eventos de alto impacto

- Los días 08 y 09 de febrero de 2024, se participó en la cumbre de gobernadores realizada en la ciudad de Cartagena, donde se presentaron los resultados de la encuesta de INVAMER sobre el fenómeno del contrabando de cigarrillos en el territorio nacional.
- Durante los días 1 y 2 de marzo de 2023 en la ciudad de Bogotá, se participó en la 8va versión de la Alianza Latinoamericana Anti-contrabando (ALAC) y sus mesas sectoriales, evento que congregó a más de 200 personas representantes de catorce países de la región: ministerios, superintendencias, aduanas, policías, jueces, inspectores, voceros de agremiaciones y actores del sector público y privado, donde a través del desarrollo de las mesas sectoriales de cigarrillos, licores, textiles, confecciones, farmacéuticos, entre otros, se crearon recomendaciones de forma conjunta con los participantes en aras de mitigar el comercio ilícito, así como compartir buenas prácticas y generar sinergias entre las diferentes entidades de corresponsabilidad en el control al contrabando.
- *Ponencia en el evento*
- Del 16 al 18 de agosto del 2023, en la ciudad de Cartagena, se participó en la 79ª Asamblea General y el 8º congreso Empresarial Colombiano CEC, organizado por la ANDI, en el cual se fortaleció el relacionamiento público – privado, para reafirmar la confianza y el optimismo de los empresarios frente a los desafíos presentados para el futuro de Colombia.
- El 02/04/2024, en la ciudad de Bogotá, se participó en la Mesa Anticontrabando de alto nivel relacionada con la industria tabacalera, la cual contó con la asistencia del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Director General de la DIAN, Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, principales industrias tabacaleras, con el objetivo de generar estrategias para neutralizar prácticas ilegales de importación.
- El 09/04/2024, en la ciudad de Bogotá, se efectuó en la Mesa Anticontrabando Sector Textiles y Confecciones, en la cual participó la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (ANDI), Director de Gestión de Fiscalización DIAN, Director de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera e industrias de estos sectores, con el objetivo de buscar herramientas para neutralizar prácticas ilegales de importación, las cuales evaden controles aduaneros y fiscales.
- El 11/04/2024, en la ciudad de Bogotá, se participó del Conversatorio Anticontrabando con los secretarios de Hacienda de los 32 departamentos de Colombia, donde se dieron a conocer los resultados operacionales e investigativos y las estrategias implementadas en la lucha contra el contrabando de cigarrillos y licores.
- El 15/04/2024, en la ciudad de Bogotá, se participó en la Mesa Anticontrabando Sector Calzado y Marroquinería, contando con la participación del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Director Especializado Contra Delitos Fiscales, Director Gestión de Fiscalización, Presidente y Vicepresidente ACICAM, Director Policía Fiscal y Aduanera, entre otros actores de la industria, con el objetivo de promover el desarrollo sostenible y la equidad social en este sector.

Línea Anticontrabando 159

Con el fin de generar la mayor afectación a las economías criminales y contribuir con el propósito misional, en agosto de 2022, se realizó el lanzamiento de la Línea Anticontrabando **159**, la cual junto con el correo electrónico **polfa.anticontrabando@policia.gov.co**, permite a la comunidad y los diferentes sectores económicos denunciar hechos relacionados con el contrabando y sus delitos conexos, logrando los siguientes resultados:

Recepción de **9.340** llamadas, logrando materializar la aprehensión de **639.288** unidades de mercancías, con un valor avalúo DIAN de **\$3.735.062.393** y la captura de **06** personas por el delito de favorecimiento al contrabando.

Relaciones y cooperación internacional

Encargado de dinamizar el proceso de cooperación con cuerpos de Policía, entidades homólogas del orden internacional y organismos multilaterales, a fin de fortalecer las capacidades de la dirección.

Articulación con mecanismos de cooperación Internacional

Durante los últimos 3 años, la Dirección ha participado con EUROPOL en **13** procesos operacionales contra diversas modalidades de este delito, entre las cuales se destacan el contrabando de plaguicidas, alimentos, textiles, productos farmacéuticos y otros.

A través del Cuerpo de Policías de América AMERIPOL, se desarrolla **01** acción simultánea anual dirigida a la lucha contra el contrabando de cigarrillos y licores.

Mecanismos bilaterales de cooperación internacional

Participación en la reunión de Altos Mandos Policiales RAMPOL Colombia - Ecuador, se suscriben compromisos para desarrollar de manera articulada entre autoridades colombo ecuatorianas; abordando los delitos de contrabando de mercancías en frontera y en particular productos derivados de hidrocarburos, gas licuado de petróleo o biocombustible.

Participación en el Plan Operativo Anual Binacional POAB Colombia – Ecuador, Perú y Panamá, cumplimiento con compromisos dirigidos a la lucha contra el contrabando en frontera.

Prevención

Semilleros de la legalidad

Iniciativa para fomentar la cultura de la legalidad y el cuidado de lo público en las nuevas generaciones, a través de la participación voluntaria y el trabajo colaborativo entre las autoridades, los niños, niñas, la familia y la comunidad en general.

En el marco del programa se han vinculado un total de **1.075** niños y niñas, de los cuales **719** han sido reconocidos como “*Embajadores de la Legalidad*”, así mismo, se lideró la ejecución de **365** actividades de integración con este segmento.

Zonas de comercio legal

Es la estrategia de articulación público-privada que promueve el desarrollo productivo y la formalización empresarial de micros, pequeños y medianos comerciantes (MiPymes) que laboran en entornos o “zonas” de informalidad e ilegalidad empresarial.

La estrategia ha permitido el reconocimiento de **180** comerciantes en la vigencia 2022 como “Embajadores de la Legalidad”, así como de **674** comerciantes del sector cigarrillos y licores afiliados a FENALCO para la vigencia 2023 y **10** comerciantes del sector automotriz y sus partes afiliados a ASOPARTES para la vigencia 2024.

Campañas “Soy legal, ni compro, ni vendo contrabando”

Acciones de articulación, vinculación y participación de actores claves, entidades gremiales, empresas privadas e instituciones que posibiliten el fomento de la cultura de la legalidad en la ciudadanía, a través de campañas enfocadas a la prevención de comportamientos y conductas ilegales.

Se ha logrado un total de **528** acciones con los sectores económicos (autopartes, cigarrillos, calzado, perecederos, licores, suplementos dietarios y medicamentos) con **13.571** personas impactadas.

Retos

Fortalecer la persecución penal al multictipismo transnacional, asociado a los delitos fiscales y aduaneros.

Afectar la cadena criminal de las estructuras del multictipismo transnacional, mediante la desarticulación de estructuras y la extinción del derecho de dominio, a través de la articulación institucional, interinstitucional e interagencial.

Fortalecer las labores de auditoría forense y criminalística de la Unidad Investigativa, en cuanto a su apoyo técnico-científico para el desarrollo de investigaciones relacionadas con delitos tributarios, aduaneros y cambiarios.

Fortalecer el despliegue preventivo, la articulación con el sector público privado y la cercanía al ciudadano

Generar campañas y actividades de impacto dirigidas a la ciudadanía, en busca de fomentar aprendizajes enmarcados en la cultura de la legalidad y que conlleven cambios en actitudes, comportamientos y conductas.

Promover acciones de articulación, vinculación y participación con actores claves, entidades gremiales, empresas privadas e instituciones que posibiliten la articulación de capacidades.

Fortalecer el componente tecnológico en aras de contribuir a la misionalidad

En coordinación con la Sección de Asuntos Internacionales contra el Narcotráfico y de Aplicación de la Ley (INL, por sus siglas en inglés) y la Agencia de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés) se elevó la solicitud de los siguientes recursos para el fortalecimiento de las capacidades investigativas y operativas, tanto logísticas y tecnológicas en la ciudad de Barranquilla (inversión inicial de 500.000 USD) y la adecuación de una zona de inspección secundaria en la salida del puerto de Buenaventura (inversión inicial 1 millón de USD).

Asuntos pendientes

En trámite el proyecto de resolución que faculta al personal de la Dirección de Gestión Policía Fiscal y Aduanera para aplicar la medida cautelar de inmovilización, así mismo la de apoyo a zona primaria en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Santa Marta.

Reuniones Estructura DIAN - POLFA

El 12/02/2024, se llevó a cabo reunión con el Doctor Luis Carlos Reyes Hernández, Director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en donde se analizó la necesidad de realizar una reforma a la estructura orgánica de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, generando pautas de trabajo de manera conjunta, para lo cual se llevarán a cabo visitas a los diferentes puertos, por parte de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales y la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera.

El 20/02/2024, la Policía Fiscal y Aduanera, se llevó a cabo reunión con los directores y subdirectores de las de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, para tratar el tema de la estructura de la Policía Fiscal y Aduanera en DIAN, con el fin de articular capacidades para continuar trabajando de manera contundente en la lucha contra el contrabando y delitos conexos.

El 10/04/2024, se participó en reunión con directivos de DIAN, con el fin de concretar el proyecto de funciones de POLFA y los ajustes sugeridos por la misma, las cuales se encuentra en objeto de análisis del equipo DIAN

Fortalecimiento de la articulación entre la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduaneros con las áreas de la DIAN, permitiendo alinear capacidades y consolidar varios factores de gestión mediante la ejecución de la iniciativa *“Explorar, capitalizar y proyectar la sinergia entre la POLFA y la DIAN”*.



16

FONDO DIAN
PARA COLOMBIA

16. Fondo DIAN

El Fondo DIAN es la apuesta más importante para modernizar y transformar la DIAN. El patrimonio autónomo denominado Fondo DIAN para Colombia (FDC) se creó bajo el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2018-2022 Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad (Ley 1955 de 2019), con el objetivo de fortalecer la capacidad técnica e institucional de la DIAN. Es un instrumento financiero público innovador para administrar y gestionar un plan de modernización para la Entidad.

Asimismo, y para el desarrollo de su propósito, estableció la potestad al patrimonio autónomo de celebrar operaciones de financiamiento interno o externo, a nombre de este, para lo cual requirió el concepto favorable del Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES).

En consecuencia, se expidió el Documento CONPES 3993 de junio de 2020 mediante el cual se otorgó concepto favorable al patrimonio autónomo FDC para la contratación de operaciones de crédito público externo con la banca multilateral hasta por la suma de USD 250 millones, o su equivalente en otras monedas, y a la Nación para el otorgamiento de la respectiva garantía para financiar el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN (PAMD), y la declaratoria de importancia estratégica de los aportes que la Nación proyecta realizar al PAMD.

Así las cosas, el 24 de diciembre del 2020 el FDC y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) suscribieron el Contrato de Préstamo No. 5148/OC-CO por valor de USD 250 millones con un plazo de ejecución de cinco (5) años, en el cual se acordaron los términos y condiciones en que se otorga el préstamo, para contribuir a la financiación y ejecución de lo que será la primera de dos fases del Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN, el cual hace parte integral del Programa Modernización de la DIAN.

Esta primera fase, está conformada por tres componentes orientados al cumplimiento de los siguientes objetivos específicos respectivamente:

- Mejorar el modelo de gobernanza institucional para el fortalecimiento de la planificación estratégica y la estructura institucional y la actualización del modelo de gestión del talento humano (Componente 1);
- Optimizar procesos de gestión tributaria, aduanera y cambiaria, para el aumento de su eficiencia en términos de mayor recaudo y mejor gestión del riesgo (Componente 2);
- Mejorar la eficiencia de la gestión tecnológica, los datos y la seguridad de la información para optimizar la toma de decisiones y proteger la información (Componente 3). Con los recursos del préstamo, se financiarán además los gastos de administración y gestión técnica (que incluyen los gastos de funcionamiento de la Unidad Coordinadora del Programa (UCP), las auditorías y evaluación final del Programa) así como, los costos del administrador fiduciario e imprevistos.

Tabla 16.1.



La DIAN, a través del FDC, tiene recursos por USD\$250 millones para desarrollar el Programa de Apoyo a la Modernización de la DIAN, para fortalecer y transformar su capacidad técnica e institucional y lograr incrementar la recaudación tributaria del Gobierno nacional y garantizar la prestación oportuna y eficiente de los servicios tributarios, aduaneros y cambiarios, favoreciendo el desarrollo del país.

En el periodo comprendido entre enero y mayo de 2024 se suscribieron 20 contratos por USD\$1,7 millones, para un acumulado durante cuarenta (40) meses de ejecución del Programa de 152 contratos suscritos por USD\$92,5 millones, que representan un total de compromisos del 37% del monto total del préstamo.

Los contratos suscritos, en este periodo, están relacionados directamente con consultorías especializadas para el fortalecimiento de la capacidad técnica de la DIAN y adquisición de bienes, determinantes para cumplir los objetivos de modernización de la DIAN en los tres componentes.

Logros

Los principales logros por resaltar en lo corrido de la presente vigencia son:

Componente 1.

- Fortalecimiento de la Escuela de Impuestos y Aduanas Nacionales mediante la adquisición de equipos tecnológicos para dotar los ambientes educativos.
- Finalización del programa de coaching en liderazgo transformacional en el marco del modelo de cultura y gestión del cambio de la DIAN.
- Adopción del modelo de planeación y gestión estratégica para la entidad y desarrollo de propuestas de mapas de alineación y mapas de facilitación y control (procesos misionales).
- Modelo de gestión de procesos bajo el enfoque BPM: Mapa de procesos, cadena de valor y arquitectura de procesos actualizada.

Componente 2:

- Adquisición de equipos y elementos para el fortalecimiento del Centro de Trazabilidad Aduanera (CTA).
- Elaboración de 105 lógicas y algoritmos para la detección de omisos, inexactos entre otros comportamientos objeto de control.
- Definición de 14 submodelos para la depuración por secciones del RUT, aplicando a la fecha los relacionados con correo electrónico y actividad económica.
- Se avanza en la implementación de las devoluciones automáticas de renta personas naturales, que incluye los ajustes normativos requeridos.
- Se inició la construcción de las especificaciones a detalle del NSGT, avanzando en la estandarización de la estructura de datos maestros y transaccionales y en la elaboración del esquema de la cuenta corriente.
- Se realizó el análisis de los aspectos relacionados con el negocio de la fiscalización, el modelo de operación y los recursos de tecnología, en relación con la gestión del proceso de fiscalización de la DIAN y se elaboró una propuesta para el nuevo modelo de fiscalización, la cual se encuentra en revisión.
- De conformidad con los ajustes normativos que viene realizando la DIAN al Decreto 1165 del 2019 (Régimen de aduanas), se avanza en la revisión de los escenarios que permitirán adquirir, instalar y administrar equipos de inspección no intrusiva en los lugares habilitados para el ingreso y salida mercancías bajo control aduanero y viajeros.

Componente 3:

- Se encuentran en ejecución dos de los seis proyectos estratégicos de transformación digital: Multinube híbrida que alojará las aplicaciones de misión crítica de la DIAN y el Repositorio Único de Datos - Data R.
- Adquisición del licenciamiento requerido para la modernización de tecnologías de la información.
- Diseño del modelo de gobierno de datos de la Entidad, que comprende la definición y estructuración de las políticas de gobierno y gestión de datos y lineamientos para garantizar disponibilidad, calidad y manejo ético de los datos de la DIAN.
- Se continúa con el desarrollo de acciones para fortalecer la gestión de los datos, abordando tres grandes temas: i) Analítica de datos; ii) Economía del comportamiento; y iii) Cultura de datos.
- Finalizaron las fases de diagnóstico y diseño del sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información (SGSPI). Se encuentra en fase de operación.
- Fortalecimiento de la capacidad interna para la ejecución del componente.

De igual forma, se resalta como logro del Programa alcanzado en este periodo el **dictamen limpio y favorable de la auditoría realizada al programa para la vigencia 2023**. Como resultado de la auditoría externa al programa se obtuvo opinión limpia a los estados financieros, al cumplimiento de las políticas de adquisiciones y a la gestión del control interno.

Proyectos en ejecución

Los principales proyectos en ejecución a la fecha son los siguientes:

Tabla 16.2.

No.	Proyecto	Fecha de inicio
Componente 1: Organización institucional y recursos humanos		
1	Gestión del cambio y nueva cultura institucional	31/05/2022
2	Implementación de la disciplina Business Process Management (BPM)	28/10/2022
3	Mejoramiento del modelo de planeación de la DIAN	29/11/2022

4	Adquisición de equipos y licencias para la modernización y virtualización de la Escuela	07/06/2024
Componente 2. Control y cumplimiento tributario, aduanero y cambiario		
5	Modelo de segmentación y detección de omisos, inexactos y declaraciones sugeridas	12/09/2022
6	Modelo de fiscalización tributario, aduanero, cambiario e internacional	2/08/2023
7	Depuración del RUT (5 consultores individuales)	13/12/2023
Componente 3. Plataforma tecnológica (PT) datos y seguridad de la información		
8	Repositorio único de datos - Data R	14/06/2022
9	Diseño, provisión y operación de herramienta transversal en nube primaria y secundaria (lote 1)	31/08/2022
10	Provisión recursos nube pública primaria - Microsoft Azure (lote 2)	23/08/2022
11	Provisión recursos nube pública secundaria - Amazon Web Services – AMW (lote 3)	23/08/2022
12	Servicio Premier Microsoft Azure (parte II)	31/10/2023
13	Interventoría integral para los PETD	28/09/2022
14	Implementación, mantenimiento y administración del Sistema de Gestión de Seguridad y Privacidad de la Información (SGSPI)	15/11/2022

Reformulación de la ruta crítica del componente 3

Durante la vigencia 2023, la administración actual de la Entidad replanteó las estrategias de implementación definidas para los nuevos sistemas de información Nuevo sistema de gestión tributaria (NSGT), Nuevo sistema de gestión aduanera (NSGA) (sistemas misionales) y Plataforma de integración de sistemas (PDIS), que se había planteado inicialmente a través de la adquisición, adaptación e implementación de sistemas de información *COTS (Commercial Off The Shelf Software)*, a un esquema de desarrollo en casa, valorando el respectivo impacto en los demás PETD y en otros proyectos de los componentes 1, 2 y 3 relacionados con aquellos. La redefinición de la estrategia surge como resultado de las situaciones presentadas en algunos de los PETD, como es el caso de:

- El NSGT, que en el año 2022 fue lanzado en dos oportunidades que culminaron sin la adjudicación del contrato en la primera, y sin la conformación de la lista corta en la segunda.
- El proyecto de la PDIS, que dependía de las definiciones y avance en los procesos de adquisiciones de los PETD, en especial del NSGT y NSGA.
- La terminación anticipada por mutuo acuerdo del contrato de diseño e implementación del NSGA en el año 2023.
- La necesidad de establecer esquemas robustos de gobernanza interna para gestionar dichos proyectos.
- El tiempo requerido para contratar e implementar el NSGT, NSGA y PDIS que ya superaba el plazo de ejecución remanente del contrato de préstamo con el BID, sumadas a otras situaciones identificadas por la actual administración
- La inflexibilidad de los COTS tributarios y aduaneros para incorporar particularidades del sistema tributario y el régimen aduanero nacionales, frente a la necesidad de realizar un trabajo significativo de desarrollo de software “en casa”, complementario a la solución de mercado.
- La posible renuencia de los proveedores con más experiencia en el mercado a presentarse en el proceso.
- El esquema de asociación de varios proveedores con diferentes áreas de experticia requerido para el proyecto de la PDIS y.
- Algunos riesgos de seguridad de la información y limitaciones en la interoperabilidad identificados.

Dado lo anterior, se realizó la reformulación del componente 3 y se avanza en el desarrollo de las actividades para poner en marcha la nueva estrategia, con el fin de garantizar la articulación adecuada de los proyectos y actores involucrados, así como el cumplimiento de las metas del Programa. Este cambio requiere la ampliación del plazo del contrato de préstamo en 3 años más, actualmente es de 5 años y finaliza en diciembre de 2025.

Extensión del plazo del contrato de préstamo

Los proyectos estratégicos de transformación digital NSGT, NSGA y PDIS son estructurales en el logro de los objetivos e indicadores de impacto del Programa, por afectar directamente la modernización de la misión institucional relacionada con la gestión tributaria y aduanera del país y lo que ello implica en términos del incremento del recaudo del Gobierno nacional.

Por tanto, considerando que se proyecta iniciar en 2024 los respectivos procesos de adquisiciones requeridos para su implementación, los cuales serán ejecutados en un plazo estimado de 4 años, se hace necesario solicitar una ampliación del plazo de ejecución (Plazo original de desembolsos) del Contrato de Préstamo BID 5148/OC-CO por un tiempo estimado de 3 años y en consecuencia, una recategorización de los recursos asignados a los imprevistos del Programa, para garantizar la financiación de actividades de la operación que se requieran durante el plazo adicional.

La solicitud se aprobó por mayoría en la Junta Administradora del Programa en marzo del 2024 y luego se presentó al DNP, entidad que dio concepto técnico favorable en mayo del 2024. A partir de este último, se remitió la solicitud al MHCP a finales de mayo para su aprobación y, una vez se cuente con esta, se presentará ante el BID, cumpliendo así el procedimiento establecido para este propósito.

Retos

- Finalización del trámite de aprobación de modificación del Contrato de préstamo 5148/OC-CO.
- Ajuste de herramientas de gestión y plan de trabajo según nueva estrategia.
- Inicio de procesos de adquisiciones para cumplimiento de objetivos del programa en 2024.
- Consolidación del modelo de gobernanza interna en la Entidad.
- Finalización exitosa de consultorías en ejecución y seguimiento de fases.
- Articulación de planes de trabajo entre proyectos y coordinación eficiente de actores.
- Mantenimiento del compromiso de la alta dirección y la Junta Administradora del Programa.
- Fortalecimiento de acciones de apropiación y adherencia a la cultura institucional.
- Obtención de aprobación de extensión del plazo de ejecución del contrato de préstamo.
- Revisión y validación de iniciativas para fortalecimiento de gestión aduanera.
- Mejora de la gestión de supervisión contractual para cumplimiento oportuno de productos e informes.
- Definición de especificaciones técnicas y funcionales de sistemas misionales de la DIAN.



17

**INFORME DE GESTIÓN
DE TRANSPARENCIA
DE LA DIAN.**

17. Informe de Gestión de Transparencia DIAN

Dentro de las principales acciones del despacho de la Dirección General desde agosto 2022 a mayo 2024 y con el concurso de las áreas competentes y líderes de la política pública de Transparencia y Anticorrupción, de la Dirección de Gestión Corporativa y de la Dirección de Gestión Estratégica y Analítica, se encuentran:

- Institucionalización y realización de la 1ª Semana de Experiencias Significativas en Transparencia, Ética e Integridad y Anticorrupción - TEA (del 14 al 18 de agosto 2023) y celebración del Día Nacional de la Lucha contra la Corrupción el 18 de agosto (Ley 668 de 2001) en la DIAN.

A través del Memorando 001104 del 8 de agosto del 2023, el director general de la DIAN estableció los lineamientos para realizar la semana TEA, con actividades como:

- Sesión inaugural con charlas del director general DIAN, el secretario de Transparencia, la procuradora delegada para la Transparencia, la delegada de la ONU para la Lucha contra el Delito, la directora del ITRC, la defensora del contribuyente y los líderes institucionales de las políticas de integridad y transparencia, acceso a la información pública y anticorrupción.
- Nueve conferencias con entidades nacionales y organizaciones internacionales como: Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Organización Mundial de Aduanas, Procuraduría General de la Nación, Agencia del Inspector General de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales; Departamento Administrativo de la Función Pública, Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero. En cada sesión participaron entre 1.200 y 1.600 funcionarios.
- Día final de actividad lúdica libre sobre temas TEA con eventos como noticieros, bingos, obras de teatro, concursos, ferias, entre otros
- A la fecha se está organizando lo pertinente para la realización de la 2da semana de Experiencias significativas en Transparencia, Ética e Integridad y Anticorrupción – TEA.
- Informe de las tipologías más recurrentes de irregularidades con alcance disciplinario, que son objeto de auditoría y reporte de riesgos de los últimos 5 años.

Se tomó información de la Subdirección de Asuntos disciplinarios con fallos en firme, Control Interno con hallazgos e ITRC, y se complementó con los riesgos (Subdirección de Procesos) con los que se relacionaban. En 2024 se está socializando con los líderes de procesos y posteriormente con el 100% de los funcionarios.

- Publicidad de los documentos correspondientes al listado maestro de documentos: el director general de la DIAN emitió el memorando N. 060 del 3 de mayo de 2023. Con base en él y luego del trabajo de las direcciones de gestión y líderes de los procesos, se logró la publicación de 672 documentos en la página web para consulta de la ciudadanía, ejerciendo transparencia activa por parte de la entidad.
- En 2023 se gestionó la realización de campaña de comunicación externa de la institución sobre las buenas prácticas de integridad de la DIAN a través de las redes sociales.
- Encuesta a la ciudadanía a través de la Urna de Cristal: se hizo en 2023 con el fin de recibir propuestas y sugerencias en fortalecimiento al Plan Anticorrupción de la DIAN, y tener una encuesta de percepción interna sobre el nivel de comprensión y apropiación de los riesgos de corrupción identificados en la entidad.
- Fortalecimiento de la Red de Gestores TEA (Transparencia, Ética e Integridad y Prevención de la Corrupción) en todas las sedes de la DIAN a nivel nacional.

- Los gestores TEA son los principales aliados estratégicos de los directivos para desarrollar las labores que desde la Dirección General y otras dependencias se programan en estas temáticas. Deben ser referentes de integridad. Esta red se creó en 2023 y partió de la existencia de gestores éticos de la entidad de hace más de 15 años, de modo que se realizó una nueva designación con base en un perfil más completo.
- Actualización permanente Sitio de Transparencia DIAN: se realizaron reuniones con las áreas y se enviaron correos a las direcciones de gestión.
- Seguimiento a la actualización de matrices de riesgo de corrupción.

Por otra parte, se hizo una gestión preventiva de conflictos de intereses como elemento fundamental contra la corrupción. Partiendo de la Guía de Manejo y Gestión del Conflicto de Intereses elaborado y aprobado en julio de 2022, se dictó capacitación en febrero de 2023 por parte del DAFP, en la cual participaron 411 gestores TEA y gerentes públicos, y se dio la instrucción de socializar la misma en toda la organización por parte de los gestores TEA.

Se dejó el material para consulta permanente de los funcionarios. En agosto se incluyó en la semana TEA la conferencia sobre el tema y en diciembre de 2023 se les solicitó a todos los directivos de nivel central y seccionales informar en matriz previamente diseñada los conflictos de interés que se evidenciaron en sus áreas para tener el registro al respecto.

Por último, respecto al Código de Integridad se gestionó la elaboración y aprobación del Código de Integridad en diciembre de 2023, sustituyendo el Código de Ética previo, y en 2024 se ha realizado la divulgación y actividades de interiorización de este. Se eliminó el valor de la innovación, dejando los 5 valores del servidor público (responsabilidad, compromiso, honestidad, justicia y diligencia) y se incluyó lo pertinente respecto a la filosofía institucional como son los valores aspiracionales (valentía, objetividad, templanza y providencia), así como el objetivo retador o el manifiesto de la DIAN.

18

**INVENTARIOS, VIÁTICOS,
CORREO ELECTRÓNICO,
ENTREGA DE CARNET
DEL DIRECTOR GENERAL**

18. Inventarios, viáticos correo electrónico, entrega de carné del director general.

En la base de datos de la Coordinación de Servicios Generales se evidencia que el director general Luis Carlos Reyes Hernández identificado con cédula 80717977 se encuentra a paz y salvo por concepto de inventarios.

Asimismo, después de verificar la base de datos de la Subdirección de Gestión de Empleo Público, se encuentra que también se encuentra a paz y salvo por concepto de la legalización de viáticos y reintegros.

En lo relacionado con el correo electrónico (lcrhernandez@dian.gov.co) el director general dejó la copia de seguridad correspondiente e hizo entrega del carné a la Subdirección de Gestión de Empleo Público mediante oficio 01140 del 7 de junio de 2024.



19

EVALUACIONES DE DESEMPEÑO Y ACUERDOS DE GESTIÓN DEL DIRECTOR GENERAL

19. Evaluaciones de desempeño y acuerdos de gestión a cargo del director general

En el entendido que la evaluación de desempeño se realiza a partir de las disposiciones que sobre la materia genera desde la Dirección Corporativa, la Dirección de Gestión Estratégica y de Analítica mediante la Subdirección de Planeación y Cumplimiento aporta cada año los principales propósitos estratégicos con los que los funcionarios con personal a cargo fijan y evalúan los resultados de los compromisos laborales. En tal virtud, para cada lugar administrativo se genera su cuadro de control de la gestión como soporte de lo anteriormente indicado.

Después, la Oficina de Control Interno revisa los resultados obtenidos por cada dependencia y otorga una calificación en proporción a los atributos predefinidos para ello; en esta etapa la subdirección de planeación y cumplimiento aporta a la Oficina de Control Interno los resultados cuantitativos y cualitativos obtenidos en cada vigencia como insumo de dicha evaluación independiente.

En el siguiente vínculo es posible consultar los resultados pormenorizados obtenidos por las dependencias de la entidad que contaron en cada vigencia con cuadros de control de la gestión de la planeación institucional.

<https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Paginas/Planeacion.aspx>

Año 2022: *subcarpeta M. Metas archivo: Resultados-Planeación-TBG2022*

Año 2023: *subcarpeta M. Metas archivo: Resultados-Planeación-TBG2023*

En 2024, en virtud del programa de modernización de la DIAN y el proyecto de adopción del nuevo modelo de planeación estratégica institucional, solo se contará con métricas de desempeño de las dependencias, a finales de julio de 2024, considerando el proceso de estabilización de la planeación y del servicio informático (software) que lo administrará a futuro.

El doctor Luis Carlos Reyes Hernández, director general de la DIAN desde el 10 de agosto de 2022 hasta el 4 de junio de 2024, realizó 688 mediciones del desempeño laboral a directores seccionales, directores de gestión del nivel central y funcionarios del despacho a su cargo.

Lo anterior, dando cumplimiento a lo establecido en el Decreto 1083 de 2015 de la Función Pública, en la Resolución 059 de 2017 “Por la cual se ajusta el Sistema Propio de Evaluación del Desempeño Laboral de los Empleados Públicos de Carrera Administrativa y en período de Prueba de la DIAN” y la Resolución 009 de 2018 “Por lo la cual se ajusta la medición del rendimiento laboral de los servidores vinculados mediante nombramiento provisional en empleos cuya naturaleza es de carrera administrativa y los vinculados en empleos temporales en la DIAN”.

Se realizaron diferentes acuerdos de gestión, seguimientos y evaluaciones a los gerentes públicos y funcionarios. De igual forma, se tuvo en cuenta la calificación otorgada por la Oficina de Control Interno a cada una de las dependencias de la entidad.



20

**CONCEPTO DE GESTIÓN
DE LA DEFENSORÍA
DEL CONTRIBUYENTE
Y USUARIO ADUANERO**

20. Concepto de gestión de la Defensoría del Contribuyente y Usuario Aduanero.

Como garante del respeto por los derechos y garantías de los contribuyentes y usuarios aduaneros, la Defensoría desarrolla su gestión en dos líneas de acción: una reactiva otra preventiva.

La primera de ellas corresponde al acompañamiento o intervención que realiza a solicitud de los interesados cuando consideran que, en la actuación de las autoridades tributarias, aduaneras o cambiarias existe un riesgo de vulneración o el desconocimiento de sus derechos. Los temas tributarios más recurrentes están relacionados con los procesos de cobro y los procesos de devoluciones, mientras que en asuntos aduaneros los temas hacen referencia al procedimiento de aprehensión y decomiso de mercancías y a la cancelación de habilitación de agencias de aduanas.

En los procesos de cobro las situaciones más comunes corresponden a: i) cobro de obligaciones que ya han sido canceladas, ii) cobro de obligaciones que fueron objeto de pago bajo condiciones especiales de pago pero que por error de cálculo en los intereses quedó una parte descubierta trayendo como consecuencia el rechazo de la aplicación de la condición especial de pago, iii) embargos por obligaciones inexistentes, iv) retardo en el levantamiento de medidas cautelares, vi) compensación a obligaciones ya canceladas.

En el desarrollo de la gestión adelantada por la Defensoría en los temas de cobro, se observa como común denominador la ausencia de una herramienta integral de gestión de las áreas, así como el retardo en el registro de las actuaciones en las herramientas o aplicativos por parte del funcionario impidiendo de esta forma que las bases de datos se mantengan actualizadas y la liberación de cargas de trabajo.

En los procesos de devolución la principal causa es la recurrente emisión de autos inadmisorios para un mismo proceso por motivos que son identificados sucesivamente al no ser consultada la información o documentación en un mismo momento o por errores en el diligenciamiento de los formatos, aun cuando la información se encuentre soportada.

La gestión realizada, pone en evidencia la no revisión de la documentación desde un principio, así como ausencia de una estandarización de criterios que conlleva a que cada nuevo funcionario que asume la solicitud de devolución aplique criterios diferentes obligando a reprocesamientos por parte del contribuyente.

En las actuaciones de aprehensión y decomiso de mercancía, se observa que en el desarrollo de las actuaciones tanto las causales de aprehensión como los argumentos presentan variaciones que atentan contra las garantías procesales al debido proceso y al derecho de defensa, lo que genera vulnerabilidad jurídica al proceso para aquellos casos en los que efectivamente la mercancía no se encuentra amparada por documentos aduaneros. Sobre estas situaciones, en los Comités de Revisión de Aprehensiones se han hecho recomendaciones a las autoridades aduaneras.

Tabla 20.1.

Solicitudes	agosto – diciembre 2022	enero – diciembre 2023	enero – mayo 2024
Asuntos Tributarios	811	1904	681
Asuntos Aduaneros	134	288	87
Asuntos Cambiarios	0	9	3

Sin competencia	0	4	1
-----------------	---	---	---

Tabla 20.2.

Solicitudes	agosto – diciembre 2022	enero – diciembre	enero – mayo
		2023	2024
Personas naturales	459	486	357
Personas Jurídicas	1040	1165	347
Sin clasificar	0	0	68

La segunda línea de acción de la Defensoría, de carácter preventivo, consiste en la realización de capacitaciones y actualizaciones en temas normativos desde un enfoque operativo.

Con estas capacitaciones y actualizaciones, la Defensoría busca que contribuyentes, usuarios aduaneros y los profesionales que los apoyan en el cumplimiento de sus obligaciones, comprendan en forma integral la regulación tributaria o aduanera de tal forma que sean conscientes de los efectos de sus decisiones de negocio o de operación y su consecuente obligación tributaria o aduanera, mejorando así la oportunidad y calidad en el cumplimiento de estas.

Los diplomados se realizan a través de alianzas estratégicas con entidades como el Sena y las Cámaras de Comercio, con gremios como Analdex, Fenalco y Fitac, y con la participación de funcionarios de la DIAN como expositores expertos.

Otra modalidad de capacitación que desarrolla la Defensoría es la realización de webinar en temas puntuales de importancia coyuntural, así como la realización de piezas comunicativas que se divulgan en las redes sociales de la Defensoría.

Las acciones de capacitación adelantadas por la Defensoría entre agosto de 2022 y mayo de 2024, y la cobertura, para cada modalidad es la siguiente:

Tabla 20.3

Modalidad	Agosto-Diciembre 2022		Enero-Diciembre 2023		Enero - Mayo 2024	
	No.	Asistentes	No.	Asistentes	No.	Asistentes
Diplomados	N.A	N.A	5	389	1	2260
Misión CP	N.A	N.A	1	1325	N.A.	N.A
Actualizaciones	26	1003	60	6336	27	3976
Webinar	7	695	36	13356	9	917
Piezas comunicativas	1	*	10	*	17	*

En el aspecto administrativo de la Defensoría, es de mencionar que en julio de 2023 la Defensoría contaba con 32 funcionarios con presencia en seis ciudades. A mayo de 2024, y gracias al uso de lista de elegibles, la Defensoría cuenta con

47 funcionarios ampliando la presencia a otras seis ciudades. Con esta ampliación de cobertura genera un mayor contacto directo con los contribuyentes y usuarios aduaneros, así como con los funcionarios y permite mejores oportunidades de interacción en la comprensión y el cumplimiento de las obligaciones tributarias y aduaneras.

En cuanto a herramientas de gestión y seguimiento Defensoría cuenta con Residef, sin embargo, el lenguaje de esta herramienta es de 2015 y ya no existen actualizaciones. Por estas razones la herramienta está en el límite de la obsolescencia. Con la Dirección de Gestión de Innovación y Tecnología se vienen realizando mesas de trabajo para la definición e implementación de una solución tecnológica que responda a las necesidades de gestión y seguimiento y garantice la continuidad de la herramienta. En el mismo estado se encuentra la página de la Defensoría.



21

ANEXOS

Listado de anexos

- Anexo 1

1.1 Organigrama nivel central

https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Organigramanuevo/Org_DIAN_2021.pdf

1.2 Decreto 1742 del 22 de diciembre de 2020

<https://www.dian.gov.co/normatividad/Decretos/Decreto-1742-22122020.pdf>

1.3 Resolución 000070 de 09-08-2021 Creación Coordinaciones Nivel Central

<https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000070%20de%2009-08-2021.pdf>

1.4 Resolución 000069 de 09-08-2021 Div y GIT DIAN

<https://www.dian.gov.co/normatividad/Normatividad/Resoluci%C3%B3n%20000069%20de%2009-08-2021.pdf>

1.5 Tipología actual direcciones seccionales

<https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Documents/Tipologia-Actual-Direcciones-Seccionales-2024.pdf>

- Anexo 2 - Consolidado indicadores sinergia 2018 - 2022 DIAN

<https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Documents/IG-2022-2024-LCRH/Anexo-2.xlsx>

- Anexo 3 - Consolidado indicador sinergia 2023 – 2026 DIAN

<https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Documents/IG-2022-2024-LCRH/Anexo-3.xlsx>

- Anexo 4 - Estado situación financiera

<https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Documents/IG-2022-2024-LCRH/Anexo-4.pdf>

- Anexo 5 - Notas a los estados contables de los ingresos fiscales DIAN función recaudadora al 31 de diciembre de 2022

<https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Documents/IG-2022-2024-LCRH/Anexo-5.pdf>

- Anexo 6 - Certificación de los estados financieros DIAN Función Recaudadora al 31 de diciembre de 2023

<https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Documents/IG-2022-2024-LCRH/Anexo-6.pdf>

- Anexo 7 - notas a los estados contables de los ingresos fiscales DIAN función recaudadora al 31 de diciembre de 2023

<https://www.dian.gov.co/dian/entidad/Documents/IG-2022-2024-LCRH/Anexo-7.pdf>

An abstract graphic design featuring a series of concentric, rounded diamond shapes. The diamonds are composed of many thin, parallel lines that create a sense of depth and movement. The lines are a light blue color, contrasting with the dark blue background. The pattern is centered on the page and occupies a significant portion of the visual space.

DIAN